ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ប្លង់
នីតិរដ្ឋប្បវេណី
និង
នីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

រៀបរៀងដោយលោក **ចាន់ ជីវ៉ា**

ឆ្នាំ ២០២៦

អារម្ភកថា

ក្នុងយុគសម័យដែលសង្គមកំពុងអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស ការយល់ដឹងអំពីច្បាប់បានក្លាយជាគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់បុគ្គល អាជីវកម្ម និងស្ថាប័នទាំងឡាយ។ ច្បាប់មិនមែនគ្រាន់តែជាក្របខ័ណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាឧបករណ៍សំខាន់ក្នុងការការពារសិទ្ធិ រក្សាបាននូវយុត្តិធម៌ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។

ដោយមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នេះ ទើបខ្ញុំបាទបានខិតខំស្រាវជ្រាវ និងចងក្រងនូវសៀវភៅនេះឡើង។ គោលបំណងចម្បងនៃការចងក្រងសៀវភៅនេះ គឺដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកអាននូវឯកសារយោងប្រកបដោយភាពងាយស្រួល ឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លឹមសារច្បាប់ជាមូលដ្ឋាន ព្រមទាំងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមានក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ ជាងនេះទៅទៀត សៀវភៅនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគិតគូរពីភាពចម្រុះនៃអ្នកអាន ចាប់តាំងពីសិស្ស-និស្សិតដែលទើបចាប់ផ្តើមសិក្សាផ្នែកច្បាប់ រហូតដល់សាធារណជនទូទៅ ដែលចង់ស្វែងយល់ពីសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ខ្លឹមសារដែលបានរៀបរាប់នៅទីនេះ នឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការមូលដ្ឋាន និងជាចំណុចចាប់ផ្តើមដ៏ល្អ សម្រាប់ការស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគត។

ក្នុងដំណើរការនៃការចងក្រង ខ្ញុំតែងតែជឿជាក់ថា ការយល់ដឹងអំពីផ្នែកច្បាប់មិនមែនជាឯកសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ ឬស្ថាប័នណាមួយនោះទេ ប៉ុន្តែវាជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគួរតែទទួលបាន។ ការយល់ដឹងនេះ នឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងសង្គមមួយដែលពោរពេញទៅដោយការគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមក និងការរស់នៅក្រោមឆ័ត្រនៃនីតិរដ្ឋប្រកបដោយសុខដុមរមនា។

ទោះបីជាខ្ញុំបាទបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃអត្ថបទនេះក៏ដោយ ក៏ច្បាប់តែងតែមានការប្រែប្រួល និងមានការបកស្រាយថ្មីៗ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំបាទសូមទទួលនូវរាល់មតិកែលម្អ និងយោបល់ប្រកបដោយការស្ថាបនាពីសំណាក់អ្នកអាន ដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលបន្ថែមក្នុងការបោះពុម្ពលើកក្រោយឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង។

ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ហើយសង្ឃឹមថាសៀវភៅនេះនឹងក្លាយជាមិត្តដ៏ល្អរបស់អ្នកអានគ្រប់រូប ក្នុងការស្វែងយល់ និងការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

មាតិកា

ជំពូកទី១ : នីតិរដ្ឋប្បវេណី

ទំព័រ

១. សមត្ថភាពតាមផ្លូវច្បាប់របស់រូបវន្តបុគ្គល ១
២. អត្តាធីនភាព ៣
៣. អវត្តមាន និងការប្រកាសបាត់ខ្លួន ៤
៤. ប្រភេទ និងប្រភពនៃកាតព្វកិច្ច........ ៦
៥. ប្រភេទនៃសិទ្ធិប្រត្យក្ស ៨
៦. ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ........ ១១
៧. សិទ្ធិប្រត្យក្សប្រើប្រាស់ និងអាស្រ័យផល ១៣
៨. សិទ្ធិប្រត្យក្ស និងសិទ្ធិលើបំណុល........ ១៦
៩. អាជ្ញាយុកាលនៃការរលត់សិទ្ធិលើបំណុល........ ២០
១០. ការរលត់កាតព្វកិច្ច........ ២៣
១១. នីតិប្រាតិភោគ........ ២៦
១២. អានុភាព និងការអនុវត្តហ៊ីប៉ូតែក........ ៤៤
១៣. ការចាត់ចែងហ៊ីប៉ូតែក ៤៧
១៤. អំពើអនីត្យានុកូល ៥០
១៥. លក្ខខណ្ឌបង្កើតកិច្ចសន្យា........ ៥៥
១៦. កិច្ចសន្យាខ្ចីបរិភោគ........ ៥៧
១៧. កិច្ចសន្យាអាណត្តិ........ ៥៩
១៨. ប្រទានកម្ម........ ៦១
១៩. ភតិសន្យា ៦៣

២០. មោឃភាព និងការលុបចោល ៦៦
២១. ការរំលាយកិច្ចសន្យា ៦៨
២២. សេចក្តីផ្តើមសន្តតិកម្ម ៧០
២៣. សន្តតិជន និងចំណែកមត៌ក ៧៣
២៤. ការសម្រួលចំណែកមត៌ក ៧៦
២៥. ទម្រង់ និងការលុបចោលមតកសាសន៍ ៧៩
២៦. អានុភាព និងការប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ ៨១
២៧. ភាគបម្រុង ៨៦
២៨. កាគ្រប់គ្រង និងការបែងចែកមត៌ក ៩០
២៩. ជម្រើសសន្តតិកម្ម ៩២
៣០. ការជម្រះមត៌ក ៩៤
៣១. ការទាមទារឱ្យធ្វើបដិទានសន្តតិកម្ម ៩៦
៣២. សេចក្តីផ្តើមនីតិគ្រួសារ ៩៧
៣៣. កំជាប់ពាក្យ និងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ៩៨
៣៤. មោឃភាព និង ការលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍ ១០២
៣៥. អានុភាពនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ ១០៥
៣៦. ការផ្តាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ១០៨
៣៧. អនីតិសង្វាស ១១១
៣៨. ស្មុំកូន ១១២
៣៩. បុត្តភាព ១១៧
៤០. អំណាចមេបា ១២២
៤១. អាហារកាតព្វកិច្ច ១២៧

ជំពូកទី២ : នីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

ទំព័រ

១. ពាក្យបណ្តឹង ១៣១

២. សមត្ថកិច្ចសាលាជម្រះក្តី ១៣៤

៣. ភាគី និងអ្នកតំណាងតាមផ្លូវបណ្តឹង ១៣៧

៤. ប្រាក់ប្រដាប់ក្តី ១៣៩

៥. ប្រាតិភោគលើបណ្តឹង ១៤៣

៦. សហបណ្តឹង ១៤៦

៧. ប្រភេទនៃបណ្តឹង ១៤៩

៨. សង្ខេបនីតិវិធីជំនុំជម្រះលើកទី១ .... ១៥១

៩. ប្តូងនីតិវិធីជំនុំជម្រះលើកទី១ .... ១៧២

១០. នីតិវិធីនៃរឿងក្តីចំនួនទឹកប្រាក់តិច ១៨០

១១. សញ្ញាណទូទៅនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំ ១៨២

១២. ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលនវត្ថុ ១៨៧

១៣. ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះអចលនវត្ថុ ១៩២

១៤. ការអនុវត្តដោយបង្ខំឱ្យប្រគល់អចលនវត្ថុ និងចលនវត្ថុ ១៩៦

១៥.ការអនុវត្តចំពោះសិទ្ធិលើបំណុល ២០០

១៦. ការចាត់ចែងរក្សាការពារ ២០៤

មេរៀនទី១ សមត្ថភាពតាមផ្លូវច្បាប់របស់រូបវន្តបុគ្គល

១. សមត្ថភាពទទួលសិទ្ធិ៖ ជាឋានៈដែលអាចក្លាយជាប្រធាននៃសិទ្ធិ(បង្កើតកិច្ចសន្យា ទាមទារសំណង់ ទទួលមរតក) និងកាតព្វកិច្ច។ (ម.៦)

១.១ ពេលចាប់ផ្ដើមសមត្ថភាពទទួលសិទ្ធិ៖ ទទួលបានពេលចាប់កំណើត បាត់បង់ពេលទទួលមរណភាព។ (ម.៨,៩)

២. សមត្ថភាពខាងឆន្ទៈ៖ ជាការយល់ដឹង និងវិនិច្ឆ័យពីលទ្ធផលតាមច្បាប់នៃសកម្មភាព(កិច្ចសន្យាម.៣១១ សកម្មភាពឯកតោភាគី ម.៣១២)របស់ខ្លួន។

២.១ ការលុបចោលនូវសកម្មភាព (ម.១៤)

៣. សមត្ថភាពនៃសកម្មភាព៖ ជាការបង្ហាញឆន្ទៈប្រកបដោយសុពលភាព ដោយគ្មានជំនួយពីបុគ្គលណាម្នាក់។

៣.១ ជនដែលត្រូវបានកម្រិតធ្វើសកម្មភាព

ក. អនីតិជន (ម.១៧,២២)

ក.១ សិទ្ធិលុបចោលសកម្មភាព៖អនីតិជន អ្នកមានអំណាចមេបា(ឪពុកម្ដាយ) អ្នកអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនីតិជន(អ្នកតំណាងដែលច្បាប់បានកំណត់) (ម.១៨)

ក.២ ការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់អនីតិជន (ម.១៩)

ក.៣ ការអនុញ្ញាតឱ្យអនីតិជនប្រកបអាជីវកម្ម (ម.២០)

ក.៤ អត្តាធីនភាព (ម.២១)(អនីតិជនទទួលបានអត្តាធីនភាពចាត់ទុកថាដល់នីតិភាព(ម.២២) (លក្ខខណ្ឌ(ម.២១)

ក.៥ កិច្ចសន្យាការងាររបស់អនីតិជន (ម.២៣)

ខ. ជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ៖ ជាស្ថានភាពជានិរន្តរ៍នៃការយល់ដឹង និងវិនិច្ឆ័យពីលទ្ធផលនៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។

ខ.១ ការប្រកាសចាប់ផ្ដើមចំពោះជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ (ម.២៤)

ខ.២ សិទ្ធិលុបចោលសកម្មភាព (លើកលែងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ ម.២៦)

ខ.៣ ការលុបចោលការប្រកាសចាប់ផ្ដើមអាណាព្យាបាលទូទៅ (ម.២៧)

គ. ជននៅក្រោមហិតូបត្ថម្ភ៖ ជាសមត្ថភាពមានការយល់ដឹងតិចតួច និងវិនិច្ឆ័យពីលទ្ធផលនៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ដោយសារបញ្ហាស្មារតី)

គ.១ ការប្រកាសចាប់ផ្ដើមហិតូបត្ថម្ភ (ម.២៨)

គ.២ សិទ្ធិលុបចោលសកម្មភាព (ម.៣០)

គ.៣ ការលុបចោលការប្រកាសចាប់ផ្ដើមហិតូបត្ថម្ភ (ម.៣១)

៤. សិទ្ធិដាស់តឿន (ម.៣២)

៥. ការឆបោករបស់ជនដែលត្រូវបានកម្រិតសមត្ថភាព (ជននោះមិនអាចលុបចោលកិច្ចសន្យាបានទេក្នុងលក្ខខណ្ឌ ១.ជនដែលត្រូវបានកម្រិតសមត្ថភាពបានប្រើមធ្យោបាយឆបោក ២.មធ្យោបាយឆបោកត្រូវបានប្រើទាក់ទិននឹងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាព(ម.៣៣)។

❖ **សិទ្ធិបុគ្គល និងលំនៅឋាន**

១. សិទ្ធិបុគ្គល (ម.១០)

១.១ សិទ្ធិទាមទារឱ្យបញ្ឈប់ (ម.១១)

១.២ សិទ្ធិទាមទារឱ្យដកចេញនូវលទ្ធផលនៃសកម្មភាពរំលោភ (ម.១២)

១.៣ សិទ្ធិទាមទារសំណងខូចខាត (ម.១៣,៧៤៣)

២. លំនៅឋាន (ម.៣៤,៣៥,៣៦)។

មេរៀនទី២ អត្តាធីនភាព

១. និយមន័យ

➢ ជាស្ថានភាពមួយដែលផ្តល់ឱ្យអនីតិជន បានរួចផុតពីរបបអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនីតិជន ឬ រួចផុតពីអំណាចមេបា ហើយមានសមត្ថភាព ដូចនីតិជនដែរ។

២. អានុភាពនៃអត្តាធីនភាព

➢ ចាត់ទុកថាបានដល់ នីតិភាព។ (ម.២២)

➢ អាចធ្វើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ដោយមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតពីម្តាយឪពុក ឬ អ្នកអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនីតិជន។

➢ អាចធ្វើសកម្មភាពកិច្ចសន្យា ដោយបង្កើត កែប្រែ និងរំលត់កាតព្វកិច្ច និងសកម្មភាពឯកតោភាគីផងដែរ។

➢ ទទួលបានភាពជាប្រធាននៃសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច។

៣. លក្ខខណ្ឌនៃអត្តាធីនភាព

➢ អនីតិជនទទួលបានអត្តាធីនភាពតាមលក្ខខណ្ឌដូចជា(ម.២១)៖

- អនីតិជនបានដល់អាយុចាប់ពី ១៦ឆ្នាំ ឡើងទៅ
- អាចទ្រទ្រង់ជីវភាពខ្លួនឯងដោយឯករាជ្យ មិនចាំបាច់ពឹងពាក់នរណា
- តុលាការអាចប្រកាសនូវអត្តាធីនភាពបាន តាមពាក្យសុំរបស់អនីតិជននោះ ប្រសិនបើតុលាការយល់ឃើញថា អត្តាធីនភាពស្រប នឹងផលប្រយោជន៍របស់អនីតិជន។ ក្នុងករណីនេះតុលាការត្រូវសួរយោបល់ពីអ្នកមានអំណាច មេបាផងដែរ។

➢ ក្រៅពីនេះអនីតិជនក៏អាចទទួលបានអត្តាធីនភាពក្នុងករណីដូចជា៖

- អនីតិជននោះបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយ អនីតិជនក៏អាច ទទួលបាននូវអត្តាធីនភាព ដោយមិនចាំបាច់មានការប្រកាសពីតុលាការឡើយ។ (ម.២១ក២ក៣,ម.៨៦៨)

មេរៀនទី៣ អវត្តមាន និង ការប្រកាសបាត់ខ្លួន

១. ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលអវត្តមាន

១.១ ការជ្រើសតាំងអ្នកគ្រប់គ្រង់ពទ្រព្យសម្បត្តិដោយតុលាការ(តាមពាក្យសុំពី មេឃុំចៅ/សង្កាត់ ឬតំណាងអយ្យការ) (ម.៣៧)

១.២ ការលុបចោលការបង្គាប់ឱ្យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ (តាមពាក្យសុំ អ្នកគ្រប់គ្រង មេឃុំចៅ/សង្កាត់ ឬតំណាងអយ្យកា)(ម.៣៨)

១.៣ ការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកគ្រប់គ្រង់ (ករណីមានការកិបកេងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលអវត្តមាន)(ម.៣៩)

១.៤ សិទ្ធិរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ (ម.៤០)

ក. ធ្វើសកម្មភាព (កើតតាមកិច្ចសន្យា/កើតតាមបញ្ញត្តិច្បាប់)

ខ. ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងទៀត (ធ្វើដោយមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការ)

គ. ធ្វើសកម្មភាពចាំបាច់ហួសសិទ្ធិបានកំណត់ ដោយមិនដឹងច្បាស់ថាអ្នកអវត្តមានស្លាប់ ឬរស់ (ត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការ)

ឃ. អាចទទួលបានកម្រៃសមរម្យពីតុលាការ ដោយយកទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលអវត្តមានបាន។

២. ការប្រកាសពីការបាត់ខ្លួន

២.១ លក្ខខណ្ឌនៃការប្រកាសពីការបាត់ខ្លួន

ក. ការប្រកាសពីការបាត់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពធម្មតា៖ បាត់ខ្លួន**៥ឆ្នាំ**គិតពីថ្ងៃបាត់ខ្លួន អ្នកដែលមានប្រយោជន៍អាចដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការដើម្បីប្រកាសអំពីបាត់ខ្លួន។ (ម.៤១ ក១)

ខ. ការប្រកាសបាត់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពពិសេស៖ បាត់ខ្លួន**១ឆ្នាំ**ក្រោយពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ ឬក្រោយពីនាវាបានលិច ឬក្រោយពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗបានកន្លងផុតទៅ។ (ម.៤១ ក២)

២.២ នីតិវិធីនៃការប្រកាសពីការបាត់ខ្លួន

ក. ការដាក់ពាក្យសុំ (កូន,សហព័ន្ធ,ម្ចាស់បំណុលអាចដាក់ពាក្យសុំទៅ**តុលាការនៃទីលំនៅបុគ្គលបាត់ខ្លួន**ឱ្យប្រកាសអំពីការបាត់ខ្លួន)

ខ. ការដាស់តឿនជាសាធារណៈ (តាមរយៈ បិទផ្សាយនៅកន្លែងប្រកាសតុលាការ,ចុះផ្សាយក្នុងព្រឹត្តិបត្រក្រសួងយុត្តិធម៌,ការចុះផ្សាយតាមសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ)(អំឡុងពេលដាស់តឿនជាសាធារណៈ៖មិនតិចជាង**៦ខែ**ក្នុងស្ថានភាពធម្មតា,មិនតិចជាង**២ខែ**ក្នុងស្ថានភាពធម្មតា)

គ. ការផ្សាយជាសាធារណៈ និងការជូនដំណឹង (ធ្វើបន្ទាប់ពី ដីការសម្រេចពីការបាត់ខ្លួនចូលជាស្ថាពរ និងជូនដំណឹងទៅមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាន)

២.៣ អានុភាពនៃការប្រកាសការបាត់ខ្លួន

ក. ការចាត់ទុកទទួលមរណភាព

ខ. ការចាប់ផ្តើមសន្តតិកម្ម (នៅពេលបុគ្គលម្នាក់ចាត់ទុកថាទទួលមណភាព) (ម.១១៤៥)

គ. ទំនាក់ទំនងញាតិ

គ.១ អំណាចមេបា (បើមានសហព័ទ្ធ ការអនុវត្តអំណាចមេបាទោល ឬការចាប់ផ្តើមរបបអាណាព្យាបាលទូទៅសម្រាប់អនីតិជន)

គ.២ ទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធ (ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវរលត់)

២.៤ ការចាត់ចែងពេលបុគ្គលអវត្តមានត្រលប់មកវិញ

ក. ការលុបចោលការប្រកាសពីការបាត់ខ្លួន (តាមពាក្យសុំទៅតុលាការ ហើយចាត់ទុកថាពុំមានការប្រកាសបាត់ខ្លួនតាំងពីដំបូង)

ខ. សន្តតិកម្ម (សន្តតិកម្មចាត់ទុកថាមិនបានចាប់ផ្តើម) (ម.៤៤)

គ. ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានចាត់ចែង (សន្តតិជនសុចរិតសល់ប៉ុន្មានឱ្យប៉ុណ្ណឹង) (ម.៤៤)

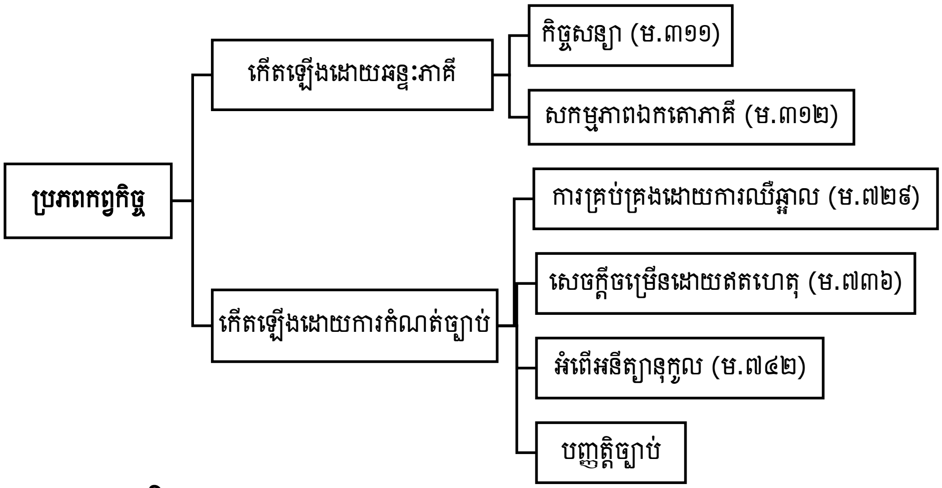
ឃ. សកម្មភាពដែលធ្វើឡើងដោយទុកចិត្តលើការបាត់ខ្លួន (សកម្មភាពធ្វើមុនការលុបចោលការបាត់ខ្លួនត្រូវមានអានុភាព) (ម.៤៤)

ង. ទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ (អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រោយនៅតែមានសុពលភាព ហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍មុនត្រូវរលាយ) (ម.៤៤)

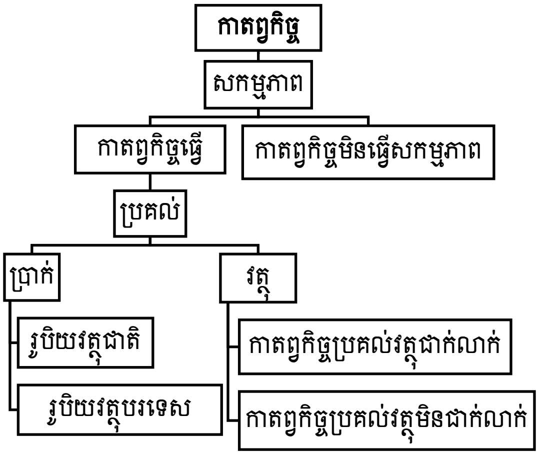
៣. ការចាត់ទុកថាទទួលមរណភាពព្រមគ្នា (ករណីបុគ្គលច្រើនទទួលមរណភាពដោយយមិនដឹងថានរណាស្លាប់មុនត្រូវចាត់ទុកថាទទួលមរណភាពព្រមគ្នា)។ (ម.៤៥)

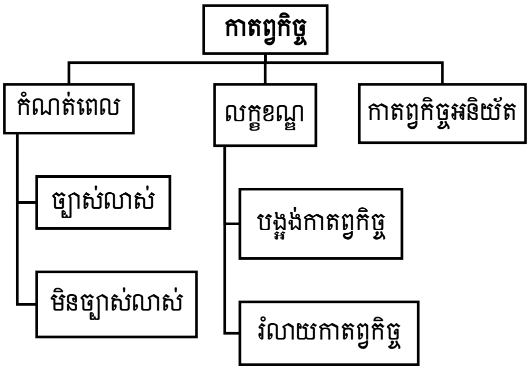
មេរៀនទី៤ ប្រភេទ និង ប្រភពនៃកាតព្វកិច្ច

១. ប្រភពកាតព្វកិច្ច



២. ប្រភេទកាតព្វកិច្ច (ម.៣១៣)





២.១ កាតព្វកិច្ចប្រគល់វត្ថុជាក់លាក់ (វិធីប្រគល់៖ ១,កូនបំណុលត្រូវរក្សាទុកបានល្អ និងប្រុងប្រយ័ត្នរហូតដល់ពេលប្រគល់ឱ្យម្ចាស់បំណុល ២,កូនបំណុលត្រូវប្រគល់វត្ថុដែលម្ចាស់បំណុលបានកំណត់ ៣,កូនបណុលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចប្រសិនបើមិនអាចប្រគល់ ៤,កាតព្វកិច្ចរបស់កូនបំណុលត្រូវរលត់ដោយអលទ្ធភាពករណីបាត់បង់វត្ថុ ឬខូចខាតដោយគ្មានកំហុសរបស់កូនបំណុល) (ម.៣១៤)

២.២ កាតព្វកិច្ចប្រគល់វត្ថុមិនជាក់លាក់ (វិធីប្រគល់៖ ១,ម្ចាស់បំណុលបានកំណត់ទាំងប្រភេទ និងគុណភាពនៃវត្ថុ ២,កូនបំណុលត្រូវកំណត់ និងរៀបចំវត្ថុតាមប្រភេទ និងគុណភាព ដែលបានកំណត់ដោយម្ចាស់បំណុល

ហើយប្រគល់ជូនម្ចាស់បំណុល ៣,បើវត្ថុដែលបានកំណត់ និងរៀបចំរួចបានខូចខាត ឬខាតបង់មុនពេលប្រគល់ឱ្យម្ចាស់បំណុល ៤,កូនបំណុលត្រូវកំណត់ និងកំណត់វត្ថុជាថ្មីម្តងទៀត) (ម.៣១៥)

២.៣ កាតព្វកិច្ចជាប្រាក់ (ការប្រគល់ចំពោះម្ចាស់បំណុលដែលជាប្រាក់,កូនបំណុលអាចសងរូបិយវត្ថុណាមួយក៏បានបើមិនបានកំណត់,កូនបំណុលត្រូវសងរូបិយវត្ថុតាមការកំណត់ បើបានកំណត់) (ម.៣១៦,៣១៧)

២.៤ កាតព្វកិច្ចជាសកម្មភាព (គ្មានរូបភាពជាការប្រគល់ឡើយ,ជាកាតព្វកិច្ចមធ្យោបាយកាតព្វកិច្ចរលត់នៅពេលដែលកូនបំណុលបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចចប់) (ត្រូវបានបែងចែកជាពីរ៖ ១,កាតព្វកិច្ចធ្វើសកម្មភាព ២,កាតព្វកិច្ចមិនធ្វើសកម្មភាព)

២.៥ កាតព្វកិច្ចអនិយ័ត (ជាកាតព្វកិច្ចមួយ ឬច្រើនដែលកូនបំណុលអាចអនុវត្តបានដោយការជ្រើសរើសតាវកាលិកណាមួយក្នុងចំណោមតាវកាលិកច្រើនប្រភេទ) (ការផ្ទេរសិទ្ធិជ្រើសរើស(ម.៣២២)

២.៦ កាតព្វកិច្ចមានលក្ខខណ្ឌ (ព្រឹត្តិការណ៍ពេលអនាគត,ព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនទៀងទាត់នឹងកើតឡើង(ម.៣២៥ ក២)(ប្រភេទ និងអានុភាព៖**លក្ខខណ្ឌបង្អង់កាតព្វកិច្ច** (ត្រូវអនុវត្តនៅក្រោយពេលដែលលក្ខខណ្ឌបានបំពេញ,**លក្ខខណ្ឌរំលាយកាតព្វកិច្ច** អស់អានុភាពនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌបានបំពេញ)(ចាត់ទុកថាលក្ខខណ្ឌត្រូវបានបំពេញ(ម.៣២៨)

២.៧ កាតព្វកិច្ចមានកំណត់ពេល (ព្រិត្តិការណ៍ពេលអនាគត,ព្រឹត្តិការណ៍ដែលទៀងទាត់នឹងកើតឡើង ឧ.បីខែក្រោយ,រដូវប្រមូលផល)(ប្រភេទនៃការកំណត់ពេល៖ ១,ក**ំណត់ពេលមិនពិតប្រាកដ** ឧ.រដូវប្រមូលផល,រដូវវស្សា ២,**កំណត់ពេលពិតប្រាកដ** ឧ.១ខែ ១ឆ្នាំ (៣៣២)ប្រយោជន៍នៃការកំណត់ពេល(ម.៣៣០) ការបាត់បង់ប្រយោជន៍(ម.៣៣១) ។**<u>ចំណាំ</u>**៖ ការគណនាអំឡុងពេលត្រូវគណនាតាមប្រតិទិនសុរិយគតិ (ម.៣៣៥)។

- **ការគណនាអំឡុងពេល៖**
  - អំឡុងពេលជាថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬ ឆ្នាំ
    - មិនត្រូវរាប់បញ្ចូលថ្ងៃដំបូង លើកលែងតែម៉ោងសូន្យ
    - ចាប់ផ្តើមរាប់ពីម៉ោងសូន្យនៃថ្ងៃចុងក្រោយ
    - បញ្ចប់នៅម៉ោងចុងក្រោយនៃថ្ងៃចុងក្រោយ។
  - អំឡុងពេលជាថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ
    - មិនត្រូវរាប់បញ្ចូលថ្ងៃដំបូង លើកលែងម៉ោងសូន្យ
    - ចាប់ផ្តើមរាប់ពីម៉ោងសូន្យនៃចាប់ផ្តើម
    - បញ្ចប់នៅម៉ោងចុងក្រោយនៃថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃឈប់នោះ ប្រសិនបើថ្ងៃចុងក្រោយត្រូវនឹងថ្ងៃឈប់។

មេរៀនទី៥ ប្រភេទនៃសិទ្ធិប្រត្យក្ស

I. កម្មសិទ្ធិ

១. ខ្លឹមសារកម្មសិទ្ធិ

ក. អត្ថន័យ សំដៅដល់ សិទ្ធិប្រើប្រាស់ សិទ្ធិអាស្រ័យផល និងសិទ្ធិចាត់ចែង វត្ថុ (ម.១៣៨)។

ខ. ការកម្រិតនៃកម្មសិទ្ធិ (មានអានុភាពទាំងផ្នែកលើដី និងផ្នែកក្រោមដី)(ម.១៣៩,១៤១)។

គ. ទំនាក់ទំនងដីជាប់គ្នា(បញ្ហាមែកឈើឆ្លងព្រំដី(ម.១៤២,១៥៤) បញ្ហាពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់ដីជាប់គ្នា (ម.១៤៣,១៤៤) បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងទឹក(ម.១៤៥,១៥១) បញ្ហាសំណង់ការរួនៅក្បែរព្រំដី(ម.១៥២,១៥៣)។

២. អានុភាពនៃកម្មសិទ្ធិ

ក.សិទ្ធិទាមទារដោយផ្អែកលើកម្មសិទ្ធិ៖សិទ្ធិទាមទារឱ្យប្រគល់វិញសិទ្ធិទាមទារឱ្យបញ្ឈប់ការរារាំងនិងសិទ្ធិទាមទារឱ្យបង្ការការរារាំង (ម.១៥៥,១៥៩)។

ខ.ការសម្រួលទំនាក់ទំនងផលប្រយោជន៍ដែលកើតពីសិទ្ធិទាមទារ(បញ្ហាទំនាក់ទំនងផល(ម.១៥៦)បញ្ហាទំនាក់ទំនងការបាត់បង់ឬការខូចខាត(ម.១៥៧) បញ្ហាទំនាក់ទំនងសោហ៊ុយ(ម.១៥៨)

៣. លទ្ធកម្មនៃកម្មសិទ្ធិ

ក. ប្រភេទនៃលទ្ធកម្មនៃកម្មសិទ្ធិ (មាន២ទម្រង់៖លទ្ធកម្មដំបូង(វត្ថុគ្មានម្ចាស់ ឬមិនដឹងម្ចាស់ និងឧបាគមន៍) និងលទ្ធកម្មបន្ត(កិច្ចសន្យា ឬសន្តតិកម្ម)

ក.១ **លទ្ធកម្មដំបូងលើកម្មសិទ្ធិចំពោះវត្ថុគ្មានម្ចាស់ ឬមិនដឹងម្ចាស់**(លទ្ធកម្មដោយអាជ្ញាយុកាល(ម.១៦២,១៩៥) **លទ្ធកម្មដោយសុចរិត**(ម.១៩៣) **លទ្ធកម្មលើដីដុះ**(ម.១៧៩,១៨០) **លទ្ធកម្មលើចលនវត្ថុគ្មានម្ចាស់**(ម.១៨៨) **លទ្ធកម្មលើវត្ថុបាត់**(ម.១៩១) **លទ្ធកម្មលើវត្ថុកំណប់**(ម.១៩២)

ក.២ លទ្ធកម្មដំបូងលើកម្មសិទ្ធិក្នុងករណីឧបគមន៍រួមមាន៖ ១,ការជាប់គ្នារវាងចលនវត្ថុនិងអចលនវត្ថុ(ម.១៨៦) ២, ការជាប់គ្នា ឬការលាយច្របល់គ្នានៃអចលនវត្ថុ(ម.១៩៨) ៣,ការកែច្នៃចលនវត្ថុ(ម.១៩៩)

៤. កម្មសិទ្ធិអវិភាគ

ក. និយមន័យ ជាស្ថានភាពដែលបុគ្គលច្រើននាក់មានកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្យមួយ (ម.២០២)

ខ. ទំនាក់ទំនងរវាងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអវិភាគ

ខ.១ ចំណែកកម្មសិទ្ធិអវិភាគ(អាចកំណត់ដោយបញ្ញត្តិច្បាប់(ករណីសន្តតិកម្ម)ឬដោយការព្រមព្រៀងរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអវិភាគ)(ម.២០៣,២០៤,២១០)

ខ.២ ការប្រើប្រាស់ទ្រព្យអវិភាគ (ម.២០៥ ដល់ ម.២០៩)

ខ.៣ ទំនាក់ទំនងជាមួយតតិយជន (ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអវិភាគអាចអនុវត្តសិទ្ធិទាមទាររបស់ខ្លួនដូចកម្មសិទ្ធិករ (ម.១៥៥,១៥៩)

ខ.៤ ការរំលាយស្ថានភាពអវិភាគ (ការរំលាយ/បញ្ចប់ស្ថានភាពអវិភាគសំដៅលើ**ការបែងចែកវត្ថុកម្មសិទ្ធិអវិភាគ**,ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអវិភាគណាម្នាក់អាចទាមទារឱ្យបែងចែកនៅពេលណាក៏បាន,ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអវិភាគ អាចធ្វើកិច្ចសន្យាហាមមិនឱ្យបែងចែកបានក្នុងអំឡុងពេលមិនលើសពី៥ឆ្នាំ,ប្រសិនបើមិនឯកភាពអំពីវិធីបែងចែកម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអវិភាគអាចទាមទារទៅតុលាការបាន)(**វិធីនៃការបែងចែកកម្មសិទ្ធិអវិភាគមាន៣**៖ការបែងចែកតាមរូបដើមនៃវត្ថុ,ការបែងចែកដោយការលក់ដេញថ្លៃ,ការបែងចែកដោយការបង់សំណង)(ម.២១១,២១២)

ខ.៥ ឧបកម្មសិទ្ធិអវិភាគ (ម.២១៤)។

II. សិទ្ធិកាន់កាប់

១. អត្ថន័យ

ក. **ការកាន់កាប់** សំដៅលើការគ្រប់គ្រងលើរូបវត្ថុ តាមការជាក់ស្តែងទោះ ដោយចំពោះក្តី(ការគ្រប់គ្រងវត្ថុដោយផ្ទាល់តាមការជាក់ស្តែង) ឬ ដោយប្រយោលក្តី(ការគ្រប់គ្រងវត្ថុតាមរយៈអ្នកដទៃតាមការជាក់ស្តែង)។ (ម.២២៧,២២៨)

២. ការផ្ទេរ និងការបន្ត

ក. ការផ្ទេរការកាន់កាប់មាន៤ទម្រង់៖ ១,ការប្រគល់ដោយជាក់ស្តែង ២,ការប្តូរលក្ខខណៈនៃការកាន់កាប់ ៣,ការប្រគល់ដោយសង្ខេប ៤, ការផ្ទេរការកាន់កាប់ដោយបញ្ជា (ម.២២៩)

ខ. ការបន្តការកាន់កាប់ (ម.២៣៥)

៣. អានុភាព

ក. សិទ្ធិទាមទារឱ្យការពារការកាន់កាប់៖ សិទ្ធិទាមទារឱ្យប្រគល់វិញ សិទ្ធិទាមទារឱ្យបញ្ឈប់ការរារាំង និងសិទ្ធិទាមទារឱ្យបង្ការការរារាំង (អាចទាមទារសំណងខូចខាតផ្អែកលើអំពីអនីត្យានុកូល)(ជាទូទៅអ្នកកាន់កាប់ត្រូវអនុវត្តសិទ្ធិនេះក្នុងរយៈ១ឆ្នាំ) (ម.២៣៦,២៤០)។

ខ. ទំនាក់ទំនងសិទ្ធិកាន់កាប់ និងសិទ្ធិដែលនាំឱ្យមានមូលហេតុគតិយុត្ត (ម.២៤១)

៤. ការរលត់

ក. ការរលត់ការកាន់កាប់ដោយចំពោះ ៖ ករណីវត្ថុត្រូវបានលួច ករណីវត្ថុបាត់ ករណីប្រគល់វត្ថុជួលឱ្យទៅភតិក: (ម.២៣០)

ខ. ការរលត់ការកាន់កាប់ដោយប្រយោល(ម.២៣១) ៖ ករណីភតិបតីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទៅភតិក:តាមការប្រគល់ដោយសង្ខេប,ករណីភតិបតីបានផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទៅតតិតជនតាមការផ្ទេរការកាន់កាប់ដោយការបញ្ជា,ករណីផុតអំឡុងពេលជួល តែភតិក:នៅបន្តកាន់កាប់ដោយចំពោះនោះភតិបតីមិនរលត់ការកាន់កាប់ដោយប្រយោលទេ(ចំណុច“ក”)។ករណីអ្នកកាន់កាប់ដោយចំពោះបង្ហាញឆន្ទៈយកជាកម្មសិទ្ធិចំពោះអ្នកកាន់កាប់ដោយប្រយោល នោះអ្នកកាន់កាប់ដោយប្រយោលនឹងរលត់(ចំណុច“ខ”)។ភតិក:បាត់បង់ការក្តាប់ទុកវត្ថុកាន់កាប់សម្រាប់ភតិបតី នោះភតិបតីក៏រលត់ការកាន់កាប់ដោយប្រយោលរបស់ខ្លួនដែរ(ចំណុច“គ”)។

មេរៀនទី៦ ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ

I. ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដោយការព្រមព្រៀងលើចលនវត្ថុ

- កម្មសិទ្ធិ គឺជាប្រភេទមួយនៃសិទ្ធិប្រត្យក្ស ដែលកម្មសិទ្ធិករអាចប្រើប្រាស់ អាស្រ័យផល និងចាត់ចែងវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុរបស់ខ្លួនដោយសេរីបាន ក្នុងទំហំដែលច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗបានកម្រិត។(ម.១៣២,១៣៨)
- កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទេរកម្មសិទ្ធិអាចកើតឡើងតាម កិច្ចសន្យាលក់ទិញ កិច្ចសន្យាដូរ កិច្ចសន្យាប្រទានកម្ម ជាដើម។
- ការព្រមព្រៀងចុះកិច្ចសន្យា កើតឡើងស្របគ្នាជាមួយការព្រមព្រៀងផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ។លើកលែងភាគីបានកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ(ម.១៣៣)។**ឧ**.រថយន្តត្រូវផ្ទេរទៅអ្នកទិញ នៅពេលអ្នកទិញបានបង់លុយគ្រប់។
- ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដោយសារមូលហេតុសន្តតិកម្ម គឺមិនមែនកើតឡើងតាមឆន្ទៈរបស់ភាគីនោះទេ ហេតុនេះមាត្រា១៣៣ មិនយកមកអនុវត្តបានឡើយ ពោលត្រូវអនុលោមតាមមាត្រា១១៤៧ក១ មានន័យថាសន្តតិកម្មចាប់ផ្តើមនោះទ្រព្យមត៌កជននឹងត្រូវផ្ទេរទៅសន្តតិជនដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

១. លក្ខខណ្ឌតតាំងនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិលើចលនវត្ថុ

- ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិអាចតតាំងនឹងតតិយជនបានលុះត្រាតែទទួលបានការផ្ទេរការកាន់កាប់(ម.១៣៤ក២)។**<u>ចំណាំ៖</u>** ករណីAបានលក់រថយន្តទៅឱ្យ BផងនិងCចំពោះរថយន្តតែមួយ ហើយAនៅបន្តកាន់កាប់រថយន្ត នាំឱ្យB&C សុទ្ធតែអាចអះអាងពីកម្មសិទ្ធិចំពោះA ព្រោះកម្មសិទ្ធិរវាងAចំពោះB&Cត្រូវបានផ្ទេររួចហើយដោយផ្អែកតាមមាត្រា១៣៣ ហើយបើBឬC បានទទួលការកាន់កាប់ នោះនឹងទទួលបាននូវលក្ខខណ្ឌតតាំង(ម.១៣៤ក២)។
- **<u>កំណត់សម្គាល់</u>**៖ ការផ្ទេរការកាន់កាប់អាចធ្វើឡើងដោយ(ម.២២៩)៖
  - **ការផ្ទេរដោយការប្រគល់ជាក់ស្តែង**៖ ជាការផ្ទេរការកាន់កាប់ដោយប្រគល់វត្ថុកាន់កាប់ជាក់ស្តែង។
  - **ការផ្ទេរដោយការប្តូរលក្ខណៈនៃការកាន់កាប់**៖ ការផ្ទេរការកាន់កាប់តាមការព្រមព្រៀងរវាងគូភាគីតែប៉ុណ្ណោះ ពោលគឺគ្មានការប្រគល់ជាក់ស្តែងឡើយ។ឧ.ទិញពីអ្នកលក់ហើយ តែបញ្ញើនៅអ្នកលក់សិន។
  - **ការផ្ទេរដោយការប្រគល់ដោយសង្ខេប**៖ ការផ្ទេរការកាន់កាប់តាមការព្រមព្រៀងរវាងគូភាគីតែប៉ុណ្ណោះ ដោយអ្នកដែលទទួលបានការផ្ទេរការកាន់កាប់ ក្តាប់ទុកវត្ថុដោយចំពោះតាមការជាក់ស្តែង ហើយអ្នកផ្ទេរការកាន់កាប់ត្រូវបាត់បង់ការកាន់កាប់ដោយប្រយោលដែលខ្លួនធ្លាប់មាន តាមរយៈការក្តាប់ទុកវត្ថុកាន់កាប់។
  - **ការផ្ទេរការកាន់កាប់ដោយបញ្ជា**៖ ការផ្ទេរការកាន់កាប់ដោយការព្រមព្រៀងរវាងអ្នកកាន់កាប់ដោយប្រយោលនិងតតិយជន និងការជូនដំណឹងពីមូលហេតុនេះអំពីហេតុនោះឱ្យទៅអ្នកកាន់កាប់ដោយចំពោះ។

II. ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដោយការព្រមព្រៀងលើអចលនវត្ថុ

១. លក្ខខណ្ឌបង្កើតអានុភាពនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិលើអចលវត្ថុ

- ការបង្កើតអានុភាពលុះត្រាតែបានចុះបញ្ជី(ម.១៣៥)។
- ដើម្បីអាចចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុបានក្នុងករណីលក់ទិញ ប្រទានកម្ម ឬដូរ កិច្ចសន្យាទាំងនេះត្រូវធ្វើជាទម្រង់លិខិតយថាភូត(ម.៣៣៦)(អត្ថន័យលិខិតយថាភូត ម.៩)។ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងប្រើលិខិតលក់ទិញផ្តាច់(លិខិតដែលធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជី) មន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចធ្វើនីតិវិធីចុះបញ្ជី គឺមេឃុំ ឬចៅសង្កាត់។
- កម្មសិទ្ធិអចលវត្ថុត្រូវបានផ្ទេរតាមរយៈការចុះបញ្ជី បើពុំនោះសោធកម្មសិទ្ធិករនៃអចលនវត្ថុនៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ដើមដដែល ទោះបីជាម្ចាស់ថ្មីកំពុងការកាន់កាប់ជាក់ស្តែងក៏ដោយ។(ម.១៣៥)
- **ចំណាំ៖** ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដោយមូលហេតុសន្តតិកម្ម ការរំលាយកិច្ចសន្យា លទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិដោយអាជ្ញាយុកាល និងការលក់ដោយបង្ខំតាមផ្លូវតុលាការជាអាទិ៍ មិនអាចអនុវត្តតាមមាត្រា៣៥ បានទេមានន័យថា ការចុះបញ្ជី មិនមែនជាលក្ខខណ្ឌបង្កើតអានុភាពនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឡើយ។

២. លក្ខខណ្ឌតតាំងនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុ

- មិនអាចតតាំងជាមួយតតិយជនបានទេ បើមិនបានចុះបញ្ជី លើកលែងតែ សិទ្ធិកាន់កាប់ សិទ្ធិឃាត់ទុក សិទ្ធិប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យនៅ(ម.១៣៤ក១)។ ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដោយការព្រមព្រៀងលើអចលវត្ថុ លក្ខខណ្ឌអានុភាពនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ និងលក្ខខណ្ឌតតាំង គឺកំណត់យកការចុះបញ្ជីដូចគ្នា។
- ការចុះបញ្ជីត្រូវធ្វើឡើងដោយការដាក់ពាក្យសុំស្របតាមកម្រងគំរូពាក្យសុំ និងគំរូចុះបញ្ជី (ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីអំពីសិទ្ធិប្រត្យក្សទាក់ទងនឹងក្រមរដ្ឋប្បវេណី)។
- ការចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬលុបចោលការចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិអាចកើតឡើងដោយមូលហេតុនៃការលក់ ឬមូលហេតុផ្សេងទៀត ដូចជា ការរំលាយកិច្ចសន្យា ការលុបចោលជាដើម។
- បុគ្គលដែលមានសិទ្ធិចុះបញ្ជី(អ្នកទិញ) និងបុគ្គលដែលមានកាតព្វកិច្ចចុះបញ្ជី(អ្នកលក់)ត្រូវដាក់ពាក្យសុំរួមគ្នាទៅរដ្ឋបាលសូរិយោដី(ប្រការ១០ក១ នៃCCប្រកាស)។ បើភាគីមិនសហការក្នុងការដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជី ភាគីម្ខាងទៀតអាចដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីតែម្នាក់ឯងបានដោយផ្អែកលើសាលក្រម ឬសាលដីកា(ប្រការ១០ក២ នៃCCប្រកាស និងCCP៥២៩)។

មេរៀនទី៧ សិទ្ធិប្រត្យក្សប្រើប្រាស់ និង អាស្រ័យផល

I. សិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍

១. និយមន័យ៖ សំដៅលើសិទ្ធិជួលអចលនវត្ថុ រយៈពេលវែងចាប់ពី១៥ឆ្នាំឡើងទៅ។មិនអាចលើសពី៥០ឆ្នាំនិងអាចបន្តសាជាថ្មី(២៤៤,២៤៧)

២. ការបង្កើតសិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍

ក. អានុភាព ៖ សិទ្ធិទាមទារឱ្យតម្លើង ឬបញ្ចុះថ្លៃឈ្នួល(ម.២៤៩),សិទ្ធិទាមទារដោយផ្អែកលើសិទ្ធិប្រត្យក្ស(ម.២៥៣)(សិទ្ធិទាមទារឱ្យ ប្រគល់_សិទ្ធិទាមទារឱ្យបញ្ឈប់ការរារាំង_សិទ្ធិទាមទារឱ្យបង្ការការរារាំង), ការធ្វើអនុប្បទាន ការចាត់ចែង និងសន្តតិកម្មជាអាទិ៍(ម.២៥២),សិទ្ធិ និងករណីកិច្ចផ្សេងទៀតដោយអនុលោមតាមសិទ្ធិជួលអចលនវត្ថុ(ម.២៥៥)។

ខ. ការបញ្ចប់ ៖ ការផុតអំឡុងពេល(ម.៦១២),ការស្នើសុំរំលាយរបស់កម្មសិទ្ធិករ ដោយមូលហេតុមិនបង់ថ្លៃឈ្នួល(៣ឆ្នាំ)(ម.២៥០),ការស្នើសុំរំលាយរបស់ម្ចាស់សិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍ ដោយមូលហេតុមិនទទួលផលចំណេញ(៣ឆ្នាំ)(ម.២៥១),ការបញ្ចប់ដោយមូលហេតុផ្សេងទៀត ឬការព្រមព្រៀងគូភាគី។

គ. អានុភាពនៃការបញ្ចប់ ៖ ម្ចាស់សិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍ មិនបាច់ធ្វើបដិទាន,កម្មសិទ្ធិករអាចទទួលកម្មសិទ្ធិលើសំណង់ដែលម្ចាស់សិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍បានសាងសង់ ដោយមិនបង់សំណង់ (ម.២៥៤)។

I. ផលុបភោគ

១. និយមន័យ៖ សំដៅដល់ការប្រើប្រាស់ និងអាស្រ័យផលលើអចលនវត្ថុដែលជាកម្មសិទ្ធិអ្នកដទៃ ដែលមិនអាចលើសពីមួយជីវិតផលុបភោគី។ (ម.២៥៦)

ក. អំឡុងពេលនៃផលុបភោគ ៖ អាចកំណត់តាមការព្រមព្រៀងគូភាគី ឬមួយជីវិតរបស់ផលុបភោគី។

ខ. ផលុបភោគ អាចយកកម្រៃ និងមិនយកកម្រៃ។

គ. ប្រភេទផលុបភោគ ៖ តាមការព្រមព្រៀង និងតាមច្បាប់។ (ម.២៥៧)

២. អានុភាព ៖ សិទ្ធិអាស្រ័យផល(ម.២៦១,២៦២),សិទ្ធិទាមទារដោយផ្អែកលើសិទ្ធិប្រត្យក្ស(ម.២៦៥)(សិទ្ធិទាមទារឱ្យប្រគល់_សិទ្ធិទាមទារឱ្យបញ្ឈប់ការរារាំង_សិទ្ធិទាមទារឱ្យបង្ការការរារាំង),ការធ្វើអនុប្បទាន ការចាត់ចែងជាអាទិ៍(ម.២៦៣,២៦៤),មិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃសន្តតិកម្មទេ,ករណីកិច្ចជូនដំណឹង(ម.២៦៦) បន្ទុកសោហ៊ុយ(ម.២៧១) ពន្ធអាករជាអាទិ៍(ម.២៧២)។

៣. ការបញ្ចប់ ៖ ផុតអំឡុងពេលកំណត់ ឬមរណភាពផលុបភោគី(ម.២៦៨),ការទាមទាររំលត់របស់កម្មសិទ្ធិករតាមផ្លូវតុលាការ(ម.២៦៧),ការរលត់ដោយមូលហេតុអន្តរាយកម្មវត្ថុ(ម.២៧០),ការបញ្ចប់ដោយមូលហេតុផ្សេងទៀតដូចជា មិនបង់ថ្លៃជាអាទិ៍ ឬការព្រមព្រៀង(ម.២៧៣)។

៤. អានុភាពនៃការបញ្ចប់ ៖ ផលុបភោគីមិនចាំបាច់ធ្វើបដិទាន,អាចទទួលសិទ្ធិលើការងដែលបានកែលម្អ ឬសំណង់ជាអាទិ៍ដែលផលុបភោគីបានសាងសង់ ដោយមិនបង់សំណង។(ម.២)

III. សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និងអាស្រ័យនៅ

១. និយមន័យ៖ សំដៅលើសិទ្ធិអាស្រ័យផលលើអចលនវត្ថុត្រឹមកម្រិតនៃសេចក្ដីត្រូវការរបស់ម្ចាស់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និងគ្រួសារ(ម.២៧៤)

ក. អំឡុងពេល ៖ អាចកំណត់តាមការព្រមព្រៀងគូភាគី ឬមួយជីវិតរបស់ម្ចាស់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ ឬអាស្រ័យនៅ(ម.២៧៨)

ខ. អាចយកកម្រៃ ឬមិនយកកម្រៃ (មិនមានការចែងទេ តែជាការបកស្រាយ)

គ. ប្រភេទ ៖ តាមការព្រមព្រៀង ឬតាមច្បាប់ (ម.២៧៥)

២. រូបភាពនៃសិទ្ធិប្រើប្រាស់ និងអាស្រ័យនៅ៖

- សិទ្ធិអាស្រ័យនៅរបស់មន្ត្រីរាជការលើផ្ទះដែលរដ្ឋបានផ្ដល់ឱ្យ
- សិទ្ធិអាស្រ័យនៅរបស់សហព័ទ្ធម្ខាងលើផ្ទះរបស់សហព័ទ្ធម្ខាងទៀត (ម.៩៧៧)
- សិទ្ធិអាស្រ័យនៅរបស់កុមារកំព្រា ឬអ្នកនៅជាមួយ

៣. អានុភាព ៖ សិទ្ធិប្រើប្រាស់ ឬអាស្រ័យនៅ,សិទ្ធិទាមទារដោយផ្អែកលើសិទ្ធិប្រត្យក្ស(ម.២៨១)(សិទ្ធិទាមទារឱ្យប្រគល់_សិទ្ធិទាមទារឱ្យបញ្ឈប់ការរារាំង_សិទ្ធិទាមទារឱ្យបង្ការការរារាំង),មិនអាចធ្វើអនុប្បទានការចាត់ចែងបានទេ,មិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃសន្តតិកម្ម,បន្ទុកសោហ៊ុយ ពន្ធអាករជាអាទិ៍ (ម.២៨៤)

៤. ការបញ្ចប់ ៖ ការផុតអំឡុងពេលកំណត់ ឬមរណភាពម្ចាស់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ ឬអាស្រ័យនៅ (ម.២៨៣),ការទាមទាររំលត់របស់កម្មសិទ្ធិករតាមផ្លូវតុលាការ (ម.២៨២),ការបញ្ចប់ដោយមូលហេតុផ្សេងទៀតដូចជាមិនបង់ថ្លៃជាអាទិ៍ ឬការព្រមព្រៀងភាគី ឬលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យា។

IV. សេវភាព

១. និយមន័យ៖ សំដៅលើសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីអ្នកដទៃ សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ដីខ្លួន ដោយយោងតាមគោលបំណងនៃកិច្ចសន្យា(ម.២៨៥)។

ក. ដីអ្នកដទៃដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ហៅថា "ដីបម្រើ"។ដីដែលធ្វើឱ្យកើនផលប្រយោជន៍ហៅថា "ប្រើ"

ខ. អំឡុងពេលនៃសេវភាព ៖ អាចកំណត់តាមការព្រមព្រៀង។

គ. អាចយកតម្លៃថ្នូរ និងមិនយកតម្លៃថ្នូរ។

ឃ. សេវភាព មានអានុភាពទៅជាមួយកម្មសិទ្ធិនៃដី។ (ម.២៨៩)

ង. ប្រភេទសេវភាព ៖ តាមការព្រមព្រៀង។

៣. អានុភាព ៖ សេវភាពមានអានុភាពដល់អ្នកមានសិទ្ធិផ្សេងលើដីប្រើផងដែរ,សិទ្ធិទាមទារដោយផ្អែកលើសិទ្ធិប្រត្យក្ស(ម.២៩៤)(សិទ្ធិទាមទារឱ្យប្រគល់_សិទ្ធិទាមទារឱ្យបញ្ឈប់ការរារាំង_សិទ្ធិទាមទារឱ្យបង្ការការរារាំង), មិនអាចធ្វើអនុប្បទានជាសិទ្ធិឯករាជ្យបានទេ(ម.២៩៩),សិទ្ធិនិងករណីកិច្ចក្នុងការសាងសង់ការ្យ(ម.២៩២),ករណីកិច្ចរបស់កម្មសិទ្ធិករនៃដីបម្រើ(ម.២៩០),ករណីកិច្ចម្ចាស់សេវភាព(ម.២៩១)

៤. ការបញ្ចប់ ៖ ការផុតអំឡុងពេល(ម.២៩៦),ការទាមទាររលត់របស់កម្មសិទ្ធិករនៃដីប្រើតាមផ្លូវតុលាការ(ម.២៩៦),ការលះបង់ ឬការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនៃដីប្រើឱ្យម្ចាស់សេវភាព(ម.២៩៥),ការរលត់ដោយអន្តរាយទាំងស្រុងនៃដីប្រើ(ម.២៩៧),ការរលត់ដោយមូលហេតុផ្សេងទៀតដូចជា ការប្រើប្រាស់ហួសកម្រិតដែលបានកំណត់ ការផ្លាស់ប្តូរដែលមានឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរជាអាទិ៍ ឬការព្រមព្រៀងគូភាគី(ម.២៩១)។(២៩០,២៩៥ដល់២៩៩)

<u>**កំណត់សម្គាល់**</u>

❖ **ការបង្កើតសិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍** (ម.២៤៥,២៤៦,៥៩៨)

➢ ការបង្កើត => លក្ខខណ្ឌអានុភាព៖ លាយលក្ខណ៍អក្សរ។
=> លក្ខខណ្ឌតតាំង៖ ការចុះបញ្ជី , ការប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលជាបន្តបន្ទាប់(ត្រឹម១៥ឆ្នាំ)។

❖ **ការបង្កើតផលុបភោគតាមការព្រមព្រៀង** (ម.២៥៨,២៥៩)

➢ ការបង្កើត => លក្ខខណ្ឌអានុភាព៖ ការព្រមព្រៀង។
=> លក្ខខណ្ឌតតាំង៖ ការចុះបញ្ជី។

❖ **ការបង្កើតសិទ្ធិប្រើប្រាស់ និងអាស្រ័យនៅ** (ម.២៧៦,២៧៧)

➢ ការបង្កើត => លក្ខខណ្ឌអានុភាព៖ ការព្រមព្រៀង។
=> លក្ខខណ្ឌតតាំង៖ ការប្រើប្រាស់ និងអាស្រ័យនៅជាក់ស្តែង។

❖ **ការបង្កើតសេវភាព** (ម.២៨៦,២៨៧)

➢ ការបង្កើត => លក្ខខណ្ឌអានុភាព៖ ការព្រមព្រៀង។
=> លក្ខខណ្ឌតតាំង៖ ការចុះបញ្ជី។

មេរៀនទី៨ សិទ្ធិប្រត្យក្ស និង សិទ្ធិលើបំណុល

I. និយមន័យ

១. សិទ្ធិប្រត្យក្ស សំដៅទៅលើសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើវត្ថុដោយចំពោះ ដែលអាចអះអាងចំពោះបុគ្គលដទៃទៀតបាន (ម.១៣០)។

២. សិទ្ធិលើបំណុល គឺជាការទាមទាររបស់បុគ្គលម្នាក់(ម្ចាស់បំណុល) ចំពោះបុគ្គលម្នាក់(កូនបំណុល)ទៀតនូវតាវកាលិកណាមួយ។

ចំណាំ៖ ករណីកិច្ចបង្កើតឱ្យមានសិទ្ធិលើបំណុលណាមួយនាំឱ្យ "ករណីកិច្ច" ត្រូវក្លាយជា "កាតព្វកិច្ច"។

II. ប្រភេទ

១. សិទ្ធិប្រត្យក្ស ៖ គោលការណ៍កំណត់សិទ្ធិប្រត្យក្សដោយច្បាប់(បង្កើតបានតែសិទ្ធិទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ)(ម.១៣១)។

២. សិទ្ធិលើបំណុល ៖ គោលការណ៍ស្វ័យភាពនៃបុគ្គលឯកជន(បង្កើតបានដោយសេរីដោយផ្អែកតាមឆន្ទៈរបស់ភាគី)(ម.៣)។

III. លក្ខខណៈនៃសិទ្ធិប្រត្យក្ស និងសិទ្ធិលើបំណុល

១. សិទ្ធិប្រត្យក្ស

ក. ភាពគ្រប់គ្រងដោយចំពោះ ៖ ម្ចាស់សិទ្ធិអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងលើវត្ថុដោយចំពោះ។គ្រប់គ្រងទាំងតម្លៃប្រើប្រាស់ និងតម្លៃដោះដូរ។

ខ. ភាពផ្ដាច់មុខ ៖ នៅលើវត្ថុមួយអាចមានសិទ្ធិប្រត្យក្សដែលមានខ្លឹមសារដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយបានតែមួយប៉ុណ្ណោះ។

២. សិទ្ធិលើបំណុល

ក. ភាពមិនគ្រប់គ្រងលើវត្ថុ ៖ ម្ចាស់សិទ្ធិអាចទាមទារចំពោះបុគ្គលជាក់លាក់ឱ្យធ្វើសកម្មភាព ឬមិនធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលមិនមែនជាវត្ថុនោះទេ។

ខ. ភាពមិនផ្ដាច់មុខ ៖ គេអាចបង្កើតសិទ្ធិលើបំណុលដែលមានខ្លឹមសារដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយបានច្រើន។ ឧ.ម្ចាស់បំណុលច្រើននាក់ដែលមានសិទ្ធិលើបំណុលលើកូនបំណុលតែម្នាក់។

IV. កម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិប្រត្យក្ស និងសិទ្ធិលើបំណុល

១. កម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិប្រត្យក្ស

ក. សិទ្ធិប្រត្យក្ស សំដៅទៅលើការគ្រប់គ្រងវត្ថុដោយចំពោះ ដែលអាចអះអាងចំពោះបុគ្គលដទៃទៀតបាន (ម.១៣០)។

ខ. វត្ថុសំដៅទៅលើរបស់ដែលមានរូបរាង ជាសារធាតុឧស្ម័ន ជាសារធាតុរាវ ជាសារធាតុរឹង(ម.១៩៩)។

គ. កម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិប្រត្យក្ស អាចចែកជា២គឺ៖ ទ្រព្យសម្បត្តិមានរូបរាង(ចលនវត្ថុ,អចលនវត្ថុ) និងទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានរូបរាងដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន(សិទ្ធិ,ថាមពល)។

ឃ. វត្ថុ ដែលមានកម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិប្រត្យក្សមានទំនាក់ទំនងគ្នាដូចជា៖

ឃ១. សមាសភាពនៃវត្ថុ ៖ **លក្ខខណ្ឌសមាសភាគនៃវត្ថុ**(សមាសភាគនៃវត្ថុ,មិនអាចបែងចែកដោយមិនបំបែកវត្ថុនោះ ឬមិនផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈដើមនៃវត្ថុ) **អានុភាព**(ភាគនៃវត្ថុនោះមិនអាចក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិឯករាជ្យបានឡើយ)(ម.១២១)។ **លក្ខខណ្ឌសមាសភាគនៃដី**(វត្ថុជាប់នឹងដី ឬវត្ថុជាភាគមួយនៃដី,មិនអាចប្តូរកន្លែងបាន ឬមិនបំបែកចេញពីដី) **អានុភាព**(វត្ថុនោះជាសមាសភាគនៃដី,វត្ថុនោះមិនអាចក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិឯករាជ្យបានទេ)(ម.១២២)។**លក្ខខណ្ឌសមាសភាគនៃអាគារ**(គ្រឿងអគារ គ្រឿងសង្ហារឹម ផ្តាកតុបតែងជាអាទិ៍,មិនអាចបែងចែកបានដោយមិនបំបែកអគារនោះ ឬមិនផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌដើមនៃអគារ) **អានុភាព**(ភាគនៃវត្ថុជាសមាសភាគនៃអគារ,មិនអាចក្លែងជាកម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិឯករាជ្យ)(ម.១២៥)។**លក្ខខណ្ឌសមាសភាគនៃដីករណីលើកលែង**(វត្ថុជាប់នឹងដី ឬវត្ថុជាភាគនៃដី,ការអនុវត្តសិទ្ធិចំពោះដីអ្នកដទៃ)(១២៣,១២៤៤)។

ឃ.២ វត្ថុចម្បង និងវត្ថុចំណុះ ៖ **លក្ខខណ្ឌនៃវត្ថុចម្បងនិងវត្ថុចំណុះ**(វត្ថុមិនមែនជាសមាសភាគនៃវត្ថុចម្បង,កម្មសិទ្ធិករនៃវត្ថុចម្បងបានភ្ជាប់នឹងវត្ថុចម្បង,គោលបំណង់សេដ្ឋកិច្ចនៃវត្ថុចម្បងជាបន្តបន្ទាប់) **អានុភាព**(ជាវត្ថុចំណុះ)(ម.១២៦)

ឃ.៣ វត្ថុដើម និងផល (**វត្ថុដើម**៖ វត្ថុដែលបង្កើតផល។ផល មានផលធម្មជាតិ និងផលស៊ីវិល)(**ផល**៖ អត្ថប្រយោជន៍ដែលកើតពីវត្ថុអ្វីមួយ) (ម.១២៧)។

២. កម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិលើបំណុល

ក. ប្រភេទនៃកាតព្វកិច្ច (សិទ្ធិទាមទារឱ្យផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ/សិទ្ធិកាន់កាប់លើវត្ថុឬប្រាក់,សិទ្ធិទាមទារឱ្យធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ,សិទ្ធិទាមទារមិនឱ្យធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ)(ម.៣១៣)

ខ. លក្ខខណ្ឌនៃកម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិលើបំណុល

ខ.១ ភាពជាក់លាក់៖ កម្មវត្ថុត្រូវតែមានភាពជាក់លាក់មួយដែលអាចឱ្យកូនបំណុលអនុវត្តកាតព្វកិច្ចបាន។

ខ.២ លទ្ធភាពនៃការអនុវត្ត៖ បន្ថែមពីលើភាពច្បាស់លាស់ កម្មវត្ថុនោះត្រូវមានស្ថានភាពដែលកូនបំណុលអាចអនុវត្តបានផងដែរ

ខ.៣ ភាពស្របច្បាប់៖ កម្មវត្ថុមិនអាចផ្ទុយច្បាប់បានឡើយ

ខ.៤ ភាពស្របទៅនឹងសង្គម៖ កម្មវត្ថុមិនអាចផ្ទុយនឹងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ទំនៀមទម្លាប់ល្អក្នុងសង្គមបានដែរ។

V. អានុភាពនៃសិទ្ធិប្រត្យក្ស និងសិទ្ធិលើបំណុល

១. អានុភាព នៃសិទ្ធិប្រត្យក្ស និងសិទ្ធិលើបំណុលមានទំនាក់ទំនង់គ្នាដូចជា៖

ក. អានុភាពអាទិភាពរវាងសិទ្ធិប្រត្យក្ស និងសិទ្ធិប្រត្យក្ស

ក.១ សិទ្ធិប្រត្យក្សជាសិទ្ធិផ្តាច់មុខ ៖ នៅលើវត្ថុមួយអាចមានសិទ្ធិប្រត្យក្សដែលមានខ្លឹមសារដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយបានតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ប្រសិនបើសិទ្ធិប្រត្យក្សច្រើនលើវត្ថុតែមួយ ជាគោលការណ៍ត្រូវដោះស្រាយដោយកំណត់អាទិភាពតាមលំដាប់ពេលវេលានៃការកកើតសិទ្ធិ(**គោលការណ៍លំដាប់ពេលវេលា**)ដែលជាលក្ខខណ្ឌអានុភាព និង**គោលការណ៍លក្ខខណ្ឌតតាំង**។

__ចំណាំ៖__ ក្នុងករណីនៅលើវត្ថុជាក់លាក់មួយមានសិទ្ធិប្រត្យក្សផង និងសិទ្ធិលើបំណុលផង ជាគោលការណ៍សិទ្ធិប្រត្យក្សត្រូវមានអានុភាពជាងសិទ្ធិលើបំណុល។ឧ.ឡានគ្រឿង ដែលត្រូវបានក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចសន្យាលក់ទិញផង និងបង្កើតជាកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រើផង។ករណីលើកលែង៖ភតិសន្យាអចលវត្ថុ(ការកាន់កាប់ និងការអាស្រ័យផលជាលក្ខខណ្ឌតតាំងជាមួយតតិយជន)(ម.៥៩៨)។

ខ. អានុភាពសិទ្ធិទាមទារដោយផ្អែកលើសិទ្ធិប្រត្យក្ស (សិទ្ធិទាមទារឱ្យប្រគល់វិញ,សិទ្ធិទាមទារឱ្យបញ្ឈប់ការរារាំង,សិទ្ធិទាមទារឱ្យបង្ការការរារាំង)(ម.២៣៦,១៥៥,១៥៩,២៥២,២៦៥)។

២. អានុភាពនៃសិទ្ធិលើបំណុល (អានុភាពនៃការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច,អានុភាពនៃការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ច)

ក. អានុភាពនៃការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចមាន៥ទម្រង់គឺ៖ ➢ ការសង (ម.៤៣៤ ដល់ ៤៦៣) ➢ ការទូទាត់ (ម.៤៦៤ ដល់ ៤៧២) ➢ ការលើកលែង (ម.៤៧៣ ដល់ ៤៧៥) ➢ នវកម្ម (ម.៤៧៦ ដល់ ៤៧៨) ➢ ព្យាកុលភាព (ម.៤៧៩)	ខ. អានុភាពនៃការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចមាន៤ ទម្រង់គឺ៖ ➢ ការយឺតយ៉ាវការអនុវត្ត (ម.៣៩១) ➢ អលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្ត (ម.៣៩២) ➢ ការអនុវត្តមិនពេញលេញ (ម.៣៩៣) ➢ ករណីផ្សេងទៀត (ម.៣៩៤)

មេរៀនទី៩ អាជ្ញាយុកាលនៃការរលត់សិទ្ធិលើបំណុល

១. អត្ថន័យ

ក. គោលបំណងនៃអាជ្ញាយុកាល៖ បញ្ចៀសបណ្តឹងដែលស្រពិចស្រពិល, ការពារកូនបំណុលតាមរយៈការរឹតត្បិតសិទ្ធិម្ចាស់បំណុល, ដោះស្រាយវិវាទបានឆាប់រហ័ស។

ខ. ខ្លឹមសារនៃអាជ្ញាយុកាលសិទ្ធិលើបំណុល៖ ការរលត់សិទ្ធិលើបំណុលដោយផ្អែកតាមការណ៍ដែលម្ចាស់បំណុលមិនអនុវត្តសិទ្ធិលើបំណុលក្នុងអំឡុងពេលដែលបានកំណត់។(ម.៤៨០)

__ចំណាំ៖__ ការរលត់សិទ្ធិលើបំណុលនាំឱ្យមានការរលត់សិទ្ធិប្តឹងទាមទារដែរ។អាជ្ញាយុកាលអាចជា **អាជ្ញាយុកាលរលត់សិទ្ធិ**(ម.៤៨០) និង**អាជ្ញាយុកាលលទ្ធកម្ម**(ម.១៦២,១៩៥)។

២. ដំណើរការនៃអាជ្ញាយុកាលនៃការរលត់សិទ្ធិលើបំណុល

ក. ការចាប់ផ្តើមអាជ្ញាយុកាលនៃការរលត់សិទ្ធិលើបំណុល

❖ **អាជ្ញាយុកាលនៃការរលត់សិទ្ធិលើបំណុលទូទៅ**

- **៥ឆ្នាំ**គិតចាប់ពីពេលដែលម្ចាស់បំណុលអាចអនុវត្តសិទ្ធិលើបំណុលរបស់ខ្លួនបាន។(ម.៤៨២)
- ម្ចាស់បំណុលអាចអនុវត្តសិទ្ធិលើបំណុលរបស់ខ្លួនបាន នៅពេលលែងមានឧបសគ្គតាមផ្លូវច្បាប់(**ឧបសគ្គតាមផ្លូវច្បាប់** អាចជារយៈពេលអនុវត្តកាតព្វកិច្ចកូនបំណុលមិនទាន់មកដល់ ឬការដាស់តឿនឱ្យអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដោយទុកអំឡុងពេលសមរម្យ) នៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិ។

__ចំណាំ៖__ ទោះបីជាអ្នកទទួលសិទ្ធិលើបំណុលបន្ត ដោយមិនបានដឹងពីពេលកំណត់សងក៏ដោយ ក៏ពុំមែនជាឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តសិទ្ធិដែរ និងនាំឱ្យអាជ្ញាយុកាលត្រូវចាប់ផ្តើមរាប់។ឧ.សន្តតិជនរបស់ម្ចាស់បំណុលបានដឹងពីសិទ្ធិលើបំណុលនិងកាលកំណត់សង ប៉ុន្តែកាលដែលបានដឹងនេះមានរយៈពេល៥ឆ្នាំហើយបើគិតពីថ្ងៃកំណត់សងមកដល់ នាំឱ្យសិទ្ធិលើបំណុលរលត់។

❖ **អាជ្ញាយុកាលនៃការរលត់សិទ្ធិលើបំណុលក្នុងករណីពិសេស**

- **២ឆ្នាំ**គិតចាប់ពីពេលដែលម្ចាស់បំណុលអាចអនុវត្តសិទ្ធិលើបំណុលរបស់ខ្លួនបាន។(ម.៤៨៣)
- លក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តមាត្រា៤៨៣មានបីគឺ៖ សិទ្ធិលើបំណុលរបស់ពាណិជ្ជករឬផលិតករ, កូនបំណុលមិនមែនជាពាណិជ្ជករ, សិទ្ធិលើបំណុលពាក់ព័ន្ធនឹងថ្លៃទំនិញឬសេវា។

- មាត្រា៧៦៥៖ **៣ឆ្នាំ**បន្ទាប់ពីជនរងគ្រោះ ឬអ្នកតំណាងជនរងគ្រោះបានដឹងថាអាចទាមទារសំណងបានចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្ត។ **១០ឆ្នាំ**បន្ទាប់ពីអំពើអនីត្យានុកូលបានកើតឡើង។
- មាត្រា៤៨៤៖ **៥ឆ្នាំ**គិតចាប់ពីពេលដែលបំណុលនោះបានចូលជាស្ថាពរ។លើកលែងតែករណីដែលពេលកំណត់អនុវត្តមិនទាន់មកដល់នៃការចូលជាស្ថាពរ(ឧ.កំណត់ហេតុសះជាដោយព្រមព្រៀងឱ្យសងក្នុងពេល១ឆ្នាំ ហើយកំណត់ហេតុសះជាអានុភាពដូចនឹងសាលក្រមស្ថាពរដែរ ហើយរយៈពេល៥ឆ្នាំនៃអាជ្ញាយុកាលខាងលើគិតចាប់ពីរយៈពេលកំណត់សងមួយឆ្នាំបានកន្លងផុតនៅតែមិនបានសង)។

ខ. ការផ្អាក និងបង្អង់ការសម្រេចអាជ្ញាយុកាលនៃការរលត់សិទ្ធិលើបំណុល

❖ **ការផ្អាកអាជ្ញាយុកាល**

- ហេតុនៃការផ្អាកអាជ្ញាយុកាល (ម.៤៨៩)

❖ **ការបង្អង់ការសម្រេចអាជ្ញាយុកាល**

- ការដាស់តឿន (ម.៤៩៥ក១)
- អនីតិភាព និងភាពនៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ (ម.៤៩៦)
- សិទ្ធិលើបំណុលរវាងសហព័ន្ធ (ម.៤៩៧)
- ករណីប្រធានសក្តិ (ម.៤៩៨)។

៣. ការសម្រេចអាជ្ញាយុកាលនៃការរលត់សិទ្ធិលើបំណុល

ក. លក្ខខណ្ឌនៃការមានអានុភាព

- សិទ្ធិលើបំណុលត្រូវរលត់ ដោយការលើកឡើងពីអាជ្ញាយុកាលដោយអ្នកដែលមានសិទ្ធិដូចជា(ម.៤៨៦)៖
    - កូនបំណុល និងកូនបំណុលដោយសាមគ្គីភាព
    - អ្នកធានា និងអ្នកធានាដោយវត្ថុ
    - តតិយជនដែលមានធ្វើលទ្ធកម្ម
    - បុគ្គលផ្សេងទៀតដែលមានផលប្រយោជន៍តាមផ្លូវច្បាប់។
- កូនបំណុលអាចបោះបង់ផលប្រយោជន៍នៃអាជ្ញាយុកាលសិទ្ធិលើបំណុលដែលបានសម្រេចហើយបាន (ម.៤៨៧)។

ខ.អានុភាពនៃការសម្រេចអាជ្ញាយុកាល

- សិទ្ធិលើបំណុលត្រូវរលត់ដោយប្រតិសកម្មគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ផ្តើមអាជ្ញាយុកាល។(ម.៤៨៥)
- សិទ្ធិលើបំណុលត្រូវរលត់ដោយអាជ្ញាយុកាលជាផលប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ប្រសិនបើកូនបំណុលជាអ្នកលើកឡើង។ផ្ទុយទៅវិញ បើកូនបំណុលផ្សេងទៀតជាអ្នកលើកឡើង សិទ្ធិលើបំណុលត្រូវចាត់ទុកថារលត់សម្រាប់តែអ្នកដែលបានលើកឡើងតែប៉ុណ្ណោះ។(ម.៤៨៦ក៣)
- ទោះជាសិទ្ធិលើបំណុលរលត់ក្តី តាវលិកដែលបានផ្តល់ជាផលប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់បំណុលរួចហើយ នឹងមិនអាចប្រគល់សងវិញបានទេ។ (ម.៤៩៩)

មេរៀនទី១០ ការរលត់កាតព្វកិច្ច

- ❖ **មូលហេតុដែលនាំឱ្យរលត់កាតព្វកិច្ច**(ម.៤៣៣)៖ ការប្រតិបត្តិហើយ, ការសងដោយជំនួស, ការទូទាត់រួច, ការលើកលែងកាតព្វកិច្ច, នវកម្ម, ព្យាកុលភាព, ការមិនអាចប្រតិបត្តិកើត, ការបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃការរំលាយ, ការរំលាយកិច្ចសន្យា, ការផុតអាជ្ញាយុកាល, ការអនុវត្តសិទ្ធិលុបចោល។

១. ការប្រតិបត្តិហើយ

- ➢ ការប្រតិបត្តិហើយ គឺបុគ្គលដែលបានជាប់កាតព្វកិច្ច បានសងកាតព្វកិច្ចខ្លួនឱ្យទៅម្ចាស់បំណុលហើយ។
- ➢ កូនបំណុលអាចអនុវត្តដោយខ្លួនឯង ឬឱ្យតតិយជនអនុវត្តជំនួសតែត្រូវមានការយល់ព្រមពីម្ចាស់បំណុលទើបតតិយជនអាចអនុវត្តបាន។(ម.៤៣៤)
- ➢ ការប្រតិបត្តិហើយមានដូចជា៖ ការប្រគល់ប្រាក់ឬវត្ថុ ការធ្វើបានសព្វគ្រប់ឬមិនធ្វើកាតព្វកិច្ចអ្វីមួយឬដោយបានបំពេញកាតព្វកិច្ចមិនបានធ្វើអ្វីមួយរួចហើយ។

២. ការសងជំនួស

- ➢ ការសងដោយវត្ថុជំនួស គឺកូនបំណុលបានសងវត្ថុដទៃក្រៅពីវត្ថុដែលខ្លួនជាប់កាតព្វកិច្ចទៅឱ្យម្ចាស់បំណុល តែទាល់ម្ចាស់បំណុលយល់ព្រមដែរទើបអនុវត្តបាន។(ម.៤៤២)

៣. ការទូទាត់រួចហើយ

- ➢ ការទូទាត់ សំដៅលើការរលត់កាតព្វកិច្ចទៅវិញទៅមក ដោយយកចំនួនប្រាក់ស្មើគ្នា ក្នុងករណីដែលបុគ្គលពីរនាក់ទទួលបន្ទុកកាតព្វកិច្ចមានគោលបំណងប្រភេទដូចគ្នាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក។ដើម្បីទូទាត់កាតព្វកិច្ចទាំងពីរ ត្រូវដល់ពេលកំណត់សងហើយ។(ម.៤៦៤ក១)
- ➢ គូភាគីអាចធ្វើកិច្ចសន្យាទូទាត់ដែលរលត់កិច្ចសន្យាដែលគ្មានគោលបំណងប្រភេទដូចគ្នាទៅវិញទៅមក។(ម.៤៦៤ក២)
- ➢ ការទូទាត់មិនអាចធ្វើបានទេ កាលបើម្ចាស់បំណុលនៃកាតព្វកិច្ចនេះមិនមែនជាកូនបំណុលផ្ទាល់នៃកាតព្វកិច្ចនោះ ហើយម្ចាស់បំណុលនៃកាតព្វកិច្ចនេះក៏មិនមែនជាកូនបំណុលនោះដែរ។

៤. ការលើកលែងកាតព្វកិច្ច

- ការលើកលែងកាតព្វកិច្ច គឺម្ចាស់បំណុលបានបង្ហាញឆន្ទៈលើកលែងកាតព្វកិច្ចចំពោះកូនបំណុលរបស់ខ្លួន។
- ការលើកលែងកាតព្វកិច្ចនេះត្រូវមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដូចជា លិខិត ឬបង្អាន់ដៃ ឬគ្រាន់តែប្រគល់ប័ណ្ណបំណុលឱ្យកូនបំណុលវិញ ឬបំផ្លាញប័ណ្ណបំណុលនោះចោលក៏បាន។(ម.៤៧៣)
- ម្ចាស់បំណុលក៏អាចលើកលែងកាតព្វកិច្ចមួយផ្នែកក៏បានដែរ។(ម.៤៧៤)
- ករណីដែលកម្រិតការលើកលែង៖ សូមមើលមាត្រា៤៧៥។

៥. នវកម្ម (ម.៤៧៦)

- នវកម្ម គឺជាការបង្កើតកាតព្វកិច្ចថ្មីជំនួសកាតព្វកិច្ចចាស់ ជាហេតុធ្វើឱ្យកាតព្វកិច្ចចាស់ត្រូវបានរលត់។
- នវកម្ម មិនផ្លាស់ប្តូរម្ចាស់បំណុល ឬកូនបំណុល តែវាអាចផ្លាស់ប្តូរវត្ថុបាន ឬប្តូរកាតព្វកិច្ចបាន។
- កូនបំណុល និងអ្នកធានាដែលជាប់កាតព្វកិច្ចចាស់ត្រូវបានរួចផុតពីកាតព្វកិច្ច ហើយកូនបំណុលអនុវត្តកាតព្វកិច្ចថ្មីជំនួសកាតព្វកិច្ចចាស់ អ្នកធានាក៏រួចផុតដែរពីកាតព្វកិច្ចចាស់ដែរ លើកលែងតែមានការព្រមព្រៀងធានាកាតព្វកិច្ចថ្មីបន្តទៀត។

៦. ព្យាកុលភាព

- ព្យាកុលភាព គឺជាការរលត់កាតព្វកិច្ច ដែលបុគ្គលម្នាក់មានឋានៈជាម្ចាស់បំណុលផង និងកូនបំណុលផង ឬអាចនិយាយបានថាសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចបានធ្លាក់លើបុគ្គលតែម្នាក់(ឧ.កូនបំណុលស្នងម្ចាស់បំណុល)។ (ម.៤៧៨)

៧. ការមិនអាចប្រតិបត្តិកើត

- ស្ថានភាពដែលកូនបំណុលអលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយគ្មានកំហុស ឬវត្ថុជាកម្មវត្ថុនៃការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចត្រូវបានអន្តរាយដោយគ្មានកំហុសកូនបំណុល ហើយម្ចាស់បំណុលមិនកំណត់កាតព្វកិច្ចអ្វីផ្សេងពីនេះ។អលទ្ធភាពដោយមានកំហុសកូនបំណុលត្រូវទទួលខុសត្រូវសំណង។ (ម.៤១៥)

៨. ការបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃការរំលាយ

- កាតព្វកិច្ចដោយមានលក្ខខណ្ឌ ហើយលក្ខខណ្ឌនោះជាលក្ខខណ្ឌបដិសេធ ឬលក្ខខណ្ឌរំលាយកាតព្វកិច្ច។ កាលណាលក្ខខណ្ឌត្រូវបានបំពេញ នាំឱ្យកាតព្វកិច្ចត្រូវរំលាយ។(ម.៣២៥)

៩. ការរំលាយកិច្ចសន្យា

- គូភាគីមិនបានគោរពកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យា ជាហេតុធ្វើឱ្យភាគីម្ខាងទៀត អាចរំលាយកិច្ចសន្យាបាន។
- ការរំលាយកិច្ចសន្យាអាចធ្វើឡើងដោយៈ ព្រមព្រៀងគ្នា ឬដោយឯកតោភាគី ឬដោយតុលាការ។
- ការរំលាយកិច្ចសន្យានាំឱ្យកាតព្វកិច្ចគូភាគីត្រូវរលត់ លើកលែងតែសំណងការខូចខាត។(ម.៤១១ក១)

១០. ការផុតអាជ្ញាយុកាល (ម.៤៨០)

- ការផុតអាជ្ញាយុកាល ឬរយៈពេលដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់បំណុលអាចអនុវត្តសិទ្ធិលើបំណុលខ្លួនបាន ប៉ុន្តែបើផុតរយៈពេលនោះម្ចាស់បំណុលមិនប្ដឹង ឬអាចទាមទារបំណុល និងសំណងខូចខាតបានឡើយ ។

១១.ការអនុវត្តសិទ្ធិលុបចោល

- ការអនុវត្តសិទ្ធិលុបចោល គឺលុបចោលតាមមោឃភាព ឬការលុបចោល ហើយលុបចោលចំពោះសកម្មភាពឯកតោភាគី ឬកិច្ចសន្យា។
- មោឃភាពនៃកិច្ចសន្យាដែលខុសនឹងច្បាប់ ឬការបង្ហាញឆន្ទៈមិនពិត ដែលករណីនេះនាំឱ្យកាតព្វកិច្ចគូភាគីត្រូវរលត់ភ្លាមតែម្តង មិនអាចអនុវត្តបានទេ។
- ការលុបចោលកិច្ចសន្យាក៏នាំឱ្យកាតព្វកិច្ចគូភាគីត្រូវរលត់ផងដែរ ប៉ុន្តែបើមានព្យសនកម្មកើយឡើង នោះភាគីមានកាតព្វកិច្ចត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយសំណងចំពោះការខូចខាតនោះ។

មេរៀនទី១១ នីតិប្រាតិភោគ

I. ប្រភេទនៃប្រាតិភោគ

❖ សញ្ញាណទូទៅនៃសិទ្ធិប្រាតិភោគប្រត្យក្ស

- **ប្រភេទនៃសិទ្ធិប្រាតិភោគប្រត្យក្ស(ម.៧៦៧)៖** ហ៊ីប៉ូតែក សិទ្ធិលើការបញ្ចាំ សិទ្ធិប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន សិទ្ធិឃាតទុក ឯកសិទ្ធិ។
- **កម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិប្រាតិភោគប្រត្យក្ស(ម.៧៦៨)៖** វត្ថុ ឬសិទ្ធិដែលអាចអនុប្បទានបាន។ចំណាំ៖ អត្តសញ្ញាបណ្ណ មិនអាចក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការបញ្ចាំទេ ប៉ុន្តែអាចក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិឃាតទុក(អ៊ុត អ.ស.ប អត់លុយឱ្យគេ)។
- **ភាពបន្ទាប់សន្សំនៃសិទ្ធិប្រាតិភោគប្រត្យក្ស(ម.៧៦៩)៖** បង្កើតឡើងដើម្បីធានាកាតព្វកិច្ច។បើសិទ្ធិលើបំណុលដែលធានា បែរជាមិនត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬមោឃៈ ឬលុបចោល ឬរលត់សិទ្ធិលើបំណុល ប្រាតិភោគប្រត្យក្សក៏គ្មានអានុភាពដែរ។លើកលែងតែហ៊ីប៉ូតែកអណ្តែត។
- **ភាពទៅជាមួយគ្នានៃសិទ្ធិប្រាតិភោគប្រត្យក្ស(ម.៧៧០)៖** បើសិទ្ធិលើបំណុលត្រូវបានផ្ទេរ សិទ្ធិប្រាតិភោគប្រត្យក្សក៏ត្រូវបានផ្ទេរដែរ។ករណីលើកលែង៖ មានការបង្ហាញឆន្ទៈផ្សេង , ហ៊ីប៉ូតែកធានាបំណុលអណ្តែត។
- **អវិភាគនៃសិទ្ធិប្រាតិភោគប្រត្យក្ស(ម.៧៧១)៖** មានអនុភាពលើសិទ្ធិ ឬវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុ រហូតដល់ម្ចាស់បំណុលទទួលបានសំណង់នៃសិទ្ធិលើបំណុល។ករណីលើកលែង៖ មានការព្រមព្រៀងពិសេស(ឧ.កូនបំណុលមានសិទ្ធិទាមទាររំលត់ហ៊ីប៉ូតែក ក្រោយសងប្រាក់បានពាក់កណ្តាល)។
- **អានុភាពតាមនៃសិទ្ធិប្រាតិភោគប្រត្យក្ស(ម.៧៧២)៖** បើកម្មវត្ថុសិទ្ធិប្រាតិភោគប្រត្យក្សត្រូវបានអនុប្បទាន ម្ចាស់បំណុលអាចយកអានុភាពនៃសិទ្ធិប្រាតិភោគប្រត្យក្សមកតតាំងជាមួយតតិយជនបាន។<u>អញ្ញត្រកម្ម</u>៖ ឯកសិទ្ធិ(ម.៨០៧) , ប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន(ម.៨៩៤)
- **ការអនុវត្តសិទ្ធិប្រាតិភោគប្រត្យក្ស(ម.៧៧៣)៖** <u>ការលក់ដោយបង្ខំ</u>(ហ៊ីប៉ូតែក ការបញ្ចាំ) , <u>អនុប្បទានកម្មសិទ្ធិជាស្ថាពរ</u>(ប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន) , <u>ការចាត់ចែងប្តូរជាប្រាក់</u>(ប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន)។

១. ហ៊ីប៉ូតែក

១.១ ការបង្កើតហ៊ីប៉ូតែក

- និយមន័យ (ម.៨៤៣ ក១)

- លក្ខខណ្ឌអានុភាព៖ ការព្រមព្រៀងម្ចាស់បំណុល និងកូនបំណុល (អក្សរ/ផ្ទាល់មាត់)។(ម.៨៤៤)
- លក្ខខណ្ឌតតាំង៖ ធ្វើកិច្ចសន្យាបង្កើតហ៊ីប៉ូតែក ដោយលិខិតយថាភូតនិងចុះបញ្ជីក្នុងសៀវភៅបញ្ជីដីធ្លី។
- ភាគីនៃកិច្ចសន្យាហ៊ីប៉ូតែក៖ **អ្នកបង្កើត**(កូនបំណុល ឬ/និងតតិយជនធានាដោយវត្ថុ) និង**ម្ចាស់បំណុល**។
- កម្មវត្ថុនៃហ៊ីប៉ូតែក៖ អចលនវត្ថុ ផលុបភោគ សិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍ ផ្សេងទៀតមានចែងក្នុងច្បាប់ពិសេស។

១.២ អានុភាពហ៊ីប៉ូតែក

- ម្ចាស់បំណុលមានសិទ្ធិទទួលបានការសងមុនគេតាមលំដាប់នៃការចុះបញ្ជី (ម.៨៥១)
- សិទ្ធិលើបំណុលដែលត្រូវធានា(ម.៨៥២)៖ ការប្រាក់ និង/ឬសំណងការខូចខាតក្នុងកម្រិត២ឆ្នាំចុងក្រោយ។
- ទំហំអានុភាពនៃហ៊ីប៉ូតែក (ម.៨៤៦)។ហ៊ីប៉ូតែកគ្មានអានុភាពចំពោះផលទេ លើកលែងតែអចលនវត្ថុហ៊ីប៉ូតែកត្រូវបានរឹបអូស(CCP421-2 , 516) ទើបមានអានុភាពចំពោះផល។ហ៊ីប៉ូតែកត្រូវអនុវត្តចំពោះទឹកប្រាក់ ឬវត្ថុផ្សេងដែលអ្នកបង្កើតហ៊ីប៉ូតែកត្រូវទទួលបានដោយសារការលក់ ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតកម្មវត្ថុនៃហ៊ីប៉ូតែក(ម.៨៤៩) ប៉ុន្តែហ៊ីប៉ូតែកមិនអាចអនុវត្តចំពោះទឹកប្រាក់ ឬវត្ថុដែលបានប្រគល់ឱ្យអ្នកបង្កើតហ៊ីប៉ូតែកហើយនោះទេ។

១.៣ ការអនុវត្តហ៊ីប៉ូតែក (ការលក់ដោយបង្ខំ)

- កូនបំណុលមិនអាចក្លាយជាអ្នកទិញបានទេ។អ្នកដែលអាចក្លាយជាអ្នកទិញបាន៖ ម្ចាស់បំណុល អ្នកធានាដោយវត្ថុ និងតតិយជនដែលបានធ្វើលទ្ធកម្ម(ឧ.តតិយជនបានទិញដីដែលជាប់ហ៊ីប៉ូតែក) (ម.៨៥៥)។
- តតិយជនដែលបានធ្វើលទ្ធកម្ម មានសិទ្ធិទទួលបានសំណងពីថ្លៃលក់ដោយមានអាទិភាព ក្នុងករណីចំណាយជាចាំបាច់សម្រាប់គ្រប់គ្រង និងរក្សា , ចំណាយបង្កើនតម្លៃ(ម.៨៥៦)។
- ការអនុវត្តហ៊ីប៉ូតែកលើដីដែលមានអគារជាកម្មសិទ្ធិតតិយជន៖ លក់បានតែតម្លៃដីទេ ចំពោះតម្លៃអគារត្រូវឱ្យតតិយជន (ម.៨៥៤)។
- ការអនុវត្តហ៊ីប៉ូតែកលើដីដែលមានអគារជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកបង្កើតហ៊ីប៉ូតែក៖ លក់បានទាំងដីនិងអគារ។ បើតម្លៃដីថ្លៃជាដីដែលគ្មានអគារម្ចាស់បំណុលអាចទាមទារឱ្យអ្នកបង្កើតហ៊ី.រុះរើអគារនោះមុនពេលលក់ដោយបង្ខំ។(ម.៨៥៤)

- ហ៊ីប៉ូតែករួម(ម.៨៥៧)៖ ហ៊ី.លើអចលវត្ថុច្រើនដើម្បីធានាសិទ្ធិលើបំណុលតែមួយ។ការបែងចែកព្រមគ្នា៖ បន្ទុកនៃសិទ្ធិលើបំណុលត្រូវបែងតាមសមាមាត្រនៃអចលនវត្ថុនីមួយៗ។ការបែងចែកមិនព្រមគ្នា(លក់ដីទី១ ឬលក់ដីទី២)៖ ម្ចាស់បំណុលទទួលបានការសងពីប្រាក់ដែលបានពីការលក់។**<u>ចំណាំ</u>**៖ ម្ចាស់បំណុលលំដាប់បន្ទាប់ អាចអនុវត្តហ៊ី.របស់ម្ចាស់បំណុលដែលមានលំដាប់លើបាន ដោយឧបទេសកម្ម។

១.៤ ការរលត់ហ៊ីប៉ូតែក

- ហ៊ីប៉ូតែកត្រូវរលត់ដោយសារការរលត់សិទ្ធិលើបំណុល ដែលត្រូវធានាដោយហ៊ីប៉ូតែក (ម.៧៦៩)។
- ហ៊ីប៉ូតែកត្រូវរលត់ដោយសារការបង់ថ្លៃលក់ (ម.៨៦៤)។**<u>ចំណាំ</u>**៖ ហ៊ី.ត្រូវរលត់សម្រាប់តតិយជនដែលបានធ្វើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិ សិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍ ឬផលុបភោគ កាលបើបានសងថ្លៃលក់ទៅម្ចាស់បំណុល។
- ហ៊ីប៉ូតែកត្រូវរលត់ដោយសារលទ្ធកម្មនូវអចលនវត្ថុហ៊ី.ដោយអាជ្ញាយុកាល (ម.៨៦៦,១៦២)។

១.៤ ហ៊ីប៉ូតែកដើម្បីធានាបំណុលអណ្តែត

- បំណុលអណ្តែតគឺជា កាតព្វកិច្ចមិនកំណត់,ដែលកើតឡើងនាពេលអនាគត,ដោយសារការជួញដូរជានិរន្តរ៍។
- ហ៊ីប៉ូតែកដើម្បីធានាបំណុលអណ្តែត (ម.៨៦៧)។ឧ.កិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ។
- ខ្លឹមសារកិច្ចសន្យាបង្កើតហ៊ី.ដើម្បីធានាបំណុលអណ្តែត៖
    - ទំហំសិទ្ធិលើបំណុល៖ បំណុលអណ្តែតកើតឡើងដោយសារការជួញដូរជានិរន្តរ៍ (ម.៨៦៧ ក២)
    - ចំនួនអតិបរមា ដែលត្រូវធានាហ៊ីប៉ូតែក (ម.៨៦៨)
    - ការកំណត់ប្រាក់ដើមស្ថាពរ គឺជានីតិវិធីកំណត់ពីទំហំនៃសិទ្ធិលើបំណុល ដែលត្រូវបានធានាដោយហ៊ី. ឱ្យបានជាក់លាក់។
    - ការកំណត់ប្រាក់ដើមជាស្ថាពរ៖ គូភាគីបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកាលបរិច្ឆេទនៃការកំណត់ប្រាក់ដើមជាស្ថាពរ(កាលបរិច្ឆេទនេះអំឡុងពេល៥ឆ្នាំគិតពីពេលព្រមព្រៀង បើប្តូរកាលបរិច្ឆេទត្រូវប្តូរក្នុងរយៈពេលនេះ(ម.៨៧១)។បើមិនបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកាលបរិច្ឆេទលើការកំណត់ប្រាក់ដើមជាស្ថាពរ៖ មើលមាត្រា.៨៨៤, ម្ចាស់បំណុលទាមទារបានគ្រប់ពេលវេលា, បើមានការទាមទារបែបនេះប្រាក់ដើមត្រូវកំណត់ស្ថាពរក្នុងពេល២សប្តាហ៍បានកន្លងផុតគិតពីពេលទាមទារ។

២. សិទ្ធិលើការបញ្ចាំ

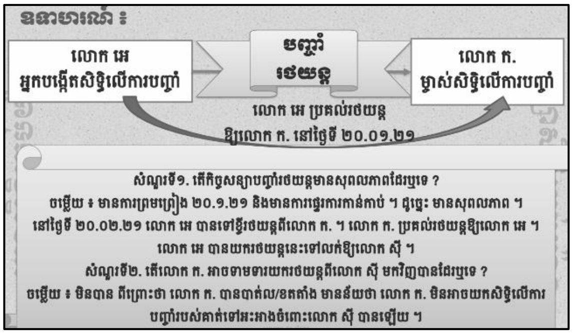
២.១ ការបញ្ចាំអចលនវត្ថុ

- និយមន័យ (ម.៨១៦)
- ការបង្កើតសិទ្ធិលើការបញ្ចាំ៖
  - លក្ខខណ្ឌដើម្បីឱ្យមានអានុភាព៖ ការព្រមព្រៀងលើការបញ្ចាំរវាងម្ចាស់សិទ្ធិលើការបញ្ចាំ និងអ្នកបង្កើត , ការផ្ទេរការកាន់កាប់ (ម.៨១៨), ប្រភេទនៃការផ្ទេរការកាន់កាប់ (ម.២២៩)។

  <u>ចំណាំ</u>៖ ការហាមកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ដោយអ្នកបង្កើតសិទ្ធិលើការបញ្ចាំ (ម.៨១៩)។
- លក្ខខណ្ឌតតាំង៖ ធ្វើជាលិខិតយថាភូត, ការចុះបញ្ជី។
- ភាគី៖ អ្នកបង្កើតសិទ្ធិលើការបញ្ចាំ(កូនបំណុល,អ្នកធានាដោយវត្ថុ), ម្ចាស់សិទ្ធិលើការបញ្ចាំ(ម្ចាស់បំណុល)
- កម្មវត្ថុ៖ អចលវត្ថុ។
- អានុភាពនៃសិទ្ធិលើការបញ្ចាំ៖ ម្ចាស់បំណុលទទួលបានការសងដោយមានអាទិភាព(ម.៨១៦), ទំហំនៃសិទ្ធិលើបំណុលដែលត្រូវធានា(ប្រាក់ដើម,ការប្រាក់ក្នុងកម្រិត២ឆ្នាំចុងក្រោយ (ម.៨៣៩), ម្ចាស់បំណុលប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលវត្ថុបញ្ចាំ តាមវិធីប្រើប្រាស់អចលវត្ថុ(ម.៨៣៤), ម្ចាស់សិទ្ធិលើការបញ្ចាំមិនអាចទាមទារសិទ្ធិលើបំណុលឡើយ(ម.៨៣៦), ម្ចាស់បំណុលត្រូវទទួលបន្ទុកសោហ៊ុយគ្រប់គ្រង់ និងផ្សេងៗទាក់ទងនឹងអចលវត្ថុ(ម.៨៣៥) ប៉ុន្តែភាគីអាចព្រមព្រៀងផ្ទុយនឹងបញ្ញត្តិទាំងនេះបាន(៨៣៧), ម្ចាស់បំណុលមានសិទ្ធិឃាត់ទុកបាន(ម.៨២១), ម្ចាស់បំណុលត្រូវកាន់កាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន បើពុំនោះទេកូនបំណុលមានសិទ្ធិទាមទារឱ្យរំលត់សិទ្ធិលើការបញ្ចាំបាន(៨២៣)។
- ការអនុវត្តសិទ្ធិលើការបញ្ចាំអចលនវត្ថុ៖ ការលក់ដោយបង្ខំដូចហ៊ីប៉ូតែកដែរ(ម.៨៣៩)។
- អំឡុងពេលអត្ថិភាព៖ មិនអាចលើសពី៥ឆ្នាំបានទេ, អាចបន្តទៀតបានប៉ុន្តែមិនអាចលើស៥ឆ្នាំ។(ម.៨៣៨)

២.១ ការបញ្ចាំចលនវត្ថុ

- លក្ខខណ្ឌដើម្បីឱ្យមានអានុភាព៖ ការព្រមព្រៀងលើការបញ្ចាំរវាងម្ចាស់សិទ្ធិលើការបញ្ចាំ និងអ្នកបង្កើត, ការផ្ទេរការកាន់កាប់(ម.៨១៨,៨១៩), ប្រភេទនៃការផ្ទេរការកាន់កាប់(ម.២២៩)។
- លក្ខខណ្ឌតតាំង(ម.៨២៩)៖ កាន់កាប់ជានិរន្តរ៍វត្ថុបញ្ចាំ។



- ភាគី៖ អ្នកបង្កើតសិទ្ធិលើការបញ្ចាំ(កូនបំណុល, អ្នកធានាដោយវត្ថុ), ម្ចាស់សិទ្ធិលើការបញ្ចាំ (ម្ចាស់បំណុល)
- កម្មវត្ថុ៖ អចលវត្ថុ។

២.៣ អានុភាពនៃសិទ្ធិលើការបញ្ចាំ

- ទំហំនៃសិទ្ធិលើបំណុលដែលត្រូវធានា៖ ការប្រាក់, ប្រាក់ដើម, ប្រាក់សំណងក្នុងករណីបំពានកិច្ចសន្យា, សោហ៊ុយដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិលើការបញ្ចាំ, សោហ៊ុយថែរក្សាវត្ថុបញ្ចាំ, សំណងការខូចខាតដោយសារមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ច ឬវិការៈកំបាំង។ (ម.៨២០)
- សិទ្ធិរបស់ម្ចាស់សិទ្ធិលើការបញ្ចាំ៖
  - គ្មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់និងជួលបើគ្មានការយល់ពីកូនបំណុល លើកលែងតែការប្រើប្រាស់ដើម្បីថែរក្សា បើម្ចាស់បំណុលធ្វើផ្ទុយពីនេះកូនបំណុលអាចរំលាយសិទ្ធិលើការបញ្ចាំបាន (ម.៨៣១)
  - អាចទទួលបានផលលើវត្ថុបញ្ចាំ តែត្រូវកាត់ជាមួយបំណុលដោយមានអាទិភាព (ម.៨២២)
  - មានសិទ្ធិឃាតទុកវត្ថុបញ្ចាំរហូតដល់ពេលទទួលបានការសងបំណុល (ម.៨២១)
  - កាន់កាប់វត្ថុបញ្ចាំដោយប្រុងប្រយ័ត្ន បើម្ចាស់បំណុលធ្វើផ្ទុយពីនេះកូនបំណុលអាចរំលាយបាន (ម.៨២៣)
  - បើម្ចាស់បំណុលបានចេញចំណាយសម្រាប់ថែរក្សា គឺអាចទាមទារពីកម្មសិទ្ធិករបាន។
  - បើម្ចាស់បំណុលបានចេញចំណាយដើម្បីបង្កើនតម្លៃ គឺអាចទាមទារពីកម្មសិទ្ធិករនូវ ចំណាយនោះ ឬតម្លៃកំណើនវត្ថុបញ្ចាំនោះ តុលាការអាចកំណត់រយៈពេលសមរម្យនៃការសង (ម.៨២៤)
  - ការបញ្ចាំបន្ត៖ ត្រូវមានការយល់ព្រមពីកូនបំណុល , ការបញ្ចាំបន្តក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់សិទ្ធិលើការបញ្ចាំ ប្រសិនបើគ្មានការយល់ព្រមពីកូនបំណុល
- ការហាមការបញ្ចាំផ្តាច់៖ មិនអាចព្រមព្រៀងក្នុងសកម្មភាពបង្កើត ឬកិច្ចសន្យាដែលកំណត់ត្រូវសង ដើម្បីឱ្យម្ចាស់សិទ្ធិលើការបញ្ចាំទទួលបានកម្មសិទ្ធិលើការបញ្ចាំ ឬចាត់ចែងវត្ថុបញ្ចាំបានឡើយ (ម.៨២៧)។
- ការអនុវត្តសិទ្ធិលើការបញ្ចាំចលនវត្ថុ៖
  - ការលក់ដោយបង្ខំ ដើម្បីយកប្រាក់មកសងម្ចាស់បំណុល (អាជ្ញាសាលា)

- ការអនុវត្តសិទ្ធិលើការបញ្ចាំដោយសង្ខេប៖ ស្នើសុំដីកាសម្រេចពីតុលាការអនុវត្ត ដើម្បីយកវត្ថុបញ្ចាំមកសងផ្ទាល់តែម្តង (CCP504)។**<u>លក្ខខណ្ឌ</u>**៖ មានហេតុផលត្រឹមត្រូវ,ជូនដំណឹងពីការទាមទារទៅកូនបំណុលជាមុន (ម.៨៣២)។

៣. សិទ្ធិប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន

- និយមន័យ (ម.៨៨៨)
- ចលវត្ថុច្រើនដូចជា ប្រភេទ ឬកន្លែងស្ថិតនៅនៃចលនវត្ថុអាចយកមកធ្វើជាប្រាតិភោគដោយអនុប្បទានដោយចាត់ទុកជាចលវត្ថុតែមួយបាន(ម.៨៨៨ក២)។ឧ.ប្រាតិភោគអនុប្បទាននូវរថយន្តក្នុងឃ្លាំទី១ទាំងអស់។
- ការបង្កើតសិទ្ធិប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន៖
  - លក្ខខណ្ឌដើម្បីឱ្យមានអានុភាព៖ ការព្រមព្រៀងរវាងម្ចាស់បំណុល និងកូនបំណុល ឬតតិយជន (លាយលក្ខណ៍អក្សរ/ផ្ទាល់មាត់)។ (ម.៨៨៩)
  - លក្ខខណ្ឌតតាំង៖ ទទួលបានការផ្ទេរការកាន់កាប់ទើបអាចតតាំងនឹងតតិយជនបាន។(ម.៨៩០,២២៩)
- អានុភាពនៃសិទ្ធិប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន៖
  - ទំហំនៃសិទ្ធិលើបំណុលដែលត្រូវធានា៖ ការប្រាក់, ប្រាក់ដើម, ប្រាក់សំណងក្នុងករណីបំពានកិច្ចសន្យា , សោហ៊ុយដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិលើការបញ្ចាំ, សោហ៊ុយថែរក្សាវត្ថុបញ្ចាំ, សំណងការខូចខាតដោយសារមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ច ឬវិការៈកំបាំង។ (ម.៨៩៥)
  - មានអានុភាពលើវត្ថុដែលភ្ជាប់នឹងវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុ នៅពេលបង្កើតសិទ្ធិប្រាតិភោគ ឬនៅក្រោយពេលបង្កើតសិទ្ធិប្រាតិភោគ ប៉ុន្តែគូភាគីអាចព្រមព្រៀងផ្សេងពីនេះបាន(ឧ.បំពាក់កាមេរ៉ា)។ (ម.៨៩១)
  - ករណីដែលអ្នកបង្កើតប្រាតិភោគ.ទាននៅតែកាន់កាប់វត្ថុដោយចំពោះ គឺគ្មានអានុភាពចំពោះផលនោះឡើយ (ម.៨៩២,១២៧)។ឧ.លោក ក យកមេគោមួយក្បាលទៅដាក់ប្រាតិភោគដោយអនុប្បទានធានាបំណុល១ពាន់ដុល្លារ ដែលខ្ចីពីលោក ខ ដោយលោក ក កាន់កាប់មេគោដដែល ។បើមេគោកើតកូននោះលោក ខ មិនមានសិទ្ធិណាមួយលើកូនគោនោះទេ ពោលគឺលោក ខ មានសិទ្ធិលើមេគោប៉ុណ្ណោះ។ **<u>ចំណាំ</u>**៖ ករណីអ្នកបង្កើតសិទ្ធិលើប្រាតិភោគបានធ្វើអនុប្បទាន ឬបង្កើតសិទ្ធិប្រាតិភោគលើវត្ថុនោះតតិយជនដែលបានបំពេញលក្ខខណ្ឌម.១៩៣ អាចយកសិទ្ធិទៅតតាំងជាមួយម្ចាស់សិទ្ធិប្រាតិភោគបាន។ បើជាវត្ថុតាមមាត្រា៨៨៨ក២ តតិយជនមិនបាច់បំពេញលក្ខខណ្ឌមាត្រា១៩៣ ទេ។ (ម.៨៩៤)

- ករណីដែលម្ចាស់បំណុលកាន់កាប់វត្ថុប្រាតិភោគ.ទានដោយចំពោះ៖ អាចទទួលបានផលពីវត្ថុ ប៉ុន្តែត្រូវកាត់ជាមួយបំណុលខ្លួនដោយមានអាទិភាព(ម.៨៩២ក២,៨២២),មានសិទ្ធិឃាត់ទុក និងមានករណីកិច្ចថែរក្សាវត្ថុ និងទាមទារឱ្យសងសោហ៊ុយ ដូចម្ចាស់សិទ្ធិលើការបញ្ចាំដែរ(ម.៨៩៦)។

➢ ការងអនុវត្តសិទ្ធិប្រាតិភោគ.ទាន(ម.៨៩៨)៖

- វិធីអនុវត្ត៖ ការចាត់ចែងប្តូរជាប្រាក់, អនុប្បទានកម្មសិទ្ធិជាស្ថាពរ។
- លក្ខខណ្ឌ៖ ជូនដំណឹងទៅអ្នកបង្កើត។
- ក្នុងករណីដែលម្ចាស់សិទ្ធិប្រាតិភោគ.ទានមិនបានកាន់កាប់វត្ថុជាកម្មវត្ថុទេ ម្ចាស់បំណុលអាចទារទាមឱ្យប្រគល់បាន (ករណីវត្ថុនៅកូនបំណុល ឬអ្នកធានា ឬតតិយជនកាន់កាប់)។
- ម្ចាស់សិទ្ធិប្រាតិភោគ ត្រូវបង់ប្រាក់ជម្រះអ្នកបង្កើត បើតម្លៃនៃវត្ថុលើពីចំនួនទឹកប្រាក់នៃសិទ្ធិលើបំណុល (ម.៨៩៨)។
- សិទ្ធិទទួលយកមកវិញរបស់អ្នកបង្កើត (ម.៨៩៨)៖ អាចស្នើសុំយកវត្ថុវិញ ដើយផ្តល់នូវការសងកាតព្វកិច្ចគ្រប់ចំនួនឱ្យម្ចាស់សិទ្ធិប្រាតិភោគ នៅមុនពេលដែលមានការផ្តល់ប្រាក់ជម្រះ។

ការបញ្ចាំចលនវត្ថុ	សិទ្ធិប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន
១. ការបង្កើត ➢ ការព្រមព្រៀង និងការផ្ទេរការកាន់កាប់ ➢ លក្ខខណ្ឌតតាំង ៖ កាន់កាប់ជានិរន្តរ៍	១. ការបង្កើត ➢ ការព្រមព្រៀង ➢ លក្ខខណ្ឌតតាំង ៖ ការផ្ទេរការកាន់កាប់
២. អានុភាព	២. អានុភាព
៣. ការអនុវត្ត វិធីអនុវត្តសិទ្ធិ (ការលក់ដោយបង្ខំ និងការអនុវត្តសិទ្ធិដោយសង្ខេប)	៣. ការអនុវត្ត វិធីអនុវត្តសិទ្ធិ (ការចាត់ចែងប្តូរជាប្រាក់ និង អនុប្បទានកម្មសិទ្ធិស្ថាពរ)

៤. ការបញ្ចាំសិទ្ធិ

➢ ការបង្កើត៖ ការព្រមព្រៀងរវាងអ្នកបង្កើតសិទ្ធិលើការបញ្ចាំសិទ្ធិ និងម្ចាស់សិទ្ធិលើការបញ្ចាំសិទ្ធិ។

➢ កម្មវត្ថុ៖ អាចមានកម្មវត្ថុជាសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិបាន(ម.៨៤០)។

➢ លក្ខខណ្ឌតតាំង(ម.៨៤១)៖

- ចំពោះកូនបំណុលទី៣៖ ជូនដំណឹងពីការបង្កើតសិទ្ធិលើការបញ្ចាំឬ មានការយល់ព្រមពីកូនបំណុលទី៣
- ចំពោះតតិយជនផ្សេងទៀត៖ ការជូនដំណឹងត្រូវធ្វើជាលិខិតដែលមានកំណត់កាលបរិច្ឆេទស្ថាពរ។

<u>**ចំណាំ**</u>៖ លិខិតដែលមានកំណត់កាលបរិច្ឆេទស្ថាពរ (ម.៨ ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី)។

➢ ការអនុវត្តសិទ្ធិលើការបញ្ចាំ(ម.៨៤២)៖

- កម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិលើបំណុលជាប្រាក់៖ ម្ចាស់សិទ្ធិប្រមូលសិទ្ធិលើបំណុលដោយផ្ទាល់ពីកូនបំណុលទី៣
- កម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិលើបំណុលជាវត្ថុ៖ ម្ចាស់សិទ្ធិមានសិទ្ធិលើការបញ្ចាំលើវត្ថុដែលខ្លួនបានទទួលជាការសង។

៥. ឯកសិទ្ធិ

៥.១ និយមន័យ(ម.៧៨១)៖

- ឯកសិទ្ធិទូទៅ៖ ម្ចាស់បំណុលមានសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់កូនបំណុល
- ឯកសិទ្ធិពិសេស៖ ម្ចាស់បំណុលមានសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិជាក់លាក់ជាកំណត់របស់កូនបំណុល។ឯកសិទ្ធិពិសេសមានពីរប្រភេទ គឺឯកសិទ្ធិលើចលនវត្ថុ និងឯកសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុ។

៥.២ ប្រភេទនៃឯកសិទ្ធិ

ក. ប្រភេទនៃឯកសិទ្ធិទូទៅ (ម.៧៨៣ ដល់ ៧៨៧)៖

- សោហ៊ុយចំណាយសម្រាប់ប្រយោជន៍រួម៖ ចំណាយដើម្បីថែរក្សា ឬជម្រះបញ្ជី ឬបែងចែកទ្រព្យដែលបានចេញសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់ម្ចាស់បំណុល។
- សិទ្ធិលើបំណុលរបស់កម្មករនិយោជិត៖ សិទ្ធិលើបំណុលទាំងអស់ដែលកម្មករនិយោជិតត្រូវទទួលបានពីនិយោជក ដោយផ្អែកលើកិច្ចសន្យាការងារ។
- សោហ៊ុយបុណ្យសព៖ សោហ៊ុយបុណ្យសពរបស់កូនបំណុល និងញាតិដែលជាកូនបំណុលមានអាហារកាតព្វកិច្ច។
- ការផ្គត់ផ្គង់នូវវត្ថុសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ៖ ការផ្គត់ចំណីអាហារនិងវត្ថុប្រើប្រាស់រៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងពេល ៦ខែចុងក្រោយ ដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវភាពរបស់កូនបំណុល ឬញាតិដែលរស់នៅជាមួយកូនបំណុល។

ខ. ប្រភេទនៃឯកសិទ្ធិពិសេស

- **ឯកសិទ្ធិលើចលនវត្ថុ**(ម.៧៨៨)៖
- ឯកសិទ្ធិចំពោះការជួលអចលវត្ថុ (ម.៧៨៩)
  - សិទ្ធិលើបំណុលដែលមានឯកសិទ្ធិ៖ ថ្លៃឈ្នួលអចលនវត្ថុនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ភតិក: ដែលកើតឡើងដោយការជួល។បើភតិបតីបានទទួលប្រាក់កក់ដែលបានធានា ឯកសិទ្ធិមានតែចំពោះផ្នែកនៃសិទ្ធិលើបំណុលដែលមិនអាចទទួលបានសងដោយប្រាក់កក់ដើម្បីធានាតែប៉ុណ្ណោះ (ម.៧៩៣)។

- កម្មវត្ថុនៃឯកសិទ្ធិ៖ **ចំពោះការជួលអាគារ**(ចលវត្ថុដែលភតិកៈបានបំពាក់លើអាគារ), **ចំពោះការជួលដី**(ចលនវត្ថុដែលបំពាក់លើដីជួលឬនៅលើអាគារសម្រាប់ប្រើដីជួលនោះ_ចលនវត្ថុដែលបានផ្តល់ប្រយោជន៍សម្រាប់ដី និងផលនៃដីដែលស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ភតិកៈ)។

➢ <u>ឯកសិទ្ធិចំពោះការដឹកជញ្ជូន ឬអ្នកដំណើរ</u>(ម.៧៩៥)៖

- សិទ្ធិលើបំណុលដែលមានឯកសិទ្ធិ៖ ថ្លៃដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរឬវត្ថុនិងសោហ៊ុយទាក់ទងនឹងការដឹក។
- កម្មវត្ថុនៃឯកសិទ្ធិ៖ វត្ថុដែលអ្នកដឹកជញ្ជូកកាន់កាប់។

➢ <u>សិទ្ធិចំពោះការរក្សាទុកចលនវត្ថុ</u>(ម.៧៩៦)៖

- សិទ្ធិលើបំណុលដែលមានឯសិទ្ធិ៖ សោហ៊ុយសម្រាប់រក្សាទុកចលវត្ថុនោះ។
- កម្មវត្ថុនៃឯកសិទ្ធិ៖ ចលនវត្ថុដែលត្រូវបានរក្សាទុក។

➢ <u>ឯកសិទ្ធិចំពោះការលក់ចលនវត្ថុ</u>(ម.៧៩៧)៖

- សិទ្ធិលើបំណុលដែលមានឯកសិទ្ធិ៖ ប្រាក់ថ្លៃលក់ និងការប្រាក់។
- កម្មវត្ថុនៃឯសិទ្ធិ៖ ចលនវត្ថុដែលបានលក់។

➢ <u>ឯកសិទ្ធិពោះការផ្តល់គ្រាប់ពូជ កូនរុក្ខជាតិ ឬជី និងពូជ កូនសត្វ ឬចំណីសត្វ</u>(ម.៧៩៨)៖

- សិទ្ធិលើបំណុលដែលមានឯកសិទ្ធិ៖ ថ្លៃគ្រាប់ពូជ កូនរុក្ខជាតិឬជី និងការប្រាក់ជាអាទិ៍
- កម្មវត្ថុនៃឯកសិទ្ធិ៖ ផលដែលបានមកពីដីក្នុងមួយឆ្នាំ។

❖ **ឯកសិទ្ធិចំពោះអចលនវត្ថុ**(ម.៧៩៩)

➢ <u>សិទ្ធិចំពោះការថែរក្សាទុកនូវអចលនវត្ថុ</u>(ម.៨០០)៖

- សិទ្ធិលើបំណុលដែលមានឯកសិទ្ធិ៖ សោហ៊ុយក្សាទុកអចលនវត្ថុ ឬថែរក្សា។
- កម្មវត្ថុនៃឯកសិទ្ធិ៖ អចលនវត្ថុដែលត្រូវបានរក្សាទុក។

➢ <u>ឯកសិទ្ធិចំពោះការងារលើអចលនវត្ថុ</u>(ម.៨០១)៖

- សិទ្ធិលើបំណុលដែលមានឯកសិទ្ធិ៖ សោហ៊ុយចំណាយសម្រាប់ការងារ ដែលបានធ្វើលើអចលនវត្ថុដោយសិប្បករ អ្នកបច្ចេកទេស និងអ្នកម៉ៅការ។

❖ កម្មវត្ថុនៃឯកសិទ្ធិ៖ ចំនួនប្រាក់កំណើនតម្លៃ ក្នុងករណីដែលកំណើនតម្លៃអចលនវត្ថុដោយការងារនោះនៅតែមាន។

➢ <u>ឯកសិទ្ធិចំពោះការលក់អចលនវត្ថុ</u>(ម.៨០២)៖

- សិទ្ធិលើបំណុលដែលមានឯកសិទ្ធិ៖ ប្រាក់ថ្លៃលក់អចលនវត្ថុ និងការប្រាក់។
- កម្មវត្ថុនៃឯកសិទ្ធិ៖ អចលនវត្ថុដែលបានលក់។

៥.៣ អានុភាពនៃឯកសិទ្ធិ

ក. អានុភាពឯកសិទ្ធិទូទៅ

➢ ពុំមានអានុភាពតាមឡើយបើកូនបំណុលបានប្រគល់ចលនវត្ថុឱ្យទៅតតិយជនដែលបានធ្វើលទ្ធកម្ម (ម.៨០៧)។

➢ ម្ចាស់សិទ្ធិត្រូវទទួលបានការសងទ្រព្យជាចលនវត្ថុជាមុន។បើទ្រព្យជាអចលនវត្ថុ ត្រូវទទួលបានការសងពីអចលនវត្ថុដែលមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃប្រាតិភោគពិសេសជាមុន(ម.៨០៩)។

➢ ម្ចាស់ឯកសិទ្ធិទូទៅអាចយកឯកសិទ្ធិខ្លួន ទៅតតាំងតតិយជនជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលផ្សេងដែលមិនមានប្រាតិភោគពិសេស ទោះបីមិនបានចុះបញ្ជីក៏ដោយ(ម.៨១០)។

ខ. អានុភាពនៃឯកសិទ្ធិពិសេស

➢ ពុំមានអានុភាពតាមឡើយបើកូនបំណុលបានប្រគល់ចលនវត្ថុឱ្យទៅតតិយជនដែលបានធ្វើលទ្ធកម្ម (ម.៨០៧)

➢ ចំពោះឯកសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុ៖ អាចតតាំងជាមួយតតិយជនបាន បើបានចុះបញ្ជី(ម.៨១១,ម.៨១២,ម.៨១៤)។

➢ ការអនុវត្តដូចគ្នាទៅនឹងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីហ៊ីប៉ូតែក (ម.៨១៥)។

៥.៤ លំដាប់នៃហ៊ីប៉ូតែក

ក. លំដាប់នៃឯកសិទ្ធិទូទៅ

➢ លំដាប់តាមការកំណត់ក្នុងមាត្រា (ម.៧៨៣,៨០៣)។

- បើមានការប្រជែងរវាងឯកសិទ្ធិពិសេស និងឯកសិទ្ធិទូទៅ នោះឯកសិទ្ធិពិសេសត្រូវមានអាទិភាពជាង (ម.៨០៣ ក២)។ឧ.បំណុលជាសោហ៊ុយបុណ្យសព(ឯកសិទ្ធិទូទៅ) និងបំណុលជាថ្លៃឈ្នួលអចលនវត្ថុ(ឯកសិទ្ធិពិសេស) គឺបំណុលជាថ្លៃឈ្នួលអចលវត្ថុមានអាទិភាពជាង។

ខ. លំដាប់នៃឯកសិទ្ធិពិសេស

- លំដាប់នៃឯកសិទ្ធិពិសេសលើចលនវត្ថុ(ម.៨០៤)។បើប្រជែងជាមួយនឹងការបញ្ចាំចលនវត្ថុ គឺម្ចាស់សិទ្ធិលើការបញ្ចាំចលនវត្ថុមានអាទិភាពដូចគ្នានឹងម្ចាស់ឯសិទ្ធិលំដាប់ទី១នៃម.៨០២(ម.៨០៨)។
- លំដាប់នៃឯកសិទ្ធិលើការអចលនវត្ថុតាមមាត្រា៨០៥៖ ឯកសិទ្ធិចំពោះការរក្សាទុកអចលនវត្ថុ, ឯកសិទ្ធិចំពោះការងារលើអចលនវត្ថុ, ឯកសិទ្ធិចំពោះការលក់អចលនវត្ថុ។
- ករណីមានការប្រជែងគ្នារវាង ឯកសិទ្ធិចំពោះការថែរក្សាទុកអចលនវត្ថុ និងឯកសិទ្ធិចំពោះការងារលើអចលនវត្ថុ និងហ៊ីប៉ូតែក ម្ចាស់ឯកសិទ្ធិអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយមានអាទិភាពជាងម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ូតែក(ម.៨១៣)។

៦. សិទ្ធិឃាតទុក

៦.១ លក្ខខណ្ឌនៃសិទ្ធិឃាត់ទុក(ម.៧៧៤)៖

- <u>សិទ្ធិលើបំណុលដល់ពេលកំណត់ត្រូវសង</u>
- <u>ការកាន់កាប់វត្ថុដោយម្ចាស់បំណុល</u> (មិនមែនជាការកាន់កាប់ផ្ដើមដោយអំពើអនីត្យានុកូល)
- <u>ចំណង់ទាក់ទងរវាងសិទ្ធិលើបំណុល និងវត្ថុដែលកាន់កាប់ដោយម្ចាស់បំណុល</u>។ វត្ថុអាចជាចលនវត្ថុ ឬអចលនវត្ថុជាកម្មសិទ្ធិកូនបំណុល ឬកម្មសិទ្ធិតតិយជនក៏បានដែរ។

<u>**ចំណាំ**</u>៖ ការបាត់បង់ការកាន់កាប់វត្ថុ នាំឱ្យម្ចាស់បំណុលបាត់បង់សិទ្ធិឃាត់ទុក លើកលែងតែម្ចាស់បំណុលយកវត្ថុទៅជួល ដាក់បញ្ចាំ ដោយយល់ព្រមពីកូនបំណុល ឬករណីម្ចាស់បំណុលទទួលបានការកាន់កាប់វិញតាមបណ្ដឹងទាមទារឱ្យប្រគល់ការកាន់កាប់មកវិញ។ (ម.៧៨០)

៦.២ អានុភាពនៃសិទ្ធិឃាត់ទុក

- គ្មានអាទិភាពទទួលសំណងពីវត្ថុឃាត់ទុកទេ តែមានអាទិភាពទទួលបានសំណងពីផលនៃវត្ថុឃាត់ទុក (ម.៧៧៦) ដោយយកផលនោះកាត់ការប្រាក់ជាមុន។

- ករណីកិច្ចថែរក្សាគ្រប់គ្រងវត្ថុឃាត់ទុក(ម.៧៧៦)៖ កាន់កាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយសុចរិត។
- ម្ចាស់សិទ្ធិឃាត់ទុកមិនអាចប្រើប្រាស់ ជួល ដាក់ប្រាតិភោគ ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីកូនបំណុលទេ លើកលែងការប្រើប្រាស់ចាំបាច់ដើម្បីថែរក្សាវត្ថុឃាត់ទុក(ម.៧៧៦ ក២)។
- ម្ចាស់សិទ្ធិឃាត់ទុកមានសិទ្ធិទាមទារឱ្យកម្មសិទ្ធិករចេញថ្លៃចំណាយសម្រាប់គ្រប់គ្រង និងថែរក្សាវត្ថុ រួមទាំងចំណាយ បង្កើនតម្លៃ(ម.៧៧៧)។

៦.៣ ការរលត់សិទ្ធិឃាត់ទុក

- សិទ្ធិឃាត់ទុករលត់ ដោយសារការរលត់សិទ្ធិលើបំណុលភាពបន្ទាប់បន្សំនៃសិទ្ធិប្រាតិភោគប្រត្យក្ស (ម.៧៦៩)
- សិទ្ធិឃាត់ទុករលត់ ដោយសារការបាត់បង់នូវការកាន់កាប់ (ម.៧៨០)

៧. ប្រាតិភោគបុគ្គល

៧.១ កិច្ចសន្យាធានា

- និយមន័យ (ម.៩០០)
- លក្ខណៈនៃកិច្ចសន្យាធានា៖ កិច្ចសន្យាឯកតោភាគី(បង្កើតបន្ទុកសម្រាប់ភាគីម្ខាង), កិច្ចសន្យាមុធា(ភាគីម្ខាងមិនទទួលបានកម្រៃពីការផ្តល់តាវកាលិករបស់ខ្លួន)
- កិច្ចសន្យាដែលមានក្ខណៈបន្ទាប់បន្សំ(ម.៩០៤)៖
  - កាតព្វកិច្ចធានា(កាតព្វកិច្ចសន្យាអ្នកធានា) ជាកាតព្វកិច្ចសន្ទាប់បន្សំនៃកាតព្វកិច្ចចម្បង(កាតព្វកិច្ចរបស់កូនបំណុល)។
  - អញ្ញត្រកម្ម៖កិច្ចសន្យាធានាខូចខាត (ម.៩០០ ក២)។

៧.២ ប្រភេទនៃកិច្ចសន្យាធានា

- ការធានាសាមគ្គី និងការធានាមិនសាមគ្គី (ម.៩០៨)៖ គោលការណ៍(ការធានាដោយសាមគ្គី), អញ្ញត្រកម្ម (ការធានាមិនសាមគ្គី កាលបើមានកិច្ចសន្យាពិសេស)។
- ការធានាដោយបុគ្គល និងការធានាដោយវត្ថុ៖
  - ការធានាដោយបុគ្គល៖ ប្រាតិភោគបុគ្គល(កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកធានាត្រូវបានកម្រិតដោយកិច្ចសន្យា)។

- ការធានាដោយវត្ថុ៖ ប្រាតិភោគប្រត្យក្សដូចជា ការបញ្ចាំ ហ៊ីប៉ូតែកជាអាទិ៍(កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកធានាដោយវត្ថុត្រូវបានកម្រិតដោយវត្ថុ ឬតម្លៃវត្ថុ)

➢ ការធានាលើការធានា៖ ឧ.លោក ក ខ្ចីប្រាក់ពីលោក ខ ១ម៉ឺនដុល្លារ ដោយមានលោក គ ជាអ្នកធានាបំណុលឱ្យលោក ក។លោក ឃ ធានាបំណុលឱ្យលោក គ នេះគឺជា **ការធានាលើការធានា**(សេរីភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចសន្យា)។លោក ឃ ធានាកាតព្វកិច្ចឱ្យលោក គ មិនមែនធានាឱ្យលោក ក ទេ។ផ្ទុយទៅវិញបើលោក គ និងលោក ឃ ជាអ្នកធានាកាតព្វកិច្ចឱ្យលោក ក នោះគឺជា **ការធានាកាតព្វកិច្ចរួម**។

➢ ការធានាបំណុលអណ្ដែត(ម.៩០២)៖

- បំណុលអណ្ដែត៖ កាតព្វកិច្ចមិនកំណត់, ដែលកើតឡើងនាពេលអនាគត, ដោយសារតែទំនាក់ទំនងគតិយុត្តិជានិរន្តរ៍។
- ការធានាត្រូវបានរលត់ក្រោយពីហួសអំឡុងពេលសមរម្យករណីធានាមិនកំណត់អំឡុងពេល
- ការធានាត្រូវរលត់ដោយសារស្ថានភាពនៃកិច្ចជំនួញ ឬទ្រព្យកូនបំណុលធ្លាក់ចុះខ្លាំង បើធៀបនឹងពេលបង្កើតកិច្ចសន្យាធានាបំណុលអណ្ដែត
- អ្នកធានាបំណុលអណ្ដែតត្រូវបានស្លាប់ មានតែកាតព្វកិច្ចធានាបំណុលដែលកើតឡើងនាពេលស្លាប់នោះប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបន្តដោយសន្តតិកម្ម។

៧.៣ លក្ខខណ្ឌនៃការបង្កើតកិច្ចសន្យាធានា

➢ លក្ខខណ្ឌគ្រឹះ ឬលក្ខខណ្ឌសារធាតុ៖ ការព្រមព្រៀង, សមត្ថភាព, ខ្លឹមសារ/អត្ថន័យ(កម្មវត្ថុ)

➢ លក្ខខណ្ឌទម្រង់៖

- ការផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់៖ បើអ្នកធានាមិនមែនអ្នកប្រកបអាជីវកម្ម ម្ចាស់បំណុលត្រូវប្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់ៗត្រូវក្លាយជាអ្នកធានា និងផ្ដល់ឱកាសឱ្យពិចារណា (ម.៩០០ ក៣)
- អ្នកធានាដកការធានាពេលណាក៏បាន លើកលែងតែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកាតព្វកិច្ចស្ម័គ្រចិត្ត៖ កិច្ចសន្យាធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់មាត់, ជាកាតព្វកិច្ចដែលមានគោលបំណង់ឱ្យសងជាប្រាក់ ហើយចំនួនទឹកប្រាក់ធានាមិនត្រូវបានសរសេរដោយផ្ទាល់ដៃរបស់អ្នកធានា(ម.៩០១)។ឧ. ធានាប្រាក់កម្ចីចំនួន៥លានរៀល។

៧.៤ អានុភាពនៃកិច្ចសន្យាធានា

ក. កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកធានាចំពោះម្ចាស់បំណុល

- ទំហំនៃការធានា(ម.៩០៣)៖ ប្រាក់ដើម ការប្រាក់, ប្រាក់សំណងក្នុងករណីបំពានកិច្ចសន្យា, សំណងខូចខាតដែលទាក់ទងនឹងកាតព្វកិច្ចចម្បង និងអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់បន្សំពីកាតព្វកិច្ចចម្បងនោះ។
- ការធានារួម(ម.៩១០)៖ អ្នកធានាម្នាក់ៗមានករណីកិច្ចចំពោះទឹកប្រាក់នៃកាតព្វកិច្ចចម្បង(កាតព្វកិច្ចសាមគ្គី)
- ករណីកូនបំណុលមានករណីកិច្ចរកអ្នកធានា (សូមមើលមាត្រា៩០៧)
- ម្ចាស់បំណុលទាមទារឱ្យអ្នកធានាអនុវត្តកាតព្វកិច្ច៖ កាតព្វកិច្ចចម្បងដល់ពេលកំណត់ត្រូវសង, កូនបំណុលមិនបំពេញកាតព្វកិច្ច។
- ការរលត់កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកធានា៖ ករណីកាតព្វកិច្ចចម្បងត្រូវបានរលត់។

ខ. សិទ្ធិរបស់អ្នកធានា(ម.៩០៥)

- អ្នកធានាអាចលើកឡើងសិទ្ធិតវ៉ា(ឧ.អះអាងពីការសង)របស់កូនបំណុលដែលមានកាតព្វកិច្ចចម្បងបាន
- អ្នកធានាអាចលើកឡើងនូវការរលត់កាតព្វកិច្ចចម្បងដោយអាជ្ញាយុកាលបាន បើទោះបីកូនបំណុលបោះបង់ផលប្រយោជន៍អាជ្ញាយុកាលក៏ដោយ
- <u>ជាគោលការណ៍</u>៖ ហេតុដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកធានា គ្មានអានុភាពចំពោះកូនបំណុលឡើយ។ <u>អញ្ញត្រកម្ម</u>៖ ការទាមទារ ឬហេតុផ្សេងនៃការផ្អាកអាជ្ញាយុកាលចំពោះអ្នកធានាដែលទទួលអាណត្តិពីកូនបំណុល(ខុសប្លែកគ្នាពីអ្នកធានាមិនទទួលអាណត្តិពីកូនបំណុល។ (ម.៩០៩)

គ. ឧបាស្រ័យរបស់អ្នកធានា

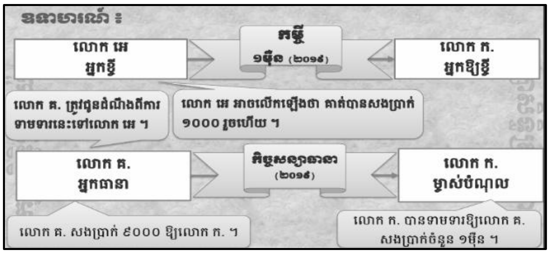
- បណ្តឹងរបស់អ្នកធានាចំពោះកូនបំណុល៖ ឧបាទេសកម្ម(ការជំនួស)(ម.៤៥៩បន្ត), ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរវាងអ្នកធានា និងកូនបំណុល។
- ទំហំនៃការទាមទារ៖
  - **សម្រាប់អ្នកធានាដែលទទួលបានអាណត្តិ**(ម.៩១១ក២)៖ ប្រាក់ដែលអ្នកធានាបានចំណាយ, ការប្រាក់គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកធានាបានចេញ(តាមការព្រមព្រៀងឬតាមច្បាប់កំណត់៥%), សំណងការខូចខាត។

- **សម្រាប់អ្នកធានាដែលគ្មានអាណត្តិ**(ម.៩១២)៖ ករណីដែលអ្នកធានាមិនផ្ទុយពីឆន្ទៈកូនបំណុល(អាចទាមទារពីកូនបំណុលនូវផលប្រយោជន៍ដែលបានទទួល), ករណីដែលអ្នកធានាផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់កូនបំណុល(អាចទាមទារពីកូនបំណុលនូវផលប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងដែលនៅតែមាន)។
- អ្នកដែលធានាតែកូនបំណុលតែម្នាក់ ក្នុងចំណោមកូនបំណុលដែលមានកាតព្វកិច្ចសាមគ្គី អាចទាមទារសំណងពីកូនបំណុលផ្សេងទៀតបាន ត្រឹមតែចំណែកនៃបន្ទុករបស់កូនបំណុលនោះតែប៉ុណ្ណោះ។ឧ. លោក ក និងលោក ខ ខ្ចីប្រាក់ពីលោក គ ១ម៉ឺនដុល្លារ ដែលមានលោក ឃ ជាអ្នកធានាកាតព្វកិច្ចឱ្យតែលោក ក ទេ។ករណីលោក ឃ បានចេញសង ១ម៉ឺនដុល្លារ ឱ្យលោក ក និងលោក ខ នោះលោក ឃ អាចទាមទារពីលោក ខ បានត្រឹមតែ ៥ពាន់ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។

➢ ពេលវេលានៃការទាមទារ៖

- ជាគោលការណ៍៖ ធ្វើបាននៅពេលដែរអ្នកធានាបានសងទៅម្ចាស់បំណុល
- នៅពេលដែរអ្នកធានាបានសងទៅម្ចាស់បំណុល ក្នុងករណីដែលមានចែងក្នុងមាត្រា៩១១ក៣។

➢ លក្ខខណ្ឌនៃការទាមទារសំណង(ម.៩១៣) ➔

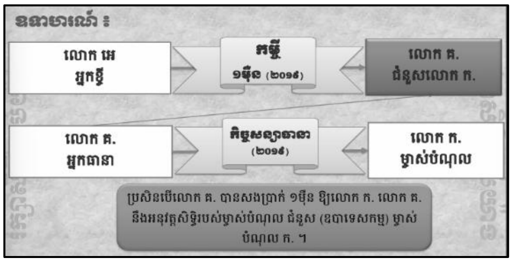


➢ ឧបាស្រ័យរបស់អ្នកធានា ចំពោះអ្នកធានារួម៖ មាត្រា៩១៥។

➢ ឧបាទេសកម្ម៖

- អ្នកធានាដែលបានសងបំណុលទាំងអស់៖ ទទួលបានពីម្ចាស់បំណុលនូវសិទ្ធិលើកបំណុល ដែលជាកម្មវត្ថុនៃការធានា ដោយម្ចាស់បំណុលប្រគល់ឱ្យអ្នកធានានូវលិខិតបញ្ជាក់សិទ្ធិលើបំណុល (ម.៩១៧), អ្នកធានាអាចប្រើប្រាស់ប្រាតិភោគជំនួសម្ចាស់បំណុលបាន ដោយស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ម្ចាស់បំណុល, ម្ចាស់បំណុលត្រូវរក្សាទុកប្រាតិភោគ រហូតដល់ពេលប្រគល់ឱ្យអ្នកធានា (ម.៩១៨)
- អ្នកធានាបានសងមួយភាគរួចហើយ៖ អ្នកធានាអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមួយម្ចាស់បំណុលតាមចំនួនទឹកប្រាក់ដែរបានសង, មានតែម្ចាស់បំណុលប៉ុណ្ណោះអាចប្រើសិទ្ធិរំលាយកិច្ចសន្យាបាន ដោយត្រូវសងឱ្យអ្នកធានា(ឧបាទេសិក)នូវប្រាក់ដែលបានសងរួច

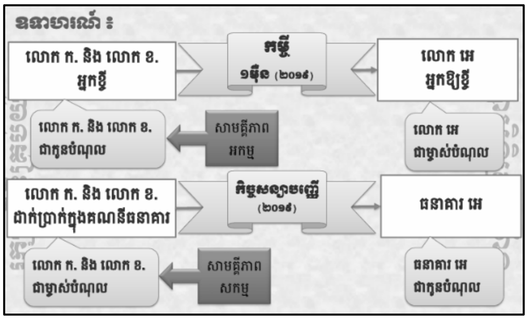
- អ្នកធានាដែលបានសងរួច មិនស្នងម្ចាស់បំណុលចំពោះតតិយជនដែលបានធ្វើលទ្ធកម្មលើវត្ថុប្រាតិភោគឡើយ កាលបើមិនបានចុះបញ្ជី (ម.៩១៩)
- អ្នកធានាបុគ្គល និងអ្នកធានាវត្ថុ ត្រូវស្នងម្ចាស់បំណុលដោយគិតតាមចំនួនអ្នកទាំងនោះ។(ម.៩១៩)



៨. កាតព្វកិច្ចដោយសាមគ្គីភាព

➢ កាតព្វកិច្ចសាមគ្គីមាន២ប្រភេទ៖

- <u>សាមគ្គីភាពសកម្ម</u>៖ សាមគ្គីភាពរវាងម្ចាស់បំណុលច្រើននាក់ដោយម្ចាស់បំណុលម្នាក់ៗ មានសិទ្ធិសុំឱ្យកូនបំណុលសងបំណុលមកខ្លួនទាំងស្រុងបាន។(ម.៣២៤)
- <u>សាមគ្គីភាពអកម្ម</u>៖ សាមគ្គីភាពដែលធានាការសងបំណុលដល់ម្ចាស់បំណុល ដោយសារតែមានកូនបំណុលច្រើននាក់ ហើយម្ចាស់បំណុលមានសិទ្ធិទាមទារបំណុលទាំងអស់ពីកូនបំណុលណាម្នាក់ក៏បាន។



៨.១ ការបង្កើតកាតព្វកិច្ចសាមគ្គីភាព(ម.៩២២)

➢ ប្រភពនៃកាតព្វកិច្ចសាមគ្គីភាព(ម.៩២២)៖

➢ **កាតព្វកិច្ចដោយសាមគ្គីដែលមានប្រភពមកពីច្បាប់**៖ ឧ.កាតព្វកិច្ចដោយសាមគ្គីភាពរវាងសហព័ទ្ធ (ម.៩៧៥), កាតព្វកិច្ចដោយសាមគ្គីភាពរវាងអ្នកធានារួម, កាតព្វកិច្ចកើតពីអំពើអនីត្យានុកូល(ម.៧៥៤)

➢ **កាតព្វកិច្ចដោយសាមគ្គីភាពដែលកើតពីការព្រមព្រៀង**៖ ការព្រមព្រៀងជាក់លាក់(ប្រើប្រាស់ពាក្យរួម ឬសាមគ្គីភាព), ការព្រមព្រៀងដោយតុណ្ហីភាព។

➢ ម្ចាស់បំណុលអាចលើកលែងសាមគ្គីភាពចំពោះកូនបំណុលណាម្នាក់បាន។កូនបំណុលដែលទទួលបានការលើកលែងត្រូវទទួលបន្ទុកត្រឹមតែកាតព្វកិច្ចដែលធ្លាប់មានមុនពេលលើកលែង(ម.៩២២ ក៤)។

៨.២ អានុភាពនៃសាមគ្គីភាព

ក. ទំនាក់ទំនងម្ចាស់បំណុល និងកូនបំណុល

- អាចឱ្យកូនបំណុលណាម្នាក់ អនុវត្តកាតព្វកិច្ចទាំងអស់ឬមួយភាគ ឬឱ្យកូនបំណុលទាំងអស់អនុវត្តកាតព្វកិច្ចទាំងអស់ឬមួយភាគ ដោយព្រមព្រៀងគ្នា ឬបន្តបន្ទាប់។ (ម.៩២១ក១)
- ជាគោលការណ៍ហេតុដែលកើតឡើងចំពោះកូនបំណុលសាមគ្គីភាពណាម្នាក់ គ្មានអានុភាពចំពោះកូនបំណុលសាមគ្គីភាពផ្សេងទេ(ម.៩៣១)។លើកលែងហេតុដែលមានកំណត់ពីមាត្រា៩២៤ដល់៩៣០។

ខ. ទំនាក់ទំនងរវាងសហកូនបំណុលសាមគ្គីភាព

- សហកូនបំណុលមានករណីសងត្រឹមតែចំណែកបំណុលខ្លួនប៉ុណ្ណោះ
- បន្ទុកសហកូនបំណុលម្នាក់ៗមានចំនួនស្មើគ្នា លើកលែងតែមានការសន្យា(ម.៩១៩)
- បើកូនបំណុលណាម្នាក់គ្មានលទ្ធភាពសងបំណុល ផ្នែកដែលមិនអាចសងនោះត្រូវជាបន្ទុកកូនបំណុលដែលទាមទារសំណង និងអ្នកជាសាធនីយ៍ទាំងអស់(ភាពគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុល)(ម.៩៣៤)
- លក្ខខណ្ឌនៃការទាមទារសំណង៖ ជូនដំណឹងទៅសហកូនបំណុលផ្សេងទៀតថា ខ្លួនទទួលបានការទាមទារពីម្ចាស់បំណុល។(សូមមើលមាត្រា៩៣៣)

៩. កាតព្វកិច្ចអវិភាគីយ៍ និងកាតព្វកិច្ចវិភាគីយ៍

ក. កាតព្វកិច្ចអវិភាគីយ៍(ម.៩៣៧)៖

- កូនបំណុលច្រើននាក់ទទួលកាតព្វកិច្ចដែលមានគោលបំណងដូចគ្នា ចំពោះម្ចាស់បំណុលតែម្នាក់
- មិនមានឆន្ទៈសាមគ្គីភាពរួមគ្នាទៅវិញទៅមក
- តាវកាលិកនៃកាតព្វកិច្ចមិនអាចបំបែកបាន ឬការបែងចែកតាវកាលិកធ្វើឱ្យខូចប្រយោជន៍ម្ចាស់បំណុល។ ឧ.លោក ក និងលោក ខ មានករណីកិច្ចត្រូវសងគោមួយក្បាលឱ្យលោក គ ដែលនេះជាកាតព្វកិច្ចអវិភាគីយ៍ ពីព្រោះថា៖ កូនបំណុល២នាក់មានកាតព្វកិច្ចដូចគ្នាចំពោះម្ចាស់បំណុលម្នាក់, គ្មានការបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈសាមគ្គីភាពរួមគ្នាទៅវិញទៅមក, តាវកាលិកសងគោមួយក្បាលមិនអាចបែងចែកបាន។
- សិទ្ធិទាមទារសំណងរបស់កូនបំណុលអវិភាគីយ៍៖
    - តាមការព្រមព្រៀងជាមុនពីភាគនៃបន្ទុក
    - បើមិនដូច្នោះទេ គឺត្រឹមកម្រិតដែលអាចសម្រេចនូវសមភាពរវាងកូនបំណុលតែប៉ុណ្ណោះ។

ខ. កាតព្វកិច្ចវិភាគីយ៍(ម.៩៣៧)៖

- កូនបំណុលច្រើននាក់ទទួលកាតព្វកិច្ចដែលមានគោលបំណងដូចគ្នា ចំពោះម្ចាស់បំណុលតែម្នាក់
- មិនមានឆន្ទៈសាមគ្គីភាពរួមគ្នាទៅវិញទៅមក
- តាវកាលិកនៃកាតព្វកិច្ចអាចបែងចែកបាន ឬការបែងចែកតាវកាលិកមិនធ្វើឱ្យខូចប្រយោជន៍ម្ចាស់បំណុល។ឧ.លោក ក និងលោក ខ មានករណីកិច្ចត្រូវសងប្រាក់២លានរៀល ឱ្យលោក គ ដែលនេះជាកាតព្វកិច្ច អវិភាគីយ៍ ពីព្រោះថា៖ កូនបំណុល២នាក់មានកាតព្វកិច្ចដូចគ្នាចំពោះម្ចាស់បំណុលម្នាក់, គ្មានការបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈសាមគ្គីភាពរួមគ្នាទៅវិញទៅមក, តាវកាលិកសងប្រាក់២លានរៀលអាចបែងចែកបាន។

មេរៀនទី១២ អានុភាព និង ការអនុវត្តហ៊ីប៉ូតែក

I. អនុភាពនៃហ៊ីប៉ូតែក

១. អានុភាពនៃហ៊ីប៉ូតែកចំពោះវត្ថុ (ដី,សមាសភាគនៃដី(រួមមានអគារ),ផល (ម.៨៤៦ ក១)

<u>ចំណាំ៖</u> **អានុភាព** នៅទីនេះសំដៅដល់ការផ្តល់សិទ្ធិដល់ម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ូតែកនូវ **សិទ្ធិលក់ដោយបង្ខំ** ដើម្បីទទួលបាន **ការសងពីថ្លៃលក់**។

ក. អានុភាពចំពោះអគារសាងសង់ដោយអ្នកបង្កើតហ៊ីប៉ូតែក៖ សមាសភាគនៃដី និងវត្ថុដែលភ្ជាប់ក្រោយបង្កើតហ៊ីប៉ូតែក (ម.៨៤៦ ក១)

ខ. អានុភាពចំពោះអគារសាងសង់ដោយតតិយជនដែលមានមូលហេតុគតិយុត្ត៖ មិនមែនជាសមាសភាគនៃដីទេ (ម.១២៣) ប៉ុន្តែវាជា **សមាសភាគនៃសិទ្ធិលើដីអ្នកដទៃ** (ម.១២៤)។ហ៊ីប៉ូតែកគ្មានអានុភាពលើអគារសង់ដោយតតិយជនដោយផ្អែកតាមសិទ្ធិដែលនាំឱ្យមានមូលហេតុគតិយុត្តរួមមាន សិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍ ផលុបភោគ ភតិសន្យា (ម.៨៤៧ ,**មូលហេតុគតិយុត្ត ម.២៤១ ក១**)។

គ. អានុភាពចំពោះអាគារសាងសង់ដោយតតិយជនដែលគ្មានមូលហេតុគតិយុត្តិ៖ ហ៊ីប៉ូតែកមានអានុភាពចំពោះអគារដែលជាមាសភាគនៃដី (ម.៨៤៦)។ករណីនេះកម្មសិទ្ធិករត្រូវធ្វើលទ្ធកម្មលើអគារដែលសង់ដោយតតិយជននោះ (ម.១៨៦)។

ឃ. អានុភាពចំពោះផល៖ ហ៊ីប៉ូតែកមានអានុភាពចំពោះ ផលធម្មជាតិ និងផលស៊ីវិល (ម.៨៤៦ , ម.១២៧ ក២ ក៣)។អានុភាពនេះកើតមានចំពោះផលចាប់ពីពេល**រឹបអូស** (ម.៨៤៨ វ២)។ការរឹបអូសអចលនវត្ថុមានអានុភាពនៅពេលនៅពេល៖ **១,ដីកាសម្រេចចាប់ផ្តើមលក់ដោយបង្ខំបានបញ្ជូនទៅកូនបំណុល ២,រដ្ឋបាលសុរិយោដីបានចុះបញ្ជីរឹបអូសផ្អែកតាមលិខិតផ្ទុកផ្តាក់ក្រឡាបញ្ជី** (CCP 421-2)។

២. ឧបាទេសកម្មលើវត្ថុ

- និយមន័យ៖ សំដៅលើភាពមកជំនួស ឬបំពេញបន្ថែមលើតម្លៃនៃអចលនវត្ថុដោយសារការបាត់បង ឬខូចខាត ឬការលក់អចលនវត្ថុហ៊ីប៉ូតែក។

ក. ហេតុដែលនាំឱ្យកើតមានឧបាទេសកម្មមាន ៣ ដូចជា៖ ការបាត់បង_ការខូចខាត_ការលក់(ម.៧៧២)។ (ម.៨៤៩ ក១)។

ខ. ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិប្រាតិភោគដោយឧបាទេសកម្មបាន ទាល់តែបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តហ៊ីប៉ូតែក។(ម.៨៥៣)

៣. ទំនាក់ទំនងរវាងកូនបំណុល និងអ្នកធានាដោយវត្ថុ

ក. នៅពេលមានការអនុវត្តហ៊ីប៉ូតែក អ្នកធានាដោយវត្ថុមានជម្រើស២គឺ៖ ១,ជួយសងកាតព្វកិច្ចជំនួសកូនបំណុលដើម្បីរួចផុតពីការអនុវត្តហ៊ីប៉ូតែក ២,ត្រូវបាត់បង់កម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុហ៊ីប៉ូតែក ឬចេញចំណាយដើម្បីរក្សាកម្មសិទ្ធិ(ទិញអចលនវត្ថុនោះមកវិញ)។

ខ. ហេតុទាំងពីខាងលើនេះនាំឱ្យអ្នកធានាដោយវត្ថុមានសិទ្ធិទាមទារសំណងពីកូនបំណុលផ្អែកតាមបញ្ញត្តិស្ដីពីការធានា។ (ម.៨៥០)

៤. ទំហំនៃសិទ្ធិលើបំណុលដែលត្រូវបានធានាដោយហ៊ីប៉ូតែក៖ ម.៨៥២ កំណត់ទំហំនៃសិទ្ធិលើបំណុលដែលត្រូវបានធានាជា**២**ស្ថានភាព៖

ក. **ករណីសិទ្ធិលើបំណុលជាការប្រាក់៖** សិទ្ធិលើបំណុលដែលត្រូវបានធានាដោយហ៊ីប៉ូតែកត្រូវបានកម្រិតការប្រាក់ត្រឹម២ឆ្នាំចុងក្រោយទេ។

ខ. **ករណីសិទ្ធិលើបំណុលជាសំណងខូចខាត**(ការប្រាក់យឺតយ៉ាវ)៖ ក្នុងករណីដែលមានសិទ្ធិទាមទារសំណងខូចខាតត្រូវកម្រិតចំនួនសរុបនៃសំណង និងការប្រាក់២ឆ្នាំចុងក្រោយ។

II. ការអនុវត្តហ៊ីប៉ូតែក

១. លក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តហ៊ីប៉ូតែក៖ ការលក់ដោយបង្ខំនូវអចលនវត្ថុហ៊ីប៉ូតែក និងវត្ថុស្ថិតក្នុងវិសាលភាព។ លក្ខខណ្ឌតែមួយគត់ដែលអាចអនុវត្តហ៊ីប៉ូតែកបានគឺ **ការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់កូនបំណុល(ម.៨៥៣)**។ ការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចសំដៅលើ**(ម.៣៨៩)**៖ មិនអានុវត្តកាតព្វកិច្ចដោយការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុវត្ត _ អលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្ត _ អនុវត្តមិនពេញលេញតាមខ្លឹមសារ_ករណីផ្សេងទៀតដែលគ្មានការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចតាមខ្លឹមសារនៃកាតព្វកិច្ច។

<u>**ចំណាំ៖**</u> ជាគោលការណ៍ **ការកំណត់ពេល** ត្រូវបានជាប្រយោជន៍ដល់កូនបំណុល**(ម.៣៣០ ក១)** ប៉ុន្តែបើមានហេតុដែលនាំឱ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នៃការកំណត់ពេល នោះកាតព្វកិច្ចត្រូវកំណត់សងភ្លាមៗដែរ(ម.៣៣១)។

២. ការអនុវត្តហ៊ីប៉ូតែកចំពោះអគារ

ក. **ករណីអគារជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកបង្កើតហ៊ីប៉ូតែក៖** អាចលក់ដោយបង្ខំទាំងដី និងអគារក្នុងពេលជាមួយគ្នាបាន (ម.៨៤៦)

ខ. **ករណីអគារជាកម្មសិទ្ធិរបស់តតិយជន**

- **តតិយជនដែលមានមូលហេតុគតិយុត្ត៖** អាចយកសិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍ ផលុបភោគ ភតិសន្យាមកតតាំងជាមួយម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ូតែកមិនឱ្យលក់ដោយបង្ខំបាន។**ប៉ុន្តែបើមិនអាចយកសិទ្ធិទាំងនេះមកតតាំងនោះម្ចាស់បំណុលអាចលក់ទាំងដី និងអគារ ហើយប្រាក់ដែលបានមកពីការលក់អគារ ត្រូវប្រគល់ឱ្យតតិយជនវិញព្រោះហ៊ីប៉ូតែកគ្មានអានុភាពលើអគារនោះទេ**។(ម.៨៤៧)
- **តតិយជនដែលគ្មានមូលហេតុគតិយុត្ត៖** អគារដែលបានសង់នោះត្រូវធ្វើលទ្ធកម្មដោយអ្នកបង្កើតហ៊ីប៉ូតែក(ម.១៨៦) ហេតុនេះម្ចាស់បំណុលអាច លក់ទាំងដី និងអគារបាន។

៣. នីតិវិធីនៃការអនុវត្តហ៊ីប៉ូតែក

ក. នីតិវិធីនៃការអនុវត្តហ៊ីប៉ូតែកធ្វើដោយនីតិវិធីអនុវត្តប្រាតិភោគលើអចលនវត្ថុ (CCP 496) ៖

- សាលក្រម ឬសាលដីកា ដែលបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាពនៃសិទ្ធិប្រាតិភោគ ឬលិខិតដែលមានអានុភាពដូចសាលក្រម ឬសាលដីកាស្ថាពរនោះ
- លិខិតយថាភូតដែលធ្វើឡើងដោយសារការី ហើយដែលបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាពនៃប្រាតិភោគ។

❖ **នីតិវិធីអនុវត្ត៖**

- <u>ការរឹបអូស</u>៖ ការដាក់ពាក្យសុំ, ការចេញដីកាសម្រេចចាប់ផ្តើមលក់, ការផ្អាកផ្តាក់ពីការរឹបអូស, ការបញ្ជូនដីកាសម្រេចទៅកូនបំណុល។
- <u>ការលក់</u>៖ ការរៀបចំការលក់, ការអនុវត្តការលក់, ការសម្រេចអំពីការលក់, ការបង់ថ្លៃលក់។
- <u>ការចែកចំណែក</u>៖ ការរៀបចំចំណែក, ការធ្វើតារាងចំណែក, ការអនុវត្តចំណែក។

៤. ការចែកចំណែកព្រមគ្នា និងមិនព្រមគ្នា

ក. ការចែកចំណែកព្រមគ្នា៖ អចលនវត្ថុហ៊ីប៉ូតែករួមទាំងអស់ត្រូវលក់ក្នុងពេលតែមួយបន្ទុកនៃសិទ្ធិលើបំណុលត្រូវចែកតាមសមាមាត្រនៃតម្លៃអចលនវត្ថុនីមួយៗ (ម.៨៥៧ ក១)

រូបមន្តសមាមាត្រ (មាត្រា ៨៥៧ កថាខណ្ឌទី១)
ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទទួលបានពីអចលនវត្ថុ L(x) = ទំហំសិទ្ធិលើបំណុលដែលត្រូវបានធានា x $\frac{\text{តម្លៃអចលនវត្ថុ L(x)}}{\text{តម្លៃអចលនវត្ថុហ៊ីប៉ូតែករួមសរុប}}$

ខ. ការចែកចំណែកមិនព្រមគ្នា (ម.៨៥៧ ក២)

មេរៀនទី១៣ ការចាត់ចែងហ៊ីប៉ូតែក

I. ប្រភេទនៃការចាត់ចែងហ៊ីប៉ូតែក

១. ហ៊ីប៉ូតែកបន្ត

ក. **និយមន័យ**៖ ភាពដែលម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ូតែក អាចយកហ៊ីប៉ូតែកនេះ ធ្វើជាប្រាតិភោគសម្រាប់កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឬតតិយជន (ម.៨៥៩)។

ខ. **ការអនុវត្ត**៖ ម្ចាស់ហ៊ីប៉ូតែកបន្ត អាចទទួលការសងចំពោះសិទ្ធិលើបំណុលទាំងអស់បាន ត្រឹមកម្រិតនៃចំនួនទឹកប្រាក់នៃចំណែកដែលត្រូវចែកទៅឱ្យម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ុតែក(ម.៨៥៩ ក២ វ១)។បើមិនទាន់ដល់កំណត់សងម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ូតែកបន្តអាចទាមទារឱ្យតម្កល់ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្លួនអាចទទួលការសងនោះប៉ុណ្ណោះ (ម.៨៥៩ ក២ វ២)។ សូមមើលសេចក្ដីកំណត់ មាត្រា៨៥៩។

២. អនុប្បទាន ឬ ការបោះបង់ នូវហ៊ីប៉ូតែក (ម.៨៦០)

ក. **អនុប្បទាននូវហ៊ីប៉ូតែក**៖ ធ្វើឡើងដើម្បីម្ចាស់បំណុលផ្សេងទៀតចំពោះកូនបំណុលតែម្នាក់។ អនុប្បទានហ៊ីប៉ូតែកធ្វើឱ្យម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ូតែក ក្លាយជាម្ចាស់បំណុលគ្មានហ៊ីប៉ូតែក។ ម្ចាស់បំណុលដែលទទួលបានអនុប្បទានហ៊ីប៉ូតែក នឹងក្លាយជាម្ចាស់ហ៊ីប៉ូតែក។អនុប្បទានិកហ៊ីប៉ូតែកអាចអនុវត្តហ៊ីប៉ូតែកអាចទទួលបានការសង ត្រឹមកម្រិតនៃសិទ្ធិលើបំណុលដែលអនុប្បទានយីអាចទទួលបាន។

តារាងប្រៀបធៀបរវាង អនុប្បទាន និងការបោះបង់នូវហ៊ីប៉ូតែក

ប្រភេទនៃការចាត់ចែង	ភាគីដែលទទួលផលប្រយោជន៍	លក្ខខណ្ឌបង្កើតអានុភាព	អានុភាពនៃការចាត់ចែង
អនុប្បទានហ៊ីប៉ូតែក	ម្ចាស់បំណុលធម្មតា	លិខិតយថាភូត និង ការចុះបញ្ជីបន្ថែមអំពីការចាត់ចែង	អនុប្បទានិកត្រូវទទួលការសងត្រឹមកម្រិតដែលអនុប្បទាយីត្រូវទទួល
ការបោះបង់ហ៊ីប៉ូតែក	ម្ចាស់បំណុលធម្មតា		បែងចែកតាមវិធីសមាមាត្រ

ខ. **ការបោះបង់នូវហ៊ីប៉ូតែក**៖ ស្ថានភាពដែលម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ូតែកបានបោះបង់សិទ្ធិទទួលបានការសងដោយអាទិភាព ដើម្បីជាប្រយោជន៍ម្ចាស់បំណុលផ្សេងទៀតចំពោះកូនបំណុលតែម្នាក់។ការបោះបង់មានអានុភាពរវាង អ្នកបោះបង់ និងអ្នកទទួលបានការបោះបង់តែប៉ុណ្ណោះ។

៣. អនុប្បទាន ឬការបោះបង់ និងការផ្លាស់ប្តូរនូវលំដាប់នៃហ៊ីប៉ូតែក (ម.៨៦១)

ក. **អនុប្បទាននូវលំដាប់ហ៊ីប៉ូតែក**៖ ម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ូតែកដែលទទួលអនុប្បទានអាចបានការសងដោយអាទិភាពជាងម្ចាស់បំណុលដែលធ្វើអនុប្បទាន នូវចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវបែងចែកឱ្យទៅម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ូតែកទាំងពីរនោះ។

តារាងប្រៀបធៀបរវាង
អនុប្បទាន ឬ ការបោះបង់ និង ការផ្លាស់ប្តូរនូវលំដាប់នៃហ៊ីប៉ូតែក

ប្រភេទនៃការចាត់ចែង	ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍	ល័ក្ខខ័ណ្ឌបង្កើតអានុភាព	អានុភាពនៃការចាត់ចែង
អនុប្បទានលំដាប់ហ៊ីប៉ូតែក	ម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ូតែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអនុប្បទាន		អនុប្បទានិកទទួលបានការសងដោយអាទិភាពជាងអនុប្បទាយី
ការបោះបង់លំដាប់ហ៊ីប៉ូតែក	ម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ូតែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង់	លិខិតយថាភូត និង ការចុះបញ្ជីបន្ថែមអំពីការចាត់ចែង	អ្នកបោះបង់ និងអ្នកទទួលការបោះបង់ហ៊ីប៉ូតែក ទទួលបានចំណែកតាមសមាមាត្រនៃសិទ្ធិលើបំណុលរបស់ខ្លួន
ការផ្លាស់ប្តូរលំដាប់ហ៊ីប៉ូតែក	ម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ូតែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍		ទទួលបានការសងដោយមានអាទិភាពតាមលំដាប់ដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងនោះ

ខ. **ការបោះបង់នូវហ៊ីប៉ូតែក**៖ ការបោះបង់លំដាប់នៃហ៊ីប៉ូតែកអាចទទួលបានការសងដោយមានសមភាពជាមួយម្ចាស់បំណុលដែលបានបោះបង់ហ៊ីប៉ូតែកនោះ តាមសមាមាត្រនៃទឹកប្រាក់នៃសិទ្ធិលើបំណុលនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុបនៃចំណែកដែលត្រូវចែកទៅឱ្យម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ូតែកទាំងពីរនោះ។

គ. **ការផ្លាស់ប្តូរលំដាប់នៃហ៊ីប៉ូតែក**៖ ម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ូតែកអាចព្រមព្រៀមគ្នាផ្លាស់ប្តូរលំដាប់នៃហ៊ីប៉ូតែកបាន (ម.៨៦១ ក៤)។ជាការផ្លាស់ប្តូរលំដាប់អាទិភាពនៃការទទួលបានការសង ដែលបានមកពីការលក់ដោយបង្ខំនូវអចលវត្ថុហ៊ីប៉ូតែក។ការផ្លាស់ប្តូរនេះត្រូវមានការយល់ព្រមពីភាគីដែលពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍។

II. ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការចាត់ចែងហ៊ីប៉ូតែក

១. ល័ក្ខខ័ណ្ឌបង្កើតអានុភាពនៃការចាត់ចែងហ៊ីប៉ូតែក

ក. **ប្រភេទនៃការចាត់ចែងហ៊ីប៉ូតែកមានដូចជា**៖ ហ៊ីប៉ូតែកបន្ត(ម.៨៥៩)_អនុប្បទាន ឬការបោះបង់ហ៊ីប៉ូតែក (ម.៨៦០)_អនុប្បទាន ឬការបោះបង់ និងការផ្លាស់ប្តូរនូវលំដាប់នៃហ៊ីប៉ូតែក(ម.៨៦១)។

ខ. ការចាត់ចែងហ៊ីប៉ូតែកបង្កើតអានុភាព ការព្រមព្រៀងត្រូវធ្វើជាលិខិតយថាភូត និងត្រូវចុះបញ្ជីបន្ថែមអំពីការចាត់ចែង (ម.៨៦២ ក១)

គ. នីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីអំពីការចាត់ចែងហ៊ីប៉ូតែកត្រូវធ្វើតាម **ប្រកាសលេខ៣០**។

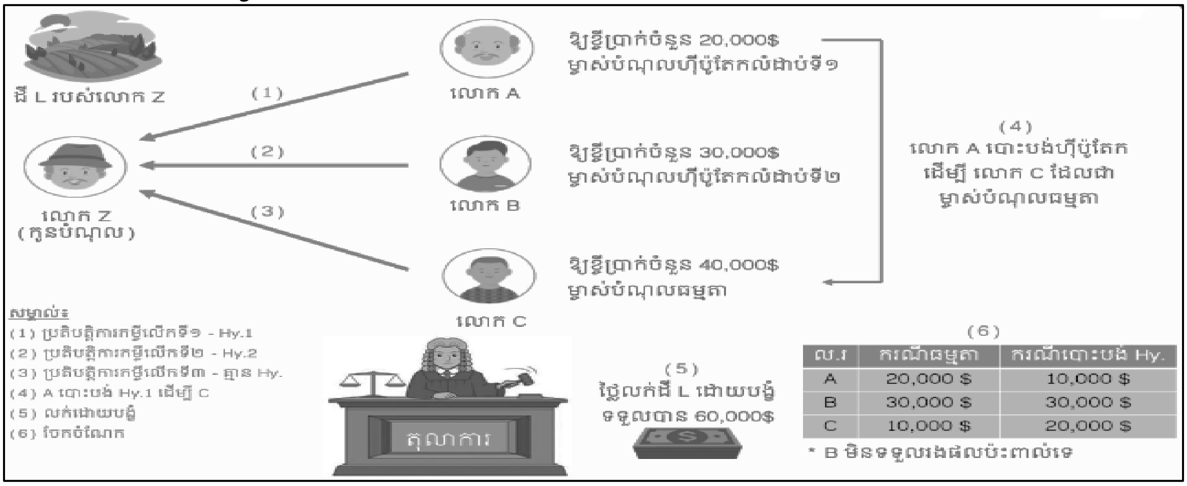
២. ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការចាត់ចែងហ៊ីប៉ូតែក

ក. មិនអាចតតាំងចំពោះកូនបំណុលបានទេ កាលបើម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ូតែកមិនបានជូនដំណឹងទៅកូនបំណុលដែលមានកាតព្វកិច្ច(ម.៨៦២ក១)

ខ. តម្រូវឱ្យមានការជូនដំណឹង ឬទទួលការយល់ព្រម គឺជាភាពចាំបាច់ដើម្បីឱ្យកូនបំណុលដឹងថាអ្នកណាជាម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ូតែក ពិតប្រាកដដែលទទួលបានការសងជាអាទិភាពពីការចាត់ចែងហ៊ីប៉ូតែក។បើកូនបំណុលយល់ព្រម នោះកូនបំណុលត្រូវសងទៅអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការចាត់ចែងហ៊ីប៉ូតែក។បើកូនធ្វើការបំណុលសង់ចំពោះអ្នកចាត់ចែង ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការចាត់ចែងហ៊ីប៉ូតែកនោះទេ កូនបំណុលមិនអាចតតាំងចំពោះអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍នោះទេ (ម.៨៦២ ក៣)។

III. លំដាប់នៃការចាត់ចែងហ៊ីប៉ូតែក

➢ ការចាត់ចែងហ៊ីប៉ូតែកក្នុងទម្រង់ ហ៊ីប៉ូតែកបន្ត(ម.៨៥៩)_អនុប្បទាន ឬការបោះបង់ហ៊ីប៉ូតែក(ម.៨៦០)_អនុប្បទាន ឬការបោះបង់ និងការផ្លាស់ប្តូរនូវលំដាប់នៃហ៊ីប៉ូតែក(ម.៨៦១) បើម្ចាស់បំណុលហ៊ីប៉ូតែកបានចាត់ចែងហ៊ីប៉ូតែកសម្រាប់បុគ្គលច្រើននាក់ លំដាប់ហ៊ីប៉ូតែកនៃសិទ្ធិបុគ្គលដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីការចាត់ចែងនោះ ត្រូវអនុលោមតាមពេលវេលានៃការចុះបញ្ជីបន្ថែម។(ម.៨៦៣)



វិធីគណនាសមាមាត្រសម្រាប់ចំណែករបស់ A និង C

$$A = \frac{(\text{សិទ្ធិលើបំណុលរបស់ A}) \times (\text{ចំណែកដែលត្រូវចែកឱ្យ A និង C})}{\text{សិទ្ធិលើបំណុលសរុបរបស់ A និង C}}$$

$$= \frac{20{,}000 \times (20{,}000 + 10{,}000)}{(20{,}000 + 40{,}000)}$$

$$= \underline{\mathbf{10{,}000\ \$}}$$

$$C = \frac{(\text{សិទ្ធិលើបំណុលរបស់ C}) \times (\text{ចំណែកដែលត្រូវចែកឱ្យ A និង C})}{\text{សិទ្ធិលើបំណុលសរុបរបស់ A និង C}}$$

$$= \frac{40{,}000 \times (20{,}000 + 10{,}000)}{(20{,}000 + 40{,}000)}$$

$$= \underline{\mathbf{20{,}000\ \$}}$$

មេរៀនទី១៤ អំពើអនីត្យានុកូល

I. ទ្រឹស្តីទូទៅនៃអំពើអនីត្យានុកូល

១. សញ្ញាណទូទៅនៃអំពើអនីត្យានុកូល

ក. បញ្ហានៅក្នុងអំពើអនីត្យានុកូល ៖ បុគ្គលទទួលខុសត្រូវ(លក្ខខណ្ឌនៃការទទួលខុសត្រូវ) ទំហំនៃការខូចខាត(អានុភាពនៃការទទួលខុសត្រូវ) ការអនុវត្តសំណងការខូចខាត(មធ្យោបាយអនុវត្តការទទួលខុសត្រូវ)។

ខ. អំពើអនីត្យានុកូលជាប្រព័ន្ធដោះស្រាយលើបញ្ហា២គឺ៖លក្ខខណ្ឌបង្កើតការទទួលខុសត្រូវអំពើអនីត្យានុកូល,អានុភាពនៃអំពើអនីត្យានុកូល។

២. គោលបំណង និងមុខងារនៃនីតិអំពើអនីត្យានុកូល

ក. គោលបំណង ៖ ជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះ ហើយថ្លឹងថ្លែងរវាង ការជួយជនរងគ្រោះ និងសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាព។

ខ. មុខងារ ៖ មុខងារបំពេញការខូចខាត មុខងារបង្ការនិងការកើតឡើងនូវអំពើអនីត្យានុកូល មុខងារដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំនួនសំណង។

៣. គោលការណ៍ក្នុងការដាក់បន្ទុកការទទួលខុសត្រូវ

ក. អំពើអនីត្យានុកូលទូទៅ ៖ ការទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរបស់ខ្លួនផ្ទាល់(ម.៧៤៣) => ការទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស

ខ. អំពើអនីត្យានុកូលពិសេស ៖ ការទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើអ្នកដទៃ ឬវត្ថុគ្រោះថ្នាក់(ម.៧៤៦-៧៥៣)=> ការទទួលខុសត្រូវដោយគ្មានកំហុស

ខ.១ គោលការណ៍ផ្សេងទៀត(ការទទួលខុសត្រូវដោយគ្មានកំហុស) ៖ ការទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពគ្រោះថ្នាក់(ឧ. ម.៧៥០,៧៥២) ការទទួលខុសត្រូវចំពោះផលប្រយោជន៍(ម.៧៤៧,៧៤៨,៧៥២?)

៤. ទំនាក់ទំនងរវាងមធ្យោបាយសង្គ្រោះច្រើន

ក. មធ្យោបាយសង្គ្រោះ ៖ ការទាមទារសំណងខូចខាតដោយផ្អែកលើការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ច(ម.៣៩៨) ការទាមទារសំណងខូចខាតដោយផ្អែកលើអំពើអនីត្យានុកូល(ម.៧៤៣,៧៥៣)

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

ចំណាំ៖ កម្ពុជា គឺប្រើប្រាស់ទ្រឹស្តីប្រជែងសិទ្ធិទាមទារ នាំឱ្យការទាមទារមួយ អាចអះអាងសិទ្ធិទាមទារលើសពីមួយបាន។ក្នុងករណីសិទ្ធិទាមទារលើសពីមួយ ត្រូវជ្រើសរើសសិទ្ធិណាមួយជា **ការទាមទារចម្បង (ម.៣៩៨)** ហើយសិទ្ធិទាមទារនៅសល់ គឺជា**ការទាមទារត្រៀម(ម.៧៤៣)**។

- ប្រសិនបើការទាមទារចម្បងត្រូវបានទទួលស្គាល់ ដើមចោទមិនអាចទាមទារឱ្យតុលាការចេញសាលក្រមចំពោះការទាមទារត្រៀមនោះទេ នាំឱ្យតុលាការមិនទទួលស្គាល់នូវការទាមទារត្រៀម។
- ការទាមទារត្រៀម ក្នុងគោលបំណងត្រៀមក្នុងករណីដែលតុលាការច្រានចោលការទាមទារចម្បង (ការទាមទារសំណងនៃការខូចខាតផ្អែកលើការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ច) នោះការទាមទារត្រៀម (ការទាមទារសំណងនៃការខូចខាតផ្អែកលើអំពើអនីត្យានុកូល) នឹងត្រូវបានតុលាការយកមកធ្វើការវិនិច្ឆ័យ។
- នៅក្នុងពាក្យបណ្តឹង ដើមចោទអាចសរសេរបញ្ចូលគ្នាអំពីការទាមទារទាំងពីរនៅក្នុងចំណុចស្តីពីអង្គហេតុចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជាក់នូវការទាមទារ និងអង្គហេតុដែលជាមូលហេតុនៃការទាមទារ។
- សរុបមក ក្នុងករណីតុលាការទទួលស្គាល់ការទាមទារចម្បង តុលាការមិនចេញសាលក្រមចំពោះការទាមទារត្រៀមនោះទេ ផ្ទុយមកវិញបើតុលាការច្រានចោលការទាមទារចម្បង តុលាការត្រូវធ្វើការវិនិច្ឆ័យ និងចេញសាលក្រមចំពោះការទាមទារត្រៀម។

II. លក្ខខណ្ឌនៃអំពើអនីត្យានុកូល

១. ការទទួលខុសត្រូវដោយផ្អែកលើសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួន (អំពើអនីត្យានុកូលទូទៅ (ម.៧៤៣)

ក. អំពើបំពានដោយខុសច្បាប់នូវសិទ្ធិ/ផលប្រយោជន៍

ក.១ សិទ្ធិ/ផលប្រយោជន៍លើទ្រព្យសម្បត្តិ (ម.៧៥៩)

ក.២ អាយុជីវិត រូបរាងកាយ និងសុខភាព (ម.៧៦០,៧៦១)

ក.៣ កិត្តិយស កេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងព័ត៌មានឯកជន (ម.៧៦២)

ក.៤ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធ ឬ សិទ្ធិ/ផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត

ខ. កំហុសចេតនា និងអចេតនា (ម.៧៤២)

ខ.១ កំហុសចេតនា ៖ ព្យាករទុកជាមុននូវលទ្ធផល,ព្រមទទួលយកលទ្ធផលនោះ (ម.៧៤២ ក១ ច"ក")

ខ.២ កំហុសអចេតនា ៖អាចព្យាករទុកជាមុន ប៉ុន្តែមិនព្យាករដោយការធ្វេងប្រហែស(បំពានករណីកិច្ចព្យាករទុកជាមុន) , មានករណីកិច្ចជៀសវាងនូវលទ្ធផល ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងករណីកិច្ចនោះ(ការបំពានករណីកិច្ចជៀសវាងលទ្ធផល) (ម.៧៤២ ក១ ច“ខ”)

គ. ទំនាក់ទំនងរវាងហេតុ និងផល (ម.៧៤៣ ក១)

ឃ. ការខូចខាត ៖ ផលប៉ះពាល់ដែលកើតលើជនរងគ្រោះ (ម.៧៤៣ ក១) (ឧ.ខូចខាតសតិអារម្មណ៍(៣៦២),ខូចកេរ្តិ៍)

២. ការទទួលខុសត្រូវផ្អែកលើអំពើអនីត្យានុកូលរបស់អ្នកដទៃ (អំពើអនីត្យានុកូលពិសេស(ម.៧៤៦ ដល់ ៧៥៣)

- ការទទួលខុសត្រូវផ្អែកលើអំពើអនីត្យានុកូលរបស់អ្នកដទៃនៅក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេណី
  - ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកមានករណីកិច្ចត្រួតពិនិត្យ(ម.៧៤៦)
  - ការទទួលខុសត្រូវរបស់និយោជក (ម.៧៤៧)
  - ការទទួលខុសត្រូវរបស់នីតិបុគ្គល (ម.៧៤៨)
  - ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋ ឬស្ថាប័នសាធារណ: (ម.៧៤៩)
- ការទទួលខុសត្រូវលើភាពគ្រោះថ្នាក់នៃវត្ថុនៅក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេណី
  - ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកកាន់កាប់សត្វ (ម.៧៥០)
  - ការទទួលខុសត្រូវចំពោះផលិតផល (ម.៧៥១)
  - ការទទួលខុសត្រូវចំពោះវត្ថុគ្រោះថ្នាក់ (ម.៧៥២)
  - ការទទួលខុសត្រូវចំពោះសំណង (ម.៧៥៣)

៣. មូលហេតុដែលរារាំងការទទួលខុសត្រូវ (មូលហេតុរួចផុត)

ក. សមត្ថភាពក្នុងការទទួលខុសត្រូវ(ម.៧៤៥),ការការពារជាធម្មានុរូបនិងស្ថានភាពចាំបាច់(ម.៧៥៥), ការយល់ព្រម ឬទទួលយកគ្រោះថ្នាក់ពីជនរងគ្រោះ(ម.៧៥៦),ផ្សេងទៀត ។

III. អានុភាពនៃអំពើអនីត្យានុកូល

១. សញ្ញាណទូទៅ (អានុភាពនៃអំពើអានីត្យានុកូល គឺជាសំណង់(ម.៧៤៣)។រូបភាពនៃសំណង់ខូចខាត(ម.៧៥៧)៖ **សំណង់ខូចខាតជាប្រាក់**(ការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ,ការខូចខាតមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិ) **សំណងខូចខាតមិនមែនជាប្រាក់**(ការធ្វើបដិទាន,ការហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើអំពើណាមួយ,វិធានស្តារកិត្តិយសឡើងវិញ)។

២. សំណាង់ការខូចខាតជាប្រាក់ (ទំហំ និងការកំណត់ចំនួន)

ក. ការកំណត់ទំហំនៃសំណាង់ការខូចខាត ៖ ការគណនាចំនួនទឹកប្រាក់នៃការខូចខាត(ម.៧៥៨) ការខូចខាតលើវត្ថុ(ម.៧៥៩) ការខូចខាតលើអាយុជីវិត(ម.៧៦០) ការខូចខាតលើរូបរាងកាយ(ម.៧៦១)។

ក.១ ករណីការខូចខាតអាចជួសជុលបាន ៖ ១.ថ្លៃជួសជុល និងថ្លៃចំណាយសម្រាប់មធ្យោបាយជំនួសក្នុងអំឡុងពេលនោះ ២,ផលប្រយោជន៍ដែលនឹងបាត់បង់ ៣,ជម្ងឺចិត្ត។ការខូចខាតវត្ថុដែលមិនអាចជួសជុលបាន ៖ តម្លៃដោះដូរ,តម្លៃប្រើប្រាស់។

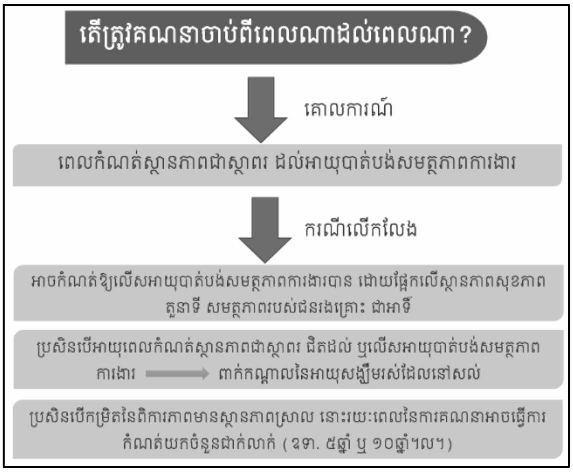
ក.២ ការខូចខាតលើរូបរាងកាយ ៖ ១.ការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ(ថ្លៃសោហ៊ុយសម្រាប់ព្យាបាល,ប្រាក់ចំណូលដែលមិនអាចទទួលបាន) ២.ការខូចខាតមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិ(ជម្ងឺចិត្ត)។

ក.២.១ សោហ៊ុយដែលជាកម្មវត្ថុនៃការទាមទារ ៖ សោហ៊ុយព្យាបាលនិងសម្រាកពេទ្យ,សោហ៊ុយប្រើប្រាស់បន្ទប់ព្យាបាលពិសេស ,សោប្រចាំថ្ងៃសម្រាកព្យាបាល,សោហ៊ុយមើលថែទាំ,សោហ៊ុយធ្វើដំណើរ,សោហ៊ុយឧបករណ៍ចាំបាច់,សោហ៊ុយផ្សេងៗ។

ក.២.២ ប្រាក់ចំណូលដែលមិនអាចទទួលបាន ៖ ប្រាក់ចំណូលដែលមិនអាចទទួលបានក្នុងពេលព្យាបាល,ប្រាក់ចំណូលដដែលមិនអាចទទួលបាននាពេលអនាគត់។

ប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋាននៃការគណនាសម្រាប់ការអនុវត្តនៅជប៉ុន

B ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានប្រាក់ខែ ៥០០ ដុល្លារក្នុង១ខែ	ប្រាក់ចំណូលដែលបានបាត់បង់ជាក់ស្តែង
B ជាអ្នករកស៊ីដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលមិនទៀងទាត់	ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមជនរងគ្រោះ ៣ខែចុងក្រោយ
B ជាស្ត្រីមេផ្ទះដែលមិនមានចំណូល	ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមទូទៅ
B ជានិស្សិតដែលមិនមានចំណូល	មិនមានការគណនា ព្រោះគ្មានការខូចខាត
B ជាភ្ញៀវទេសចរបរទេស	ប្រាក់ចំណូលនៅប្រទេសកំណើត
B ជាបុគ្គលិកជនជាតិបរទេសស្របច្បាប់	ប្រាក់ចំណូលជាក់ស្តែងនៅប្រទេសបំពេញការងារ
B ជាជនបរទេសដែលរស់នៅខុសច្បាប់	ប្រាក់ចំណូលនៅប្រទេសបំពេញការងារ និង/ឬ ប្រទេសកំណើត



ក.៣ ការខូចខាតលើអាយុជីវិត (ពិចារណាលើមាត្រា៧៥៨និង៧៦០,គួរបកស្រាយដោយផ្អែកលើមាត្រា៧៦០ ដោយអនុវត្តទ្រឹស្តីការខូចខាតកាតព្វកិច្ច)

ខ. ការសម្រួលសំណង់ខូចខាត ៖ ការទូរទាត់ប្រាក់ចំណេញ និងខាត(ម.៧៦៣) , ការទូរទាត់កំហុស(ម.៧៦៤)

ខ.១ ការទូទាត់ប្រាក់ចំណេញនិងខាត ៖ **លក្ខខណ្ឌ៖** ជនរងគ្រោះបានទទួលផលចំណេញ,ទំនាក់ទំនងហេតុផល។**អានុភាព៖** ដកប្រាក់ចំណេញចេញពីចំនួនទឹកប្រាក់ខូចខាត។

ខ.២ ការទូទាត់កំហុស ៖ **លក្ខខណ្ឌ៖** កំហុសជនរងគ្រោះ ឬកំហុសអ្នកត្រួតពិនិត្យជនរងគ្រោះ , រួមចំណែកក្នុងការកើតឡើង ឬរាលដាលនៃការខូចខាត។**អានុភាព៖** ពិចារណានូវកម្រិតនៃការរួមចំណែក។

ពិចារណាការសម្រួលចំនួនសំណងការខូចខាត

មូលហេតុ	មាត្រា	ការពិចារណា (ជប៉ុន)
A បានបើកម៉ូតូដោយលើសល្បឿនកំណត់	៧៦៤	ទទួលស្គាល់អនុវត្តការទូទាត់កំហុស
ជំងឺប្រចាំកាយរបស់ A	៧៦៤	យុត្តិសាស្ត្រ វិនិច្ឆ័យ "ជម្ងឺ" ជាមូលដ្ឋានទូទាត់ ដោយអនុវត្តប្រដូចទៅនឹងការទូទាត់កំហុស
A ទទួលបានទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីមហាជនចំនួន ៥០០ ដុល្លារ	៧៦៣	មិនរាប់បញ្ចូល ដោយសារមិនមែនជាផ្នែកនៃសំណងការខូចខាតជនរងគ្រោះទេ
ផលប្រយោជន៍របបបេឡាសន្តិសុខសង្គម	៧៦៣	រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងការទូទាត់ដោយសារជាការបំពេញការខូចខាតរបស់ជនរងគ្រោះ
ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតពីក្រុមហ៊ុន B	៧៦៣	មិនរាប់បញ្ចូល ដោយសារជាផលប្រយោជន៍ពីការបង់ភាគទាន ដោយមិនគិតពីការខូចខាតជនរងគ្រោះ
ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ពីក្រុមហ៊ុន C	៧៦៣	រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងការទូទាត់ដោយសារជាការបំពេញការខូចខាតរបស់ជនរងគ្រោះ

៣. សំណង់ការខូចខាតមិនមែនជាប្រាក់ (ម.៧៥៧)

ក. គោលការណ៍នៃសំណងខូការចខាត

ក.១ សំណងការខូចខាតជាប្រាក់

ក.២ សំណងការខូចខាតមិនមែនជាប្រាក់៖ ការធ្វើបដិទាន,ការហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើអំពើណាមួយ, វិធានការស្តារកិត្តិយសឡើងវិញ។

មេរៀនទី១៥ លក្ខខណ្ឌបង្កើតកិច្ចសន្យា

I. ការព្រមព្រៀង

១. ការព្រមព្រៀង ៖ គោលការណ៍ សំណើ និងស្វ័យការ ឬឆន្ទៈ ត្រូវគ្នា បង្កើតអានុភាពកិច្ចសន្យា (ម.៣៣៦,៥១៦)

២. ករណីលើកលែង (ការព្រមព្រៀង + លក្ខខណ្ឌដែលច្បាប់បានកំណត់(លិខិតយថាភូត,លិខិតលាយលក្ខណ៍អក្សរ) ទើបបង្កើតអានុភាពនៃកិច្ចសន្យា) (ម.៣៣៦ ក២,៥១៦) (ម.៩ ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី)

- ករណីកិច្ចសន្យាមានអានុភាពដោយការធ្វើលិខិតយថាភូត(ការព្រមព្រៀង+លិខិតយថាភូត)(ម.៥១៦, ៥៦៨,៥១៦,៣៣១ ក២)
- ករណីកិច្ចសន្យាមានអានុភាពដោយការធ្វើជាលិខិតលាយលក្ខណ៍អក្សរ(ការព្រមព្រៀង+លិខិតលាយលក្ខណ៍អក្សរ) (ម.៩៧០)
- ករណីកិច្ចសន្យាមានអានុភាពដោយការធ្វើជាលិខិតលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងមានហត្ថលេខា (ម.៥៨៣ កថា ខ២)
- ករណីកិច្ចសន្យាមានអានុភាពដោយប្រគល់(ការព្រមព្រៀង+ការប្រគល់) (ម.៦២៦)

៣. វិការៈក្នុងការបង្ហាញឆន្ទៈ ៖ ការភាន់ច្រឡំ(ម.៣៤៦) ការឆបោក(ម.៣៤៧) ព័ត៌មានមិនពិត(ម.៣៤៨) ការរំលោភបំពានលើស្ថានភាព(ម.២៤៩) ការគម្រាមកំហែង(ម.៣៥០) ការកេងយកចំណេញហួសហេតុ(ម.៣៥១)។

៤. ការបង្ហាញឆន្ទៈមិនពិត (ម.៣៥៣)

II. សមត្ថភាពភាគី

១. សមត្ថភាពទទួលសិទ្ធិ (ម.៦,៨)

- ➢ ការកម្រិតសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីរបស់ជនបរទេស (ម.៥២៤,៧,ម.៤៤នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ)

២. សមត្ថភាពខាងឆន្ទៈ (ស្ថានភាពអាចយល់ដឹងពីលទ្ធផលតាមផ្លូវច្បាប់នៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួន)(ម.១៤)

៣. សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាព (ជាការបង្ហាញឆន្ទៈប្រកបដោយសុពលភាព ដោយគ្មានជំនួយពីបុគ្គលណាម្នាក់) (ជនដែលត្រូវបានកម្រិតសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាព (ម.១៦)

ក. អនីតិជន (ម.១៧,២២)

ក.១ សិទ្ធិលុបចោលសកម្មភាព៖អនីតិជន អ្នកមានអំណាចមេបា(ឪពុកម្តាយ) អ្នកអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនីតិជន(អ្នកតំណាងដែលច្បាប់បានកំណត់) (ម.១៨)

ក.២ ការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់អនីតិជន (ម.១៩)

ក.៣ ការអនុញ្ញាតឱ្យអនីតិជនប្រកបអាជីវកម្ម (ម.២០)

ក.៤ អត្តាធីនភាព (ម.២១)(អនីតិជនទទួលបានអត្តាធីនភាពចាត់ទុកថាដល់នីតិភាព(ម.២២)(លក្ខខណ្ឌ(ម.២១)

ក.៥ កិច្ចសន្យាការងាររបស់អនីតិជន (ម.២៣)

ខ. ជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ (ជាស្ថានភាពជានិរន្តរ៍នៃការយល់ដឹង និងវិនិច្ឆ័យពីលទ្ធផលនៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួន)

ខ.១ ការប្រកាសចាប់ផ្តើមចំពោះជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ (ម.២៤)

ខ.២ សិទ្ធិលុបចោលសកម្មភាព (លើកលែងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ ម.២៦)

ខ.៣ ការលុបចោលការប្រកាសចាប់ផ្តើមអាណាព្យាបាលទូទៅ (ម.២៧)

គ. ជននៅក្រោមហិតូបត្ថម្ភ (ជាសមត្ថភាពមានការយល់ដឹងតិចតួច និងវិនិច្ឆ័យពីលទ្ធផលនៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ដោយសារបញ្ហាស្មារតី)

គ.១ ការប្រកាសចាប់ផ្តើមហិតូបត្ថម្ភ (ម.២៨)

គ.២ សិទ្ធិលុបចោលសកម្មភាព (ម.៣០)

គ.៣ ការលុបចោលការប្រកាសចាប់ផ្តើមហិតូបត្ថម្ភ (ម.៣១)

III. ខ្លឹមសារ/កម្មវត្ថុនៃកិច្ចសន្យា

១. អត្ថន័យនៃកិច្ចសន្យាផ្ទុយនឹងបញ្ញត្តិបង្ខំ (ម.៣៥៤ ក១ ចំណុច"ក")(ឧ.CC៨៤៦,ម.៤នៃច្បាប់ស្តីការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះ,ម.២២ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌)។

២. អត្ថន័យនៃកិច្ចសន្យាផ្ទុយនឹងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អ (ម.៣៥៤ ក១ ចំណុច"ខ")(ឧ.កិច្ចសន្យាផ្តល់សេវាកម្មផ្លូវភេទ)។

មេរៀនទី១៦ កិច្ចសន្យាខ្ចីបរិភោគ

I. សិទ្ធិលើបំណុលជាប្រាក់ដើម

១. និយមន័យ (ម.៥៧៨)

២. ការបង្កើត៖ តាមការព្រមព្រៀង(ម.៥៧៩)។ករណីមិនបានធ្វើជាលាយលក្ខអក្សរភាគីអាចដកកិច្ចសន្យាពេលណាក៏បាន(ម.៥៨០)

II. សិទ្ធិលើបំណុលជាការប្រាក់

១. លក្ខណៈទូទៅ

ក. សិទ្ធិលើបំណុលជា**ការប្រាក់**អាចបង្កើតតាមបញ្ញត្តិច្បាប់(ម.៤១១ ក៣,៧៣៧ ក១) ឬតាមការព្រមព្រៀងរវាភាគី(ម.៥៨៣ ក៣)

ខ. ការបង្កើតសិទ្ធិលើបំណុលជាការប្រាក់ក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ចីបរិភោគ ត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខអក្សរ និងចុះហត្ថលេខាពីកូនបំណុល (ម.៥៨៣ ក៣)

គ. អត្រាការប្រាក់ ៖ ជាភាគដែលបានកំណត់ ដែលបានដាក់ចូលទៅក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់នៃប្រាក់ដើម (ម.៥៨៣ ក២)

ឃ. រូបមន្តគណនាការប្រាក់៖ ការប្រាក់ = ប្រាក់ដើម(P) x អត្រាការប្រាក់(R) x អំឡុងពេល(T)។ករណីអំឡុងពេលមានជាខែនិងឆ្នាំ អត្រាការប្រាក់៖ ការប្រាក់ = (P x R x T1)+(P x R x T2)។ឆ្នាំបង្គ្រប់ជាឆ្នាំដែលចែកដាច់នឹង៤។ភាគីអាចព្រមព្រៀមគ្នាជាមុនអំពីចំនួនថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ ឬក្នុងមួយខែបាន។

ង. អត្រាការប្រាក់ដែលបានកម្រិត(ម.៥៨៥ ក១)៖ផ្អែកតាមប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៍អត្រាការប្រាក់ដែលត្រូវបានកម្រិត១៨%/ឆ្នាំ

ច. ករណីដែលមានការកំណត់អត្រាការប្រាក់លើសពីអត្រាការប្រាក់ដែលត្រូវបានកម្រិត៖ បើមិនទាន់បង់ការប្រាក់ទៅអ្នកឱ្យខ្ចីត្រូវចាត់ទុកថាមោឃៈ,បើបានបង់រួចត្រូវកាត់ជាមួយបំណុលប្រាក់ដើម,បើកាត់ជាមួយប្រាក់ដើមហើយនៅមានសេសសល់ អ្នកឱ្យខ្ចីត្រូវសងមកអ្នកខ្ចីវិញដោយភ្ជាប់ជាមួយប្រាក់សំណង់ការខូចខាត (ម.៥៨៥)

ឆ. ករណីប្រាក់ដើមក្នុងកិច្ចសន្យាខុសពីចំនួនប្រាក់ដើមដែលបានប្រគល់ជាក់ស្តែង៖ ករណីមានការព្រមព្រៀងកាត់យកជាមុននូវការប្រាក់ចំពោះប្រាក់ដើម គឺត្រូវគណនាដោយផ្អែកលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានប្រគល់ជាក់ស្តែង(៥៨៥ក១)។

III. ការប្រាក់យឺតយ៉ាវ

១. លក្ខណៈទូទៅ ៖ ការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់កូនបំណុលតាមពេលវេលាកំណត់ នាំឱ្យម្ចាស់បំណុលអាចទាមទារសំណងបាន ប៉ុន្តែអាចរួចផុតបើមានសំអាងថាខ្លួនគ្មានកំហុស(ម.៣៩៨)។ចំពោះកាតព្វកិច្ចជាប្រាក់មិនអាចរួចផុតបានទេទោះមានប្រធានសក្តិក៏ដោយ(ម.៣៩៩)

២. ការបង្កើតសិទ្ធិលើបំណុលជាការប្រាក់យឺតយ៉ាវ ៖ ការប្រាក់យឺតយ៉ាវកើតតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ ទោះជាភាគីមិនបានព្រមព្រៀងក៏ដោយឱ្យតែមានការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់កូនបំណុល(ម.៣៩៨ ក១,៣៩៩ ក១ ខ២)

៣. អត្រាការប្រាក់យឺតយ៉ាវ ៖ កើតឡើងតាម ការព្រមព្រៀង(ការកំណត់ជាមុននូវសំណង់ការខូចខាត) ឬមិនតាមការព្រមព្រៀង។ (៥៨៤ ក១)

ក. ការកំណត់ជាមុននូវចំនួននៃសំណង់ការខូចខាតជាអាទិ៍ (ការកំណត់សំណងដែលកើតពីការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ច)។ (ម.៤០៣)

ខ. ករណីដែលគូភាគីមិនបានព្រមព្រៀងអំពីការប្រាក់យឺតយ៉ាវ ៖ បញ្ញត្តិ **មាត្រា៣៩៩ ក១ វ២រ៣** ត្រូវយកមកអនុវត្ត ដោយអាចគណនាតាមអត្រាដែលច្បាប់កំណត់ ឬតាមអត្រាការប្រាក់ក្នុងកិច្ចសន្យា ប្រសិនបើអត្រាការប្រាក់ក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ពស់ជាងអត្រាការប្រាក់ដែលច្បាប់កំណត់។

៤. ការគណនាការប្រាក់យឺតយ៉ាវ ៖ ការប្រាក់យឺតយ៉ាវ = ប្រាក់ដើម(P) x អត្រាការប្រាក់(R) x អំឡុងពេល(T)

IV. ការប្រាក់សមាស

១. ការប្រាក់សមាស ៖ ជាការបង្គរការប្រាក់ជាមួយនឹងប្រាក់ដើម ហើយក្លាយជាប្រាក់ដើមនៅខែបន្ទាប់។

២. ដើម្បីទាមទារការប្រាក់សមាសបាន ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចជា៖ ១,អ្នកខ្ចីខកខានមិនបានបងការប្រាក់ចាប់ពី១ឆ្នាំឡើងទៅ ២,អ្នកឱ្យខ្ចីបានដាស់តឿន និងទុកអំឡុងពេលសមរម្យ ៣,អំឡុងពេលសមរម្យបានកន្លងផុត ៤,អ្នកឱ្យខ្ចីបង្ហាញឆន្ទៈទាមទារការប្រាក់សមាស (ម.៥៨៦)

<u>**ចំណាំ៖**</u> ផ្អែកតាមសេចក្តីកំណត់នៃមាត្រា៣១៩ ការប្រាក់សមាសមិនអាចយកលើសពីមួយដងក្នុងមួយឆ្នាំបានទេ មានន័យថា អ្នកឱ្យខ្ចីអាចទាមទារការប្រាក់សមាសបាន លុះត្រាតែអ្នកខ្ចីខកខានបងការប្រាក់ចាប់ពី១ឆ្នាំឡើងទៅ។ផ្អែកតាមបញ្ញត្តិនេះ មិនទទួលស្គាល់ការព្រមព្រៀងរបស់ភាគី ដែលផ្ទុយនឹងមាត្រានេះ។

មេរៀនទី ១៧ កិច្ចសន្យាអាណត្តិ

១. និយមន័យ

- អាណត្តិសំដៅដល់កិច្ចសន្យាមួយ ដែលភាគីម្ខាងហៅថាអាណត្តិទាយក ប្រគល់សិទ្ធិអំណាចឱ្យភាគីម្ខាងទៀតហៅថា អាណត្តិគាហក ធ្វើការចាត់ចែងកិច្ចការដើម្បីអាណត្តិទាយក។ (ម.៦៣៧)
- ខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្យានេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើការប្រគល់សិទ្ធិអំណាចឱ្យទៅបុគ្គលដទៃដើម្បីធ្វើកិច្ចការជំនួសខ្លួនដែលជាសកម្មភាពគតិយុត្ត ឬសកម្មភាពដទៃទៀតដែលមិនមែនជាសកម្មភាពគតិយុត្ត។

២. ការបង្កើតកិច្ចសន្យា

- ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការព្រមព្រៀងរបស់ភាគីតែប៉ុណ្ណោះ។ (ម.៦៣៩)
- កិច្ចសន្យាអាណត្តិដែលធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់មាត់ក៏មានសុពលភាពដែរ ប៉ុន្តែនៅពេលមានវិវាទពីការអនុវត្តកិច្ចសន្យាអាណត្តិនោះ គឺតម្រូវឱ្យមានសាក្សីពីអត្ថិភាពនៃកិច្ចសន្យាអាណត្តិនោះ។

៣. អានុភាពនៃកិច្ចសន្យា

- សំដៅដល់ការបង្កើតសិទ្ធិ និងករណីកិច្ចរវាង**អាណត្តិទាយក** និង**អាណត្តិគាហក**។

៣.១ ករណីកិច្ចអាណត្តិគាហក

- ចាត់ចែងកិច្ចការអាណត្តិដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាអ្នកគ្រប់គ្រងសុចរិត ប៉ុន្តែភាគីអាចព្រមព្រៀងផ្សេងបានពីបន្ថយករណីកិច្ចប្រុងប្រយ័ត្នរបស់អាណត្តិគាហក(ម.៦៤០ក១)។ករណីកិច្ចនេះត្រូវយកមកអនុវត្តដែរទោះបីជាអាណត្តិដោយយកកម្រៃ ឬមិនយកកម្រៃក៏ដោយ។ឧ. អាណត្តិមិនយកកម្រៃអាចត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយ ជាងអាណត្តិដែលយកកម្រៃដោយមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាង។
- ករណីបំពានករណីនេះនាំឱ្យខូចខាត អាណត្តិទាយកអាចទាមទារសំណងខូចខាតបាន។ករណីនេះបើអាណត្តិគាហកមិនយកកម្រៃតុលាការអាចបន្ថយសំណងការខូចខាតបាន។ (ម.៦៤០ក២)
- ការខូចខាតដោយចេតនា ឬអចេតនាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវសំណងតាមបញ្ញត្តិស្តីពីការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ច (ម.៣៩៨) និងបញ្ញត្តិស្តីពីអំពើអនីត្យានុកូល(ម.៧៤៣)។
- អាណត្តិគាហកត្រូវរាយការណ៍ពីស្ថានភាពកិច្ចការចាត់ចែងទៅអាណត្តិទាយកដូចជា ការចាប់ផ្តើមកិច្ចការ ការកំពុងតែអនុវត្តកិច្ចការ ឬក្រោយបញ្ចប់អាណត្តិ ឱ្យតែមានការស្នើសុំពីអាណត្តិទាយក។ (ម.៩៤១)
- ត្រូវប្រគល់ប្រាក់ដែលបានពីចាត់ចែង និងផលដែលប្រមូលបានឱ្យទៅអាណត្តិទាយកផងដែរ។ (ម.៦៤២ក១)
- សិទ្ធិដែលអាណត្តិគាហក បានលទ្ធកម្មជារបស់ខ្លួនពីអាណត្តិទាយក និងអាណត្តិទាយក ត្រូវផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនោះឱ្យទៅអាណត្តិទាយកវិញ។ (ម.៦៤២ក២)
- បើអាណត្តិគាហកបានប្រើប្រាក់ដែលត្រូវប្រគល់នោះ សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯង គឺត្រូវបង់ការប្រាក់ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃប្រើប្រាស់ប្រាក់នោះ។បើមានការខូចខាតត្រូវសងសំណងផងដែរ។ (ម.៦៤៣)

- អាណត្តិគាហកមិនអាចទារកម្រៃពីអាណត្តិទាយកបានឡើយបើមិនបាន កំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យា។(ម.៦៤៤ក១)
- អាណត្តិគាហកមិនអាចទារកម្រៃពីអាណត្តិទាយកបានឡើយ បើមិនទាន់បានបញ្ចប់កិច្ចការ។ប៉ុន្តែបើបាន កំណត់កម្រៃតាមអំឡុងពេល អាចទាមទារបានក្រោយអំឡុងពេលបានកន្លងផុត។(ម.៦៤៤ក២)
- បើអាណត្តិត្រូវបញ្ចប់ពាក់កណ្តាលទីដោយសារមូលហេតុមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អាណត្តិគាហក អាណត្តិគាហកអាចទាមទារកម្រៃបានតាមសមាមាត្រនៃភាគបានអនុវត្តហើយ។(ម.៧៤៤ក៣)
- បើបានចំណាតសម្រាប់កិច្ចការអាណត្តិ អាចទាមទារពីអាណត្តិទាយកនូវប្រាក់ និងការប្រាក់បាន គិតពីថ្ងៃ បានចំណាយសោហ៊ុយនោះ(ឧ.ការបង់ពន្ធប្រាក់ប្រដាប់ក្តី, ការចំណាយធ្វើដំណើរជាអាទិ៍)។(ម.៦៤៦ក២)
- បើបានទទួលបន្ទុកកាតព្វកិច្ចដែលចាំបាច់សម្រាប់កិច្ចការអាណត្តិ អាណត្តិគាហកអាចឱ្យអាណត្តិទាយក សងកាតព្វកិច្ចជំនួសខ្លួន ឬបើមិនទាន់ដល់ពេលអនុវត្តកាតព្វកិច្ចទេ អាចដាក់ប្រាតិភោគបាន។(ម.៧៤៦ក២)
- ការខូចខាតដែលមិនបណ្តាលមកពីកំហុសខ្លួន ក្នុងការចាត់ចែងអាណត្តិ អាណត្តិគាហកអាចទាមទារ សំណងពីអាណត្តិទាយកបានត្រឹមតែកម្រិតដែលមិនទទួលបានសំណងពីតតិយជននោះតែប៉ុណ្ណោះ។ (ម.៦៤៦ក៣)

៣.២ ករណីកិច្ចអាណត្តិទាយក

- បើមានការចំណាយចាំបាច់សម្រាប់កិច្ចការអាណត្តិ អាណត្តិទាយកត្រូវបងសោហ៊ុយនោះជាមុន តាមការ ទាមទាររបស់អាណត្តិគាហក។(ម.៦៤៥)

៤. ការរំលាយកកិច្ចសន្យាអាណត្តិ

៤.១ មូលហេតុនៃការរំលាយ

- ជាគោលការណ៍កិច្ចសន្យាអាណត្តិអាចរំលាយពេលណាក៏បានដែរ។(ម.៦៤៧ក១)
- ភាគីដែលបានរំលាយត្រូវសងការខូចខាត បើប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ភាគីម្ខាងទៀត។(ម.៦៤៧ក២)

៤.២ អានុភាពនៃការរំលាយ

- អានុភាពនៃការរំលាយឆ្ពោះទៅរកអនាគត ដោយមិនរារាំងការទាមទារសំណងខូចខាតឡើយបើមានភាគី ណាម្ខាងមានកំហុស។(ម.៦៤៨)
- ត្រូវធ្វើបដិទានវត្ថុដែលបានទទួលនោះ ត្រលប់ទៅឱ្យភាគីម្ខាងទៀតវិញ។(ម.៤១១ក២)

៥. ការបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្យាអាណត្តិ៖ សូមមើលមាត្រា៦៤៩(មូលហេតុនៃការរំលាយ),៦៥០,៦៥១(ល័ក្ខខ័ណ្ឌ តតាំងនៃការបញ្ចប់អាណត្តិ)។

មេរៀនទី១៨ ប្រទានកម្ម

I. និយមន័យ

១. ប្រទានកម្ម សំដៅទៅលើកិច្ចសន្យាមួយដែលត្រូវមានអានុភាព ដោយភាគីម្ខាងបង្ហាញឆន្ទៈផ្តល់ទៅឱ្យភាគីម្ខាងទៀតនូវទ្រព្យសម្បត្តិដោយឥតយកថ្លៃ ហើយភាគីម្ខាងទៀតយល់ព្រមទទួល (ម.៥៦៨)។កិច្ចសន្យាមិនយកថ្លៃថ្នូរ(មិនទាមទារតាវកាលិកតប),កិច្ចសន្យាឯកតោភាគី(ទាយកបំពេញកាតព្វកិច្ចតែម្នាក់ឯង)។

II. លក្ខខណ្ឌនៃប្រទានកម្ម

១. លក្ខខណ្ឌ៖ ត្រូវមានការព្រមព្រៀងរវាងទាយក និងបដិគ្គាហក,ចំពោះប្រទានកម្មអចលនវត្ថុត្រូវធ្វើជាលិខិតយថាភូត(**ម.៥៦៩,៣៣៦ ក២**)។

III. ប្រភេទនៃប្រទានកម្ម

១. ប្រទានកម្មមានកំណត់ពេលវេលា៖ ជាប្រទានកម្មដែលទាយកផ្តល់នូវទ្រព្យសម្បត្តិជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់កំណត់ណាមួយ (ម.៥៧៥)

២. ប្រទានកម្មដែលមានភ្ជាប់បន្ទុក៖ បដិគ្គាហកត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចជាក់លាក់មួយដើម្បីទទួលបានប្រទានកម្ម។ កាតព្វកិច្ចនេះមានតម្លៃមិនស្មើនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ទាយកឡើយ (ម.៥៧៦)។**ចំណាំ៖** ប្រទានកម្មប្រភេទនេះគឺក្លាយជាកិច្ចសន្យាអញ្ញមញ្ញវិញ មិនមែនជាកិច្ចសន្យាកិច្ចឯកតោភាគីទៀតទេ នាំឱ្យគូភាគីអាចរំលាយកិច្ចសន្យាប្រទានកម្មភ្ជាប់បន្ទុកនេះបាន។

៣. ប្រទានកម្មដោយមូលហេតុមរណភាពរបស់ទាយក៖ មរណភាពរបស់ទាយកជាលក្ខខណ្ឌបង្កើតអានុភាព (ម.៥៧៧)។

ចំណាំ៖ ប្រទានកម្មដោយមូលហេតុមរណភាព ទាមទារឱ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងទាយក និងបដិគ្គាហក ចំណែកឯអច្ច័យទានមិនតម្រូវឱ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នាទេ មានតែការបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ភាគីម្ខាងប៉ុណ្ណោះ។

IV. ការលុបចោលប្រទានកម្ម

១. ការលុបចោលប្រទានកម្មដោយសារអំពើរំលោភលើទំនុកចិត្ត៖ បដិគ្គាហកធ្វើអំពើរំលោភទំនុកចិត្តលើទាយក។ ទាយកអាចលុបចោលប្រទានកម្មបានក្នុងអំឡុងពេល**៥ឆ្នាំ**គិតពីពេលដែលកើតមានអំពើរំលោភលើទំនុកចិត្ត (ម.៥៧១) ។

២. ការលុបចោលប្រទានកម្មដោយសារភាពទីទាល់ក្ររបស់ទាយក៖ ទាយកធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពទីទាល់ក្រ មិនអាចរក្សាជីវភាពខ្លួនផ្ទាល់ និងបុគ្គលដែលត្រូវមានកាតព្វកិច្ច អាចលុបចោលប្រទានកម្មនោះបាន។ការអនុវត្តនេះសិទ្ធិលុបចោលអាចធ្វើបានអំឡុងពេល**៥ឆ្នាំ**គិតពីពេលដែលបានអនុវត្ត (ម.៥៧២)។

៣. ការលុបចោលប្រទានកម្មដែលមិនបានធ្វើជាលាយលក្ខអក្សរ៖ ប្រសិនបើមិនបានធ្វើជាលាយលក្ខអក្សរទេ ទាយកអាចលុបចោលកិច្ចសន្យាប្រទានកម្មដោយដកការបង្ហាញឆន្ទៈនៃការធ្វើប្រទានកម្មវិញបាន ប៉ុន្តែផ្នែកដែលបានអនុវត្តហើយមិនអាចដកបានទេ (ម.៥៧០)

V. អនុភាពនៃការលុបចោល

- អានុភាពនៃការលុបចោលប្រទានកម្មសំដៅលើសកម្មភាពរបស់ទាយក ក្នុងការទាមទារឱ្យបដិគ្គាហកសងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធ្វើប្រទានកម្មនោះមកវិញ ដោយផ្អែកតាមបញ្ញត្តិស្តីពីសងនៃសេចក្តីចម្រើនដោយឥតហេតុ (ម.៥៧៣)។

មេរៀនទី១៩ ភតិសន្យា

I. និយមន័យ

- សំដៅទៅលើកិច្ចសន្យាមួយ ដែលភាគីម្ខាងឱ្យភាគីម្ខាងទៀតប្រើប្រាស់ និងអាស្រ័យផលពីវត្ថុណាមួយ ដោយយកថ្លៃ។ (ម.៥៩៦)

II. ការបង្កើតភតិសន្យា

១. ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការព្រមព្រៀងរវាងគូភាគី។

២. លក្ខខណ្ឌទម្រង់៖ លាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬដោយផ្ទាល់មាត់(ច្បាប់សន្មតថាគ្មានកំណត់អំឡុងពេល)(ម.៥៩៩ ក២)

៣. លក្ខខណ្ឌបង្កើតកិច្ចសន្យាខ្ចីបរិភោគមាន **៣** ចំណុចសំខាន់ៗ៖ វត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃភតិសន្យា,ចំនួនថ្លៃឈ្នួល, អំឡុងពេលនៃភតិសន្យា។

ក. វត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃភតិសន្យា៖ ចលនវត្ថុ និងអចលនវត្ថុ (ម.៥៩៦ ក២)

ខ. ចំនួនថ្លៃឈ្នួល៖ តម្រូវឱ្យមានថ្លៃឈ្នួល(ម.៥៩៧) ប៉ុន្តែអាចជាកាតព្វកិច្ចជំនួសក៏បាន អាស្រ័យតាមការព្រមព្រៀងគ្នា។បើមិនយកថ្លៃឈ្នួលជាកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រើ (ម.៦២៥)

គ. អំឡុងពេលនៃភតិសន្យា៖ ដោយមានកំណត់អំឡុងពេល ឬគ្មានកំណត់អំឡុងពេល(ម.៥៩៩ ក១)។បើគ្មានកំណត់អំឡុងពេលភាគីរំលាយពេលណាក៏បាន (ម.៦១៥)។ភតិសន្យាអចលនវត្ថុចាប់ពី១៥ឆ្នាំឡើងទៅអនុលោមតាមសិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍ (ម.៥៩៩ក៣,២៤៤)

III. លក្ខខណ្ឌតតាំង

១. លក្ខខណ្ឌតតាំងដោយផ្អែកលើការកាន់កាប់ជាក់ស្តែង៖ អាចតតាំងជាមួយតតិយជនបានកាលបើភតិកៈប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលជាបន្តបន្ទាប់ (ម.៥៩៨ ក១)

២. ការអនុវត្តសិទ្ធិទាមទារឱ្យប្រគល់វិញ ឬបញ្ឈប់ការរារាំង ឬការបង្ការជាមុន៖ ករណីដែលមានការបំពានពីតតិយជន (ម.៥៩៨ ក២)

IV. សិទ្ធិ និងករណីកិច្ចរបស់ភតិបតី

១. រកណីកិច្ចធ្វើឱ្យភតិកៈប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលដោយផ្អែកតាមវិធីប្រើប្រាស់ធម្មតា៖ ប្រើប្រាស់ដោយសេរី ដោយគ្មានការរារាំង ឬរំខានពីភតិបតី (ម.៦០០),ករណីមានការរំខានពីតតិយជន ភតិកៈអាចអនុវត្តសិទ្ធិដោយផ្អែកតាមការកាន់កាប់ **ម.៥៩៨ ក២** ឬ **ម.២៣៦**

២. ករណីកិច្ចប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ភតិកៈក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រប់ដោយសុចរិត(ម.៦០១)៖ កាសឹករិចរិលរបស់វត្ថុជួលជារឿងធម្មតា(ម.៦១៨ ក២) ,ការប្រើប្រាស់ដោយមិនសុចរិតរបស់ភតិកៈ ជាមូលហេតុដែលភតិបតីរំលាយកិច្ចសន្យាជួលបាន (ម.៦០១ ក២)

៣. ករណីកិច្ចជួលជុលវត្ថុជួល៖ ការជួសជុលចាំបាច់នៃវត្ថុជួល ជាករណីកិច្ចរបស់ភតិបតីដូចជា៖ ការជ្រាបទឹកភ្លៀង(ម.៦០២)។លក្ខខណ្ឌនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ភតិបតីក្នុងការជួសជុលមាន២៖ **ភាពចាំបាច់នៃការជួសជុល,លទ្ធភាពនៃការជួសជុល**។

ក. ភាពចាំបាច់នៃការជួសជុល៖ ការខូចខាតមានលក្ខណៈតិចតួចមិនរំខានដល់ការប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលនៃវត្ថុជួលទេ នោះកាតព្វកិច្ចជួសជុលរបស់ភតិបតីមិនកើតឡើងទេ។ឧ.ស្នាមប្រឡាក់ជាប់អគារ

ខ. លទ្ធភាពនៃការជួសជុល៖ បើភតិបតីគ្មានលទ្ធភាពជួសជុលទេ ភតិកៈអាចទាមទារឱ្យបញ្ចុះថ្លៃឈ្នួល ឬបញ្ចប់កិច្ចសន្យាបាន(ម.៦០៧)

៤. ករណីកិច្ចសងវិញនូវសោហ៊ុយចំណាយ៖ ករណីកិច្ចសងវិញនូវសោហ៊ុយចាំបាច់(ម.៦០៤ ក១) , ករណីកិច្ចសងសោហ៊ុយដែលចំណាយដើម្បីបង្កើនតម្លៃ(ម.៦០៤ ក២) ការអនុវត្តសិទ្ធិនេះមានរយៈពេល១ឆ្នាំគិតពីពេលដែលភតិបតីទទួលបានវត្ថុជួលវិញ។

V. សិទ្ធិ និងករណីកិច្ចរបស់ភតិកៈ

១. ករណីកិច្ចបងថ្លៃឈ្នួល៖ បងថ្លៃឈ្នួលទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់(ម.៦១០ក១),ករណីមិនបានកំណត់ពេលវេលាបងថ្លៃឈ្នួល(ម.៦១០ក២)(ចលនវត្ថុ ផ្ទះ អគារត្រូវបង់នៅរាល់ចុងខែ_ដីធ្លីត្រូវបង់រាល់ចុងឆ្នាំ_វត្ថុដែលមានរដូវប្រមូលផល ត្រូវបង់នៅរដូវនោះកន្លងផុត)។

<u>**ចំណាំ៖**</u> ការបងថ្លៃត្រូវអនុវត្តតាមវិធី**២យ៉ាង**គឺ ការបងថ្លៃឈ្នួលដែលបានកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យា ការបងថ្លៃឈ្នួលតាមបញ្ញត្តិច្បាប់។

២. សិទ្ធិនិងករណីកិច្ចប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលផ្នែកតាមវិធីប្រើប្រាស់។ (ម.៦០០)

៣. ករណីកិច្ចថែរក្សាវត្ថុជួលដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ល្អ៖ ភតិកៈមិនទទួលខុសត្រូវទៅលើការថយតម្លៃ ដោយការប្រើប្រាស់ធម្មតា (ម.៦១៨ ក២),បើមានការបំពានភតិបតីអាចដាស់តឿនឱ្យបញ្ឈប់ដោយកំណត់ពេលសមរម្យ បើមិនបញ្ឈប់អាចរំលាយបាន។

៤. សិទ្ធិទាមទារឱ្យបន្ថយថ្លៃឈ្នួល ឬសិទ្ធិរំលាយភតិសន្យាបានក្នុករណី៖

ក. ករណីដែលចំណូលថយ(ម.៦០៦)

ខ. ករណីដែលបាត់បង់ ឬវិនាសវត្ថុជួលមួយផ្នែក (ម.៦០៧)

៥. អនុប្បទានសិទ្ធិជួល និងការជួលបន្តនូវវត្ថុជួល៖ មិនអាចធ្វើបានទេបើគ្មានការយល់ព្រមពីភតិបតី ហើយភតិបតីអាចរំលាយកិច្ចសន្យាបានកាលបើភតិកៈបានបំពាននូវបញ្ញត្តិនេះ(ម.៦០៨) , ការជួលបន្ត(ម.៦០៩)

VI. ការរំលាយភតិសន្យា

១. ករណីដែលកូនបំណុលមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ច ម្ចាស់បំណុលអាចអនុវត្ត **វិធីសង្គ្រោះចំពោះការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ច(ម.៣៩០)**

២. ការរំលាយភតិសន្យាមិនមានអានុភាពប្រតិសកម្មនោះទេ (ម.៦១៧)

៣. ភតិសន្យានឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយមូលហេតុដូចជា៖

ក. ការបញ្ចប់ដោយសារផុតអំឡុងពេលកំណត់(ម.៦១២)៖ ភតិកៈត្រូវសងវត្ថុជួលត្រឡប់មកវិញ ហើយភតិបតីត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបង់នូវចំណាយដើម្បីបង្កើនតម្លៃ

ខ. ការស្នើសុំឱ្យរំលាយភតិសន្យាដែលពុំមានកំណត់អំឡុងពេល(ម.៦១៥)៖ ចំពោះចលនវត្ថុ១ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃស្នើសុំបានកន្លងផុត,ចំពោះអគារ៣ខែគិតពីថ្ងៃស្នើសុំបានកន្លងផុត,ចំពោះដីធ្លី១ឆ្នាំគិតពីថ្ងៃស្នើសុំបានកន្លងផុត។

គ. ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៃវត្ថុជួល(ម.៦០៧)៖ បើកើតឡើងដោយសារកំហុសភាគីណាមួយភាគីនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវលើសំណងនៃខូចខាត (ម.៣៩៨)។

ឃ. ការរំលាយភតិសន្យា ដោយសារការមិនអានុវត្តកាតព្វកិច្ច(ម.៤០៧)៖ បើមានការបំពានកិច្ចសន្យាធ្ងន់ធ្ងរភាគីម្ខាងទៀតអាចរំលាយកិច្ចសន្យាបានភ្លាម។

មេរៀនទី២០ មោឃភាព និង ការលុបចោល

I. មោឃភាព

១. មូលហេតុនៃមោឃភាព ៖ ភាពផ្ទុយទៅនឹងបញ្ញត្តិចាប់បង្ខំ(ម.៣៥៤ក១,៣៥៧) ផ្ទុយនឹងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងទំនៀមទម្លាប់ល្អ(ម.៣៥៤ក១ច"ខ") ការបង្ហាញឆន្ទៈមិនពិត(ម.៣៥៣)។

២. អានុភាពនៃមោឃភាព

ក. អានុភាពចំពោះភាគី ៖ ភាគីពុំមានកាតព្វកិច្ចចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក(កិច្ចសន្យាគ្មានអានុភាព) ហើយអាចទាមទារឱ្យសងមកវិញផ្អែកលើសេចក្តីចម្រើនដោយឥតហេតុ(ម.៧៣៦ក២) លើកលែងតែតាវកាលិកបានផ្តល់ដោយមូលហេតុខុសច្បាប់(ម.៧៤១)។

ខ. អានុភាពចំពោះតតិយជន ៖ មានអានុភាពចំពោះតតិយជនដោយមិនការពារតតិយជននោះទេ។ចំពោះមោឃភាពនៃកិច្ចសន្យាដែលកើតពីឆន្ទៈមិនពិតមានអានុភាពចំពោះគូភាគីតែប៉ុណ្ណោះ លើកលែងតែតតិយជនទុច្ចរិត(ម.៣៥៣ ក២)។

៣. ការអះអាងអំពីមោឃភាព ៖ ជនក៏អាចអះអាងបានដែរ ដោយមិនផ្តោតតែលើភាគីនៃកិច្ចសន្យានោះទេ (ម.៣៥៧ វ២)។

៤. អាជ្ញាយុកាលនៃការអះអាងអំពីមោឃភាព ៖ មោឃភាពនៃកិច្ចសន្យាចាត់ទុកថាគ្មានអានុភាពតាំងពីដំបូង ហេតុនេះមិនមានការកំណត់អាជ្ញាយុកាលនៃការអះអាងឡើយ។

II. ការលុបចោល

១. មូលហេតុនៃការលុបចោល

ក. ការលុបចោលដោយបញ្ញត្តិពិសេស ៖ កិច្ចសន្យាលក់ទិញ(ម.៥២៥,៥២៦) កិច្ចសន្យាប្រទានកម្ម (ម.៥៧០,៥៧១) កិច្ចសន្យាផ្សេងទៀត

ខ. ការលុបចោលដោយបញ្ញត្តិទូទៅ ៖ កង្វះសមត្ថភាពខាងឆន្ទៈ(ម.១៤) ការកម្រិតសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាព(ម.១៦) វិការៈនៃការបង្ហាញឆន្ទៈ(ម.៣៤៥)

២. អានុភាពនៃការលុបចោល ៖ មានសុពលភាពរហូតដល់ពេលដែលអ្នកមានសិទ្ធិលុបចោល បានលុបចោលសកម្មភាពនោះ ហើយចាត់ថាមោឃៈតាំងពីដំបូង។បើអ្នកមានសិទ្ធិលុបចោល បានផ្តល់សច្ចានុមតិលើ

សកម្មភាព សកម្មភាពនោះត្រូវមានសុពលភាពជាស្ថាពរ(ម.៣៥៨)ហើយក្នុងករណីកិច្ចសន្យាត្រូវបានលុប គឺអាចទាមទារឱ្យសងមកវិញផ្អែកលើសេចក្ដីចម្រើនដោយឥតហេតុ(ម.៧៣៦ក២)។

៣. ការអះអាងអំពីការលុបចោល (ម.៣៥៩)

ក. ករណីលុបចោលកិច្ចសន្យាដោយមូលហេតុវិការៈនៃការបង្ហាញឆន្ទៈ ៖ អ្នកដែលបង្ហាញឆន្ទៈដោយមានវិការៈ ឬអ្នកតំណាងដែលច្បាប់បានកំណត់ ឬសន្តតិជនរបស់អ្នកដែលបង្ហាញឆន្ទៈ ឬអ្នកដែលទទួលបន្តឋានៈក្នុងកិច្ចសន្យា (ម.៣៥៩ ក១)។

ខ. ករណីលុបចោលកិច្ចសន្យាដោយមូលហេតុខ្វះសមត្ថភាព ៖ សាមីខ្លួន អ្នកតំណាងដែលច្បាប់បានកំណត់ ឬហិតូបត្ថម្ភកៈ សន្តតិជន ឬអច្ច័យលាភីសកលសាមីខ្លួន (ម.៣៥៩ ក២)។

៤. ការផ្ដល់សច្ចានុមតិ

ក. ការបង្ហាញឆន្ទៈផ្ដល់សច្ចានុមតិ ៖ ការផ្ដល់សច្ចានុមតិចំពោះសកម្មភាពដែលអាចលុបចោលបានហើយមានអានុភាពពេលដំណឹងដល់ភាគីម្ខាងទៀត(ម.៣៦០វ២) (ម.៣៦១)។

ខ. សច្ចានុមតិដែលកំណត់ដោយច្បាប់ (ម.៣៦២)។

៥. អាជ្ញាយុកាលនៃការអះអាងអំពីការលុបចោល ៖ មិនអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំចាប់ពីពេលដែរខ្លួនក្លាយជាអ្នកដែលអាចផ្ដល់សច្ចានុមតិបាន បើមិនដូច្នេះទេ សិទ្ធិលុបចោល និងសិទ្ធិទាមទារឱ្យសងផ្អែកតាមសេចក្ដីចម្រើនដោយឥតហេតុដោយការលុបនោះ ក៏ត្រូវរលត់ដែរ(ម.៣៦៣ក១)និងអំឡុងពេល១០ឆ្នាំចាប់តាំងពីកាលបរិច្ឆេទនៃសកម្មភាព នោះសិទ្ធិលុបចោលក៏ត្រូវរលត់ដែរ(ម.៣៦៣ក២)។

<u>**ចំណាំ៖**</u> អាចផ្ដល់សច្ចានុមតិពេលអ្នកមានសិទ្ធិលុបចោលបានដឹងពីមូលហេតុនៃការលុបចោល(៣៦១ ក១ វ២)។

មេរៀនទី២១ ការរំលាយកិច្ចសន្យា

I. មូលហេតុនៃការរំលាយកិច្ចសន្យា

- ការបំពានកិច្ចសន្យាធ្ងន់ធ្ងរ(ម.៤០៨) ហេតុដែលកំណត់ទុកក្នុងកិច្ចសន្យា(ម.៤១៤ក១) ការព្រមព្រៀងរបស់គូភាគី(ម.១៤១ក២) ការរំលាយតាមបញ្ញត្តិច្បាប់(ម.៥៣២,៥៣៣,៥៨១,៦០៦)។

១. ការបំពានកិច្ចសន្យាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ (ម.៤០៨)

ក. ករណីភាគីមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ច ទោះបីជាមានការដាស់តឿនដោយកំណត់អំឡុងពេលសមរម្យ។លក្ខខណ្ឌ៖ ១,មិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចតាមការកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យា ២,បានដាស់តឿនដោយកំណត់អំឡុងពេលសមរម្យ ៣,អំឡុងពេលសមរម្យបានកន្លងផុត(ចំណុច “ក”)

ខ. ករណីភាគីមិនអានុវត្តកាតព្វកិច្ចតាមពេលកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យាក្នុងករណីគោលបំណង់នៃកិច្ចសន្យាមិនបានសម្រេចសោះបើភាគីមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យា។លក្ខខណ្ឌ៖ ១,គោលបំណង់នៃកិច្ចសន្យា ២,ការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ច(កំណត់ពេលអនុវត្ត ហើយកំណត់ពេលនោះបានកន្លងផុត(ចំណុច “ខ”)។

គ. ករណីភាគីមិនអាចអនុវត្តករណីកិច្ចផ្ដល់តាវកាលិកចម្បងរបស់ខ្លួនបាន។លក្ខខណ្ឌ៖ ១,ភាគីមិនអនុវត្តករណីកិច្ចផ្ដល់តាវកាលិកចម្បង(អលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច) ២,វត្ថុដែលបាត់បង់គឺជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចសន្យា(ចំណុច “គ”)។

ឃ. ករណីការបំពានកិច្ចសន្យាមានភាពហួសហេតុ ដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្ត ហើយមិនអាចជឿជាក់បានថានឹងអាចអនុវត្តកាតព្វកិច្ចបាននាពេលអនាគត។លក្ខខណ្ឌ៖ ១,មិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចតាមការកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យា ២,ការបាត់បង់ទំនុកចិត្ត ៣,មានភាពជឿជាក់បានថាភាគីម្ខាងទៀតមិនអាចអនុវត្តកាតព្វកិច្ចបាននាពេលអនាគត(ចំណុច “ឃ”)។

<u>សម្គាល់៖</u> ប្រភេទនៃកិច្ចសន្យាដែលអាចរំលាយដោយមូលហេតុបំពានកិច្ចសន្យាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ (ជាប្រភេទកិច្ចសន្យាអញ្ញមញ្ញ (ម.៤០៧)។

II. វិធីអនុវត្តសិទ្ធិរំលាយកិច្ចសន្យា (ម.៤០៩)

III. អានុភាពនៃការរំលាយកិច្ចសន្យា

១. គូភាគីរួចផុតពីករណីកិច្ចក្នុងកិច្ចសន្យា (លើកលែងតែករណីកិច្ចសងសំណង់ខូចខាត) (ម.៤១១ ក១)

២. ភាគីដែលបានទទួលតាវកាលិកនៃកិច្ចសន្យា ត្រូវមានករណីកិច្ចសងតាវលិកនោះវិញដើម្បីធ្វើបដិទាន។បើភាគីទាំងសងខាងមានករណីកិច្ចបដិទានទៅវិញទៅមក ករណីកិច្ចនោះត្រូវអនុវត្តព្រមគ្នា។ (ម.៤១១ ក២)

៣. តាវកាលិកជាប្រាក់ត្រូវសងភ្ជាប់ជាមួយការប្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃដែលបានទទួលប្រាក់ដើម។តាវកាលិកជាវត្ថុត្រូវសង់ទាំងផលដែលទទួលបានពីវត្ថុ ឬតាវកាលិកនោះ។ (ម.៤១១ ក៣)

<u>សម្គាល់</u>៖ ប្រសិនបើភាគីបានកំណត់ខសន្យាពិសេសថា “ប្រសិនបើអ្នកទិញខកខានបង់ប្រាក់ក្នុងដំណាក់កាលណាមួយ ប្រាក់ដែលបានបង់ ត្រូវក្លាយជាផលប្រយោជន៍របស់អ្នកលក់” តើអ្នកលក់អាចបដិសេធប្រគល់ប្រាក់ដែលបានបង់នោះដែរឬទេ? ការបកស្រាយលើខចែងពិសេស៖

①. អានុភាពនៃការរំលាយ នាំឱ្យអ្នកលក់មានករណីយកិច្ចធ្វើបដិទាន ពោលគឺ ប្រគល់ប្រាក់ថ្លៃលក់ដែលអ្នកទិញបានបង់ ឱ្យទៅអ្នកទិញវិញ។

②. ខចែងខាងលើ មានលក្ខណៈផ្ទុយនឹងករណីយកិច្ចធ្វើបដិទាន ប៉ុន្តែប្រសិនបើចែងថា **ប្រាក់ដែលបានបង់ជាសំណងនៃការខូចខាត** នោះពុំមានផ្ទុយនឹងករណីយកិច្ចធ្វើបដិទានទេ។

③. ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ខចែងស្តីពីការកំណត់ទុកជាមុននូវចំនួននៃសំណងអាចនឹងត្រូវបានបន្ថយ ឬបន្ថែម ប្រសិនបើតិចពេក ឬច្រើនហួសហេតុពេក ចំពោះការខូចខាតជាក់ស្តែង។ (ម.៤០៣)

មេរៀនទី២២ សេចក្តីផ្តើមសន្តតិកម្ម

I. និយមន័យ

- សន្តតិកម្ម ជាការផ្ទេរនូវសិទ្ធិ និងករណីកិច្ចរបស់មតកជនទៅឱ្យសន្តតិជនម្នាក់ ឬច្រើននាក់ តាមឆន្ទៈ ឬតាមច្បាប់។
- សន្តតិជន ជាជនដែលទទួលបន្តនូវសិទ្ធិ និងករណីកិច្ចតាមរយៈសន្តតិកម្ម។
- មតកសាសន៍ ជាលិខិតបណ្តាំដែលបុគ្គលម្នាក់បានធ្វើឡើងតាមទម្រង់ដែលកំណត់ដោយច្បាប់ ដើម្បីសម្តែងនូវឆន្ទៈចុងក្រោយ អំពីការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីទទួលមរណភាព។

II. គោលការណ៍សំខាន់ៗនៃសន្តតិកម្ម

១. គោលការណ៍សំខាន់ៗនៃសន្តតិកម្មមាន២គឺ៖ គោលការណ៍ជម្រះបញ្ជី និងគោលការណ៍ទទួលបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ(កម្ពុជាប្រកាន់យក)។

២. ជម្រើសនៃសន្តតិកម្ម៖ <u>ការយល់ព្រមទទួលទាំងស្រុង</u>(បន្តនូវសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចទាំងស្រុងដោយគ្មានកម្រិត) , <u>ការយល់ព្រមទទួលដោយកម្រិត</u>(ទទួលខុសត្រូវត្រឹមកម្រិតនៃទ្រព្យដែលទទួលបាន) , <u>ការបោះបង់</u>(បោះបង់សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចទាំងអស់របស់មតកជន)។

III. ការចាប់ផ្តើមសន្តតិកម្ម

១. **មូលហេតុ៖** សន្តតិកម្មត្រូវចាប់ផ្តើមដោយមរណភាពដោយ**មរណភាពមតកជន**(ម.១១៤៥)។អានុភាពនៃការប្រកាសពីការបាត់ខ្លួនគឺ បុគ្គលដែលបាត់ខ្លួន**ចាត់ទុកថាបានទទួលមរណភាព**(ម.៤៣)ករណីនេះសន្តតិកម្មត្រូវចាប់ផ្តើម។

២. **កម្មវត្ថុ** ៖ទ្រព្យទាំងអស់រួមទាំងបំណុលរបស់មតកជនផងដែរ។ទ្រព្យសម្បត្តិមាន ទ្រព្យដោយឡែក និងទ្រព្យរួម។ករណីទ្រព្យរបស់មតកជនជាទ្រព្យរួម នោះមានតែចំណែកពាក់កណ្តាលនៃទ្រព្យរួមតែប៉ុណ្ណោះទេដែលជាកម្មវត្ថុនៃសន្តតិកម្ម។

៣. **ទីកន្លែង៖** ត្រូវចាប់ផ្តើមនៅ**លំនៅឋាន(ម.៣៤)របស់មតកជន**នាពេលទទួលមរណភាព(ម.១១៤៦)។

IV. អានុភាពនៃសន្តតិកម្ម

១. ការទទួលបន្តនូវមត៌ក៖ ទទួលបន្តនូវសិទ្ធិនិកាតព្វកិច្ចទាំងអស់ទ្រព្យរបស់មតកជនពេលចាប់ផ្ដើមសន្តិកម្ម លើកលែងតែសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចផ្ដាច់មុខទាំងស្រុងរបស់មតកជនមិនត្រូវផ្ទេរទៅសន្តតិជនទេ (ម.១១៤៧ ក១)

២. ការទទួលបន្តនូវមត៌ក(ករណីសន្តតិជនច្រើននាក់) (ម.១១៤៨)

ក. សហសន្តតិជនម្នាក់ៗ ត្រូវទទួលបន្តនូវសិទ្ធិនិងករណី តាមសមាមាត្រនៃចំណែកមត៌កនោះ។ប៉ុន្តែសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចដែលមិនអាចបំបែកបាន សិទ្ធិនិងករណីកិច្ចនោះ **ត្រូវទទួលបន្តដោយអវិភាគី**។

ខ. មត៌កនេះនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោម **កម្មសិទ្ធិអវិភាគ** របស់សហសន្តតិជន។

V. សន្តតិជន

១. លក្ខណៈសម្បត្តិសន្តតិជន៖

ក.**ជនដែលមានជីវិតរស់នៅនាពេលចាប់ផ្ដើមសន្តតិកម្ម៖** រូបវន្តបុគ្គលគ្រប់រូប មានលក្ខណៈសម្បត្តិក្លាយជាប្រធាននៃសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ច(ម.៦) ហើយមានសមត្ថភាពទទួលសិទ្ធិនៅពេលចាប់កំណើត និងបាត់បងនៅពេលទទួលមរណភាព(ម.៨)។ករណីទារកក្នុងគភ៌ពេលចាប់ផ្ដើមសន្តតិកម្ម (ម.៩)

ខ. មិនមែនជាអភ័ព្វបុគ្គលនៃសន្តតិកម្ម (ម.១១៥០)

គ. មិនមែនជាជនដែលត្រូវបានផ្ដាច់មត៌ក(ម.១១៥១)៖ <u>វិធីផ្ដាច់មត៌ក</u>៖**១,មតកជនដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការ**(កាលនៅរស់) **២,មតកជនបង្ហាញឆន្ទៈអំពីការផ្ដាច់មត៌កតាមមតកសាសន៍**។អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ត្រូវដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការឱ្យផ្ដាច់មត៌កពីសន្តតិជន ដោយគ្មានការយឺតយ៉ាវ នៅពេលមតកសាសន៍បង្កើតអានុភាព។<u>ការលុបចោលនូវការផ្ដាច់មត៌កពីសន្តតិជន៖</u> **១,មតកជនដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការ**(កាលនៅរស់) **២,មតកជនបង្ហាញឆន្ទៈអំពីការលុបចោលនូវការផ្ដាច់មត៌កតាមមតកសាសន៍**។អ្នកដាក់ប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ត្រូវដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការឱ្យលុបនូវការផ្ដាច់មត៌កពីសន្តតិជន ដោយគ្មានការយឺតយ៉ាវ នៅពេលមតកសាសន៍បង្កើតអានុភាព។**ការចុះបញ្ជីការផ្ដាច់មត៌ក**៖ក្រោយពីសេចក្ដីសម្រេចខាងលើបានចូលជាស្ថាពរ អ្នកដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការត្រូវរាយការណ៍ទៅមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាននៃឃុំ/សង្កាត់នៃលំនៅឋានរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំ ក្នុងពេល១៥ថ្ងៃគិតពីសេចក្ដីសម្រេចចូលស្ថាពរ ហើយមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចុះនិទ្ទេសនៅក្នុងបញ្ជីកំណើតរបស់របស់មតកជន (ម.៨១ អ.ន.ដ)។

ឃ. ជនដែលក្នុងលំដាប់នៃសន្តតិជន៖ អាចជាសន្តតិជនលំដាប់ដំបូង ឬលំដាប់បន្តបន្ទាប់(ករណីសន្តតិជនលំដាប់ដំបូងបាត់បង់សិទ្ធិសន្តតិកម្ម)

២. ការកម្រិតសិទ្ធិចំពោះសន្តតិជាជនបរទេស(ម.១១៥៥)៖ ជននោះមិនអាចទទួលដីធ្លីតាមសន្តតិកម្ម ឬអច្ច័យទានបានឡើយ។ប្រសិនបើសន្តតិជនជាជនបរទេស វាមានស្ថានភាពចំនួន២៖ ១,ករណីសន្តតិជនជាជនបរទេសនិងខ្មែរ ២,ករណីសន្តតិជនលំដាប់មុនទាំងអស់ជាជនបរទេស ។

- **<u>ករណីទី១</u>៖ ករណីសន្តតិជនលំដាប់មុនជាជនជាតិបរទេស និងខ្មែរ**
  - បើសហសន្តតិជនទាំងអស់មានសញ្ជាតិខ្មែរផង និងបរទេសផង នោះមត៌កជាដីធ្លីត្រូវបែងចែកដោយត្រូវពិចារណាចំពោះការណ៍ដែលជនបរទេសត្រូវបានកម្រិតសិទ្ធិលើដីធ្លី។
  - សន្តតិជនដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរអាចធ្វើលទ្ធកម្ម ឬចាត់ចែងដីធ្លី ដោយត្រូវបង់ប្រាក់មូល ជាអាទិ៍ទៅសន្តតិជនជាជនជាតិបរទេស ដោយពិចារណាអំពីអត្ថិភាពនៃសិទ្ធិដែលសន្តតិជនជាជនជាតិបរទេសមាន។
- **<u>ករណីទី២</u>៖ ករណីសន្តតិជនលំដាប់មុនទាំងអស់ជាជនជាតិបរទេស**
  - ដីធ្លីក្នុងចំណោមមត៌កត្រូវក្លាយជានីតិបុគ្គល។
  - ការគ្រប់គ្រង និងការចាត់ចែងដីធ្លី ត្រូវធ្វើឡើងដោយសន្តតិជនដែលមានលំដាប់សន្តតិកម្មមុនទាំងអស់នោះ។
  - សន្តតិជនទាំងអស់ត្រូវលក់ដីធ្លីខាងលើក្នុងនាមម្ចាស់សិទ្ធិចាត់ចែងមត៌កក្នុងអំឡុងពេល ៣ ខែ គិតចាប់ពីពេលដែលសន្តតិជនទាំងអស់បានយល់ព្រមសន្តតិកម្ម (ទាំងស្រុង ឬ ដោយកម្រិត)។
  - ថ្លៃលក់ដីធ្លី ត្រូវក្លាយជាមត៌ក ហើយនីតិបុគ្គលមត៌កខាងលើត្រូវរលត់។
- **ផលវិបាកនៃការមិនបានចាត់ចែងលក់ដីធ្លីក្នុងអំឡុងពេល ៣ ខែ**
  - បើសន្តតិជនដែលមានលំដាប់សន្តតិកម្មទាំងអស់ និងដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែរ មិនបានលក់ដីធ្លីក្នុងអំឡុងពេល ៣ ខែ គិតចាប់ពីពេលដែលសន្តតិជនទាំងអស់នោះ បានយល់ព្រមសន្តតិកម្ម (ទាំងស្រុង ឬ ដោយមានកម្រិត) **កម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីនេះ**៖ ត្រូវបានធ្វើសន្តតិកម្មដោយសន្តតិជនដែលមានលំដាប់ក្រោយបន្ទាប់ ហើយដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែរ។
  - ក្នុងករណីខាងលើនេះ៖ នីតិបុគ្គលមកក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាគ្មានអត្ថិភាព។

    តើមត៌កដែលជាដីធ្លីនោះនឹងទៅយ៉ាងណាប្រសិនបើសន្តតិជនដែលមានលំដាប់បន្តបន្ទាប់គ្មានសញ្ជាតិជាខ្មែរ?

មេរៀនទី២៣ សន្តតិជន និង ចំណែកមត៌ក

I. សន្តតិជន

១. សន្តតិជនលំដាប់ទី១៖ កូនរបស់មតកជន(កូនបង្កើតឬកូនសុំ)។លក្ខខណ្ឌដែលច្បាប់កំណត់អំពីបុត្រភាពតាម CC៖ **ភាពជាម្តាយ**ត្រូវកំណត់ដោយអង្គហេតុសម្រាលកូន(ម.៩៨៧),**ភាពជាឪពុក**ត្រូវកំណត់ដោយការសន្មត(ម.៩៨៨) ឬការទទួលស្គាល់(៩៩៣,១០០១,១០០៧,១០២០)។

ចំណាំ៖ សន្តតិកម្មជំនួស(ម.១១៥៧ ក១)→បើកូនរបស់មតកជនស្លាប់មុនឬព្រមគ្នានឹងពេលចាប់ផ្តើមសន្តតិកម្ម កូនមតកជនជាអភ័ព្វបុគ្គលឬកូនមតកជនត្រូវបានផ្តាច់មត៌ក ករណីទាំងបីនេះកូនរបស់បុគ្គលនោះត្រូវក្លាយជាសន្តតិជនជំនួស។បញ្ញត្តិនេះមិនត្រូវអនុវត្តបានឡើយចំពោះបុគ្គលដែលមិនមែនជាបច្ឆាញាតិផ្ទាល់របស់មតកជន ដូចជាការបង្កើតកូនសុំជាមួយបុគ្គលមានដែលកូនរួចហើយ។បើសន្តតិជនជំនួសស្លាប់ ក្លាយជាអភ័ព្វបុគ្គល បានផ្តាច់មត៌ក ត្រូវអនុវត្តសន្តតិកម្មជំនួសជាបន្តបន្ទាប់(ម.១១៥៧ ក២)។

២. សន្តតិជនលំដាប់ទី២(ម.១១៥៩)៖ បើគ្មានបច្ឆាញាតិផ្ទាល់ទេ បុព្វញាតិផ្ទាល់ដែលមានថ្នាក់ជិតជាងគេក្លាយជាសន្តតិជនលំដាប់ទី២។បើបុព្វញាតិផ្ទាល់ក្លាយជាសន្តតិជនច្រើន ចំណែកមត៌កត្រូវទទួលបានស្មើៗគ្នា។

៣. សន្តតិជនលំដាប់ទី៣(ម.១១៦០)៖ បើគ្មានបច្ឆាញាតិផ្ទាល់ឬបុព្វញាតិផ្ទាល់ បងប្អូនបង្កើតរបស់មតកជនត្រូវក្លាយជាសន្តតិជនលំដាប់៣។រាប់ទាំងបងប្អូនបង្កើតដែលមាន ឪពុកម្តាយរួមគ្នា ឪពុកឬម្តាយតែម្ខាងរួមគ្នា និងបងប្អូនបង្កើតតាមរយៈសុំកូន។អនុវត្តដូចគ្នាដែរចំពោះបញ្ញត្តិ សន្តតិកម្មជំនួស(១១៥៧) និងចំណែកមត៌កក្នុងករណីនៃសន្តតិកម្មជំនួស(ម.១១៥៨)→(ម.១១៦០ ក៣)។

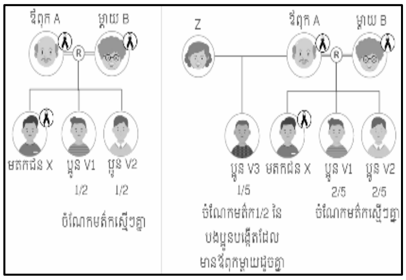
ចំណាំ៖ សន្តតិកម្មជំនួសអនុវត្តបានតែករណីដែលមាន កូន ឬ បងប្អូនបង្កើត។ សន្តតិកម្មជំនួសករណីបងប្អូនបង្កើត **អាចអនុវត្តបានតែមួយតំណតែប៉ុណ្ណោះ** ពោលគឺមិនអាចអនុវត្តបន្តបន្ទាប់បានទេ។

៤. សន្តតិជនជានិច្ច(ម.១១៦១)៖ សហព័ទ្ធ(បានចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រឹមត្រូវ)របស់មតកជនត្រូវក្លាយជាសន្តតិជនជានិច្ច។មិនអាចអនុវត្តចំពោះអនីតិសង្វាសបានទេ។

II. ចំណែកមត៌ក

១. ករណីសន្តតិជនជាកូន៖ ចំណែកមត៌កស្មើៗគ្នា ទោះជាកូនសុំក្តី(ម.១១៥៦)។**វិធីកំណត់ចំណែកមត៌ក**៖ <u>ទី១</u>, កំណត់ចំនួនមត៌កសរុប <u>ទី២</u>,កំណត់ចំនួនសន្តតិជន <u>ទី៣</u>,យកចំនួនមត៌កសរុបចែកនឹងចំនួនសន្តតិជនដែលជាកូន។

២. ករណីសន្តតិជនជាបុព្វញាតិផ្ទាល់៖ បើបុព្វញាតិផ្ទាល់ក្លាយជាសន្តតិជនច្រើននាក់ ចំណែកដែលទទួលបានគឺស្មើគ្នា(ម.១១៥៩ ក២)។**វិធីកំណត់ចំណែកមត៌ក**៖ទី១,កំណត់ចំនួនមត៌កសរុប ទី២,កំណត់ចំនួនសន្តតិជន ទី៣,យកចំនួនមត៌កសរុបចែកនឹងចំនួនសន្តតិជនជាបុព្វញាតិ។



៣. ករណីសន្តតិជនជាបងប្អូនបង្កើត៖ បងប្អូនដែលមានឪពុកនិងម្តាយដូចគ្នាទទួលបានចំណែកស្មើៗគ្នា។បងប្អូនដែលមានឪពុកឬម្តាយម្ខាងរួមគ្នា ត្រូវមាន**១ភាគ២**នៃចំណែកបងប្អូនបង្កើតដែលមានឪពុកម្តាយដូចគ្នា។(ម.១១៦០ ក២)

<u>**ចំណាំ**</u>៖ បងប្អូនមានឪពុកម្តាយដូចគ្នាទទួលបានម្នាក់២ចំណែក។បងប្អូនដែលមានឪពុកឬម្តាយម្ខាងដូចគ្នាទទួលបានម្នាក់១ចំណែកហើយដើម្បីរកចំណែកបុគ្គលនីមួយៗ

$$\text{ចំនួនមត៌កសរុប} x \frac{\text{ចំណែកបុគ្គលនោះ}}{\text{ចំណែកសរុបនៃសហសន្តតិជន}}$$

៤. ករណីមានសហព័ទ្ធ(ម.១១៦២)

ក. <u>ករណីសន្តតិជនជាសហព័ទ្ធ</u> <u>និងកូនរបស់មតកជន</u>៖ ត្រូវទទួលចំណែកមត៌កស្មើគ្នា។ចំណែកមត៌កសន្តតិជនម្នាក់= $\frac{\text{ចំនួនមត៌កសរុប}}{\text{ចំនួនសន្តតិជន}}$

ខ. <u>ករណីសហព័ទ្ធ</u> <u>និងឪពុកម្តាយរបស់មតកជន</u>៖ សហព័ទ្ធទទួលបានចំណែក១ភាគ៣ ហើយឪពុកម្តាយទទួលបាន២ភាគ៣។ប៉ុន្តែបើម្តាយឬឪពុកមតកជននៅរស់តែម្នាក់ ចំណែកមត៌កត្រូវចែកស្មើគ្នាជាមួយសហព័ទ្ធ។

គ. <u>ករណីសហព័ទ្ធ</u> <u>និងបុព្វញាតិផ្ទាល់ក្រៅពីឪពុកម្តាយរបស់មតកជន</u>៖ ចំណែករបស់សហព័ទ្ធ១ភាគ២ ហើយចំណែកបុព្វញាតិផ្ទាល់ក្រៅពីឪពុកម្តាយ១ភាគ២។បើ**បុព្វញាតិផ្ទាល់មានច្រើននាក់**ចំណែកមត៌ក១ភាគ២ត្រូវចែកស្មើៗគ្នា(អនុវត្តដូចគ្នា ម.១១៥៩ ក២)។

ឃ. <u>ករណីសហព័ទ្ធ</u> <u>និងបងប្អូនបង្កើត</u>៖ សហព័ទ្ធទទួលបានចំណែក១ភាគ២ បងប្អូនបង្កើតរបស់មតកជនទទួលបាន១ភាគ២។បើ**បងប្អូនបង្កើតមានច្រើននាក់**ចំណែកមត៌ក១ភាគ២ត្រូវចែកស្មើៗគ្នា(អនុវត្តដូច

គ្នា ម.១១៦០ ក២)។ចំពោះចំណែកមត៌ករបស់បងប្អូនបង្កើតដែលមានឪពុកឬម្តាយម្ខាងដូចគ្នា ត្រូវទទួលចំណែក១ភាគ២នៃបងប្អូនបង្កើតដែលមានឪពុកម្តាយដូចគ្នា។

❖ **កំណត់សម្គាល់**៖ចំណែកមត៌កករណីសន្តតិកម្មជំនួស(ម.១១៥៨)៖

➢ ចំណែកមត៌កដែលបុព្វញាតិផ្ទាល់របស់បច្ឆាញាតិនោះត្រូវទទួលបាន➔ចំណែកមត៌ករបស់បច្ឆាញាតិផ្ទាល់ដែលបានទទួលសន្តតិកម្ម

➢ បច្ឆាញាតិផ្ទាល់ដែលបានទទួលសន្តតិកម្មជំនួសមានចំនួនច្រើននាក់➔ចំណែកមត៌ករវាងបច្ឆាញាតិផ្ទាល់ទាំងឡាយនោះគឺស្មើៗគ្នា។

❖ វិធីចែកចំណែកមត៌ក៖ **ចំនួនសរុបនៃមត៌ក** × $\frac{\text{ភាគយកនៃចំណែកមត៌ករបស់បុគ្គលនោះ}}{\text{បូកភាគយកនៃចំណែកមត៌កសហសន្តតិជន}}$

<table>
<tr><td rowspan="11">ការកំណត់ចំណែកមត៌ក</td><td colspan="3">សន្តតិជន</td><td>ចំណែកមត៌ក</td></tr>
<tr><td colspan="3">កូន</td><td>ស្មើគ្នា</td></tr>
<tr><td colspan="3">បុព្វញាតិផ្ទាល់</td><td>ស្មើគ្នា</td></tr>
<tr><td rowspan="2">បងប្អូនបង្កើត</td><td colspan="2">រួមឪពុកម្តាយ</td><td>ស្មើគ្នា</td></tr>
<tr><td colspan="2">រួមតែឪពុកឬម្តាយ</td><td>បងប្អូនឪពុកម្តាយដូចគ្នា 1
បងប្អូនមានតែឪពុក ឬម្តាយដូចគ្នា 1/2</td></tr>
<tr><td rowspan="6">សហព័ទ្ធ</td><td colspan="2">កូន</td><td>ស្មើគ្នា</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ឪពុកម្តាយ</td><td>នៅរស់លើសពីម្នាក់</td><td>សហព័ទ្ធ 1/3
ឪពុកម្តាយ 2/3</td></tr>
<tr><td>នៅរស់តែម្នាក់</td><td>សហព័ទ្ធ 1/2
ឪពុក ឬម្តាយ 1/2</td></tr>
<tr><td colspan="2">បុព្វញាតិផ្ទាល់
(ក្រៅពីឪពុកម្តាយ)</td><td>សហព័ទ្ធ 1/2
បុព្វញាតិផ្ទាល់ 1/2</td></tr>
<tr><td colspan="2">បងប្អូនបង្កើត</td><td>សហព័ទ្ធ 1/2
បងប្អូនបង្កើត 1/2</td></tr>
</table>

មេរៀនទី២៤ ការសម្រួលចំណែកមត៌ក

I. គោលបំណង់នៃការសម្រួសចំណែកមត៌ក

- វិធាននេះកំណត់ឱ្យយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលសន្តតិជនធ្លាប់ទទួលបានពីមតកជនមកបូកបញ្ចូលជាមួយទ្រព្យពេលចាប់ផ្ដើមសន្តតិកម្ម រួចចែកទៅតាមចំណែកតាមច្បាប់។សន្តតិជនដែលធ្លាប់ទទួលបានប្រទានកម្មត្រូវដកចេញនូវតម្លៃនោះពីចំណែកមត៌កដែលបានគណនា។

II. ប្រភេទនៃការសម្រួលចំណែកមត៌ក

១. វិធីសាស្ត្រសម្រួលចំណែកមត៌ក (ករណីផលប្រយោជន៍ពិសេស) (ម.១១៦៣,១៦៥)៖ ផលប្រយោជន៍ពិសេស សំដៅលើប្រទានកម្មដែលមតកជនបានធ្វើកាលពីនៅរស់ឱ្យទៅសន្តតិជន។ ផលប្រយោជន៍ពិសេសនេះរួមបញ្ចូលទាំងអច្ច័យទានដែលសន្តតិជនទទួលពីមតកជនតាមរយៈមតកសាសន៍ដែរ។

ក. <u>ដំណាក់កាលទី១</u> (ការគណនាទ្រព្យដែលចាត់ទុកថាជាមត៌ក)៖ ទ្រព្យដែលចាត់ទុកជាមត៌ក គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានូវ ទ្រព្យរបស់មតកជននៅពេលចាប់ផ្ដើមសន្តតិកម្ម និងតម្លៃប្រទានកម្មទាំងអស់ដែលសន្តតិជនទទួលបាន(ម.១១៦៣ ក១)

ខ. <u>ដំណាក់កាលទី២</u> (ការគណនាចំណែកមត៌ក)៖ ១,យកទ្រព្យដែលចាត់ទុកថាជាមត៌កគុណនឹងចំណែកមត៌កតាមច្បាប់របស់សន្តតិជននីមួយៗ ២,បន្ទាប់មកដកតម្លៃប្រទានកម្ម និង/ឬ អច្ច័យទានចេញពីចំណែកនោះ។ (ម.១១៦៣ ក១)

<u>**ចំណាំ៖**</u> ករណីដែលការគណនាចំណែកមត៌ក < តម្លៃនៃប្រទានកម្មនិងអច្ច័យទាន លទ្ធផលនឹងអវិជ្ជមាន ករណីនេះគឺគណនាតាមវិធីសមាមាត្របន្ថែមទៀត(ម.១១៦៥ក២)៖

រូបមន្តសមាមាត្រ

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលសន្តតិជន (a)ត្រូវទទួល = ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគណនាតាមមាត្រា ១១៦៣ របស់ (a) × ទ្រព្យពេលចាប់ផ្ដើមសន្តតិកម្ម / តម្លៃសរុបនៃប្រាក់ដែលគណនាតាមមាត្រា ១១៦៣

- <u>**តម្លៃសរុបនៃប្រាក់**</u> នេះយកតែសន្តតិជនដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់គណនាតាមមាត្រា១១៦៣ទាបជាងតម្លៃប្រទានកម្មឬអច្ច័យទាន។

ចំណាំ៖ សហសន្តតិជនដែលមានតម្លៃប្រទានកម្មឬអច្ច័យទានលើសតម្លៃនៃចំណែកមត៌ក សហសន្តតិជននោះមិនទទួលបានចំណែកមត៌កក្រោយការសម្រួលតាមកថាខណ្ឌទី១នៃម.១១៦៣ក១ឡើយ (ម.១១៦៣ក២)។ ប្រទានកម្មឬអច្ច័យទានដែលលើសនោះ សន្តតិជននោះពុំមានកាតព្វកិច្ចបង្វិលត្រឡប់នូវប្រទានកម្មនោះសងទៅសហសន្តតិជនដទៃទៀតឡើយ(ម.១១៦៥ក១)។

២. វិធីសាស្ត្រសម្រួលចំណែកមត៌ក(ករណីនៃវិភាគទាន) (ម.១១៦៦)

ក. ដំណាក់កាលទី១ (ការគណនាទ្រព្យសម្បត្តិដែលចាត់ទុកថាជាមត៌ក)៖ទ្រព្យចាត់ទុកថាជាមត៌ក

= **ទ្រព្យមតកជនពេលចាប់ផ្តើមសន្តតិកម្ម - វិភាគទានទាំងអស់**។ (ម.១១៦៦ ក១)

ខ. ដំណាក់កាលទី២ (ការគណនាចំណែកមត៌ក)(ម.១១៦៦ក១)៖ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលសន្តតិជន(a)ទទួលបាន

= **(ចំណែកមត៌កតាមច្បាប់(a) x ទ្រព្យដែលចាត់ទុកជាមត៌ក) + ភាគនៃវិភាគទាន(a)**។

សម្គាល់៖ ចាត់ទុកថាជាវិភាគទានពិសេស ដែលត្រូវសម្រួលចំណែកមត៌ក មាន**ពីរប្រភេទ**គឺ(ម.១១៦៦ក១)៖

១. វិធានការដែលថែរក្សាតម្លៃទ្រព្យរបស់មត៌កជន , **២.** វិធានការដែលនាំឱ្យកើនតម្លៃទ្រព្យរបស់មត៌កជន។

រូបភាពដែលអាចចាត់ទុកថាជាការធ្វើវិធានការពិសេសដល់មត៌កជន មានដូចខាងក្រោម៖

- សន្តតិជនម្នាក់បានជួយចេញថ្លៃព្យាបាលជំងឺដល់មតកជន (វិធានការដើម្បីថែរក្សាទ្រព្យ)
- សន្តតិជនបានធ្វើប្រទានកម្មទ្រព្យសម្បត្តិដល់មតកជន (វិធានការដើម្បីបង្កើនតម្លៃទ្រព្យ)
- សន្តតិជនបានលើកលែងកាតព្វកិច្ចដល់មតកជន (វិធានការដើម្បីថែរក្សា ឬបង្កើនតម្លៃទ្រព្យ)។

<u>ចំណាំ៖</u> ក្នុងករណីដែល**វិភាគទាន**មានតម្លៃលើសចំនួន**ទ្រព្យមតកជនពេលចាប់ផ្តើមសន្តតិកម្ម**ត្រូវគណនាតាមឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖

ដំណោះស្រាយករណីសិក្សាទី៤

ដំណាក់កាលទី១ ៖ ការគណនាទ្រព្យដែលចាត់ទុកថាជាមត៌ក

ដោយហេតុថា ទ្រព្យពេលចាប់ផ្តើមសន្តតិកម្មមានចំនួន (80,000 +30,000) ហើយមតកជនបានកំណត់វិធីបែងចែកអោយទៅលោកស្រី វល័ក្ខណ៍អស់ចំនួន USD 80,000 ដែលនាំអោយភាគដែលនៅសល់ក្រោយការកំណត់វិធីបែងចែកមានត្រឹមតែ USD 30,000។ ហេតុនេះ តម្លៃភាគនៃវិភាគទានរបស់កញ្ញា ឈូក មានត្រឹមតែ USD 30,000 ប៉ុណ្ណោះ។

ទ្រព្យដែលចាត់ទុកថាជាមត៌ក (#CC 1166-1)

ទ្រព្យដែលចាត់ទុកថាជាមត៌ក = ទ្រព្យសម្បត្តិពេលចាប់ផ្តើមសន្តតិកម្ម - ភាគនៃវិភាគទាន

ហេតុនេះ

ទ្រព្យដែលចាត់ទុកថាជាមត៌ក = $\underbrace{(30{,}000)}_{\text{ទ្រព្យពេលចាប់ផ្តើម}} - \underbrace{(30{,}000)}_{\text{តម្លៃសរុបនៃវិភាគទាន}}$

= 0

<u>ដំណោះស្រាយករណីសិក្សាទី៤</u>

ដំណាក់កាលទី២ ៖ ការគណនាចំណែកមត៌ករបស់សន្តតិជន

យោងតាមមាត្រា 1166-1

វិធីគណនាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលសន្តតិជននីមួយៗត្រូវទទួលបាន

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលសន្តតិជន (a) ទទួលបាន = (ចំណែកមត៌កតាមច្បាប់ (a) x ទ្រព្យដែលចាត់ទុកជាមត៌ក) + ភាគនៃវិភាគទាន (a)

ហេតុនេះយើងបាន៖

- ចំណែកមត៌ករបស់លោកស្រី វល័ក្ខណ៍ = $(\frac{1}{3} \times 0) + 0 = 0$
- ចំណែកមត៌ករបស់កញ្ញាវ៉ូស = $(\frac{1}{3} \times 0) + 0 = 0$
- ចំណែកមត៌ករបស់កញ្ញាឈូក = $(\frac{1}{3} \times 0) + 30{,}000 = 30{,}000$

30,000

មេរៀនទី២៥ ទម្រង់ និង ការលុបចោលមតកសាសន៍

I. សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើមតកសាសន៍

- មតកសាសន៍ ជាលិខិតដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលម្នាក់ ផ្អែកតាមទម្រង់ដែលច្បាប់បានកំណត់ ដើម្បីសម្តែងឆន្ទៈចុងក្រោយ នៅពេលទទួលមរណភាព។មតកសាសន៍ គឺជាសកម្មភាពឯកតោភាគី មានលក្ខណៈផ្ដាច់មុខ ត្រូវធ្វើដោយម្ចាស់បណ្ដាំផ្ទាល់។
- ក្រមរដ្ឋប្បវេណី កំណត់អំពីសមត្ថភាពរបស់ម្ចាស់បណ្ដាំក្នុងការធ្វើមតកសាសន៍ ដោយផ្ដោតជាចម្បងទៅលើ **២ចំណុចគឺ៖**

១. បុគ្គលដែលអាចធ្វើមតកសាសន៍បាន(ម.១១៦៨)៖ រូបវន្តបុគ្គលមានអាយុ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ និងអនីតិជនដែលទទួលបានអត្តាធីនភាព។នីតិបុគ្គល និងអនីតិជនគ្មានអត្តាធីនភាព គ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិធ្វើមតកសាសន៍ឡើយ។ បញ្ញត្តិនៃមាត្រា២៦(សិទ្ធិលុបចោលសកម្មភាព) និងមាត្រា៣០(សិទ្ធិលុបចោលសកម្មភាព)សិទ្ធិលុបចោលសកម្មភាពមិនត្រូវយកអនុវត្តចំពោះមតកសាសន៍ទេ ដូច្នេះជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ និងជននៅក្រោមហិតូបត្ថម្ភ មានលក្ខណៈសម្បត្តិធ្វើជាម្ចាស់បណ្ដាំបាន(អ្នកអាណាព្យាបាលទូទៅ ឬហិតូបត្ថម្ភកៈមិនអាចលុបចោលមតកសាសន៍នោះបានទេ)។

២. សមត្ថភាពពេលធ្វើមតកសាសន៍(ម.១១៦៩ក១)៖ ម្ចាស់បណ្ដាំត្រូវមានសមត្ថភាព(សមត្ថភាពខាងឆន្ទៈឬស្មារតី)នៅពេលធ្វើមតកសាសន៍។បើនៅពេលធ្វើមតកសាសន៍ម្ចាស់បំណុលពុំមានស្មារតីពេញលេញនាំឱ្យមតកសាសន៍ត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ(ម.១១៧០ ក២)។បញ្ញត្តិនេះមិនត្រូវយកមកអនុវត្តឡើយចំពោះ **មាត្រា ១១៧៦ មតកសាសន៍នៃជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ** (ម.១១៦៩ ក២)។

II. ទម្រង់នៃមតកសាសន៍

១. ភាពដាច់ខាតនៃលក្ខខណ្ឌទម្រង់(ម.១១៧០)៖ មតកសាសន៍ត្រូវធ្វើឡើងតាមទម្រង់ដែលបានកំណត់ក្នុងក្រមនេះ។មតកសាសន៍ដែលធ្វើមិនត្រូវនឹងទម្រង់នៃក្រមនេះត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។

២. ភាពមិនដាច់ខាតនៃលក្ខខណ្ឌទម្រង់(ម.១១៧០)៖ ជាគោលការណ៍មតកសាសន៍ត្រូវតែមានចុះថ្ងៃខែឆ្នាំ ប៉ុន្តែករណីមួយចំនួនមតកសាសន៍ដែលគ្មានចុះថ្ងៃខែឆ្នាំ ត្រូវចាត់ទុកថាមានសុពលភាពដោយបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចជា៖ <u>១,</u>មតកសាសន៍គ្មានចុះថ្ងៃខែឆ្នាំមានចំនួនតែមួយ នាំឱ្យមតកសាសន៍នោះមានសុពលភាព <u>២,</u>មតកសាសន៍ដែលគ្មានចុះថ្ងៃខែឆ្នាំ មិនផ្ទុយនឹងមរតសាសន៍ផ្សេងទៀតដែលធ្វើដោយម្ចាស់បណ្ដាំដូចគ្នា <u>៣,</u>

មតកសាសន៍ដែលគ្មានចុះថ្ងៃខែឆ្នាំ មានចំនួនច្រើនហើយផ្ទុយនឹងគ្នា នាំឱ្យមតកសាសន៍ត្រូវកាត់បន្ថយគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយអនុវត្តចំណុចដែលដូចគ្នា ឯចំណុចមិនដូចគ្នាមិនអនុវត្តទេ។

៣. **បុគ្គលដែលមិនអាចក្លាយជាសាក្សី(ម.១១៧២)**៖ ១,អនីតិជនឬជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលធម្មតា ២,ជនដែលត្រូវបានសន្មតជា សន្តតិជន អច្ច័យលាភី ហើយនិងសហព័ទ្ធ និងញាតិលើហិតខ្សែផ្ទាល់របស់ជនទាំងនោះ ៣,បើមតកសាសន៍ជាលិខិតយថាភូត ឬលិខិតសម្ងាត់ ហាមឃាត់សហព័ទ្ធសាការី ញាតិលោហិតខ្សែផ្ទាល់ ក្រឡាបញ្ជី និងនិយោជិករបស់សាការីនោះ។

៤. **ទម្រង់នៃមតកសាសន៍**៖ មតកសាសន៍ទម្រង់ទូទៅ៖មតកសាសន៍ដោយលិខិតយថាភូត(ម.១១៧៣) មតកសាសន៍ដោយលិខិតឯកជន(ម.១១៧៤) មតកសាសន៍ដោយលិខិតសម្ងាត់(ម.១១៧៥)។មតកសាសន៍ទម្រង់ពិសេស៖ មតកសាសន៍របស់ជនដែលកំពុងជួបគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត(ម.១១៧៧) មតកសាសន៍របស់ជនដែលត្រូវជាប់ឃុំ(ម.១១៧៨)។មតកសាសន៍តាមទម្រង់បំពេញបន្ថែម៖ មតកសាសន៍នៃជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ(ម.១១៧៦) មតកសាសន៍នៃបុគ្គលមិនអាចនិយាយបាន(ម.១១៧៩) មតកសាសន៍របស់ជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅបរទេស(ម.១១៨១)។

មេរៀនទី២៦ អានុភាព និង ការប្រតិបត្តិមតកសាសន៍

I. អានុភាពនៃមតកសាសន៍

១. ពេលដែលមតកសាសន៍បង្កើតអានុភាព៖ ចាប់ពីពេលដែលម្ចាស់បណ្តាំទទួលមរណភាព(ម.១១៩៤ក១)។មតកសាសន៍ភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌបង្អង់ **មានអានុភាពនៅពេលលក្ខខណ្ឌនោះត្រូវបានបំពេញ** ក្រោយមតកជនស្លាប់(ម.១១៩៤ក២) នៅពេលលក្ខខណ្ឌបានបំពេញ ទ្រព្យត្រូវធ្លាក់ទៅលើសន្តតិជន ដោយប្រតិកម្មគិតពីពេលមរណភាពមតកជន(ម.១១៩៥ក២)។

ចំណាំ៖ បើមតកជនបានកំណត់ចំណែកមត៌កឬបានធ្វើអនុប្បទានទ្រព្យជាក់លាក់មួយឬច្រើនឱ្យសន្តតិជនម្នាក់ឬច្រើននាក់ ទ្រព្យជាក់លាក់នោះត្រូវធ្លាក់ទៅលើសន្តតិជនដោយស្វ័យប្រវត្តិ ព្រមគ្នានឹងពេលមតកសាសន៍បង្កើតអានុភាព(ម.១១៩៥ក១)។

២. មរណភាពនៃជនដែលត្រូវបានសន្មតថាជាសន្តតិជន(ម.១១៩៦)៖ ត្រូវយកមកអនុវត្តចំពោះសន្តតិជនជំនួស ក្នុងករណីជនដែលត្រូវសន្មតជាសន្តតិជន បានទទួលមរណភាពមុនពេលសន្តតិកម្មចាប់ផ្តើម ក្លាយជាអភ័ព្វបុគ្គល(១១៥០) ឬត្រូវបានផ្តាច់មត៌កពីមតកជន(១១៥១)។បើគ្មាននរណាសន្តតិកម្មជំនួសទេ ការកំណត់ចំពោះជនដែរត្រូវសន្មតថាជាសន្តតិជននោះពុំត្រូវមានអានុភាពឡើយ ហើយបញ្ញត្តិនេះត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាដែរចំពោះសន្តតិជន **ដែលបោះបង់សន្តតិកម្មក៏គ្មានអានុភាពដែរ (ម.១១៦៩ក២)**។

II. អច្ច័យទាន

- គឺជាប្រទានកម្មដែលម្ចាស់បណ្តាំធ្វើទៅឱ្យមនុស្សម្នាក់ឬច្រើននាក់នូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនតាមមតកសាសន៍។

១. ប្រភេទ(ម.១១៩៩)៖ អច្ច័យទានមានកំណត់(ប្រទានកម្មដែលកំណត់ទ្រព្យជាក់លាក់ទៅឱ្យមនុស្សម្នាក់ឬច្រើននាក់ដោយមតកសាសន៍), អច្ច័យទានសកល(ប្រទានកម្មដែលម្ចាស់បណ្តាំធ្វើទៅឱ្យមនុស្សម្នាក់ឬច្រើននាក់នូវទ្រព្យទាំងអស់ឬមួយផ្នែកដោយមតកសាសន៍)។

២. អនុភាពនៃអច្ច័យទាន

ក. ពេលអច្ច័យទានបង្កើតអានុភាព៖ មានអានុភាពពេលម្ចាស់បណ្តាំស្លាប់(១១៩៤ក១) ហើយទ្រព្យត្រូវធ្លាក់លើអច្ច័យលាភីស្វ័យប្រវត្តិព្រមគ្នានឹងពេលមតកសាសន៍នោះបង្កើតអានុភាព(១១៩៥ក១)។ករណីមតក

សាសន៍កំណត់អំពីអច្ច័យទានមានភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌបង្អង់បើលក្ខខណ្ឌត្រូវបានបំពេញ អច្ច័យទានត្រូវចាត់ទុកថាបានធ្លាក់ទៅលើអច្ច័យលាភីដោយប្រតិសកម្មគិតពីពេលមតកជនស្លាប់(ម.១១៩៤ក២,១១៩៥ក២)។

ខ. មរណភាពអច្ច័យលាភីជាសន្តតិជន៖ អច្ច័យលាភីស្លាប់នៅ**មុនឬក្នុងពេល**មរណភាពរបស់ម្ចាស់បណ្តាំចាត់ទុកថាបានធ្វើចំពោះសន្តតិកម្មជំនួស(១២០០ក២,១១៩៦ក១។បើអច្ច័យលាភីស្លាប់**ក្រោយពេល**មរណភាពម្ចាស់បណ្តាំ សន្តតិជនជំនួសរបស់អច្ច័យលាភីអាចទទួលស្គាល់ឬបោះបង់អច្ច័យទានបាន ត្រឹមទំហំនៃសិទ្ធិសន្តតិកម្មរបស់ខ្លួន លើកលែងតែម្ចាស់បំណុលបង្ហាញឆន្ទៈផ្សេង(ម.១២០៣)

__ចំណាំ៖__ បើអច្ច័យលាភីជាសន្តតិជន គឺ**មិនអាចទទួលស្គាល់អច្ច័យទានដោយបោះបង់សន្តតិកម្ម**បានទេ ប៉ុន្តែសន្តតិជន**អាចទទួលស្គាល់សន្តតិកម្មហើយអាចបោះបង់អច្ច័យទានមានកំណត់បាន**(ម.១២០៥)។

គ. មរណភាពរបស់អច្ច័យលាភីមិនមែនជាសន្តតិជន ជាអាទិ៍

មរណភាពរបស់អច្ច័យលាភី នៅមុន ឬ ក្នុងពេល មរណភាពរបស់ម្ចាស់បណ្តាំ (CC#1200)	
គោលការណ៍	មោឃៈ
ករណីលើកលែង	ម្ចាស់បណ្តាំបង្ហាញឆន្ទៈផ្សេងក្នុងមតកសាសន៍

មរណភាពរបស់អច្ច័យលាភី ក្រោយពេល មរណភាពរបស់ម្ចាស់បណ្តាំ (CC#1203)	
គោលការណ៍	សន្តតិជនរបស់អច្ច័យលាភីអាចទទួលស្គាល់ ឬបោះបង់អច្ច័យទានបាន ត្រឹមទំហំនៃសិទ្ធិលើសន្តតិកម្មរបស់ខ្លួន
ករណីលើកលែង	ម្ចាស់បណ្តាំបង្ហាញឆន្ទៈផ្សេងក្នុងមតកសាសន៍

គ. មរណភាពរបស់អច្ច័យលាភីមិនមែនជាសន្តតិជន៖ **ការបោះបង់អច្ច័យទាន**៖អច្ច័យលាភីអាចបោះបង់អច្ច័យទានពេលណាក៏បាន។ការបោះបង់អច្ច័យទានសកលត្រូវអនុលោមតាមបញ្ញត្តិស្តីពីសន្តតិកម្ម។ការបោះបង់អច្ច័យទានមានអានុភាពប្រតិសកម្មចាប់ពីពេលម្ចាស់បណ្តាំស្លាប់(ម.១២០១)។**ការទទួលស្គាល់អច្ច័យទាន**៖ តាមរយៈការបង្ហាញឆន្ទៈចំពោះបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងអច្ច័យទាន។ចាត់ទុកថាអច្ច័យលាភីទទួលអច្ច័យទានកាលបើមិនឆ្លើយតបការដាស់តឿនរបស់បុគ្គលដែលមានករណីកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងអច្ច័យទាន(ម.១២០២)។

__ចំណាំ៖__ អច្ច័យទានគ្មានអានុភាពឡើយក្នុងករណីអច្ច័យលាភីជាអភ័ព្វបុគ្គលឬទទួលមរណភាពឬបោះបង់អច្ច័យទាន ហើយទ្រព្យសម្បត្តិនេះត្រូវធ្លាក់ទៅលើសន្តតិជនរបស់មតជន ប៉ុន្តែបើម្ចាស់បណ្តាំបានបង្ហាញឆន្ទៈផ្សេងក្នុងមតកសាសន៍ត្រូវអនុលោមតាមឆន្ទៈនោះ(ម.១១៩៨)។

ឃ. ការលុបចោលនូវការទទួលស្គាល់ ឬការបោះបង់អច្ច័យទាន(១២០៥)៖ ឧទាហរណ៍ ការគំរាមឱ្យបោះបង់អច្ច័យទាន។

ការលុបចោលនូវការទទួលស្គាល់ ឬ ការបោះបង់អច្ច័យទាន	
គោលការណ៍	ពុំអាចលុបចោលវិញបានទេ
ករណីលើកលែង	▪ អាចលុបចោលវិញបាន ករណីមានវិការៈក្នុងការបង្ហាញឆន្ទៈ។ ▪ សិទ្ធិលុបចោលត្រូវរលត់ បើពុំបានអនុវត្ត នៅក្នុងអំឡុងពេល ៦ខែ គិតចាប់ពីពេលដែលអាចផ្តល់សច្ចានុមតិបាន ឬ នៅក្នុងអំឡុងពេល ៥ឆ្នាំ គិតចាប់ពីពេលដែលចាប់ផ្តើមធ្វើសន្តតិកម្ម (CC#1252-2)។

៣. ចំណុចផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអច្ច័យទាន

ក. សិទ្ធិទទួលផលរបស់អច្ច័យលាភី(ម.១២០៦)៖ អាចទទួលផលពេលខ្លួនអាចទាមទារឱ្យអនុវត្តអច្ច័យទានបាន។បើមានការកំណត់ផ្សេង ដោយមតកជនត្រូវ អនុវត្តតាមការកំណត់នោះ(ឧ.ផលដែលកើតមុនពេលប្រគល់វត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃអច្ច័យទានត្រូវប្រគល់ឱ្យអច្ច័យលាភី)។

ខ. អច្ច័យទាននៃសិទ្ធិដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងមត៌ក(ម.១២០៧)៖ អច្ច័យទានគ្មានអានុភាពឡើយបើកម្មវត្ថុអច្ច័យទាននោះពុំស្ថិតក្នុងមត៌កនៅពេលម្ចាស់បណ្តាំស្លាប់។ឧ.មតកជនបានលក់ដីកម្មវត្ថុនៃអច្ច័យទានកាលពីនៅរស់ឬគ្មានដីតាំងពីដំបូងដែរខ្លួនបានធ្វើអច្ច័យទាន(១១៩០) ទោះបីមតកជនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញដីក៏ដោយ ពោលគឺករណីពីរនេះចាត់ទុកថាអច្ច័ទានគ្មានអានុភាពឡើយ។

គ. អច្ច័យទាននៃវត្ថុ ឬសិទ្ធិដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់តតិយជន(ម.១២០៨)៖ អច្ច័យលាភីមិនអាចទាមទារឱ្យរលត់សិទ្ធិនោះចំពោះតតិយជនទេ។

ឃ. ឧបាទេសកម្មលើវត្ថុ៖ ធ្វើលទ្ធកម្មលើសិទ្ធិទាមទារសំណង់ខូចខាតវត្ថុជាអច្ច័យទាន ឱ្យទៅអច្ច័យលាភីពេលមតកជនស្លាប់(ម.១២០៩ក១)។ករណីវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុអច្ច័យទានមានភាពជាប់គ្នា លាយគ្នាឬច្របល់គ្នានឹងវត្ថុផ្សេង(ម.១២០៩ក២)។

ង. ឧបាទេសកម្មលើវត្ថុនៃអច្ច័យទាននៃសិទ្ធិលើបំណុល(ម.១២១០)៖ ករណីសិទ្ធិលើបំណុលត្រូវយកមកធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃអច្ច័យទាន។

ច. ការទទួលខុសត្រូវរបស់អច្ច័យលាភីនៅក្នុងអច្ច័យទានភ្ជាប់បន្ទុក(១២១១ក១)៖ ទទួលខុសត្រូវត្រឹមកម្រិតដែលមិនលើសពីតម្លៃនៃអច្ច័ទានទេ។បើមិនអនុវត្តករណីកិច្ចដែរម្ចាស់បណ្តាំបានតម្រូវនេះតាមការដាស់តឿនក្នុងអំឡុងពេលសមរម្យទេ អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ឬសន្តតិជនអាចទាមទារឱ្យតុលាការលុបអច្ច័យទានវិញបាន (ម.១១៩៣)។

III. ការប្រតិបត្តិមតកសាសន៍

១. ការពិនិត្យបញ្ជាក់និងការបើកមតកសាសន៍

ក. គោលបំណង់នៃការពិនិត្យបញ្ជាក់លិខិតមតកសាសន៍៖ បញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាពនៃមតកសាសន៍,បង្ហាញដល់ជនដែរពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍,កំណត់ខ្លឹមសារនៃមតកសាសន៍,បញ្ចៀសនូវការកែប្រែឬបន្លំខ្លឹមសារនៃមតកសាសន៍។

ខ. ពេលដែរត្រូវស្នើសុំការពិនិត្យបញ្ជាក់លិខិតមតកសាសន៍៖ ករណីមានអ្នកគ្រប់គ្រងមតកសាសន៍ត្រូវដាក់ពាក្យសុំក្រោយពីដឹងពីការចាប់ផ្តើមមតកសាសន៍,បើគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងមតកសាសន៍ទេត្រូវដាក់ពាក្យសុំក្រោយបានរកឃើញលិខិមតកសាសន៍ដោយសន្តតិជន ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍។ (ម១២១៣ ក១)

គ. ប្រភេទនៃមតកសាសន៍ដែរត្រូវទទួលការបញ្ជាក់៖ ក្រៅពីមតកសាសន៍ដោយលិខិតយថាភូតត្រូវទទួលការបញ្ជាក់ពីតុលាការ(១២១៣ក២)

ឃ. ការបើកលិខិតមតកសាសន៍បិទដោយប្រថាប់ត្រា៖ **ទីកន្លែងបើកមតកសាសន៍**(តុលាការ) **អ្នកសង្កេតការណ៍**(សន្តតិជន,អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍,អ្នកតំណាងរបស់ជននោះ) **ការបើកលិខិតមកសាសន៍នៅក្រៅតុលាការ**(ពិន័យស៊ីវិញជាប្រាក់មិនលើសពី១លានរៀល,មិនបាត់បងអានុភាព) (ម.១២១៣ ក៣ ក៤ ក៥)។

២. ការកំណត់អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍

ក. ការកំណត់ដោយម្ចាស់បណ្តាំ៖ ម្ចាស់បណ្តាំអាចជ្រើសរើសម្នាក់ឬច្រើននាក់ ឬអាចប្រគល់អាណត្តិឱ្យតតិយជនកំណត់អ្នកប្រតិបត្តិនោះ តាមមតកសាសន៍បាន(ម.១១៨៦) ហើយជនដែរទទួលអាណត្តិត្រូវកំណត់អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ហើយជូនដំណឹងទៅសន្តតិជនដោយគ្មានការយឺតយ៉ាវ (ម.១២១៤ ក១)។

ខ. ការជ្រើសតាំងដោយតុលាការ៖ បើគ្មានអ្នកប្រតិបត្តិមកតសាសន៍ ឬបាត់បង់អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ តុលាការត្រូវជ្រើសតាំងអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍តាមការទាមទាររបស់សន្តតិជន អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ (ម.១២១៨)។

គ. បុគ្គលដែលមិនអាចក្លាយជាអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍៖ **ជនដែរត្រូវកម្រិតសមត្ថភាព**(អនីតិជន,ជននៅក្រោមហិត្ថបត្ថម្ភ,ជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ) **ជនធនក្ស័យ**។ (ម.១២១៧)

ឃ. ចំនួននៃអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍៖ អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍អាចមានច្រើននាក់បាន តាមការកំណត់របស់ម្ចាស់បណ្តាំឬតុលាការ (១២២៥)

៣. ការប្រព្រឹត្តទៅនៃការមតកសាសន៍

ក. ការកាន់មុខងាររបស់អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍៖ បើមតកសាសន៍យល់ព្រមកាន់មុខងារហើយត្រូវអនុវត្តភារកិច្ចនោះភ្លាម(១២១៥) ចំពោះមត៌កដែលខ្លួនត្រូវប្រតិបត្តិ(១២២៣ក១)។សន្តតិជនពុំអាចចាត់ចែងឬ

ធ្វើសកម្មភាពរារាំងដល់ការប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ឡើយ ហើយការចាត់ចែងរបស់សន្តតិជននេះគ្មានអានុភាពឡើយ(១២២១)។

ចំណាំ៖ ការថែរក្សា និងការគ្រប់គ្រងអាចធ្វើឡើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងមត៌កជាបណ្តោះអាសន្នតាមការស្នើសុំពីសន្តតិជន អច្ច័យលាភី ឬម្ចាស់មត៌ករហូតដល់ពេលធ្វើការបែងចែកមត៌ក(ម.១២៦៤)។

ខ. តួនាទីរបស់អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍៖ ការធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ(១២១៩),ការគ្រប់គ្រង់មត៌កនិងការប្រតិបត្តិតាមខ្លឹមសារមតកសាសន៍(១២២០),ការជ្រើសតាំងបន្តនូវអ្នកប្រតិបត្តិមកតសាសន៍(១២២៤), សហអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍(១២២៥),ការលាឈប់ឬការបញ្ឈប់អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍(១២២៧),សោហ៊ុយនៃការប្រតិបត្តិមតកសាសន៍(១២២៨)។

គ. អានុភាពនៃការប្រតិបត្តិមតកសាសន៍(១២២៣ ក៣)៖ សកម្មភាពដែលអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍បានធ្វើជាមុខនាទី ត្រូវមានអានុភាពផ្ទាល់ចំពោះសន្តតិជន។ឧ.ការអនុវត្តអច្ច័យទានដោយអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ មានន័យស្មើនឹងសន្តតិជនដែលមានករណីកិច្ច បានអនុវត្តអច្ច័យទាននោះផងដែរ។

មេរៀនទី២៧ ភាគបម្រុង

I. សេចក្តីផ្តើម

- ប្រព័ន្ធសន្តតិកម្មទាំងមូលមានទំនោរទៅរកការការសន្តតិជន។ភាគបម្រុងក៏ជាប្រព័ន្ធមួយដែរមានគោលបំណងការពារផលប្រយោជន៍សន្តតិជនផងដែរ។
- មូលហេតុនាំឱ្យមានការបំពានភាគបម្រុង៖ ការកំណត់ចំណែកមត៌កមិនស្មើគ្នា,វត្តមាននៃអច្ច័យទាន,វត្តមាននៃប្រទានកម្មដែលជាផលប្រយោជន៍ពិសេស,វត្តមាននៃប្រទានកម្មចំពោះតតិយជន,វត្តមាននៃបំណុលរបស់មតកជន។
- មាត្រា ១១៨២ បានផ្តល់សិទ្ធិពេញលេញដល់ម្ចាស់បណ្តាំក្នុងការកំណត់ចំណែកមត៌ក ប៉ុន្តែបានបម្រុងទុកនូវអញ្ញត្រកម្មមួយគឺ ការកំណត់ចំណែកដែលបំពានភាគបម្រុង ត្រូវអនុលោមតាមបញ្ញត្តិស្តីពីភាគបម្រុង។
- នៅពេលដែលសន្តតិជនដែលមានភាគបម្រុង ទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិ(មិនថាទទួលបានជាចំណែកមត៌កក្តី វិធីបែងចែកមត៌កក្តី អច្ច័យទានក្តី ឬផលប្រយោជន៍ពិសេសក្តី) ក្នុងទំហំតិចជាងចំនួនអប្បបរមាតាមការគណនាសន្តតិជន ត្រូវមានសិទ្ធិទាមទារទៅកាន់អ្នកបំពានភាគបម្រុងនោះ រហូតដល់គ្រប់ចំនួនទឹកប្រាក់នៃភាគបម្រុង។ ផ្អែកតាមលក្ខណៈនេះ **ភាគបម្រុង គឺជាសិទ្ធិជាជាងការហាមឃាត់**។

II. អ្នកមានសិទ្ធិលើភាគបម្រុង

- សិទ្ធិលើភាគបម្រុងផ្តល់ជូនសម្រាប់៖ បច្ឆាញាតិ,ឪពុកម្តាយ,ជីដូនជីតា,សហព័ទ្ធ(ម.១២៣០ ក១)។ភាគបម្រុងផ្តល់ឱ្យតែសន្តតិជនទេ។

ចំណាំ៖ បើបច្ឆាញាតិដែលជាសន្តតិជន នោះសិទ្ធិលើភាគបម្រុង និងមិនផ្តល់ជូនសន្តតិជនលំដាប់ដទៃទៀតទេ។

III. ការគណនាភាគបម្រុង

១. **ការគណនាទ្រព្យសម្បត្តិជាមូលដ្ឋាន**(ម.១២៣១ក១)៖ **ទ្រព្យពេលចាប់ផ្តើមសន្តតិកម្ម+ផលប្រយោជន៍ពិសេស+ប្រទានកម្ម-កាតព្វកិច្ច**។

ចំណាំ៖ **ទ្រព្យពេលចាប់ផ្តើមសន្និកម្ម** សំដៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មតកជនដែលមានគិតត្រឹមពេលចាប់ផ្តើមសន្តតិកម្ម។ **ផលប្រយោជន៍ពិសេស** សំដៅលើប្រទានកម្មដែលមតកជនបានធ្វើចំពោះសន្តតិជននីមួយៗ កាលនៅរស់ ហើយផលប្រយោជន៍ពិសេសនៅក្នុងន័យនេះ ពុំរាប់បញ្ចូលនូវអច្ច័យដែលមតក

ជនបានធ្វើតាមមតកសាសន៍ឡើយ។**ប្រទានកម្ម ១២៣២** សំដៅលើប្រទានកម្មដែលមតកជនបានធ្វើកាលនៅរស់ឱ្យទៅ តតិយជន (ជនក្រៅពីសន្តតិជន) ក្នុងអំឡុងពេល១ឆ្នាំ មុនពេលចាប់ផ្តើមសន្តតិកម្ម ឬដែលភាគីទាំងពីរដឹងថាវានឹងបំពានភាគបម្រុង ហើយការលើកលែងកាតព្វកិច្ចដោយមិនយកកម្រៃថ្នូរ ក៏ត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទានកម្មតាមមាត្រា ១២៣២ ដែរ។**កាតព្វកិច្ច** សំដៅលើតម្លៃសរុបនៃកាតព្វកិច្ចដែលមតកជនមានចំពោះម្ចាស់បំណុល

២. ការគណនាសិទ្ធិលើភាគបម្រុងរួម(ម.១២៣០ក១)៖ ទ្រព្យសម្បត្តិជាមូលដ្ឋាន x ១/២ឬ១/៣។**ទ្រព្យជាមូលដ្ឋាន**សំដៅលើទ្រព្យគណនាតាមមាត្រា១២៣១ **ប្រភាគ១/២**ក្នុងករណីសន្តតិជនក្រៅពីឪពុកម្តាយឬជីដូនជីតា **ប្រភាគ១/៣**សន្តតិជនជាឪពុកម្តាយឬជីដូនជូតា។

៣. ការគណនាសិទ្ធិលើភាគបម្រុងបុគ្គល៖ សិទ្ធិលើភាគបម្រុងរួម x ចំណែកមត៌ករបស់សន្តតិជន(A)។**សិទ្ធិលើភាគបម្រុងរួម** សំដៅលើទ្រព្យគណនាតាមមាត្រា១២៣០ក១ **ចំណែកមត៌កសន្តតិជន**(A)ជាចំណែកមត៌កតាមច្បាប់សន្តតិជន(A)រួមបញ្ចូលទាំងសន្តតិជនជំនួស។

<u>**ចំណាំ៖**</u> បើរកឃើញទ្រព្យដែលសន្តតិជនទទួលបានមានចំនួនច្រើនជាងសិទ្ធិលើភាគបម្រុង សន្តតិជននោះមិនត្រូវគេបំពានភាគបម្រុងឡើង។បើរកឃើញទ្រព្យដែលសន្តតិជនទទួលបានមានចំនួនតិចជាងសិទ្ធិលើភាគបម្រុង សន្តតិជននោះត្រូវគេបំពានភាគបម្រុងហើយ។

៤. ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលសន្តតិជន(A)អាចទាមទារបាន(ម.១២៣៤)៖ សិទ្ធិលើភាគបម្រុង(A) - ចំនួនសរុបនៃទ្រព្យ(A) ទទួលពីសន្តតិកម្ម - ផលប្រយោជន៍ពិសេស(A) + កាតព្វកិច្ចដែល(A)ត្រូវទទួល។

<u>**ចំណាំ៖**</u> ត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីខាងលើនេះចំពោះសន្តតិជនម្នាក់ៗ រហូតដល់គ្រប់ចំនួនសិទ្ធិលើភាគបម្រុង ឬលើសភាគបម្រុងរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានបំពានភាគបម្រុងនោះ។ប្រមាណវិធីខាងលើនេះធ្វើចំពោះសន្តតិជនណាដែលមាន**លទ្ធផលវិជ្ជមាន**នៅពេលដែរយក សិទ្ធិលើភាគបម្រុងបុគ្គលនោះ - ទ្រព្យដែលសន្តតិជនទទួលបានពេលចាប់ផ្តើមសន្តតិកម្ម។

- ប្រសិនបើយើងចង់ដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលសន្តតិជនបានទទួល ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតនៃការធានាដោយភាគបម្រុងដែរឬទេ យើងត្រូវយកសិទ្ធិលើភាគបម្រុង ដកតម្លៃសរុបនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលសន្តតិជនបានទទួល (រួមមាន ចំណែកមត៌កអច្ច័យទាន និងផលប្រយោជន៍ពិសេស)។
  - បើលទ្ធផលចេញមក **វិជ្ជមាន (+)** មានន័យថា អ្វីដែលសន្តតិជនបានទទួលនោះមិនទាន់ដល់កម្រិតដែលច្បាប់បម្រុងទុកសម្រាប់សន្តតិជននោះបានទេ (ព្រោះតួលេខសិទ្ធិលើភាគបម្រុងមានចំនួនច្រើនជាង ទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលបាន។)
  - បើលទ្ធផលចេញមក អវិជ្ជមាន (-) មានន័យថា អ្វីដែលសន្តតិជនបានទទួលមានចំនួនច្រើនជាងកម្រិតដែលច្បាប់បម្រុងទុកសម្រាប់សន្តតិជននោះហើយ។
- ការបូកបន្ថែមនូវបន្ទុកកាតព្វកិច្ច គឺជាការធានាឱ្យបានពេញលេញនូវចំនួនទឹកប្រាក់នៃភាគបម្រុងសម្រាប់សន្តតិជន។

៥. ការកាត់បន្ថយពីកម្មវត្ថុ

- ជនដែរកាន់កាប់កម្មវត្ថុដែលអាចបំពានភាគបម្រុង៖ សន្តតិជនកាន់កាប់ចំណែកមត៌ក,អច្ច័យលាភី, សន្តតិជនដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពិសេស, តតិយជនដែលទទួលប្រទានកម្ម។

លំដាប់នៃការកាត់បន្ថយដើម្បីបង្គ្រប់ភាគបម្រុង			
លំដាប់	កម្មវត្ថុនៃការកាត់បន្ថយ		វិធីកាត់បន្ថយ
ទី១	អច្ច័យទានចំពោះសន្តតិជន	ចំណែកមត៌ក	សមាមាត្រ (*)
ទី២	អច្ច័យទានចំពោះតតិយជន		សមាមាត្រ
ទី៣	ប្រទានកម្ម	ផលប្រយោជន៍ពិសេស	លំដាប់ពេលវេលា

ក. ការកាត់បន្ថយពីចំណែកមត៌ក និងអច្ច័យទានរបស់សន្តតិជន៖ ធ្វើតាមវិធីសមាមាត្រ,មិនឱ្យបំពានវិភាគបម្រុងជននោះទេ,យោងតាមមាត្រា១២៣៧ក១វ១ ទំហំដែលអាចកាត់បន្ថយពីអច្ច័យទាននិងចំណែកមត៌ក មានត្រឹមតែផ្នែកដែលលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់នៃភាគបម្រុងរបស់សន្តតិជននោះតែប៉ុណ្ណោះ។

- ទំហំដែលអាចកាត់បន្ថយពីចំណែកមត៌ក ឬអច្ច័យទានសន្តតិជន(X)៖

= ចំណែកមត៌ក ឬអច្ច័យទានសន្តតិជន(X) - សិទ្ធិភាគបម្រុងសន្តតិជន(X) - កាតព្វកិច្ចសន្តតិជន(X)

- ចំនួនដែលត្រូវកាត់បន្ថយពីចំណែកមត៌ក ឬអច្ច័យទានរបស់សន្តតិជន(X)៖

$$= \textbf{ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទាមទារឱ្យកាត់បន្ថយ} \times \frac{\textbf{ទំហំដែលអាចកាត់ពីសន្តតិជន(X)}}{\textbf{ទំហំដែលកាត់ពីលំដាប់ទី១}}$$

- ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវយកទៅកាត់បន្ថយពីកម្មវត្ថុលំដាប់ទី២៖

= ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃការទាមទារឱ្យកាត់បន្ថយ(ម.១២៣៤) - ទំហំដែលបានកាត់បន្ថយពីលំដាប់ទី១

ខ. ការកាត់បន្ថយពីអច្ច័យទានរបស់តតិយជន

- ចំនួនដែលអាចកាត់បន្ថយពីអច្ច័យទានរបស់តតិយជន៖
  - $\text{ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចទាមទារនៅលំដាប់២} \times \frac{\text{តម្លៃអច្ច័យទានរបស់តតិយជន(x)}}{\text{តម្លៃសរុបនៃអច្ច័យទានរបស់តតិ}}$
- ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចទាមទារនៅលំដាប់បន្ទាប់៖
  - ចំនួនដែលនៅសល់ក្រោយការកាត់លំដាប់ទី១ - ចំនួនដែលបានកាត់បន្ថយនៅលំដាប់ទី២

គ. ការកាត់បន្ថយពីប្រទានកម្មនិងផលប្រយោជន៍ពិសេស៖ ការកាត់បន្ថយពីកម្មវត្ថុលំដាប់៣(សំដៅលើប្រទានកម្មឬផលប្រយោជន៍ពិសេស)ត្រូវធ្វើតាមលំដាប់ កាលបរិច្ឆេទនៃប្រទានកម្ម ឬផលប្រយោជន៍ពិសេសទាំងនោះដោយត្រូវចាប់ផ្តើមពីប្រទានកម្ម ឬផលប្រយោជន៍ពិសេសដែលធ្វើឡើងក្រោយគេ។

<u>ចំណាំ៖</u> បើកាត់ពីលំដាប់ទី១ នៅតែមិនទាន់គ្រប់ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលសន្តតិជនអាចទាមទារបានទេ ត្រូវកាត់ពីលំដាប់ទី២ ហើយបើមិនគ្រប់ទៀតត្រូវកាត់ពីលំដាប់ទី៣។*!!!*

មេរៀនទី២៨ ការគ្រប់គ្រង និង ការបែងចែកមត៌ក

I. ការគ្រប់គ្រងមត៌ក

១. ការរក្សានិងការគ្រប់គ្រងមត៌ក៖អាចធ្វើឡើងដោយ(សន្តតិជន,អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍,អ្នកគ្រប់គ្រងមត៌កដោយបណ្ដោះអាសន្ន)។

ក.ការរក្សានិងការគ្រប់គ្រងដោយសន្តតិជន(ម.១២៦២)៖ សន្តតិជនដែលកាន់កាប់មត៌កនៅពេលមតកជនស្លាប់ត្រូវរក្សារហូតដល់ពេលធ្វើការបែងចែកមត៌ក។រក្សាគ្រប់គ្រងឱ្យដូចទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនទោះបីមុនពេលយល់ព្រមឬបោះបង់សន្តតិកម្ម។

ខ. ការរក្សានិងការគ្រប់គ្រងដោយអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍(ម.១២៦៣)៖គ្រប់គ្រងនៅពេលខ្លួនបានកាន់មុខងារជាអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍។អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ត្រូវគ្រប់គ្រងមត៌កដែលកំណត់នៅក្នុងមតកសាសន៍។

គ. ការរក្សានិងគ្រប់គ្រងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងមត៌កជាបណ្ដោះអាសន្ន(ម.១២៦៤)៖ បើគ្មានអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍គ្រប់គ្រងមតកសាសន៍ទេ **សន្តតិជន អច្ច័យលាភី ឬ ម្ចាស់បំណុល** អាចដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការឱ្យជ្រើសតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងមត៌កបណ្ដោះអាសន្នបានរហូតដល់ពេលបែងចែកមត៌ក។សិទ្ធិរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងមត៌កជាបណ្ដោះអាសន្ន(ម.១២៦៤ក៣)៖សិទ្ធិទទួលបានកម្រៃសមរម្យ,សិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងមត៌ក(ធ្វើសកម្មភាពថែរក្សានិងកែលម្អ(៣៦៦ក២) ធ្វើសកម្មភាពចាំបាច់ដែលទទួលការអនុញ្ញាតពីតុលាការ)។

២. សោហ៊ុយដែលទាក់ទងនឹងមត៌ក(ម.១២៦៥)៖ ត្រូវចំណាយចេញពីទ្រព្យនោះ។សោហ៊ុយកើតចេញពីកំហុសសន្តតិជន ជាបន្ទុកសន្តតិជន។

II. ការបែងចែកមត៌ក

១. ប្រភេទនៃការបែងចែងមត៌ក៖ ការពិភាក្សាបែងចែកមត៌ករវាងសហសន្តតិជន,ការបែងចែកមត៌កដោយតុលាការ។

ក. ការពិភាក្សាបែងចែកមត៌ករវាងសហសន្តតិជន៖ អាចពិភាក្សាបែងចែកមត៌កពេលណាក៏បាន បើអំឡុងពេល១ខែបានកន្លងផុត ក្រោយពីចាប់ផ្ដើមសន្តតិកម្ម(១២៦៦ក១)។បើមានសន្តតិជនច្រើននាក់ត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នា បើអវត្តមានម្នាក់ឬច្រើននាក់នៅពេលពិភាក្សាបែងចែកមត៌ក អាចជាកម្មវត្ថុនៃមោឃភាព។ករណីដែលជនដែលក្លាយជាសន្តតិជន(ដោយការទទួលស្គាល់ក្រោយពេលមតកជនទទួលមរណភាព)

ទាមទារមត៌កដែលបានបែងចែកហើយ ជននោះមានសិទ្ធិទាមទារឱ្យសងដោយតម្លៃតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបើមិនទាន់បានបែងចែកមត៌ក ជននេះអាចស្នើសុំឱ្យបែងចែកមត៌កបាន។

ខ. ការបែងចែកមត៌កដោយតុលាការ៖ សហសន្តតិជនម្នាក់ អាចដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការ បើការពិភាក្សាមិនបានសម្រេចឬពុំអាចពិភាក្សាបានទេ(១២៧០ក១)។បើទ្រព្យមិនអាចទទួលការព្រមព្រៀងពីការបែងចែកតុលាការអាចលក់ ហើយចែកប្រាក់គ្នា(ម.១២៧១)។

២. មូលដ្ឋាននៃការពិចារណានៅពេលបែងចែកមត៌ក៖ <u>មូលដ្ឋាននៃការបែងចែក</u>(ម.១២៦៧)។<u>សិទ្ធិអាទិភាពរបស់សហាត៍ទ្ធ</u>(ម.១២៦៨) <u>សំណង់នៃកាតព្វកិច្ចរបស់មតកជន</u>(ម.១២៦៩)។<u>ទម្រង់នៃការផ្ទេរសិទ្ធិចំពោះវត្ថុជាមត៌ក</u>(ម.១២៧៥ក១)។<u>ទំហំនៃមត៌ក</u>៖ក្រោយមតកជនស្លាប់សហសន្តតិជនគប្បី ស្រាវជ្រាវទ្រព្យសម្បត្តិ និងធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌនៃទ្រព្យសម្បត្តិ។<u>ការវាយតម្លៃមត៌ក</u>៖ទ្រព្យមតកជនគប្បីត្រូវវាយតម្លៃជាសាច់ប្រាក់ដោយអ្នកជំនាញតាមប្រភេទនៃមត៌ករួមមាន អចលវត្ថុ គ្រឿងអលង្ការ រថយន្តជាអាទិ៍។<u>ការកំណត់ចំណែកមត៌ក និងការបែងចែកមត៌កជាក់ស្តែង</u>៖ចំណែកមត៌កត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់តាមរយៈសន្តតិកម្មតាមច្បាប់និងតាមមតកសាសន៍។

៣. វិធីបែងចែកមត៌ក៖ ការបែងចែកដោយផ្ទាល់,ការបែងចែកដោយការសងជំនួស,ការបែងចែកដោយការប្តូរជាប្រាក់,ការបែងចែកដោយអវិភាគ។

៤. អានុភាពនៃការបែងចែកមត៌ក៖ ការចែកមត៌កមានអានុភាពប្រតិសកម្ម គិតពីពេលចាប់ផ្តើមសន្តតិកម្ម ហើយការបែងចែកមត៌កមិនអាចបំពានសិទ្ធិរបស់តតិយជនដែលបានចុះបញ្ជី ឬទទួលបានលក្ខខណ្ឌតតាំងបានឡើយ(ម.១២២៣ក១)។សហសន្តតិជននីមួយៗ ត្រូវយកលិខិតបញ្ជាក់សិទ្ធិដែលទាក់ទងនឹងទ្រព្យដែលខ្លួនបានធ្វើលទ្ធកម្ម(១២៧៣ក២)។សហសន្តតិជនម្នាក់ៗ មានបន្ទុកទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាទៅតាមសមាមាត្រនៃចំណែកមត៌កនោះ ដូចជាអ្នកលក់ដែរ ចំពោះសន្តតិជនផ្សេងទៀត(ម.១២៧៦)។

មេរៀនទី២៩ ជម្រើសសន្តតិកម្ម

I. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការយល់ព្រម និងការបោះបង់សន្តតិកម្ម

១. អត្ថន័យនៃការយល់ព្រមនិងការបោះបង់សន្តតិកម្ម៖ ការយល់ព្រមទាំងស្រុង៖ ទទួលបន្តនូវសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចទាំងស្រុងពីមតកជនដោយគ្មានកម្រិត។ការទទួលដោយមានកម្រិត៖ ទទួលនូវកាតព្វកិច្ចរបស់មតកជនត្រឹមកម្រិតនៃទ្រព្យដែលទទួលបានតាមរយៈសន្តតិកម្ម។ការបោះបង់៖ បោះបង់នូវសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចទាំងអស់របស់មតកជន។

២. អំឡុងពេលនៃការយល់ព្រមនិងបោះបង់សន្តតិកម្ម៖ ករណីទូទៅ៖ត្រូវធ្វើការយល់ព្រមឬបោះបង់អំឡុងពេល ៣ខែក្រោយបានដឹងសន្តតិកម្មចំពោះខ្លួនបានចាប់ផ្តើម។អំឡុងពេលនេះអាចពន្យារតាមពាក្យសុំរបស់សន្តតិជនទៅតុលាការ(ម.១២៤៨)។ករណីពិសេស៖**ករណីសន្តតិជនទទួលមរណភាព**(ស្លាប់មុនយល់ព្រមឬបោះបង់សន្តតិកម្ម សន្តតិជនរបស់ជននោះមានពេល៣ខែក្រោយដឹងសន្តតិកម្មចាប់ផ្តើមចំពោះខ្លួន(១២៤៩), **ករណីសន្តតិជនជាអនីតិជន**(សន្តតិជនជាអនីតិជនឬជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ មានពេល៣ខែគិតចាប់ពីអ្នកតំណាងដែលច្បាប់កំណត់បានដឹងថាសន្តតិកម្មចាប់ផ្តើមចំពោះអនីតិជនឬជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ(១២៥០) ,**ករណីសន្តតិជនមិនដឹងអំពីអត្ថិភាពនៃកាតព្វកិច្ច**(មានពេល៣ខែគិតពីពេលដែលសន្តតិជនបានដឹងអំពីអត្ថិភាពនៃកាតព្វកិច្ច(១២៥១ក១) បើសន្តតិជនបានចាត់ចែងមត៌កដើម្បីសង់កាតព្វកិច្ចផ្សេង ដែលត្រូវទទួលតាមរយៈសន្តតិកម្មនៅមុនពេលបានដឹងអំពីអត្ថិភាពនៃកាតព្វកិច្ចផ្សេងទៀត មិនត្រូវចាត់ទុកថាទទួលទាំងស្រុងទេ(១២៥១ក២)។

៣. ការលុបចោលការយល់ព្រមឬការបោះបង់សន្តតិកម្ម(ម.១២៥២)៖ ជាគោលការណ៍៖មិនអាចលុបចោលបានទេទោះបីក្នុងពេល ៣ខែគិតពីពេលដឹងសន្តតិកម្មចាប់ផ្តើមចំពោះខ្លួនក៏ដោយ។ករណីលើកលែង៖ករណីមានវិការៈបង្ហាញឆន្ទ,ករណីមិនអនុវត្តក្នុងពេល**៦ខែ**គិតពីពេលអាចផ្តល់សច្ចានុមតិបាន ឬក្នុងពេល**៥ឆ្នាំ**គិតពីពេលសន្តតិកម្មចាប់ផ្តើម។បុគ្គលដែលមានបំណងលុបចោលការយល់ព្រមដោយមានកម្រិតឬការបោះបង់សន្តតិកម្ម ត្រូវដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការ។

៤. ការរឹតត្បិតចំពោះម្ចាស់បំណុល៖ បើសន្តតិជនមិនទាន់យល់ព្រមឬបោះបង់ នោះអ្នកស្នងសន្តតិកម្មរបស់មតកជនមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ទេ(ម.១២៥៣)។

II. ការយល់ព្រមសន្តតិកម្ម

១. ការយល់ព្រមទាំងស្រុង៖ ទទួលបន្តដោយគ្មានកម្រិតនូវសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចមតកជន(១២៥៤)។ការយល់ព្រមទាំងស្រុងអាចស្តែងឡើង តាមរយៈ **ការយល់ព្រមទាំងស្រុងដោយការបង្ហាញឆន្ទៈ**(អាចស្តែងឡើងតាមរយៈការធ្វើជាលាយលក្ខអក្សរ),**ការយល់ព្រមទាំងស្រុងតាមច្បាប់(ម.១២៥៥)**។

២. ការយល់ព្រមដោយមានកម្រិត(មាត្រា១២៥៦),**វិធីនៃការយល់ព្រមដោយកម្រិត(ម.១២៥៧**_បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌនៃទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវសរសេរនូវ ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលរបស់មតកជនក្នុងកម្រិតដែលសន្តតិជនមានលទ្ធភាពអាចដឹងបាន បើបំពានទម្រង់នេះដោយចេតនាត្រូវចាត់ទុកថាយល់ព្រមទាំងស្រុង(**១២៥៩),** **អានុភាពនៃការយល់ព្រមដោយមានកម្រិត(ម.១២៥៨)**

III. ការបោះបង់សន្តតិកម្ម

១. វិធីបោះបង់៖ដាក់ពាក្យសុំបោះបង់សន្តតិកម្មនោះទៅតុលាការ(១២៦០) ហើយត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលកំណត់ក្នុងមាត្រា១២៤៨ក១។

២. អានុភាពនៃការបោះបង់សន្តតិកម្ម៖ ចាត់ទុកថាមិនមែនជាសន្តតិជនតាំងពីដំបូង(ម.១២៦១) ករណីមត៌កមតកជននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងសន្តតិជនដែលបោះបង់សន្តតិកម្ម(ម.១២៦២ក ២)។

សម្គាល់៖ វត្តមាននៃសន្តតិជនជំនួស ពុំមានអត្ថិភាពឡើយ ចំពោះការបោះបង់សន្តតិកម្ម។ ក្នុងករណីដែលមានសន្តតិជនច្រើននាក់ ការបោះបង់សន្តតិកម្មដោយសន្តតិជនណាមួយ ធ្វើឱ្យមានការកើនឡើងនៃចំណែកមត៌ករបស់សន្តតិជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងលំដាប់ដូចគ្នា។ សន្តតិជនដែលមានលំដាប់បន្ទាប់អាចទទួលសន្តតិកម្មបាន លុះត្រាតែសហសន្តតិជនលំដាប់មុនទាំងអស់បានបោះបង់សន្តតិកម្ម។ បើសន្តតិជនគ្រប់លំដាប់ទាំងអស់បានបោះបង់សន្តតិកម្ម មត៌ករបស់មតកជនក្លាយជានីតិបុគ្គលមត៌ក និងជាម្ចាស់វត្ថុនៃកាជម្រះបញ្ជី។

មេរៀនទី៣០ ការជម្រះមត៌ក

I. អត្ថន័យ និងមូលហេតុនៃការជម្រះមត៌ក

- អត្ថន័យ៖ គឺជានីតិវិធីនៃការជម្រះមត៌ករបស់មតកជន ក្នុងករណីដែលមាន**ការយល់ព្រមដោយកម្រិតឬនត្ថិភាពនៃសន្តតិជន**ក្នុងគោលបំណង់សងនូវកាតព្វកិច្ចដែលមតកជនមានចំពោះម្ចាស់បំណុល និង/ឬអច្ច័យលាភី។
- មូលហេតុនាំឱ្យមានការជម្រះមត៌ក៖ ការយល់ព្រមដោយកម្រិត(១២៥៦) , នត្ថិភាពនៃសន្តតិជន(១២៩០,១២៩១)។

II. ការជម្រះមត៌កក្នុងករណីដែលមានការយល់ព្រមដោយកម្រិត

១. **នីតិវិធី**៖ <u>១,ការដាក់ពាក្យសុំអំពីការយល់ព្រមដោយកម្រិត</u>(១២៥៧,១២៥៦ក២) <u>២,ការជ្រើសតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងមត៌ក</u>(១២៨០,១២៨៩ក១ក២) <u>៣,ការជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្វែងរកម្ចាស់បំណុល</u>(១២៨១ក១,១២៨៩ក៣) <u>៤,ការស្នើសុំចំណែក</u>(ម្ចាស់បំណុលនិងអច្ច័យលាភីត្រូវស្នើសុំតាមកំណត់ក្នុងលិខិតជូនដំណឹង បើខកខាននោះត្រូវដកចេញពីការជម្រះបញ្ជី **លើកលែងតែ**៖ម្ចាស់បំណុលឬអច្ច័យលាភីដែលអ្នកយល់ព្រមដោយកម្រិតបានដឹង និងម្ចាស់បំណុលដែលមានអាទិភាព) <u>៥,ការធ្វើបញ្ជីលំដាប់នៃការសង</u>(បញ្ជីលំដាប់នៃការសង៖ម្ចាស់បំណុលអាទិភាព ម្ចាស់បំណុលដែលបានស្នើសុំក្នុងពេលជូនដំណឹងនិងម្ចាស់បំណុលដែលអ្នកយល់ព្រមដោយកម្រិតបានដឹង អច្ច័យលាភីដែលបានស្នើសុំក្នុងពេលជូនដំណឹងនិងអច្ច័យលាភីដែលអ្នកយល់ព្រមដោយកម្រិតបានដឹង) <u>៦,ការប្តូរមត៌កជាប្រាក់</u>(១២៨៦) <u>៧,ការសងតាមការចែកចំណែក</u>(ម្ចាស់បំណុលអាទិភាព ម្ចាស់បំណុលដែលបានស្នើសុំក្នុងពេលជូនដំណឹងនិងម្ចាស់បំណុលដែលអ្នកយល់ព្រមដោយកម្រិតបានដឹង អច្ច័យលាភីដែលបានស្នើសុំក្នុងពេលជូនដំណឹងនិងអច្ច័យលាភីដែលអ្នកយល់ព្រមដោយកម្រិតបានដឹង ម្ចាស់បំណុលនិងអច្ច័យលាភីដែលមិនបានស្នើសុំក្នុងអំឡុងពេលជូនដំណឹងហើយអ្នកយល់ព្រមដោយកម្រិតមិនបានដឹង **ករណីដែលពុំបានស្នើសុំ**(១២៨៨) ។

<u>**ចំណាំ**</u>៖ ការបដិសេធការសងនៅក្នុងអំឡុងពេលដាស់តឿន(១២៨២) ការសងកាតព្វកិច្ចមុនពេលកំណត់(១២៨៤) ករណីអ្នកជម្រះមត៌កមានកំហុស(១២៨៧)។

III. ការជម្រះមត៌កក្នុងករណីនត្ថិភាពនៃសន្តតិជន

១. **នីតិវិធីជម្រះមត៌កក្នុងករណីនត្ថិភាពសន្តតិជន**៖ <u>១,ការជ្រើសតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងមត៌ក</u>(១២៩០,១២០១ក១) <u>២,ការជូនដំណឹងជាសាធារណៈអំពីការជ្រើសតាំងអ្នកគ្រប់គ្រង</u>(១២៩១ក២,សិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់អ្នក

គ្រប់គ្រងមត៌ក១២៩២ កម្រៃសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង១២៩៣ ពុំអាចក្លាយជាអ្នកទិញក្នុងការលក់ដោយបង្ខំ១២៩៦ក២វ២) ៣,ការជូនដំណឹងជាសាធារណៈនិងការដាស់តឿនចំពោះម្ចាស់បំណុល(១២៩៦ក១) ៤,នីតិវិធីនៃការសង(**អនុវត្តដូចខាងលើពីលេខ៤ដល់លេខ៧**)(ការសងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេល២ខែ**១២៩៦ក១**ពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារក្នុងអំឡុងពេលកំណត់បានកន្លងផុត,ការសងអនុវត្តដូចគ្នានឹងករណីយល់ព្រមដោយកម្រិតដែរចាប់ពីមាត្រា១២៨២ដល់១២៨៨(**១២៩៦ក២**) ៥,ការជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្វែងរកសន្តតិជន(ការជូនដំណឹងនេះអាចធ្វើបានបើមត៌កសេសសល់១២៩៧,ការលេចឡើងនូវសន្តតិជន១២៩៤ដល់១២៩៥) ៦,ការដកហូតសិទ្ធិទាមទារចំពោះសន្តតិជន ម្ចាស់បំណុល និងអច្ឆ័យលាភី(១២៩៨, ម្ចាស់បំណុលនិងអច្ឆ័យលាភីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងមិនបានដឹងហើយមិនបានស្នើសុំក្នុងពេលកំណត់(យ៉ាងតិច២ខែ១២៩៦ក១)អាចទទួលការសងពីទ្រព្យដែលនៅសេសសល់ប៉ុណ្ណោះ(១២៨៨,១២៩៦ក២)ហើយបើមិនបានស្នើសុំក្នុងអំឡុងពេលកំណត់(យ៉ាងតិច៦ខែ ១២៩៧)ថែមទៀតទេ លែងអាចអនុវត្តសិទ្ធិទាមទារបានទៀតហើយ(១២៩៨) ៧,ការបែងចែកមត៌កទៅឱ្យជនដែលមាននិស្ស័យពិសេស(១២៩៩,អាចធ្វើបាន កាលបើមានទ្រព្យសេសសល់ក្រោយផុតរយៈពេលជូនដំណឹងជាសាធារណៈពីការដកហូតសិទ្ធិ)។

មេរៀនទី៣១ ការទាមទារឱ្យធ្វើបដិទានសន្តតិកម្ម

I. អត្ថន័យ និងគោលបំណង

- **គោលបំណង**៖សន្តតិជនអាចទាមទារឱ្យបដិទានមត៌កទាំងអស់ឬមួយភាគបាន(១៣០១)។**អត្ថន័យ**៖(១៣០២)

II. ករណីកិច្ចប្រគល់វិញ

- ភាគីម្ខាងទៀតត្រូវធ្វើបដិទានសន្តតិកម្ម ដោយប្រគល់មត៌កឱ្យសន្តតិជនវិញ ហើយការទាមទារឱ្យធ្វើបដិទាននេះត្រូវពិចារណាភាគីម្ខាងទៀតនោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសុចរិត ឬទុច្ចរិត(១៣០៣)
- ប្រភេទនៃសិទ្ធិ៖
  - **សិទ្ធិរក្សាទុកនូវផល និងការប្រាក់ដែលទទួលបាន**៖ បើអ្នកប្រគល់សុចរិតអាចរក្សាទុកបានផល និងការប្រាក់បាន ប៉ុន្តែបើអ្នកប្រគល់ទុច្ចរិតគឺមិនអាចរក្សាទុកបានទេ។
  - **សិទ្ធិទាមទារឱ្យសងវិញនូវសោហ៊ុយដែលបានបង្កើនតម្លៃចំពោះទ្រព្យ**៖ បើអ្នកប្រគល់សុចរិតអាចទាមទារសោហ៊ុយនេះបាន ប៉ុន្តែបើអ្នកប្រគល់ទុច្ចរិតគឺមិនអាចទាមទារបានទេ។
  - **សិទ្ធិទាមទារសំណងចំពោះកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវទទួលបានរយៈសន្តតិកម្ម ដែលបានសង**៖ បើអ្នកប្រគល់សុចរិតអាចទាមទារសំណងនេះបាន ប៉ុន្តែបើអ្នកប្រគល់ទុច្ចរិតគឺមិនអាចទាមទារបានទេ។

III. អាជ្ញាយុកាលនៃការរលត់សិទ្ធិ(ម.១៣០៤)

- សិទ្ធិទាមទារឱ្យធ្វើបដិទានសន្តតិកម្ម មានអំឡុងពេល **៥ឆ្នាំ**គិតចាប់ពីពេលមត៌កបានផ្ទេរទៅភាគីម្ខាងទៀតតាមមតកសាសន៍ឬការបែងចែកមត៌ក។(ករណីសហសន្តតិជន)
- សិទ្ធិទាមទារឱ្យធ្វើបដិទានសន្តតិកម្មក្នុងករណីសន្តតិជនតែម្នាក់ ក្នុងនាមជាសន្តតិជន មានអំឡុងពេល **៥ឆ្នាំ** គិតចាប់ពីពេលមរណភាពរបស់មតកជន។

មេរៀនទី៣២ សេចក្តីផ្តើមនីតិគ្រួសារ

- ទំហំញាតិ៖ ញាតិលោកហិតក្នុង៦ថ្នាក់,សហព័ទ្ធ,ញាតិពន្ធក្នុង៣ថ្នាក់(ញាតិពន្ធខ្សែផ្ទាល់_សាខាញាតិពន្ធ) (ម.៩៣៨)
- ញាតិមាន៣ប្រភេទ៖ ញាតិលោហិតធម្មតា(ញាតិលោហិត),ញាតិលោហិតដែលច្បាប់បានកំណត់(ស្មុំកូន), ញាតិពន្ធ។
- ញាតិលោកហិតមាន២ពួកគឺ៖ **ញាតិជួរខ្សែផ្ទាល់**(បច្ឆាញាតិផ្ទាល់_បុព្វញាតិផ្ទាល់),**សាខាញាតិ**(មែកធាងនៃញាតិ)។
- ការគណនាថ្នាក់ញាតិ៖ ១តំណពូជស្មើ១ថ្នាក់ (ម.៩៣៩)។

<u>ចំណាំ៖</u> ញាតិពន្ធខ្សែផ្ទាល់ក្នុង៣ថ្នាក់(ទាំងបច្ឆាញាតិ និងបុព្វញាតិ)មិនអាចរៀបការបានទេទោះមានការលែងលះឬសហព័ទ្ធម្ខាងស្លាប់ក៏ដោយ(ម.៩៥២ ក១)។ប៉ុន្តែបើសហព័ទ្ធម្ខាងទទួលមរណភាពអាចរៀបការជាមួយញាតិពន្ធក្នុង៣ថ្នាក់បាន បញ្ញត្តិនេះអាចអនុវត្តបានតែចំពោះសាខាញាតិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះ (ម.៩៥២ ក២ វ៣)។

- ការរលត់ទំនាក់ទំនងញាតិ៖
  - ចំពោះបុត្រភាព(កូនបង្កើត)៖ ទំនាក់ទំនងញាតិមិនអាចរលត់បានទេ **(តើអាចរលត់តាមមាត្រា ១០១៤ទេ?)**
  - ចំពោះកូនសុំ៖ ត្រូវរលត់ដោយការកាត់កាល់ (ម.៩៤២)
  - ចំពោះញាតិពន្ធ៖ ការលែងលះ ឬមរណភាពរបស់សហព័ទ្ធម្ខាង(បង្ហាញឆន្ទៈបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងញាតិពន្ធ) (ម.៩៤១)

មេរៀនទី៣៣ កំជាប់ពាក្យ និង អាពាហ៍ពិពាហ៍

I. កំជាប់ពាក្យ

១. និយមន័យ៖ កំជាប់ពាក្យ ត្រូវបង្កើតឡើងតាមសេចក្ដីសន្យាបុរស និងនារីថានឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងគ្នានាពេលអនាគត (ម.៩៤៤)

២. ធាតុផ្សំនៃកំជាប់ពាក្យ៖ ការព្រមព្រៀង ភេទផ្ទុយគ្នា ពិធីកំជាប់ពាក្យ។ច្បាប់មិនបានកំណត់អាយុទេ តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏១៤ឆ្នាំដែរព្រោះជាអាយុដែលច្បាប់កំណត់ឱ្យទទួលខុសត្រូវរដ្ឋប្បវេណីបាន (ម.៧៤៥ ក១)។

៣. ការរំលាយកំជាប់ពាក្យ៖ តាមការព្រមព្រៀង_ដោយភាគីម្ខាង(**ដោយមូលហេតុត្រឹមត្រូវ**៖ភាគីម្ខាងទៀតអាចទាមទារជំនូនបាន(ម.៩៤៥)។**ដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវ**៖ភាគីអាចទាមទារជំនូនបាន(៩៤៥) ហើយភាគីដែលមិនបានរំលាយអាចទាមទារសំណងការខូចខាត(៩៤៦)។

៤. អាជ្ញាយុកាលនៃបណ្ដឹង៖ **២ឆ្នាំ**គិតពីពេលដែលអាពាហ៍ពិពាហ៍បានរលាយ។

II. អាពាហ៍ពិពាហ៍

១. ការបង្កើតអាពាហ៍ពិពាហ៍

ក. លក្ខខណ្ឌនៃការបង្កើតអាពាហ៍ពិពាហ៍

ក.១ លក្ខខណ្ឌភេទផ្ទុយគ្នា

ក.២ លក្ខខណ្ឌអាយុ៖ **ភាគីទាំងសងដល់នីតិភាព**៖ អាយុ១៨ឆ្នាំ,អនីតិជនទទួលបានអត្តាធិនភាព។**ភាគីម្ខាងជាអនីតិជន**៖អាយុ១៦ឆ្នាំឡើងទៅ,ភាគីម្ខាងដល់នីតិភាព,ត្រូវមានការយល់ព្រមពីអ្នកមានអំណាចមេបា)។ (ម.៩៤៥,៩៥៣) <u>**ចំណាំ៖**</u> បើអ្នកមានអំណាចមេបាមិនយល់ព្រមទេ អនីតិជននោះមានជម្រើស៣គឺ៖ រង់ចាំដល់អាយុ១៨ឆ្នាំ,ស្នើសុំអត្តាធិនភាពពីតុលាការ(ម.២២),ឱ្យតុលាការសម្រេចជំនួសអ្នកមានអំណាចមេបា (ម.៩៥៣ ក៣)។

ក.៣ លក្ខខណ្ឌទាក់ទិននឹងសមត្ថភាព៖ ភាគីត្រូវមានសមត្ថភាពបង្ហាញឆន្ទៈ។អាពាហ៍ពិពាហ៍ជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅអាចធ្វើបានក្នុងករណីដែលជននោះអាចបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងកម្រិតអប្បបរមា (ម.៩៥៤)។ជននៅក្រោមហិតូបត្ថម្ភ ក៏អាចរៀបការបានដែរ ដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីហិតូបត្ថម្ភកៈទេ ដោយសារគ្មានកំណត់ក្នុង មាត្រា៣០សិទ្ធិលុបចោលសកម្មភាព។

ក.៤ លក្ខខណ្ឌទាក់ទាក់នឹងការព្រមព្រៀង៖ ត្រូវតែជាការព្រមព្រៀងដោយសេរី គឺ**គ្មានការបង្ខិតបង្ខំនិងការភាន់ច្រឡំមនុស្ស**៖ជាមូលហេតុមោឃៈភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍(ម.៩៥៨)_**ការឆបោកនិងគំរាម**៖ជាមូលហេតុលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍(ម.៩៦៣)។

ក.៥ លក្ខខណ្ឌឯកពន្ធភាព៖ បុគ្គលដែលមានសព័ន្ធហើយពុំអាចរៀបការបានទៀតទេ(ម.៩៤៩)។

ក.៦ លក្ខខណ្ឌទាក់ទិននឹងទំនាក់ទំនងញាតិរវាងគូភាគី៖ហាមឃាត់ញាតិក្នុង៣ថ្នាក់ ទោះទំនាក់ទំនងញាតិត្រូវរលត់ដោយបញ្ញត្តិតាមមាត្រា១០១៤,១០១៦ និង១០៣២ ក៏ដោយ(ម.៩៥១)។ការហាមឃាត់រវាងញាតិពន្ធនៃខ្សែផ្ទាល់ គ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ទោះមរណភាពរបស់សហព័ទ្ធម្ខាង ឬលែងលះ ឬការកាត់កាលស្មុំកូនពេញលេញក៏ដោយ(ម.៩៥២)។ហាមឃាត់អាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងសាខាញាតិពន្ធក្នុង៣ថ្នាក់ បើញាតិពន្ធបញ្ចប់ដោយការលែងលះក្តី **ប៉ុន្តែបើបញ្ចប់ដោយសហព័ទ្ធម្ខាងស្លាប់** សហព័ន្ធដែលនៅរស់អាចរៀបអាពាហ៍ពាហ៍ជាមួយបុគ្គលដែលធ្លាប់ជាសាខាញាតិពន្ធក្នុង៣ថ្នាក់បាន។

ក.៧ លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងអំឡុងពេលហាមឃាត់៖១២០ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍មុនត្រូវរំលាយ ឬលុបចោល (ម.៩៥០)។លក្ខខណ្ឌនេះមិនចាំបាច់គោរពទេកាលបើ មានផ្ទៃពោះមុនពេលរំលាយឬលុបចោល មានការបញ្ជាក់ពីវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានផ្ទៃពោះ។

ខ. លំហូរនៃនីតិវិធី

ខ.១ ដាក់ពាក្យសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ទៅមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាននៃឃុំ/សង្កាត់នៃលំនៅឋានខាងនារី

ខ.២ បិទបណ្ណប្រកាសអាពាហ៍ពិពាហ៍(៥ច្បាប់) រយៈពេល១០ថ្ងៃនៅឃុំ/សង្កាត់នៃ និងលំនៅឋានបុរសនារីទាំងសងខាង។

ខ.៣ អំឡុងពេល១០ថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានប្រយោជន៍អាចប្តឹងជំទាស់មិនឱ្យរៀបការបាន។បណ្តឹងជំទាស់ត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុប្តឹងជំទាស់ និងដាក់ជូនសាលាឃុំ/សង្កាត់នៃលំនៅឋានខាងស្រី ហើយឃុំ/សង្កាត់អាចចេញសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលមួយដែលអាចជាកម្មវត្ថុក្នុងការប្តឹងទៅតុលាការបានដដែល។

ខ.៤ បើមិនមានបណ្តឹងជំទាស់ ឬបណ្តឹងជំទាស់បានដោះស្រាយរួចហើយ សមីខ្លួននឹងចុះកិច្ចសន្យាអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំពោះមុខមន្ត្រី។

ខ.៥ កិច្ចសន្យានេះត្រូវចុះក្នុងសៀវភៅអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាន ផ្តិតមេដៃប្តីប្រពន្ធ និងសាក្សីគ្រប់អាយុ២នាក់។

ខ.៦ ចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋខ្មែរ ឬរវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសដែលត្រូវធ្វើនៅបរទេស មានជម្រើស២យ៉ាងគឺ៖

- **ប្រើប្រាស់នីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នៃប្រទេសសមីខ្លួនស្នាក់នៅ** ហើយត្រូវបានយកជាការនៅកម្ពុជា ប្រសិនបើមិនផ្ទុយនឹងច្បាប់កម្ពុជា។បន្ទាប់មកយកលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះមកចុះនៅស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសនោះ ឬយកមកចុះបញ្ជីនៅឃុំ/សង្កាត់នៃប្រទេសកម្ពុជា បើគូស្វាមីមកតាំងទីលំនៅនៅកម្ពុជា។

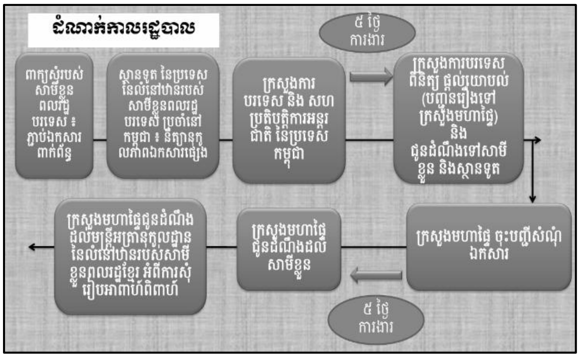
  ឧ. បញ្ញា និង រស្មី គឺជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសបារាំង។ប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរមានបំណងរៀបការជាមួយគ្នា ពួកគេមានជម្រើស**ពីរយ៉ាង**គឺ ៖ **១.**រៀបចំបែបបទដើម្បីចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅស្ថានទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសបារាំង។ **២.**រៀបចំលិខិតបទដ្ឋានដើម្បីចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅប្រទេសបារាំង តាមច្បាប់របស់ប្រទេសបារាំង។ បន្ទាប់មក ត្រូវយកសំបុត្របញ្ជាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ឬ សេចក្តីចម្លងមកចុះសៀវភៅអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅស្ថានទូតរបស់កម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសបារាំង ឬ បើអ្នកទាំងពីររស់នៅប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវយកមកចុះក្នុងសៀវភៅអាពាហ៍ពិពាហ៍នៃសាលាឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនរស់នៅ។

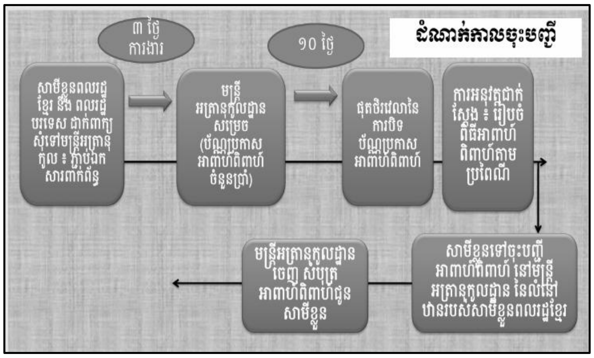
- **ប្រើប្រាស់តាមនីតិវិធីតាមច្បាប់កម្ពុជា(ម.៩៥៧)**៖ នីតិវិធីត្រូវធ្វើនៅចំពោះមុខឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសនោះ ហើយធ្វើការជូនដំណឹងតាមរយៈការបិទបណ្ណប្រកាស ត្រូវធ្វើនៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសនោះ។

ខ.៦ ចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងពលរដ្ឋខ្មែរ និងជនបរទេសដែលត្រូវធ្វើនៅកម្ពុជា(**អនុក្រឹត្យលេខ១៨៣** ចុះថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា ២០០៨)៖

➢ **ដំណាក់កាលរដ្ឋបាល**៖ ពាក់ព័ន្ធភាគីច្រើនទៅនឹងការបញ្ជូនឯកសារសមីខ្លួនបរទេសមកអាជ្ញាធរកម្ពុជា។

➢ **ដំណាក់កាលចុះបញ្ជី**៖ ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងនីតិវិធីដែលធ្វើឡើងរវាងពលរដ្ឋខ្មែរ និងពលរដ្ឋខ្មែរដែរ។





មេរៀនទី៣៤ មោឃភាព និង ការលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍

I. មោឃភាពនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍(ម.៩៥៨)

- មូលហេតុមោឃភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍(ម.៩៥៨)៖
  - **គ្មានឆន្ទៈរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍**៖ ការបង្ខំ, ការភាន់ច្រឡំលើមនុស្ស, មូលហេតុផ្សេងទៀត(ឧ.រៀបការក្លែងក្លាយដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិ)។
  - **វិការៈធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកទម្រង់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍**៖ ភាគីមិនបានដាក់ពាក្យសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍, មិនមានការជូនដំណឹងជាសាធារណៈ, មិនមានការចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍។
- អាពាហ៍ពិពាហ៍មានមូលហេតុមូលមោឃភាពមិនមានអានុភាពចាប់តាំងពីការបង្កើតមក។
- ករណីនេះត្រូវប្តឹងទៅតុលាការ ដែលជាបណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ពីមោឃភាពនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីបណ្តឹងទាក់ទងនឹងឋានៈបុគ្គល ដោយតុលាការចេញជា **សាលក្រម**។ក្រមរដ្ឋប្បវេណីមិនបានកម្រិតបណ្តឹងនេះ ពីបុគ្គលដែលអាចប្តឹង និងកម្រិតពីអាជ្ញាយុកាលឡើយ។

II. ការលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍

- ការលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍មានមូលហេតុពីរ៖
  - **មូលហេតុដែលមានលក្ខណៈជាប្រយោជន៍សាធារណៈ**៖ ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងជនដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុរៀបការ, ករណីទ្វេពន្ធភាព, ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងញាតិ, ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងអំឡុងពេលដែលច្បាប់ហាមឃាត់ចំពោះនារី(ករណីលើកលែងម.៩៥០ក២)។
  - **មូលហេតុដែលមានលក្ខណៈជាប្រយោជន៍ឯកជន**៖ ការរៀបការដោយការឆបោក, ការរៀបការដោយសារតែមានការគំរាម។
- ជនដែលមានសិទ្ធិទាមទារលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍ តាមបណ្តឹងទាមទារលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍៖
  - **មូលហេតុដែលមានលក្ខណៈជាប្រយោជន៍សាធារណៈ(ម.៩៦០)**៖ ភាគីនីមួយៗ, ញាតិសន្តានរបស់ភាគីនីមួយៗ, តំណាងអយ្យការ(មិនអាចទាមទារឱ្យលុបចោលទេ កាលបើភាគីម្ខាងបានស្លាប់)។ចំពោះមូលហេតុ ទ្វេពន្ធភាព ឬដោយសារអំឡុងពេលហាមឃាត់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺសហព័ទ្ធភាគី ឬសហព័ទ្ធមុនក៏អាចទាមទារឱ្យលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍បានដែរ។

- **មូលហេតុដែលមានលក្ខណៈជាប្រយោជន៍ឯកជន(ម.៩៦៣)**៖ បុគ្គលដែលមានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយការឆបោក ឬការគំរាម។

➢ <u>បណ្ដឹងទាមទារលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍</u> ដោយអនុលោមតាម<u>ច្បាប់ស្ដីពីនីតិវិធីបណ្ដឹងទាក់ទងនឹងឋានៈបុគ្គល</u> ដោយតុលាការចេញជា **សាលក្រម**។

➢ ការរលត់សិទ្ធិប្ដឹងទាមទារលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍(ម.៩៦១ដល់៩៦៣)៖

- ជនមិនទាន់គ្រប់អាយុបានរៀបការ ហើយបានគ្រប់អាយុរៀបការនោះ អាពាហ៍ពិពាហ៍មិនអាចលុបចោលបានទេ ប៉ុន្តែជនដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុរៀបការអាចទាមទារឱ្យលុបចោលបានក្នុងពេល៣ខែគិតចាប់ពីពេលដែលជននោះបានគ្រប់អាយុ។ជននោះមិនអាចប្ដឹងបានទេ ប្រសិនបើបានធ្វើសច្ចានុមតិ។
- អាពាហ៍ពិពាហ៍មិនគោរពតាមអំឡុងពេលហាមឃាត់ ក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល១២០ថ្ងៃបានកន្លងផុតគិតចាប់ពីអាពាហ៍ពិពាហ៍មុនបានរំលាយ ឬលុបចោល ឬប្រសិនបើនារីមានផ្ទៃពោះក្រោយបានរៀបការថ្មី នោះសិទ្ធិលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងត្រូវរលត់។(ម.៩៦២)
- អាពាហ៍ពិពាហ៍ធ្វើឡើងដោយការឆបោក ឬគំរាម សិទ្ធិទាមទារលុបចោលត្រូវរលត់ បើ៣ខែបានកន្លងផុតគិតចាប់ពីពេលដែលបានរួចខ្លួនពីការគំរាម ឬគិតចាប់ពីពេលបានរកឃើញការឆបោក ឬបើបានធ្វើសច្ចានុមតិ(បង្ហាញឆន្ទៈមិនអនុវត្តសិទ្ធិលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍)។(ម.៩៦៣ក២)

➢ អានុភាពនៃការលុបចោល(ម.៩៦៤)៖

- ការលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺគ្មានអានុភាពប្រតិសកម្មទេ ពោលគឺមានអានុភាពរំលាយឆ្ពោះទៅរកអនាគតគិតចាប់ពីពេលដែលសេចក្ដីសម្រេចលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍បានចូលជាស្ថាពរ។
- អានុភាពចំពោះកូន (ម.៩៦៤ក៤, ការសន្មតបិតុភាព ម.៩៨៨)។
- អានុភាពចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិ៖
    - បែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិដូចករណីលែងលះ(ម.៩៦៤ក៥,៩៨០)៖ ជាគោលការណ៍ទ្រព្យត្រូវរួមបែងចែកតាមការព្រមព្រៀង ប្រសិនបើពុំមានការព្រមព្រៀងពីទ្រព្យរួមទេ ត្រូវបែងចែកស្មើគ្នា។

- ភាគីមិនដឹងពីមូលហេតុលុបចោលពេលរៀបការ ត្រូវសងទ្រព្យទទួលបានដោយការរៀបការ(រួមមាន ប្រទានកម្មពេលរៀបការ ទ្រព្យទទួលបានតាមរយៈសន្តតិកម្មឬអច្ច័យទាន ឬផលប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងជីវិត)នោះត្រឹមផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន(ម.៩៦៤ក២)។
- ភាគីបានដឹងពីមូលហេតុលុបចោលពេលរៀបការ ត្រូវសងផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែលទទួលបានដោយសារការរៀបការ(រួមមាន ប្រទានកម្មពេលរៀបការ ទ្រព្យទទួលបានតាមរយៈសន្តតិកម្ម ឬអច្ច័យទាន ឬផលប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងជីវិត រួមទាំងថ្លៃស្នាក់នៅ ថ្លៃម្ហូបអាហារជាដើម)។បើភាគីម្ខាងទៀតសុចរិតត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសំណងនៃការខូចខាតនោះ អាចជា ថ្លៃរៀបចំពិធីរៀបការដែលជនរងគ្រោះចំណាយ និងការខូចខាតផ្លូវចិត្ត(ម.៩៦៤ក៣)។

- បើភាគីម្ខាងមានបំណងលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍ ប៉ុន្តែភាគីម្ខាងទៀតបានស្លាប់ហើយ គឺអាចយកតំណាងអយ្យការធ្វើជាចុងចម្លើយបាន ក្នុងបណ្តឹងទាមទារលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីបណ្តឹងទាក់ទងនឹងឋានៈបុគ្គល។

មេរៀនទី៣៥ អានុភាពនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍

I. អានុភាពចំពោះទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សហព័ទ្ធ

- ➢ សិទ្ធិផ្សេងៗក្នុងនាមជាសហព័ទ្ធ៖
  - ការប្រើប្រាស់នាមត្រកូលប្ដី ឬប្រពន្ធ (ម.៩៦៥)
  - ប្ដីប្រពន្ធមានសេរីភាពជ្រើសរើសវិជ្ជាជីវៈ ហើយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយ វប្បធម៌ សង្គម (ម.៩៦៧)
  - អនីតិជនដែលបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្រូវចាត់ទុកថាដល់នីតិភាព (ម.៩៦៨)
- ➢ ករណីកិច្ចផ្សេងៗក្នុងនាមជាសហព័ទ្ធ(ម.៩៦៦)៖ រួមរស់ជាមួយគ្នា ត្រូវសហការ និងសង្គ្រោះគ្នា។

II. អានុភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិ

❖ ប្រព័ន្ធទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សហព័ទ្ធ៖ ប្រព័ន្ធទ្រព្យសម្បត្តិតាមកិច្ចសន្យា, ប្រព័ន្ធទ្រព្យសម្បត្តិកំណត់ដោយច្បាប់។

១. ប្រព័ន្ធទ្រព្យសម្បត្តិតាមកិច្ចសន្យា (ម.៩៦៩ដល់៩៧០)

- ➢ ករណីដែលសហព័ទ្ធព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើ កិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្ដីប្រពន្ធ។
- ➢ កិច្ចសន្យាធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នៅមុនឬក្រោយពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។
- ➢ កិច្ចសន្យាត្រូវតែចុះបញ្ជីដើម្បីអាចតតាំងជាមួយតតិយជនបាន។ការចុះបញ្ជីនៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋប្បវេណីនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ តាមពាក្យសុំសហព័ទ្ធ ឬបុគ្គលដែលនឹងរៀបការ។(ម.២៦,២៨ច្បាប់ស្ដីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងប្រការ៤ នៃប្រកាសលេខ ៨១កយ/ប្រក១៣ស្ដីពីនីតិវិធីចុះបញ្ជីកិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្ដីប្រពន្ធ ចុះថ្ងៃទី ៩ មេសា ២០១៣ របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌)
- ➢ ខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្ដីប្រពន្ធអាចជា៖
  - ទ្រព្យដែលគូភាគីមានមុនរៀបការ និងទ្រព្យទទួលបានក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្រូវចាត់ជាទ្រព្យរួម
  - ទ្រព្យដែលគូភាគីមានមុនរៀបការ និងទ្រព្យទទួលបានក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្រូវចាត់ជាទ្រព្យដោយឡែករបស់សហព័ទ្ធរៀងៗខ្លួន។

ចំណាំ៖ ខ្លឹមសារនេះមិនត្រូវផ្ទុយនឹងបញ្ញត្តិស្ដីពីសិទ្ធិទាមទារអាហារកាតព្វកិច្ច ឬភាគបម្រុងឡើយ។(ម.៩៦៩)

២. ប្រព័ន្ធទ្រព្យសម្បត្តិដែលកំណត់ដោយច្បាប់ (ម.៩៧១ដល់៩៧៧)

➢ ករណីដែលសហព័ទ្ធមិនបានធ្វើកិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ។ទ្រព្យសម្បត្តិបែងចែកជា៖ **ទ្រព្យសម្បត្តិសកម្ម**(ទ្រព្យរួម ទ្រព្យដោយឡែក), **ទ្រព្យសម្បត្តិអកម្ម**(បំណុល)។

➢ ទ្រព្យសម្បត្តិសកម្មរបស់សហព័ទ្ធ៖ ទ្រព្យសម្បត្តិដោយឡែក(ម.៩៧២), ទ្រព្យសម្បត្តិរួម(ម.៩៧៣)។

<u>**ចំណាំ៖**</u> ករណីយកទ្រព្យរួម ទៅបញ្ចូលជាមួយទ្រព្យដោយឡែក គឺត្រូវយកមាត្រា១៨៦ និងមាត្រា១៩៨ មកអនុវត្ត។មួយវិញទៀតបើសហព័ទ្ធម្ខាងមានសិទ្ធិទទួលអាហារកាតព្វកិច្ចពីបុព្វញាតិខ្លួន អាហារកាតព្វកិច្ចនោះត្រូវចាត់ជាទ្រព្យរួម។

➢ ការប្រើប្រាស់ អាស្រ័យផល និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យរបស់សហព័ទ្ធ៖ ទ្រព្យសម្បត្តិរួម(ម.៩៧៤), ទ្រព្យសម្បត្តិដោយឡែក(ម.៩៧៧)។

➢ ការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរួម(ម.៩៧៦)។

➢ ទ្រព្យសម្បត្តិអកម្មរបស់សហព័ទ្ធ៖

- បំណុលដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍(ម.៩៧៥,៩២១)
- កាតព្វកិច្ចផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍៖ ការខ្ចីប្រាក់ដោយសហព័ទ្ធតែម្ខាង ដោយសហព័ទ្ធម្ខាងទៀតមិនយល់ព្រម ដើម្បីប្រយោជន៍សហព័ទ្ធនោះ, កាតព្វកិច្ចដែលកើតឡើងដោយសារតែអំពើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សហព័ទ្ធម្ខាង, កាតព្វកិច្ចដែលកើតពីការទទួលខុសត្រូវរបស់សហព័ទ្ធម្ខាង ក្នុងនាមជាអ្នកអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនីតិជនណាម្នាក់, កាតព្វកិច្ចដែលកើតឡើងដោយសារការគ្រប់គ្រងថែរក្សាទ្រព្យដោយឡែករបស់សហព័ទ្ធ។កាតព្វកិច្ចទាំងនោះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដោយសាមគ្គីរវាងសហព័ទ្ធនៅមាត្រា៩៧៥ទេ ដូច្នេះកាតព្វកិច្ចកើតឡើងដោយសហព័ទ្ធម្ខាង គឺត្រូវចងតែសហព័ទ្ធនោះតែប៉ុណ្ណោះ។

<u>**ចំណាំ៖**</u> ម្ចាស់បំណុលអាចទាមទារឱ្យអនុវត្តលើទ្រព្យដោយឡែករបស់សហព័ទ្ធដែលបង្កើតកាតព្វកិច្ច ហើយក៏អាចអនុវត្តចំពោះទ្រព្យរួមដែលមានការបកស្រាយពីរដូចជា៖

  - ម្ចាស់បំណុលអាចទាមទារអនុវត្តលើទ្រព្យរួមចំនួនពាក់កណ្តាល ព្រោះសហព័ទ្ធម្ខាងមានចំណែកពាក់កណ្តាលនៃទ្រព្យសម្បត្តិរួម។

- ម្ចាស់បំណុលអាចទាមទារឱ្យអនុវត្តលើទ្រព្យរួមទាំងអស់ ហើយប្រសិនបើការទាមទារបែបនេះធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសហព័ទ្ធម្ខាងទៀត នោះសហព័ទ្ធដែលរងការខូចខាតអាចទាមទារសំណងពីសហព័ទ្ធម្ខាងទៀត នៅពេលផ្ដាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍។

- បំណុលដែលកើតឡើងមុនពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍៖ អាចអនុវត្តដូចការបកស្រាយទាំងពីរខាងលើ។
- បំណុលដែលកើតឡើងដោយសារប្រទានកម្ម អច្ច័យទាន ឬសន្តតិកម្ម ក្នុងអំឡុងពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍៖ អាចអនុវត្តដូចការបកស្រាយទាំងពីរខាងលើ។

III. អានុភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំពោះកូន

- អត្ថន័យនៃអំណាចមេបា (ម.១០៣៤)
- សហព័ទ្ធដែលមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នា ត្រូវប្រើប្រាស់អំណាចមេបាដោយសហការគ្នា ប៉ុន្តែសហព័ទ្ធណាម្ខាងមិនអាចប្រើប្រាស់អំណាចមេបាបានទេ សហព័ទ្ធម្ខាងទៀតត្រូវប្រើប្រាស់អំណាចមេបានោះ។ (ម.១០៣៦)

មេរៀនទី៣៦ ការផ្តាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍

១. មូលហេតុនៃការការលែងលះគ្នា

- ការលែងលះដោយការព្រមព្រៀង (ម.៩៧៩)
- បើគ្មានការព្រមព្រៀងទេ ការលែងលះត្រូវមានមូលហេតុដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៩៧៨។

២. នីតិវិធីនៃការលែងលះ

- <u>ករណីមានការព្រមព្រៀងរវាងសហព័ទ្ធ</u>(អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីមិនមែនបណ្តឹង)៖
  - ដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការនៃលំនៅឋានរបស់ប្តី ឬប្រពន្ធ
  - ពាក្យសុំធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬដោយផ្ទាល់មាត់បាន(ករណីនេះក្រឡាបញ្ជីត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុដែលចាត់ទុកថាជាពាក្យសុំ)។ (NSCCម.២៦ ក១)
  - អ្នកដាក់ពាក្យសុំលែងលះត្រូវបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំនួន **៥000រៀល**។ (NSCCម.២២ ក១)
  - តុលាការអាចសួរភាគីបាន មុនចេញសេចក្តីសម្រេច ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ឡើយ។
  - តុលាការសម្រេចចេញជា **ដីកាសម្រេច** ហើយដីកានេះអាចប្តឹងជំទាស់បានក្នុងអំឡុងពេល**២សប្តាហ៍** គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានដំណឹង(NSCCម.៤០ ក១)។<u>**ចំណាំ៖**</u> នៅក្នុងនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីមិនមែន បណ្តឹង មានតែជនដែលបានដាក់ពាក្យសុំទេ ដែលអាចប្តឹងជំទាស់ចំពោះ ដីកាសម្រេចលើកចោលពាក្យសុំបាន (NSCCម.៤០ ក១)។
- <u>ករណីមានបណ្តឹងលែងលះ</u> <u>បើសហព័ទ្ធមិនព្រមព្រៀងលែងលះគ្នា</u> (អនុលោមតាម LPS&CCP)៖
  - ដើមចោទដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការនៃលំនៅឋានរបស់ប្តី ឬប្រពន្ធ (CCPម.១0, LPSម.៥)
  - ពាក្យបណ្តឹងត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ (CCPម.៧៥)
  - ដើមចោទត្រូវបង់ពន្ធដាក់ពាក្យបណ្តឹងចំនួន **៥៥000រៀល**
  - តុលាការត្រូវសាកល្បងផ្សះផ្សា ទោះភាគីម្ខាងទាមទារលែងលះខ្លាំងក៏ដោយ
  - កោះហៅភាគីមកចូលរួមនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផល ដើម្បីរៀបចំការអះអាងរបស់ភាគី រៀបចំភស្តុតាង និងបំភ្លឺចំណុចវិវាទនៃរឿងក្តី (CCPម.១0៣)

- តុលាការធ្វើការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ ដែលជាគោលការណ៍មិនធ្វើជាសាធារណៈ(LPSម.១៦)
- តុលាការវិនិច្ឆ័យដោយចេញ **សាលក្រម** ហើយអាចប្ដឹងឧទ្ធរណ៍បានក្នុងពេល១ខែចាប់ពីទទួលបានលិខិតបញ្ជូនសាលក្រម (CCPម.២៦៤ក១)
- ក្នុងរឿងក្ដីនេះតុលាការមិនអាចចេញសាលក្រមកំបាំងមុខបានទេបើភាគីអវត្តមានក៏ដោយ (LPSម.១៣)
- សាលក្រមត្រូវបញ្ជូនទៅឱ្យគូភាគីក្នុងអំឡុងពេល២សប្ដាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសសាលក្រម(CCPម.១៩០)

៣. អានុភាពនៃការលែងលះ

- ➢ ការលែងលះមានអានុភាពផ្ដាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍សហព័ទ្ធ នៅពេលសេចក្ដីសម្រេចពីការលែងលះបានចូលជាស្ថាពរ។
- ➢ អានុភាពនៃការលែងលះចំពោះទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សហព័ទ្ធ៖
  - ធ្វើឱ្យភាគីរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចជាសហព័ទ្ធនឹងគ្នា
  - អាចមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់អាហារកាតព្វកិច្ចរវាងសហព័ទ្ធក្រោយការលែងលះ បើមានលក្ខខណ្ឌតទៅ៖
    - ○ អតីតសហព័ទ្ធស្នើសុំអាហារកាតព្វកិច្ច គ្មានកំហុសក្នុងការលែងលះ
    - ○ អតតីសហព័ទ្ធមានការខ្វះខាត បានសេចក្ដីថាភាគីគ្មានកំហុសពុំមានទ្រព្យ ឬមុខរបរដាក់លាក់។ ករណីនេះចៅក្រមត្រូវពិនិត្យមើលលទ្ធភាពសហព័ទ្ធម្ខាងទៀតក្នុងការផ្ដល់អាហារកាតព្វកិច្ច។ ករណីបើជនទទួលបានអាហារកាតព្វកិច្ចបានរៀបការថ្មីទៀតនឹងលែងទទួលបានអាហារកាតព្វកិច្ចទៀតហើយ (ច្បាប់ស្ដីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ម.៧៦,៧៧)។
  - ប្ដី ឬប្រពន្ធអាចប្រើនាមត្រកូលដើមវិញបាន
  - អានុភាពនៃការលែងលះចំពោះការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិ៖
    - ○ ទទួលបានទ្រព្យដោយឡែករបស់ខ្លួន
    - ○ សហព័ទ្ធម្នាក់ៗត្រូវទទួលបានចំណែក១/២ នៃទ្រព្យសម្បត្តិរួម

<u>**កំណត់សម្គាល់៖**</u> ការលែងលះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអំពើហិង្សា សហព័ទ្ធដែលរងគ្រោះអាចទាមទារសំណងខូចខាតផ្នែកតាមអំពើអនីត្យានុកូលបាន។ម៉្យាងទៀតតុលាការក៏អាចសម្រេចឱ្យសហ

ព័ទ្ធម្ខាងសងតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិដោយឡែក ដែលសហព័ទ្ធម្ខាងបានធ្វើការបំផ្លាញ ក្នុងអំឡុងពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍។ការទាមទារលែងលះ និងការទាមទារសំណងការខូចខាតខាងលើនេះអាចធ្វើបានក្នុងបណ្ដឹងតែមួយបាន តាមខ្លឹមសារនៃ LPSម.១១។

- ➢ អានុភាពចំពោះការបែងចែកកូន៖
  - តុលាការនឹងកំណត់អ្នកមានអំណាចមេបាលើកូនជាអនីតិជន ដោយឆន្ទានុសិទ្ធិ ទោះគ្មានការស្នើសុំពីភាគីក៏ដោយ <u>ដោយគិតពីប្រយោជន៍របស់កូន</u>(ម.១០៣៧, LPSម.២២ ក១)៖
    - ○ តាមការពិភាក្សាព្រមព្រៀងរបស់ភាគី, បើមិនអាចពិភាក្សាគ្នាបានទេ តុលាការជាអ្នកសម្រេច
    - ○ កូនដែលមិនទាន់កើតនៅឡើយពេលលែងលះ ម្ដាយគឺជាអ្នកមានអំណាចមេបាលើកូនកើតមក
    - ○ បើតុលាការសម្រេចពីអ្នកមានអំណាចមេបាតាមពាក្យសុំពីឪពុកឬម្ដាយ តុលាការត្រូវចេញ ដីកាសម្រេច តាម NSCC។
  - តុលាការនឹងកំណត់ពីសិទ្ធិរបស់ឪពុក ឬម្ដាយដែលពុំមានអំណាចមេបាលើកូន ដើម្បីចូលជួប និងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយកូន(ច្បាប់ស្ដីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារ ប្រើពាក្យសិទ្ធិសួរសុខទុក្ខ) តាមពាក្យសុំ (បើគ្មានពាក្យសុំគឺមិនសម្រេច) ។ការកំណត់ពីសិទ្ធិចូលជួបអាចធ្វើតាមការពិភាក្សាព្រមព្រៀងភាគី ឬបើមិនអាចពិភាក្សាបានទេ តុលាការជាអ្នកសម្រេច។(ម.១០៤០)
  - តុលាការនឹងកំណត់ករណីកិច្ចឪពុក ឬម្ដាយដែលគ្មានអំណាចមេបាក្នុងការបង់អាហារកាតព្វកិច្ច តាមពាក្យសុំរបស់ឪពុក ឬម្ដាយដែលមានអំណាចមេបាលើកូន៖ តាមការពិភាក្សារបស់ភាគី, បើមិនអាចពិភាក្សាបានទេ តុលាការជាអ្នកសម្រេច ដោយពិចារណាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគូភាគី។
  - សេចក្ដីសម្រេចរបស់តុលាការអំពី ការកំណត់អំណាចមេបាលើកូន, សិទ្ធិចូលជួបនិងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយកូន, សោហ៊ុយចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងថែរក្សាកូន ទាំងនេះអាចនឹងកែប្រែបានដោយជនដែលមានផលប្រយោជន៍ដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការសម្រេចជាថ្មី(ម.១០៣៩,១០៤០ក៥)។
  - ការមិនបង់អាហារកាតព្វកិច្ចតាមសេចក្ដីសម្រេចតុលាការចំនួនយ៉ាងតិច២ដង ជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ (បទបោះបង់គ្រួសារ មាត្រា៣២៤ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ)។

មេរៀនទី៣៧ អនីតិសង្វាស

១. សញ្ញាណទូទៅនៃអនីតិសង្វាស

- ស្ថានភាពនៃអនីតិសង្វាសត្រូវមានលក្ខខណ្ឌចំនួន២គឺ៖ គូភាគីមានឆន្ទៈរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នា, គូភាគីបានរស់នៅជាមួយគ្នាដូចប្តីប្រពន្ធ។

២. ការរំលាយទំនាក់ទំនងអនីតិសង្វាស

- ស្ថានភាពដែលគូភាគីបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាជាអនីតិសង្វាស ហើយមានបំណងចង់បែកគ្នាវិញ មានន័យថាពួកគេមានបំណងចង់រំលាយអនីតិសង្វាស។
- ការរំលាយអនីតិសង្វាសអាចធ្វើបានត្រឹមតែការបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ភាគីតែប៉ុណ្ណោះ។
- ករណីដែលភាគីម្ខាងប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីរំលាយអនីតិសង្វាស សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាចមាន៣រូបភាពដូចជា៖
  - សម្រេចឱ្យគូភាគីលែងលះគ្នា។
  - សម្រេចឱ្យគូភាគីឈប់រស់នៅជាអនីតិសង្វាសពីគ្នា។
  - លើពាក្យបណ្តឹងទាមទារចោលដោយហេតុថា បណ្តឹងខុសនឹងច្បាប់។

៣. ករណីកិច្ចទទួលបន្ទុកនូវចំណែកនៃសោហ៊ុយអាពាហ៍ពិពាហ៍

- គូភាគីមានឆន្ទៈរៀបការជាមួយគ្នា និងបានរួមរស់ដូចប្តីប្រពន្ធ ហេតុដូច្នេះគូភាគីត្រូវទទួលបន្ទុកនូវសោហ៊ុយអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដូចសហព័ទ្ធត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែរ(ជាការបកស្រាយនៅប្រទេសប៉ុន)។ឧ. ប្រពន្ធអាចទាមទារប្តីឱ្យបង់សោហ៊ុយចិញ្ចឹមកូន រហូតដល់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងអនីតិសង្វាស។ (ម.៩៧១)

៤. អំណាចមេបាលើកូន

- គូភាគីមិនមែនជាសហព័ទ្ធតាមផ្លូវច្បាប់ហេតុដូច្នេះត្រូវអនុវត្តតាម**មាត្រា១០៣៨**។

៥. ការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិ

- ការអនុវត្តការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិ ដោយមានមតិ២គឺ៖
  - អាចអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការបែងចែកទ្រព្យរវាងសហព័ទ្ធតាមត្រា៩៨០
  - អនុវត្តតាមការចូលរួមចំណែករបស់សហព័ទ្ធ ក្នុងការបង្កើតទ្រព្យនីមួយៗ។ឧ. បុរសជាអ្នករកបានប្រាក់យកទៅទិញទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយ ទ្រព្យនោះត្រូវប្រគល់ឱ្យបុរសនោះ។

មេរៀនទី៣៨ ស្មុំកូន

I. ស្មុំកូនពេញលេញ

១. ការបង្កើតស្មុំកូនពេញលេញ

- បុគ្គលដែលនឹងក្លាយជាឪពុកម្តាយចិញ្ចឹមត្រូវដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការនៃលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ (ម.១០០៧)
- តុលាការចេញ **ដីកាសម្រេច** (NSCC ម.៣ ក២)
- លក្ខខណ្ឌទាក់ទងនឹងកូនសុំ៖
  - ជាគោលការណ៍កូនត្រូវមានអាយុតិចជាង ៨ឆ្នាំ (ម.១០១០)
  - ការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយបង្កើត ឬអ្នកអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនីតិជនរបស់កូនសុំ(ម.១០១១វ១)។ ករណីលើកលែង (ម.១០១១ វ២)។
  - កុមារដែលនឹងក្លាយជាកូនសុំពេញលេញ មិនមែនជាកុមារដែលរស់នៅសុខសប្បាយឡើយ មុនពេលបង្កើតកូនស្មុំពេញលេញ (ម.១០១២)។
- លក្ខខណ្ឌទាក់ទងនឹងឪពុកម្តាយចិញ្ចឹម៖
  - ត្រូវតែជាបុគ្គលដែលមានសហព័ទ្ធ (ម.១០០៨ក១)។ករណីលើកលែង ស្មុំកូនរបស់សហព័ទ្ធម្ខាងទៀត (ម.១០០៨ក២វ២)
  - ឪពុកម្តាយចិញ្ចឹមត្រូវមានអាយុចាប់ពី២៥ឆ្នាំ ឡើងទៅ ហើយមានអាយុច្រើនជាងកូនសុំយ៉ាងតិច ២០ឆ្នាំ (ម.១០០៩)។
- អំឡុងពេលសាកល្បង៖ អំឡុងពេលចិញ្ចឹមសាកល្បងដែលមានរយៈពេលយ៉ាងតិច៦ខែ ជាគោលការណ៍ (ម.១០១៣)។ករណីលើកលែង បើកូនធ្លាប់រស់នៅជាមួយឪពុកម្តាយចិញ្ចឹមតាំងពីមុនស្មុំកូននោះតុលាការអាចកំណត់រយៈពេលខ្លីជាងនេះ ឬមិនកំណត់រយៈពេលសាកល្បងតែម្តង។

២. អានុភាពនៃស្មុំកូនពេញលេញ

- ផ្តាច់ចំណងញាតិភាពជាមួយឪពុកម្តាយបង្កើត(លែងមានសិទ្ធិសន្តតិកម្មរវាងគ្នា)។ករណីលើកលែង ស្មុំកូនរបស់សហព័ទ្ធម្ខាងទៀត។ (ម.១០១៤)

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

- បង្កើតទំនាក់ទំនងញាតិជាមួយឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹម និងញាតិលោហិតរបស់ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹម ដូចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូនបង្កើតដែរ។ (ម.១០១៥ក១, ម.៩៤០)
- កូនសុំអាចប្រើនាមត្រកូលមុនសុំកូន ឬនាមត្រកូលរបស់ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមបាន។ (ម.១០១៥ក២)
- ត្រូវធ្វើបញ្ជីកំណើតថ្មី ហើយមិនត្រូវសរសេរចំណុចស្ដីពីសុំកូនឡើយ។ (ម.១០១៨)
- កូនសុំពេញលេញមានសិទ្ធិទាមទារចំពោះតុលាការ ឱ្យបង្ហាញព័ត៌មានកាលបើបានក្លាយជានីតិជនហើយ នៅក្នុងគោលបំណងត្រឹមត្រូវ។ (ម.១០១៩)

៣. ការកាត់កាល់កូនសុំពេញលេញ (ម.១០១៦)

- ត្រូវដាក់ពាក្យសុំទាមទារកាត់កាល់
- <u>អ្នកមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្ដឹង</u>៖ ឪពុកម្ដាយបង្កើត, កូនសុំ, តំណាងអយ្យការ (ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមគ្មានសិទ្ធិកាត់កាល់សុំកូនពេញលេញឡើយ)
- តុលាការចេញ សាលក្រម (LPSម.៣ ចំណុច“ជ”)
- <u>លក្ខខណ្ឌនៃការកាត់កាល់សុំកូនពេញលេញ </u>(ម.១០១៦ក១)៖
    - ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមធ្វើបាបកូន បោះបង់កូនចោលដោយគំនិតទុច្ចរិត ឬហេតុផ្សេងដែលបំពានផលប្រយោជន៍កូនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ (ត្រូវមានមូលហេតុទាំងពីរនេះដាច់ខាត)
    - ឪពុកម្ដាយបង្កើតអាចគ្រប់គ្រងថែរក្សាកូនដោយសមរម្យ។(បើលក្ខខណ្ឌខាងលើបានបំពេញ ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយបង្កើតនៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រងកូនដោយសមរម្យបានទេ គេអាចប្រើវិធីព្យួរ ឬដកហូតអំណាចមេបាពីឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹម(ម.១០១៤) ហើយជ្រើសតាំងអ្នកអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនីតិជន)។
- <u>អានុភាពនៃការកាត់កាល់</u>៖ ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងញាតិភាពជាមួយឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹម, ញាតិភាពជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយបង្កើតកើតឡើងវិញ។

II. សុំកូនធម្មតា

១. ការបង្កើតសុំកូនធម្មតា

- បុគ្គលដែលនឹងក្លាយជាឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹម និងកូនសុំ ដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការនៃលំនៅឋានរបស់កូនសុំ។ (ឧបសម្ព័ន្ធនៃNSCC)

- តុលាការចេញ ដីកាសម្រេច (NSCCម.៣ក២)
- <u>លក្ខខណ្ឌទាក់ទងនឹងកូនសុំ៖</u>
  - មិនកំណត់អាយុទេ តែកូនសុំមិនត្រូវជាបុព្វញាតិរបស់ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹម ឬមិនត្រូវមានអាយុច្រើនជាងឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមទេ។ (ម.១០២០ក១)
  - បើកូនសុំជាអនីតិជន អ្នកមានអំណាចមេបា ឬអ្នកអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនីតិជន ជាអ្នកផ្ដល់ការយល់ព្រមនឹងការបង្កើតសុំកូនធម្មតា។ (ម.១០២០ក២)
  - បើអនីតិជននេះបានដល់អាយុ១៥ឆ្នាំហើយ ត្រូវទទួលការយល់ព្រមពីអនីតិជនផង ទើបអាចបង្កើតសុំកូនធម្មតាបាន។ (ម.១០២៤ក៣)
  - ភាពចាំបាច់នៃការបង្កើតសុំកូនធម្មតា គឺជាដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់កូនសុំ ដោយតុលាការត្រូវសួរយោបល់ឪពុក ឬម្ដាយដែលគ្មានអំណាចមេបាលើកូនជាអនីតិជន ព្រមទាំងសួរយោបល់កូនជាអនីតិជនផ្ទាល់បើអនីតិជននោះអាចបង្ហាញឆន្ទៈបាន។ (ម.១០២៤)
  - បើកូនសុំជានីតិជន តុលាការនឹងបង្កើតកូនសុំធម្មតា បើមានឆន្ទៈពិតប្រាកដ ក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងសុំកូនធម្មតាជាមួយឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹម។ (ម.១០២៣ក១)
- លក្ខខណ្ឌទាក់ទងឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹម៖
  - ត្រូវមានអាយុចាប់ពី២៥ឆ្នាំឡើងទៅ មិនត្រូវជាបច្ឆាញាតិ និងត្រូវមានអាយុច្រើនជាងបុគ្គលដែលនឹងក្លាយជាកូនសុំ (ម.១០២០ក១)
  - ជាបុគ្គលដែលមានសហព័ទ្ធ ឬបុគ្គលដែលគ្មានសហព័ទ្ធក៏បានដែរ
  - បើជាបុគ្គលដែលមានសហព័ទ្ធ ត្រូវមានការយល់ព្រមពីសហព័ទ្ធម្ខាងទៀត ទើបសហព័ទ្ធម្ខាងអាចដាក់ពាក្យសុំបាន ហើយមានអានុភាពចំពោះតែសហព័ទ្ធម្ខាងដែលបានដាក់ពាក្យសុំទេ (ម.១០២២)
  - បើបុគ្គលដែលមានសហព័ទ្ធចង់សុំកូនដែលជាអនីតិជន គឺតម្រូវឱ្យសហព័ទ្ធទាំងពីរដាក់ពាក្យសុំបង្កើតសុំកូនដោយសហការគ្នា។ករណីលើកលែង សុំកូនរបស់សហព័ទ្ធ (ម.១០២១,១០២២វ២)។
  - ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹម និងកូនសុំត្រូវមានឆន្ទៈពិតប្រាកដ។បើតុលាការយល់ថាការបង្កើតសុំកូនបំពានគោលបំណងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងភេទផ្សេង ឬដូចគ្នា តុលាការមិនសម្រេចឡើយ។ (ម.១០២៣)

២. អានុភាពនៃសុំកូនធម្មតា

- មិនផ្តាច់ទំនាក់ទំនងញាតិជាមួយឪពុកម្តាយបង្កើត(នៅតែមានសិទ្ធិសន្តតិកម្ម និងផ្គត់ផ្គង់អាហារកាតព្វកិច្ច) (ម.១០២៦)
- បង្កើតទំនាក់ទំនងញាតិភាពជាមួយនឹងឪពុកម្តាយចិញ្ចឹម និងញាតិលោហិតឪពុកម្តាយចិញ្ចឹម (ម១០២៧ក១)
- កូនសុំអាចប្រើនាមត្រកូលមុនសុំកូន ឬនាមត្រកូលឪពុកម្តាយចិញ្ចឹមបាន (ម.១០២៧ក២)
- កូនសុំត្រូវនៅក្រោមអំណាចមេបាឪពុកម្តាយចិញ្ចឹម (ម.១០២៧ក៣)។ករណីលើកលែងសុំកូនរបស់សហព័ទ្ធ គឺត្រូវស្ថិតក្រោមអំណាចមេបារួមរបស់ឪពុក ឬម្តាយ និងសហព័ទ្ធ (ម.១០២៧ក៣)
- សុំកូនធម្មតាត្រូវចុះលើរឹមទំព័រនៃបញ្ជីកំណើតរបស់កូនសុំ ដោយមិនត្រូវធ្វើបញ្ជីកំណើតថ្មីទេ។ (ម.១០៣៣)

៣. ការកាត់កាល់សុំកូនពេញលេញ

- ការកាត់កាលតាមការព្រមព្រៀង(ម.១០២៨)៖
  - ភាគីទាំងសងខាងត្រូវដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការនៃលំនៅឋានរបស់កូនសុំ (ឧបសម្ព័ន្ធនៃNSCC)
  - តុលាការចេញជា **ដីកាសម្រេច**
  - បើកូនសុំជាអនីតិជន ពាក្យសុំត្រូវធ្វើឡើងដោយឪពុកម្តាយចិញ្ចឹម និងអ្នកតំណាងដែលច្បាប់កំណត់របស់អនីតិជននោះ ក្រោយការកាត់កាល់(អាចជាឪពុកម្តាយបង្កើត ឬអ្នកអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនីតិជន)
  - បើកូនសុំជាអនីតិជនដល់អាយុ១៥ឆ្នាំហើយ ត្រូវទទួលការយល់ព្រមផងដែរ
  - បើអនីតិជនអាចបង្ហាញឆន្ទៈបាន តុលាការត្រូវសួរយោបល់អនីតិជននោះពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់កាល់
  - សហព័ទ្ធជាឪពុកម្តាយចិញ្ចឹមតាមពាក្យសុំបង្កើតសុំកូនធម្មតាដោយសហការគ្នា ត្រូវដាក់ពាក្យសុំរួមគ្នា លើកលែងតែសហព័ទ្ធមិនអាចបង្ហាញឆន្ទៈបាន(ឧ.មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ)។ (ម.១០២៩)
- ភាគីម្ខាងនៃសុំកូនអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារកាត់កាល់សុំកូនធម្មតា(ម.១០៣៩)៖
  - ភាគីកូនសុំ៖ ឪពុកម្តាយចិញ្ចឹម ឬកូនសុំ
  - បើកូនសុំជាអនីតិជន៖ អ្នកតំណាងដែលច្បាប់កំណត់របស់អនីតិជនក្រោយការកាត់កាល់ អាចដាក់ពាក្យណ្តឹងបាន។បើអនីតិជនបានដល់អាយុ១៥ឆ្នាំហើយ ត្រូវមានការយល់ព្រមពីអនីតិជននោះផងដែរ

- ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមមិនអាចកាត់កាលកូនសុំដែលនៅជាអនីតិជនបានទេ (ម.១០៣១ក២)។

➢ មូលហេតុនៃការកាត់កាល់កូនស្មុំធម្មតា៖

- ភាគីម្ខាងបានបោះបង់ភាគីមកខាងទៀតដោយទុច្ចរិត
- មិនច្បាស់ថាភាគីម្ខាងនៅរស់ ឬស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ
- ហេតុធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតដែលពិបាកបន្តទំនាក់ទំនងស្មុំកូន។

➢ អានុភាពនៃការកាត់កាល់ស្មុំកូនធម្មតា៖

- អានុភាពបញ្ចប់ស្មុំកូនធម្មតាគិតចាប់ពីថ្ងៃកាត់កាល់តទៅ
- ទំនាក់ទំនងរវាងកូនសុំ និងឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមត្រូវបញ្ចប់
- ក្រោយការកាត់កាល់កូនសុំអាចប្រើនាមត្រកូលរបស់ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមក៏បាន ឬក៏ប្រើប្រាស់នាមត្រកូលមុនបង្កើតស្មុំកូនក៏បាន (ម.១០៣២)

__ចំណាំ៖__ ករណីដែលឪពុកម្ដាយបង្កើតបានលែងលះគ្នាមុនការកាត់កាលកូនស្មុំធម្មតា ឪពុកម្ដាយបង្កើតត្រូវពិភាក្សាគ្នា ថាតើអ្នកណាជាអ្នកមានអំណាចមេបាលើកូនសុំក្រោយការកាត់កាល កាលបើកូនសុំជាអនីតិជនដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ(ករណីព្រមព្រៀង) ឬពាក្យបណ្ដឹងជំនួសអនីតិជននោះ។បើមិនអាចពិភាក្សាគ្នាពីអ្នកមានអំណាចមេបាលើកូនសុំក្រោយការកាត់ធម្មតាទេ តុលាការត្រូវកំណត់បុគ្គលដែលក្លាយជាអ្នកមានអំណាចមេបាលើកូនក្រោយការកាត់កាល។ (ម.១០២៨ក៣ក៤)

<u>មេរៀនទី៣៩</u> <u>បុត្តភាព</u>

❖ បុត្តភាព គឺជាទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្តាយ និងកូន។

I. ទំនាក់ទំនងបិតុភាព

❖ ការបង្កើតទំនាក់ទំនងបិតុភាពធ្វើឡើងតាមរបៀប<u>**៣យ៉ាង**</u>គឺ៖ ការសន្មតបិតុភាព , ការទទួលស្គាល់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត , ការទទួលស្គាល់តាមបណ្តឹងទាមទារឱ្យទទួលស្គាល់។

១. ការសន្មតបិតុភាព (ម.៨៨៨)

➢ ទារកក្នុងគភ៌ប្រពន្ធក្នុងចំណាងអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវសន្មតជាកូនរបស់ប្តី។

➢ កូនកើតក្រោយពេល<u>១៨០ថ្ងៃ</u>គិតចាប់ពីពេលបង្កើត ឬក្នុងពេល<u>៣០០ថ្ងៃ</u>គិតចាប់ពីថ្ងៃគិតពីពេលរំលាយឬលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្រូវសន្មតថាមានគភ៌ក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍។

➢ ស្ត្រីដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មី ផ្ទុយនឹងមាត្រា៩៥០ បានបង្កើតកូន បើមិនអាចកំណត់ឪពុកកូនតាមបញ្ញត្តិខាងលើទេ ត្រូវសន្មតថា កូនរបស់ប្តីដែលបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រោយ។

<u>**ចំណាំ៖**</u> ការសន្មត អាចធ្វើបានតែករណីដែលបុរស និងស្ត្រីបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះ។

២. ការទទួលស្គាល់ (ស្ម័គ្រចិត្ត)

➢ ទោះជាកូនកើតក្រៅថេរវេលានៃការសន្មតបិតុភាព ក៏បុរសអាចបង្កើតបិតុភាពជាមួយកូនតាមរយៈការទទួលស្គាល់ដោយ <u>ការបង្ហាញឆន្ទៈ</u>។ (ករណីបុរស និងនារីមិនបានរៀបអាពាហ៍ពិហ៍ជាមួយគ្នា)

➢ <u>លក្ខខណ្ឌនៃការទទួលស្គាល់</u>៖

- ឪពុកមានសមត្ថភាពទទួលស្គាល់(ម.៩៩៥)៖ ឪពុកជានីតិជន ឪពុកជាអនីតិជន ឪពុកជាអ្នកនៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ ដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីអ្នកតំណាងដែលច្បាប់កំណត់។
- កូននោះមិនទាន់មានឪពុកតាមផ្លូវច្បាប់ទេ(ម.៩៩៣វ២)។
- បើកូនជានីតិជនត្រូវមានការយល់ពីព្រមពីកូន ទើបទទួលស្គាល់បាន។ (ម.៩៩៦ក១)
- បើកូនជាអនីតិជនមិនបាច់មានការយល់ព្រមពី កូនឬម្តាយកូនឡើយ។ (ម.៩៩៦ក១)
- បើកូនជាទារកក្នុងគភ៌ ត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីម្តាយ។ (ម.៩៩៥ក២)

- បើកូនស្លាប់ហើយ ឪពុកអាចទទួលស្គាល់បានជាកូនបាន លុះត្រាកូននោះមានបច្ឆាញាតិផ្ទាល់ ហើយបើបច្ឆាញាតិជានីតិជនត្រូវមានការយល់ព្រមពីជននោះ។ (ម.៩៩៦ក២)

➢ ទម្រង់នៃការទទួលស្គាល់(ម.៩៩៧,៩៩៨)៖

- ទទួលស្គាល់ដោយសរសេរនៅក្នុងមតកសាសន៍
- ទទួលស្គាល់ដោយជូនដំណឹងទៅមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាន
- បានទទួលស្គាល់កូននោះ កាលបើបុគ្គលណាម្នាក់បានសុំចុះកំណើតកូន ដោយចុះឈ្មោះខ្លួនជាឪពុក ហើយបានចុះហត្ថលេខា ឬផ្តិតស្នាមមេដៃក្នុងសៀវភៅកំណើត។ឧ.កូនកើតក្នុងទំនាក់ទំនងអនីតិសង្វាស។

➢ អានុភាពនៃការទទួលស្គាល់(ម.៩៩៩,១០០០)៖ មានអានុភាពប្រតិសកម្មតាំងពីកំណើតកូន, ការទទួលស្គាល់មិនអាចបំពានសិទ្ធិរបស់តតិយជនដែលបានធ្វើលទ្ធកម្មហើយឡើយ, ឪពុកដែលបានទទួលស្គាល់កូនហើយមិនអាចលុបចោលការទទួលស្គាល់នោះបានឡើយ។

៣. បណ្តឹងទាមទារឱ្យទទួលស្គាល់ (ម.១០០១)

➢ ករណីដែលឪពុកមិនបានទទួលស្គាល់កូនដោយស្ម័គ្រចិត្ត នឹងអាចមានបណ្តឹងទាមទារឱ្យទទួលស្គាល់។

➢ **ភាគី៖** <u>ដើមចោទ</u>(កូនដោយមានអ្នកតំណាងដែលច្បាប់កំណត់,បច្ឆាញាតិផ្ទាល់កូនបើកូនស្លាប់,បច្ឆាញាតិផ្ទាល់កូនទទួលបន្តនូវនីតិវិធីនៃបណ្តឹងក្នុងពេល១ឆ្នាំគិតពីពេលកូនស្លាប់)។<u>ចុងចម្លើយ</u>(ឪពុក,តំណាងអយ្យការការបើឪពុកស្លាប់(LPSម.២៦ក១))។

➢ **កម្មវត្ថុ៖** ទាមទារឱ្យឪពុកទទួលស្គាល់ថាជាកូន។

➢ **អំឡុងពេលប្តឹង១ឆ្នាំ៖** ១ឆ្នាំគិតពីពេលបានដឹងថាជាឪពុក, ១ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃស្លាប់របស់ឪពុក បើដឹងថាជាឪពុកនៅក្រោយការស្លាប់ឪពុក, ១ឆ្នាំគិតពីពេលកូន ឬបច្ឆាញាតិផ្ទាល់របស់កូនក្លាយជានីតិជន ឬលុបចោលការប្រកាសចាប់ផ្តើមអាណាព្យាបាលទូទៅ។

II. ទំនាក់ទំនងមាតុភាព

❖ ទំនាក់ទំនងមាតុភាព កើតឡើងតាមវិធី<u>**២យ៉ាង**</u>គឺ៖ ស្ត្រីដែលបានសម្រាលកូនគឺជាម្តាយរបស់កូន(ម.៩៨៧) , បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាពនៃមាតុភាព(ម.១០០៤,១០០៥)។

១. ស្ត្រីដែលសម្រាលកូនគឺជាម្ដាយរបស់កូន

➢ ដោះស្រាយដោយផ្អែកទៅលើភស្តុតាង “**នរណាជាអ្នកសម្រាលកូន**”។ (ម.៩៨៧)

២. បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ពីអត្ថិភាពនៃមាតុភាព (ម.១០០៤,១០០៥)

➢ ករណីមាត្រា១០០៤៖

- **ភាគី**៖ ដើមចោទ(កូនដោយមានអ្នកតំណាងដែលច្បាប់កំណត់,បច្ឆាញាតិផ្ទាល់កូនបើកូនស្លាប់)។ចុងចម្លើយ(ស្ត្រីដែលបានបង្កើតកូន,តំណាងអយ្យការបើម្ដាយស្លាប់(LPSម.៧ក៣))។
- **កម្មវត្ថុ**៖ ទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ថាជាម្ដាយ និងកូន។
- **អំឡុងពេលប្ដឹង១ឆ្នាំ៖** ១ឆ្នាំគិតពីពេលដឹងជាម្ដាយ, ១ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃស្លាប់របស់ម្ដាយ បើដឹងថាជាម្ដាយនៅក្រោយការស្លាប់ម្ដាយ, ១ឆ្នាំគិតពីពេលកូន ឬបច្ឆាញាតិផ្ទាល់របស់កូនក្លាយជានីតិជន ឬលុបចោលការប្រកាសចាប់ផ្ដើមអាណាព្យាបាលទូទៅ នៅពេលដឹងថាជាម្ដាយ។

➢ ករណីមាត្រា១០០៥៖

- **ភាគី៖** ដើមចោទ(ម្ដាយ)។ចុងចម្លើយ(កូន,បច្ឆាញាតិផ្ទាល់កូនបើកូនស្លាប់,កូនឬបច្ឆាញាតិផ្ទាល់ជានីតិជន ត្រូវមានការយល់ព្រមពីកូនឬបច្ឆាញាតិផ្ទាល់នោះផង)។
- **កម្មវត្ថុ៖** ទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ថាជាម្ដាយ និងកូន។
- **អំឡុងពេលប្ដឹង១ឆ្នាំ៖** ១ឆ្នាំគិតពីពេលដឹងថាជាកូន, ១ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃស្លាប់របស់កូន បើដឹងថាជាកូននៅក្រោយការស្លាប់កូន, ១ឆ្នាំគិតពីពេលលុបចោលការប្រកាសចាប់ផ្ដើមអាណាព្យាបាលទូទៅចំពោះម្ដាយ។
- បើការបញ្ជាក់មាតុភាពផ្ទុយនឹងផលប្រយោជន៍របស់កូន ឬបច្ឆាញាតិផ្ទាល់កូន តុលាការអាចលើកចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ម្ដាយបាន។ឧ. នាង **ក** បានបោះបង់កូន **ខ** ចោល ហើយ ក្រោយមកកូន **ខ** បានទៅរស់នៅជាមួយគ្រួសារអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភមួយ។ដោយឃើញបែបនេះនាង **ក** មានបំណងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ពីអត្ថិភាពនៃមាតុភាព ករណីនេះតុលាការអាចលើកពាក្យបណ្ដឹងចោលបាន ដោយផ្ទុយនឹងផលប្រយោជន៍កូន **ខ** ដែលបានរស់នៅជាមួយគ្រួសារថ្មីមានសុភមង្គលទៅហើយ។

III. ការបញ្ជាក់ពីនត្តិភាពនៃបុត្តភាព

❖ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីក៏បានអនុញ្ញាតឱ្យមានការកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងដែលបានកើតឡើងនោះដោយប្រើវិធី**<u>២យ៉ាង</u>**គឺ បណ្ដឹងបដិសេធបិតុភាព , បណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ពីនត្តិភាពនៃបុត្តភាព។

១. បណ្ដឹងបដិសេធបិតុភាព (ម.៩៩០,៩៩១)

❖ ករណីមាត្រា៩៩០៖

➢ **ភាគី៖**

- <u>ដើមចោទ</u>៖ ជនដែលសន្មតជាឪពុក, ជនដែលត្រូវបានបំពានសិទ្ធិសន្តតិកម្មដោយសារកូននោះឬញាតិលោហិតក្នុង៣ថ្នាក់របស់ជនដែលសន្មតជាឪពុកក្នុងករណី(LPSម.២៤)៖
    - ជនសន្មតជាឪពុកស្លាប់មុនកំណើតកូន
    - ជននេះស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេល៦ខែគិតចាប់ពីពេលដឹងកំណើតកូន

  <u>ចំណាំ៖</u> ករណីនេះត្រូវប្ដឹងក្នុងអំឡុងពេល១ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលជនត្រូវសន្មតជាឪពុកបានស្លាប់(LPSម.២៤)។បើជននេះបានស្លាប់ក្រោយពីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយ បុគ្គលខាងលើអាចបន្តនីតិវិធីបណ្ដឹងក្នុងពេល១ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលជនដែលបានសន្មតជាឪពុកបានស្លាប់ បើផុតអំឡុងពេលនេះរឿងក្ដីត្រូវត្រូវបញ្ចប់(CCPម.១៧៤)។
- <u>ចុងចម្លើយ</u>៖ កូន(មានអ្នកតំណាងដែលច្បាប់បើកូនជាអនីតិជន)។

➢ **កម្មវត្ថុ៖** បដិសេធថាមិនមែនជាកូន ទោះមានការសន្មតតាមច្បាប់ថាជាកូនក៏ដោយ។

➢ **អំឡុងពេលប្ដឹង៖** ៦ខែគិតពីពេលជនសន្មតថាជាឪពុកបានដឹងពីកំណើតកូន, ៦ខែគិតចាប់ពីពេលលុបចោលការប្រកាសចាប់ផ្ដើមអាណាព្យាបាលទូទៅ ចំពោះដើមចោទ។

❖ ករណីមាត្រា៩៩១៖

➢ **ភាគី៖**

- <u>ដើមចោទ</u>៖ កូន(អ្នកតំណាងដែលច្បាប់កំណត់ឬអ្នកតំណាងពិសេស), បើកូនស្លាប់ដោយមិនបានដាក់ពាក្យបបណ្ដឹងមុនក្លាយជានីតិជន ឬក្នុងពេល៦ខែ(គិតពីពេលក្លាយជានីតិភាព) បច្ឆាញាតិផ្ទាល់របស់កូនអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានក្នុងអំឡុងពេល១ឆ្នាំគិតពីថ្ងៃកូនស្លាប់, បើកូនស្លាប់ក្រោយដាក់ពាក្យបណ្ដឹង បច្ឆាញាតិផ្ទាល់នៃកូន អាចបន្តនីតិវិធីនៃបណ្ដឹងក្នុងពេល១ឆ្នាំគិតពិថ្ងៃកូនស្លាប់(LPSម.២៥)

- ចុងចម្លើយ៖ ជនដែលត្រូវបានសន្មតថាជាឪពុក, តំណាងអយ្យការបើចុងចម្លើយស្លាប់ (LPSម.៧ក៣)

➢ **កម្មវត្ថុបណ្តឹង៖** បដិសេធថា មិនមែនជាកូន ទោះបីជាមាការសន្មតតាមច្បាប់ថាជា ឪពុកក៏ដោយ។

➢ **អំឡុងពេលប្តឹង៖** ៦ខែគិតចាប់ពីពេលកូនក្លាយជានីតិជន,៦ខែគិតចាប់ពីពេលដែលមានការលុបចោលការប្រកាសចាប់ផ្តើមអាណាព្យាបាលទូទៅចំពោះដើមចោទ(កូន)។

២. បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ពីនត្តិភាពនៃបុត្តភាព (ម.១០០២)

➢ ភាពខុសគ្នារវាង៖

- **បណ្តឹងបដិសេធបិតុភាព**៖ ប្រើប្រាស់ដើម្បីបដិសេធបិតុភាព រវាងកូននិងជនត្រូវសន្មតជាឪពុក (ម.៩៨៨)
- **បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ពីនត្តិភាពនៃបុត្តភាព**៖ ប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ជាក់នត្តិភាពនៃបិតុភាព ឬនៃមាតុភាព។

➢ **ភាគី៖** ដើមចោទ(កូន(អ្នកតំណាងដែលច្បាប់កំណត់ឬអ្នកតំណាងពិសេ))។ចុងចម្លើយ(ជនដែលត្រូវបានចុះក្នុងសៀវភៅកំណើតថាជាឪពុក ឬជនត្រូវបានចុះក្នុងសៀវភៅកំណើតថាជាម្តាយទោះជាគ្មានហេតុដែលបានសម្រាល)

➢ **កម្មវត្ថុបណ្តឹង៖** បញ្ជាក់ថា ខ្លួនមិនមែនជាកូនរបស់ជនដែលបានចុះក្នុងសៀវភៅកំណើតថាជា ឪពុក ឬថាជា ម្តាយ ទេ។

❖ មាត្រា១០០២ ឪពុកឬម្តាយក៏អាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ពីនត្តិភាពនៃបុត្តភាពបានដែរ៖

➢ **ភាគី៖** ដើមចោទ(ជនដែលត្រូវបានចុះក្នុងសៀវភៅកំណើតថាជាឪពុក ឬជនត្រូវបានចុះក្នុងសៀវភៅកំណើតថាជាម្តាយទោះជាគ្មានហេតុដែលបានសម្រាល)។ចុងចម្លើយ(កូន(អ្នកតំណាងដែលច្បាប់កំណត់ឬអ្នកតំណាងពិសេ))

❖ មាត្រា១០០២ ក២ក៣ក៤៖ បើឪពុក ឬម្តាយ ធ្វើជាដើមចោទ នៅក្នុងរឿងក្តីនោះ CCបានតម្រូវឱ្យលើកពាក្យបណ្តឹងចោល នៅក្នុងករណី**២យ៉ាង**គឺ៖

- បិតុភាព ឬមាតុភាពតាមផ្លូវច្បាប់កើតឡើងដោយចេតនា ឬកំហុសធ្ងន់ធ្ងរ។ ប៉ុន្តែករណីនេះកូនអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ពីនត្តិភាពនៃបុត្តភាពបាន(ម.១០០២ក១)
- ២០ឆ្នាំបានកន្លងផុត គិតចាប់ពីថ្ងៃកំណើតរបស់កូន ឬថ្ងៃនៃអានុភាពនៃការទទួលស្គាល់កើតឡើង។

មេរៀនទី៤០ អំណាចមេបា

❖ អត្ថន័យនៃអំណាចមេបា (ម.១០៣៤)

I. សិទ្ធិ និងករណីកិច្ចរបស់អ្នកមានអំណាចមេបា

- មានសិទ្ធិ និងករណីកិច្ចអប់រំកូន (ម.១០៤៣)
- កំណត់ទីសំណាក់របស់កូន (ម.១០៤៤)
- អាចដាក់ទណ្ឌកម្មកូនបានក្នុងទំហំដែលចាំបាច់ (ម.១០៤៥)

  <u>**ចំណាំ៖**</u> ការអនុវត្តអំណាចមេបាហួសពីទំហំចាំបាច់ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្ម នឹងក្លាយជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌពីបទរំលោភអំណាចមេបា (ម.៣៤៧ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ)
- អាចអនុញ្ញាតឱ្យកូនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ(ឧ.ឱ្យទៅបម្រើការងារឋានៈជានិយោជិត) និងអាជីវកម្មបាន (ម.១០៤៦)
- មានសិទ្ធិទាមទារកូនពីបុគ្គលដែលគ្មានអំណាចមេបា (ម.១០៤៧) (ម.៣២៧ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ, ម.៩ នៃច្បាប់ស្ដីពីបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ)
- សិទ្ធិគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូន និងតំណាងសកម្មភាពឱ្យកូនចំពោះសកម្មភាពទាក់ទងទ្រព្យ (ម.១០៥៣)។ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អនីតិជនក្នុងមាត្រានេះ មិនរាប់បញ្ចូលទ្រព្យដែលមានអំណាចមេបាអនុញ្ញាតឱ្យចាត់ចែងទេ។
- ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យដែលតតិយជនបានផ្ដល់ទៅឱ្យកូន ដោយបង្ហាញឆន្ទៈមិនឱ្យឪពុកម្ដាយម្ខាង ឬទាំងសងខាងធ្វើការគ្រប់គ្រងទ្រព្យនោះនេះទេ។ (សូមមើលមាត្រា១០៥៨)

  <u>**ចំណាំ៖**</u> **សិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកអនុវត្តការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិកូន**(ម.១០៥៨ក៤,៤០ក១,៣៦៦ក២) ដែលមាន<u>សិទ្ធិត្រឹមថែរក្សា</u> <u>និងកែលម្អទេ</u> មិនដូចសិទ្ធិរបស់**អ្នកមានអំណាចមេបាក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូន**រួមមាន <u>សកម្មភាពថែរក្សាទ្រព្យ</u>(ថែទាំ ជួសជុលដីធ្លីផ្ទះ ការរក្សាទុកប្រាក់នៅធានាគារជាដើម) <u>សកម្មភាពគ្រប់គ្រងទ្រព្យ</u>(យកទ្រព្យទៅជួលឱ្យអ្នកដទៃជាអាទិ៍) <u>សកម្មភាពចាត់ចែងទ្រព្យ</u>(លក់ដូរ ឬធ្វើអំណោយជាអាទិ៍)។
- អ្នកមានអំណាចមេបាមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតឱ្យកូនធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ។ (ម.១៨)
- សកម្មភាពដែលអ្នកមានអំណាចមេបា បង្កើតកាតព្វកិច្ចដែលមានកម្មវត្ថុជាសកម្មភាពរបស់កូន ត្រូវមានការយល់ព្រមពីកូនផងទើបបាន។ឧ.ម្ដាយចុះកិច្ចសន្យាការងារជំនួសកូន ជាមួយក្រុមហ៊ុន “ក” (ម.១០៥៣ វ២)
- សកម្មភាពដែលមានអំណាចមេបាតែម្ខាងបានធ្វើ ក្នុងនាមជាអ្នកមានអំណាចមេបាទាំងសងខាង (ម.១០៥៤)។

- គ្រប់គ្រងទ្រព្យរបស់កូនជាអនីតិជន ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងសុចរិត (ម.១០៥៥)។ការបំពានករណីកិច្ចនេះ ប្រឈមនឹងការដកហូតសិទ្ធិ និងទទួលខុសត្រូវសំណងការខូចខាតផ្អែកតាមអំពើអនីត្យានុកូល(ម.៧៤៣)។ អាជ្ញាយុកាលទាមទារសំណងនេះមានរយៈពេល៣ឆ្នាំគិតចាប់ពីសិទ្ធិអំណាចដែលគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានរលត់(កូនដល់នីតិភាព)(ម.១០៦០ក១)។
- ក្រោយកូនក្លាយជានីតិជន អ្នកមានអំណាចមេបាត្រូវគណនាចំណាយការគ្រប់គ្រងទ្រព្យកូន។ចំពោះសោហ៊ុយចិញ្ចឹមបីបាច់កូន និងគ្រប់គ្រងទ្រព្យកូនត្រូវចាត់ទុកថាបានទូទាត់ជាមួយផលចំណូលពីទ្រព្យរបស់កូន មានន័យថាផលចំណូលនោះមិនបាច់សងទៅកូនវិញទេ(ម.១០៥៦)។<u>**ចំណាំ៖**</u> ត្រូវសងផលចំណូលឱ្យកូនវិញ បើទ្រព្យដែលបង្កើតជាផលចំណូលនោះជាអំណោយឥតគិតថ្លៃពីតតិយជនទៅឱ្យកូន ហើយបានកំណត់ថាផលចំណូល ដែលកើតពីទ្រព្យនេះត្រូវរក្សាទុកឱ្យកូននៅពេលកូនដល់នីតិភាព (ម.១០៥៧)។

II. អ្នកមានអំណាចមេបា

- ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹម ជាអ្នកមានអំណាចមេបាលើកូនសុំជាអនីតិជន(ម.១០៣៥)។ ឪពុកម្ដាយដែលមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាអ្នកមានអំណាចមេបាលើកូនជាអនីតិជន(ម.១០៣៦)។
- ករណីដែលឪពុកម្ដាយលែងលះគ្នា(ម.១០៣៧)៖
  - អាចពិភាក្សាគ្នាដោយកំណត់យកឪពុក ឬម្ដាយជាអ្នកមានអំណាចមេបាលើកូន
  - កូនកើតក្រោយការលែងលះគឺម្ដាយជាអ្នកមានអំណាចមេបា។ក្រោយកូនកើតរួចអាចពីភាក្សាគ្នាកំណត់អ្នកមានអំណាចមេបាលើកូនបាន
  - បើពិភាក្សាគ្នាមិនបានសម្រេចទេ តុលាការត្រូវកំណត់អ្នកមានអំណាចមេបាដោយមើលលើប្រយោជន៍កូន។ <u>**ចំណាំ៖**</u> តុលាការមិនអាចឱ្យអ្នកផ្សេងមានអំណាចមេបាលើកូនបានឡើយ ក្រៅពីឪពុក ឬម្ដាយទេ។ ពាក្យថា **ផលប្រយោជន៍កូន** តុលាការអាចពិចារណាលើ ទំនាក់ទំនងកូននិងឪពុកឬម្ដាយ អាយុ ស្ថានភាពសុខភាព ស្ថានភាពកូន បំណងរបស់កូន បំណងរបស់ភាគីសងខាង ស្ថានភាពផ្លូវចិត្តភាគីសងខាង។
- ករណីដែលឪពុកម្ដាយមិនបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍(គ្មានសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍)(ម.១០៣៨)៖
  - ម្ដាយជាអ្នកមានអំណាចមេបាលើកូន
  - បើបុរសបានទទួលស្គាល់កូន បុរសនោះនិងនារីជាម្ដាយអាចពិភាក្សាកំណត់ខ្លួនជាអ្នកមានអំណាចមេបាបាន
  - បើពិភាក្សាគ្នាមិនបានសម្រេចទេ តុលាការត្រូវកំណត់អ្នកមានអំណាចមេបាដោយមើលលើប្រយោជន៍កូន។ <u>**ចំណាំ៖**</u> បើក្រោយមកឪពុកម្ដាយបានចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ អំណាចមេបាអនុវត្តដោយសហការគ្នា។

- **អ្នកអនុវត្តអំណាចមេបាជំនួស** ចំពោះកូនរបស់អនីតិជនដែលមិនទាន់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺជាអ្នកមានអំណាចមេបារបស់អនីតិជននោះត្រូវអនុវត្តអំណាចមេបាជំនួស។ (ម.១០៦៦)
- ការផ្លាស់ប្តូរអ្នកមានអំណាចមេបា (ម.១០៣៨)៖
  - <u>អ្នកទាមទារ</u>៖ ញាតិក្នុង៤ថ្នាក់របស់កូន (ទាំងញាតិខ្សែផ្ទាល់ សាខាញាតិលោហិត និងញាតិពន្ធផងដែរ)
  - <u>កម្មវត្ថុ</u>៖ ផ្លាស់ប្តូរអ្នកមានអំណាចមេបា (ប្តូរពីម្តាយមកឪពុក ឬពីឪពុកមកម្តាយវិញ)
  - <u>មូលហេតុ</u>៖ ចាំបាច់ដើម្បីផលប្រយោជន៍កូន។**ចំណាំ៖** តុលាការសម្រេចដោយចេញជា **ដីកាសម្រេច**។
- ករណីឪពុក ឬម្តាយដែលមានអំណាចមេបា ដោយការពិភាក្សាព្រមព្រៀងនៅពេលលែងលះគ្នា ហើយបានទទួលមរណភាព នោះឪពុក ឬម្តាយម្ខាងទៀតក្លាយជាអ្នកមានអំណាចមេបាស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនចាំបាច់មានសេចក្តីសម្រេចពីតុលាការឡើយ។ (ម.១០៥១ក៣)

III. សិទ្ធិ និងករណីកិច្ចរបស់ឪពុក ឬម្តាយដែលពុំមានអំណាចមេបា (សូមមើលមាត្រា១០៤០,១០៤១,១០៤២)

- សិទ្ធិចូលជួប និងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយកូន និងទទួលបន្ទុកសោហ៊ុយគ្រប់គ្រងថែរក្សាកូន (ម.១០៤០ក១ក២)
- បើឪពុក ឬម្តាយមិនអាចពិភាក្សាបាន ឬមិនអាចទាមទារទៅតុលាការបាន ញាតិក្នុង៤ថ្នាក់របស់កូនអាចធ្វើការទាមទារកំណត់ ឬផ្លាស់ប្តូរពីសិទ្ធិចូលជួប និងប្រាស្រ័យទាក់ទង និងបន្ទុកសោហ៊ុយគ្រប់គ្រងថែរក្សាកូនបាន (ម.១០៤០ក៧)។<u>**ចំណាំ៖**</u> ក្នុងការកំណត់បន្ទុកសោហ៊ុយនេះ តុលាការត្រូវពិចារណាលើស្ថានភាពជីវភាព និងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកទាំងពីរ ថាតើឱ្យឪពុកឬម្តាយដែលគ្មានអំណាចមេបាត្រូវបង់សោហ៊ុយប៉ុន្មាន ដោយមើលលើប្រាក់ចំណូល និងស្ថានភាពទ្រព្យអ្នកទាំងពីរ។
- សិទ្ធិទាមទារឱ្យរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពរបស់កូន (សូមមើលមាត្រា១០៤១)។ការមិនគោរពកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍នេះ អាចប្រឈមនឹងការទាមទារឱ្យផ្លាស់ប្តូរអ្នកមានអំណាចមេបាបាន។
- សិទ្ធិទាមទារឱ្យមានការពិភាក្សាពីចំណុចសំខាន់ទាក់ទងនឹងកូន (សូមមើលមាត្រា១០៤២)។

IV. ការព្យួរ និងដកហូតអំណាចមេបា

- ឪពុក ឬម្តាយដែលមានអំណាចមេបាបានបំពានសិទ្ធិអំណាច ឬបានធ្វេសប្រហែសក្នុងនាមជាអ្នកមានអំណាចមេបា តុលាការអាចព្យួរ ឬដកហូតអំណាចមេបា តាមការទាមទាររបស់ញាតិក្នុង៤ថ្នាក់របស់កូន មេឃុំឬចៅសង្កាត់ នាយកដ្ឋានសាធារណៈសម្រាប់សុខុមាលភាពកុមារ ឬតំណាងអយ្យការបាន(ម.១០៤៨)។ <u>**ចំណាំ៖**</u> តុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ច គឺជាតុលាការនៃលំនៅឋានរបស់អ្នកមានអំណាចមេបា។

- ហេតុដែលអាចឱ្យតុលាការសម្រេចព្យួរ ឬដកហូតអំណាចមេបា៖
  - វាយធ្វើបាបកូនគ្មានត្រាប្រណី ឬឱ្យកូនធ្វើពេស្យាយកប្រាក់មកឱ្យខ្លួនជាដើម
  - គ្មានចេតនាទេ តែមានការធ្វេសប្រហែសមិនបានមើលថែកូនបានល្អ បណ្តាលឱ្យកូនលេងរហូតធ្លាក់ពីលើជណ្តើរជាញឹកញាប់។
- សេចក្តីសម្រេចចេញជា **ដីកាសម្រេច**៖
  - ប្រកាសព្យួរអំណាចមេបា ជាលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន ឬប្រកាសដកហូតអំណាចមេបារហូត។
- ដីកាសម្រេចព្យួរ ឬដកហូតអំណាចមេបានេះក៏អាចលុបចោលវិញបានដែរតាមពាក្យរបស់សមីជននោះ ឬញាតិក្នុង៤ថ្នាក់របស់ជននោះ (សូមមើលមាត្រា១០៤៩)។
  - តុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ច គឺជាតុលាការនៃលំនៅឋានជននោះ
  - សេចក្តីសម្រេចចេញជា **ដីកាសម្រេច**
  - មូលហេតុ៖ មូលហេតុនៃការដកហូត ឬការព្យួរអំណាចត្រូវបានបញ្ចប់។ឧ.ដកហូត ឬការព្យួរអំណាចដោយសារតែបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ដូច្នេះនៅពេលជននោះបានផ្តាច់គ្រឿងញៀន និងកែខ្លួនវិញ។
- អ្នកមានអំណាចមេបា អាចសុំឈប់ពីការធ្វើជាអ្នកមានអំណាចមេបាបាន ដោយទទួលការអនុញ្ញាតពីតុលាការបាន ហើយអាចទទួលបដិទានវិញបានកាលបើហេតុនៃការលាឈប់ត្រូវបានបញ្ចប់(ម.១០៥០)។ ឧ. បុរសពោះម៉ាយត្រូវទៅធ្វើការនៅឯបរទេសរយៈពេល៥ឆ្នាំ,ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ៣ឆ្នាំ។តុលាការសម្រេចចេញជា **ដីកាសម្រេច**។ ករណីនេះតុលាការនឹងជ្រើសតាំងអ្នកអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនីតិជន តាមពាក្យសុំរបស់ញាតិក្នុង៤ថ្នាក់របស់អនីតិជន មេឃុំឬចៅសង្កាត់នៃលំនៅឋានរបស់អនីតិជន នាយកដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលសាធារណៈសម្រាប់សុខុមាលភាពកុមារ ឬតំណាងអយ្យការ (ម.១០៦៨)។

  ចំណាំ៖ បើមានឪពុក ឬម្តាយម្ខាងជាអនុវត្តអំណាចមេបាលើកូនហើយ មិចចាំបាច់ត្រូវលាឈប់ទេ។ការលាឈប់ធ្វើក្នុងករណីដែលគ្មានអនុវត្តអំណាចមេបាចំពោះកូនដែលជាអនីតិជនតែប៉ុណ្ណោះ។
- ការផ្លាស់ប្តូរអ្នកមានអំណាចមេបា (សូមមើលមាត្រា១០៥១)។ឧ. ក្រោយពីបានប្រកាសដកហូតអំណាចមេបារបស់នារី ក (នារីមិនទាន់រៀបការ,លែងលះគ្នា) លើកុមារ ខ រួចហើយ ឪពុកបង្កើតរបស់កុមារ ខ បានដាក់ពាក្យសុំឱ្យតុលាការកំណត់យករូបខ្លួន ធ្វើជាអ្នកមានអំណាចមេបាលើកូនឈ្មោះ ខ ។ ក្នុងករណីនេះតុលាការអាចនឹងចេញដីកាសម្រេច ប្រកាសកំណត់យកបុរសជាឪពុកធ្វើជាអ្នកមានអំណាចមេបាលើកុមារ ខ។

VI. ការព្យួរ និងដកហូតសិទ្ធិអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ

ចំណាំ៖ ការព្យួរ ឬការដកហូតសិទ្ធិអំណាចមេបា នឹងនាំឱ្យបាត់បង់សិទ្ធិចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារូបកូន ព្រមទាំងបាត់បង់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិកូនទៀតផង។ផ្ទុយទៅវិញការព្យួរ ឬការដកហូតសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រងទ្រព្យកូនសម្បត្តិកូន ឪពុក ឬម្តាយនៅតែមានសិទ្ធិចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារូបកូនជាដដែល។

- អ្នកមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំព្យួរ ឬដកហូតសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិកូន(ម.១០៦១)៖
  - ញាតិក្នុង៤ថ្នាក់របស់កូន
  - មេឃុំឬចៅសង្កាត់
  - នាយកដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលសាធារណៈសម្រាប់សុខុមាលភាពកុមារ ឬតំណាងអយ្យការ។
- ភាគីម្ខាងទៀត៖ ឪពុក ឬម្ដាយដែលមានអំណាចមេបាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទ្រព្យរបស់កូន
- តុលាការមានសមត្ថកិច្ច គឺជាតុលាការនៃលំនៅឋានរបស់អ្នកមានអំណាចមេបា (តារាងឧបសម្ព័ន្ធនៃNSCC)
- មូលហេតុ៖ ធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់ទ្រព្យសម្បត្តិកូន ដោយសារគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវ
- តុលាការសម្រេចជា ដីកាសម្រេច។
-ករណីដែលគ្មានអនុវត្តការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិកូន (សូមមើលមាត្រា១០៦៤) ។
- ការសម្រេចលុបការប្រកាសព្យួរ ឬដកហូតសិទ្ធិអំណាចការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ (សូមមើលមាត្រា១០៦២)
  - អ្នកដាក់ពាក្យសុំ៖ ឪពុក ឬម្ដាយដែលត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទ្រព្យរបស់កូន
  - តុលាការមានសមត្ថកិច្ច គឺជាតុលាការនៃលំនៅឋានរបស់អ្នកមានអំណាចមេបា (តារាងឧបសម្ព័ន្ធនៃNSCC)
  - ភាគីម្ខាងទៀត៖ គ្មាន។
  - តុលាការសម្រេចលុបចោលជា **ដីកាសម្រេច**។
  - មូលហេតុ៖ មូលហេតុនាំឱ្យការព្យួរ ឬដកហូតសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទ្រព្យរបស់កូនត្រូវបានបញ្ចប់។
- អ្នកមានអំណាចមេបាក៏អាចលាឈប់ពីសិទ្ធិអំណាចមេបានៃការគ្រប់គ្រងទ្រព្យកូន ដោយមានការទទួលការអនុញ្ញាតពីតុលាការ ហើយក៏អាចទទួលបដិទានវិញបានដែរបើហេតុនៃការលាឈប់នោះត្រូវបានបញ្ចប់ ដោយទទួលការអនុញ្ញាតពីតុលាការវិញ (ម.១០៦៣ក១)(ដីកាសម្រេច)។ឧ.បុរស ក ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដែលមិនអាចគ្រប់គ្រង និងថែរក្សាទ្រព្យកូនឱ្យបានល្អ ហើយក្រោយមកក៏បានជាសះស្បើយវិញ។
- មាត្រា១០៦៥ជាបទប្បញ្ញត្តិពិសេសដែលដោះស្រាយករណីដែលផលប្រយោជន៍របស់អ្នកមានអំណាចមេបា និងកូនមានភាពផ្ទុយគ្នា។**ឧទី១.** ឪពុកបានធ្វើកិច្ចសន្យាទិញផ្ទះពីកូនដែលគ្មានការជ្រើសតាំងពីតុលាការនូវអ្នកតំណាងពិសេសសម្រាប់កូន ករណីនេះផលប្រយោជន៍អ្នកលក់និងអ្នកទិញមានភាពផ្ទុយគ្នា ត្រូវចាត់ទុកអ្នកតំណាងដែលជាឪពុកធ្វើសម្រាប់កូន ជាអ្នកតំណាងដែលគ្មានសិទ្ធិ នាំឱ្យកិច្ចសន្យាដែលធ្វើឡើងរវាងឪពុកនិងកូននោះគ្មានអនុភាពឡើយ(ម.៣៦៩) អាចឱ្យកូនទាមទារទ្រព្យពីអ្នកទិញវិញបាន។**ឧទី២.** លោក ក មានកូនពីរនាក់ជាអនីតិជន ហើយគាត់មានបំណងចង់តំណាងឱ្យកូនបងក្នុងការលក់ទ្រព្យទៅឱ្យកូនប្អូន ករណីនេះផលប្រយោជន៍កូនទាំងពីរមានភាពផ្ទុយគ្នា ដែលតម្រូវឱ្យលោក ក ដាក់ពាក្យសុំជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងពិសេសទៅតុលាការសម្រាប់កូនណាម្នាក់ ហើយកូនម្នាក់ទៀត គឺរូបគាត់ជាអ្នកតំណាងឱ្យទើបបាន។

<u>មេរៀនទី៤១</u> <u>អាហារកាតព្វកិច្ច</u>

❖ **<u>និយមន័យ៖</u>** ជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់បុគ្គលដែលមិនអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងបាន។មានចែង ចាប់ពីមាត្រា១១៤០ ដល់មាត្រា១១៤៤។

❖ បទប្បញ្ញត្តិនេះមិនទាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់អាហារកាតព្វកិច្ច៖

- រវាងសហព័ទ្ធ (ម.៩៦៦) (ម.៧៦,៧៧ នៃច្បាប់ស្តីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងគ្រួសារ)
- ដល់កូនអនីតិជន ដោយឪពុកម្តាយឡើយ។

I. ទំហំ និងលំដាប់នៃជនដែលត្រូវផ្គត់ផ្គងអាហារកាតព្វកិច្ច

➢ ជនដែលមានករណីកិច្ចផ្គត់ផ្គង់អាហារកាតព្វកិច្ចរួមមាន(ម.១១៤០)៖

- **លំដាប់ទី១៖** ញាតិដែលរស់នៅជាមួយគ្នា (ញាតិលោហិតក្នុង៦ថ្នាក់ និងញាតិពន្ធក្នុង៣ថ្នាក់ (ម.៩៣៨))
- **លំដាប់ទី២៖** ញាតិលោហិតខ្សែផ្ទាល់ (មិនគិតថាបានរស់នៅជាមួយគ្នាឬអត់ទេ)
- **លំដាប់ទី៣៖** បងប្អូនបង្កើត (ដោយមិនគិតថាជាបងប្អូនបង្កើតរួមឪពុកម្តាយ ឬបងប្អូនបង្កើតដែលរួមតែឪពុក ឬតែម្តាយម្ខាងនោះទេ)។

➢ <u>កាលបើមានស្ថានភាពពិសេស៖</u> តុលាការអាចឱ្យញាតិក្នុង៣ថ្នាក់ ឬសហព័ទ្ធនៅរស់ និងញាតិរបស់សហព័ទ្ធដែលទទួលមរណភាព ទទួលបន្ទុកផ្គត់ផ្គង់អាហារកាតព្វកិច្ចរវាងគ្នាបាន។**ឧ.** ឪពុកមា និងក្មួយជាសាខាញាតិលោហិតថ្នាក់ទី៣ ដែលមិនស្ថិតក្នុងលំដាប់ញាតិដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់អាហារកាតព្វកិច្ចទេ ប៉ុន្តែដោយសារតែក្មួយក្រីក្រ និងគ្មានញាតិផ្សេងក្រៅពីឪពុកមានាំឱ្យករណីនេះតុលាការអាចសម្រេចឱ្យឪពុកមាមានកាតព្វកិច្ចផ្គត់ផ្គង់អាហារកាតព្វកិច្ចចំពោះក្មួយបាន។**ឧ.** តុលាការអាចសម្រេចឱ្យអតីតកូនប្រសារ(ប្រពន្ធបានស្លាប់) ផ្គត់ផ្គង់អាហារកាតព្វកិច្ចចំពោះម្តាយក្មេកខ្លួនដែលគ្មានកូន ឬសាច់ញាតិណាមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់គាត់ទេ។

➢ បើមានជនច្រើននាក់ដែលមានករណីកិច្ចផ្គត់ផ្គង់អាហារកាតព្វកិច្ច ជនទាំងនោះត្រូវពិភាក្សាគ្នាដើម្បីកំណត់ជនម្នាក់ ឬច្រើននាក់ ជាអ្នកមានកាតព្វកិច្ច។បើពិភាក្សាមិនបានសម្រេច ឬពុំអាចពិភាក្សាបាន តុលាការត្រូវកំណត់ ដោយពិចារណាលើទ្រព្យ អាយុ ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត (ម.១១៤១ក១ក២)។ ករណីជនមានសិទ្ធិទទួលអាហារកាតព្វកិច្ចច្រើននាក់ ហើយអ្នកមានកាតព្វកិច្ចផ្គត់ផ្គង់ពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ (តុលាការអាចសម្រេចឱ្យផ្គត់ផ្គង់តែពីរនាក់ ឬបីនាក់ ទៅតាមលទ្ធភាពអ្នកមានកាតព្វកិច្ច បើមានទាំងអស់៣នាក់) (ម.១១៤១ក៣)។

- តុលាការមានសមត្ថកិច្ច គឺជាតុលាការនៃលំនៅឋានរបស់ភាគីម្ខាងទៀត។ឧ.ឪពុកម្តាយជាអ្នកដាក់ពាក្យសុំ នោះភាគីម្ខាងទៀតគឺជាកូនរបស់គាត់។តុលាការសម្រេចជា **ដីកាសម្រេច**។

II. កម្រិត និងរបៀបនៃការផ្គត់ផ្គង់អាហារកាតព្វកិច្ច

- មាត្រា១១៤២ ចែងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងរូបភាពដូចតទៅ៖
- កម្រិតអាហារកាតព្វកិច្ច ត្រូវកំណត់តាមការពិភាក្សាបាន (សូមមើលមាត្រា១១៤២)។ ជនដែលមានកាតព្វកិច្ច ផ្គត់ផ្គង់មិនចាំបាច់ធ្វើឱ្យជនដែលមានសិទ្ធិទទួលអាហារកាតព្វកិច្ចមានជីវភាពលើសពីកម្រិតដែលចាំបាច់ទេ។
- របៀបផ្គត់ផ្គង់អាហារកាតព្វកិច្ច ត្រូវកំណត់តាមការពិភាក្សារវាងគូភាគី។បើមិនអាច ឬមិនសម្រេចការពិភាក្សា តុលាការត្រូវកំណត់តាមភាពចាំបាច់ក្នុងជីវភាពរបស់ជនដែលមានសិទ្ធិ និងលទ្ធភាពរបស់អ្នកមានកាតព្វកិច្ច។ ឧ. ការពិភាក្សាអាចកំណត់ដូចជា ប្រាក់១០០$/ខែ ឬផ្គត់ផ្គង់ជាអង្ករ១បាវ/ខែ ឬផ្តល់ទីជម្រកស្នាក់នៅជាដើម ប៉ុន្តែបើមិនអាច ឬមិនសម្រេចការពិភាក្សា តុលាការសម្រេចដែលជាទូទៅកំណត់ជាប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ។

III. ការលុបចោល ឬផ្លាស់ប្តូរ ទំនាក់ទំនងនៃការអាហារកាតព្វកិច្ច (សូមមើលមាត្រា ១១៤០ក៣ , ១១៤៣)

- <u>អាហារកាតព្វកិច្ចត្រូវកំណត់តាមការព្រមព្រៀង</u> <u>ឬតាមសេចក្តីសម្រេចតុលាការ</u> ប៉ុន្តែគូភាគីអាចទាមទារឱ្យ ផ្លាស់ប្តូរ ឬលុបចោលបានដែរ។
- តុលាការអាចលុបចោលសេចក្តីសម្រេចដែលកំណត់ជនមានកាតព្វកិច្ច ដោយសារតែមានការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព។ ឧ. បុគ្គលមានសិទ្ធិទទួលមានជីវភាពធូរធារវិញ ឬបុគ្គលនៃលំដាប់ទី១,២,៤ ដែលត្រូវមានករណីកិច្ច(ម.១១៤០ ក១) មានជីវភាពធូរធារវិញ ករណីនេះបើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់តុលាការអាចលុបសេចក្តីសម្រេចមុនបាន។ (ម.១១៤០ក១)
- តុលាការអាចលុបចោល ឬផ្លាស់ប្តូរការពិភាក្សា ឬការសេចក្តីសម្រេចមុនបាន ចំពោះជនដែលមានកាតព្វកិច្ច និងជនដែលមានសិទ្ធិទទួល ដោយកម្រិត ឬរបៀបផ្គត់ផ្គង់ កាលបើមានការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព(ម.១១៤៣)។ ឧ.ករណីដែលអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចផ្គត់ផ្គង់មានស្ថានភាពជីវភាពថយចុះ ឬអ្នកមានសិទ្ធិទទួលមានជីវភាពធូរ ធារវិញ នាំឱ្យអ្នកមានកាតព្វកិច្ចអាចពិភាក្សាគ្នាជាមួយអ្នកមានសិទ្ធិទទួលក្នុងការបន្ថយបាន ប៉ុន្តែបើមិនអាច ឬ ពិភាក្សាមិនបានសម្រេចទេ នាំឱ្យអ្នកមានកាតព្វកិច្ចផ្គត់ផ្គង់អាចដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការដើម្បីបន្ថយ ឬលុប ចោលបាន កាលបើមានភស្តុតាងជាក់លាក់។

IV. លក្ខណៈនៃសិទ្ធិទាមទារអាហារកាតព្វកិច្ច

➢ សិទ្ធិទាមទារអាហារកាតព្វកិច្ច គឺជាសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់បុគ្គលដែលត្រូវការចាំបាច់នូវអាហារកាតព្វកិច្ច ហើយពុំអាចជាកម្មវត្ថុនៃអនុប្បទាន ប្រទានកម្ម ឬការបង្កើតសិទ្ធិលើប្រាតិភោគ(ឧ.បញ្ចាំ)សម្រាប់តតិយជន ឬជំនួញផ្សេងៗទៀតបានឡើយ(ម.១១៤៤)។**<u>ចំណាំ៖</u>** សិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ក្នុងការទាមទារឱ្យបុគ្គលម្នាក់ទៀតផ្គត់ផ្គង់អាហារកាតព្វកិច្ចមករូបខ្លួន គឺជា<u>សិទ្ធិលើបំណុល</u>។

V. បញ្ហាផ្សេងៗ

<u>ឧបមាថា</u> លោក ក មានកូនប្រុសម្នាក់ ក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់ គាត់បានបាត់ខ្លួន មិនដឹងជាស្លាប់ ឬ រស់ ហើយលោក ក បាន រស់នៅក្នុងស្ថានភាពខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំង។ នៅទីបំផុត តុលាការបាន សម្រេចឱ្យក្មួយរបស់លោក ក ផ្គត់ផ្គង់អាហារកាតព្វកិច្ចចំពោះ លោក ក ចំនួន ១០០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ។ ពីរឆ្នាំក្រោយមក កូនប្រុសរបស់លោក ក បានត្រឡប់មកវិញ ដោយមានជីវភាពធូរធារ ដោយគាត់បានទៅធ្វើការនៅប្រទេសអាមេរិក។

នៅក្នុងករណីបែបនេះ ឃើញថា កូនប្រុសរបស់លោក ក គឺជា ញាតិលោហិតខ្សែផ្ទាល់របស់លោក សំណាង (លំដាប់ទី ២) ដែល ត្រូវផ្គត់ផ្គង់អាហារកាតព្វកិច្ចដល់លោក ក ក៏ប៉ុន្តែដោយសារ តែគាត់បានបាត់ខ្លួន ទើបកាតព្វកិច្ចនេះត្រូវធ្លាក់ទៅលើក្មួយរបស់លោក ក ទៅវិញ។

<u>បញ្ហា៖</u> តើក្មួយរបស់លោក ក អាចទាមទារប្រាក់អាហារកាតព្វកិច្ចដែលគាត់បានបង់ឱ្យលោក ក (ពីរឆ្នាំ) រួចហើយនោះ ពីកូនប្រុសរបស់លោក ក មកវិញបានដែរឬទេ ?

ចំពោះចំណោទនេះ គឺមិនមានដំណោះស្រាយដែលចែងជាក់លាក់ នៅក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេណីនោះទេ។ ដូច្នេះ យុត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានឹង កំណត់ទៅតាមក្រោយ។

នីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

មេរៀនទី១ ពាក្យបណ្តឹង

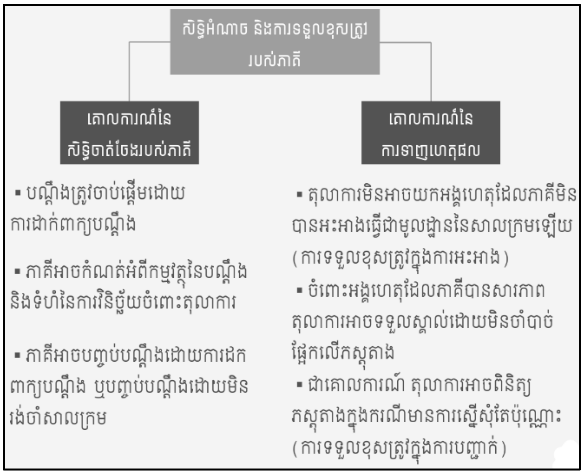
I. ការពន្យល់ទូទៅ

១. សិទ្ធិអំណាច និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ភាគី(គោលការណ៍នៃសិទ្ធិចាត់ចែងរបស់ភាគី,គោលការណ៍នៃការទាញហេតុផល)

ក. គោលការណ៍នៃសិទ្ធិចាត់ចែងរបស់ភាគី៖ សិទ្ធិក្នុងការធ្វើឬមិនធ្វើបណ្តឹង(គោលការណ៍ស្វ័យភាពនៃបុគ្គលឯកជន),សិទ្ធិក្នុងការកំណត់កម្មវត្ថុនិងទំហំនៃការវិនិច្ឆ័យ(១៨២ក២ក១),សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់បណ្តឹងដែលមានអានុភាពទាមទារឱ្យតុលាការគោរពតាមឆន្ទៈ និងការជ្រើសរើសរបស់ភាគី(២១៧,២២០,២២១,២២២)។

ខ. គោលការណ៍នៃការទាញហេតុផល៖ ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអះអាង(៩៥),ការដកចេញនូវអានុភាពជំនុំជម្រះចំពោះអង្គហេតុដែលភាគីបានសារភាព(១២៣ក២),ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជាក់(១២៤)។

២. សិទ្ធិអំណាច និងការទទួលខុសត្រូវរបស់តុលាការ(គោលការណ៍នៃការសម្រេចសេចក្តីដោយផ្អែកតាមច្បាប់(២),គោលការណ៍នៃការសម្រេចសេចក្តីដោយផ្អែកភស្តុតាង(១២៣ក១ក២)។



៣.**ប្រភេទបណ្តឹង**៖ <u>បណ្តឹងទាមទារតាវកាលិក</u>(ជាបណ្តឹងមួយដែលទាមទារឱ្យតុលាការចេញសាលក្រម**បង្គាប់ឱ្យ/ឱ្យ**ចុងចម្លើយផ្តល់តាវកាលិកដោយផ្អែកតាមការអះអាងអំពីអត្ថិភាពនៃសិទ្ធិតាមលច្បាប់សារធាតុដែលបានកំណត់)។ <u>បណ្តឹងទាមទារបញ្ជាក់</u>(ជាបណ្តឹងទាមទារឱ្យតុលាការចេញសាលក្រម**បញ្ជាក់**នូវអត្ថិភាពឬនត្ថិភាពឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្តដោយផ្អែកលើការអះអាងរបស់ដើមចោទនូវសិទ្ធិដែលជាការកំណត់តាមផ្លូវបណ្តឹង)។<u>បណ្តឹងទាមទារ</u>

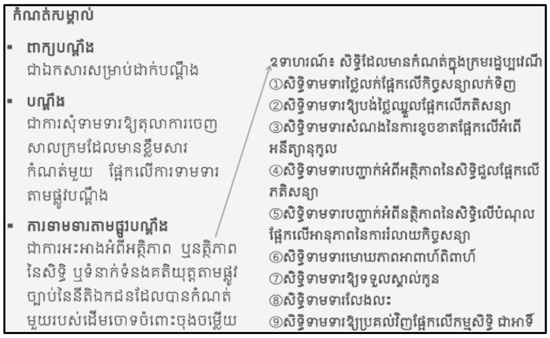
បង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត(ជាបណ្តឹងទាមទារឱ្យតុលាការចេញសាលក្រមប្រកាសបង្កើតជាថ្មីនូវទំនាក់ទំនងគតិយុត្តដោយផ្អែកលើការអះអាងពីសិទ្ធិនិងមូលហេតុគតិយុត្តកំណត់មួយ ដែលជាការទាមទារតាមផ្លូវបណ្តឹង)។

៤. **ប្រាក់ប្រដាប់ក្តី៖** មាន៣ប្រភេទគឺ ១.ពន្ធដាក់ពាក្យសុំ ២.ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីតុលាការក្រៅពីពន្ធ ៣.ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីភាគី។

៥. **សមត្ថកិច្ចសាលាជម្រះក្តី៖** ត្រូវបានគេបែងចែកជា៣សណ្ឋានគឺ ១.សមត្ថកិច្ចតាមដែនដី(សមត្ថកិច្ចតាមលំនៅឋាន,សមត្ថកិច្ចតាមទ្រព្យសម្បត្តិ,សមត្ថកិច្ចលើរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធ) ២.សមត្ថកិច្ចតាមមុខងារ(តុលាការឯកទេស តុលាការតាមប្រព័ន្ធនៃការវិនិច្ឆ័យ តុលាការដឹកនីតិវិធី) ៣.សមត្ថកិច្ចដោយមូលហេតុផ្សេងទៀត(សមត្ថកិច្ចដែលគ្មានការតវ៉ាពីចុងចម្លើយ,សមត្ថកិច្ចដែលកំណត់ដោយតុលាការកំពូល) ៤.សមត្ថកិច្ចផ្តាច់មុខ(ឧ.រឿងក្តីឋានៈបុគ្គល រឿងក្តីសន្តតិកម្ម សំណុំរឿងអនុវត្តដោយបង្ខំ)។

I. ការសរសេរពាក្យបណ្តឹង

១. **ចំណុចចាំបាច់ត្រូវសរសេរនៅក្នុងពាក្យបណ្តឹង**(៧៥ក២)៖ ភាគី និងខ្លឹមសារនៃសាលក្រមដែលដើមចោទទាមទារឱ្យតុលាការចេញ ព្រមទាំងអង្គហេតុដែលចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជាក់នូវការទាមទារ។បើខ្វះខាតត្រូវកែតម្រូវ(៧៨ក១)។

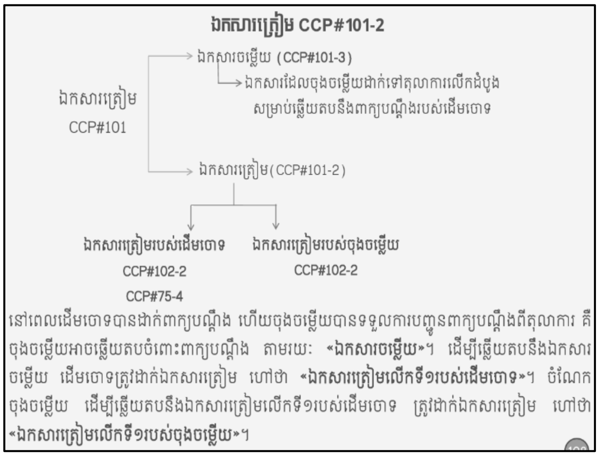


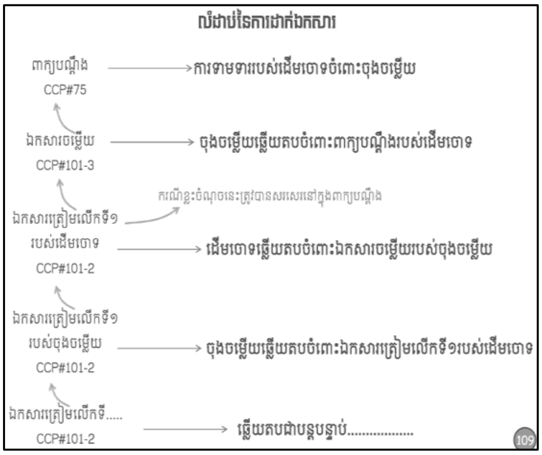
២. **ចំណុចដែលគប្បីសរសេរក្នុងពាក្យបណ្តឹង**(៧៥ក៣)៖ អង្គហេតុដែលបញ្ជាក់ពីមូលដ្ឋាននៃការទាមទារនិងភស្តុតាង(ពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការទាមទារដែលកើតតាមច្បាប់សារធាតុ) , អង្គហេតុសំខាន់ៗក្នុងចំណោមអង្គហេតុដែលជាមូលដ្ឋាននៃការទាមទារនិងភស្តុតាង(ជាអង្គហេតុប្រយោលដែលគាំទ្រលើអង្គហេតុដែលជាមូលហេតុនៃការទាមទារក្នុងករណីដែលមិនអាចបញ្ជាក់អង្គហេតុដែលជាមូលហេតុនៃការទាមទារដោយភស្តុតាងបាន)។ចំណុចទាំងនេះបើមិនបានសរសេរតុលាការមិនបង្គាប់ឱ្យកែតម្រូវទេ ព្រោះចំណុចនោះភាគីអាចអះអាងនៅនីតិវិធីត្រៀមបាន ឬតុលាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិឱ្យបំភ្លឺ។

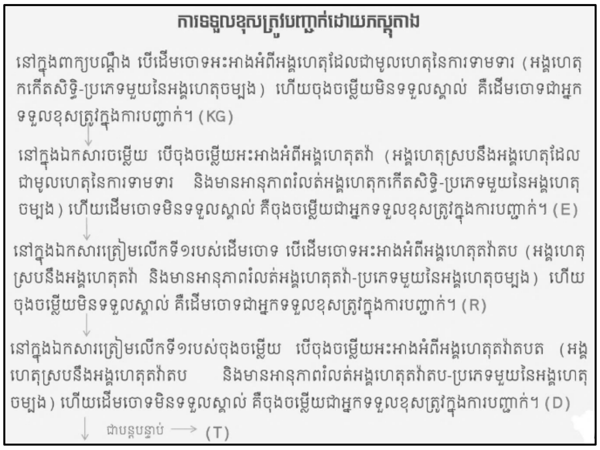
- **ឯកសារចម្លើយ៖ ចំណុចចាំបាច់ដែលត្រូវសរសេរក្នុងឯកសារចម្លើយ៖**ឆ្លើយតបចំពោះខ្លឹមសារនៃសាលក្រមដែលដើមចោទទាមទារក្នុងពាក្យបណ្តឹង(ក្នុងឯកសារចម្លើយចុងចម្លើយចង់ឱ្យតុលាការសម្រេចតាមគឺ

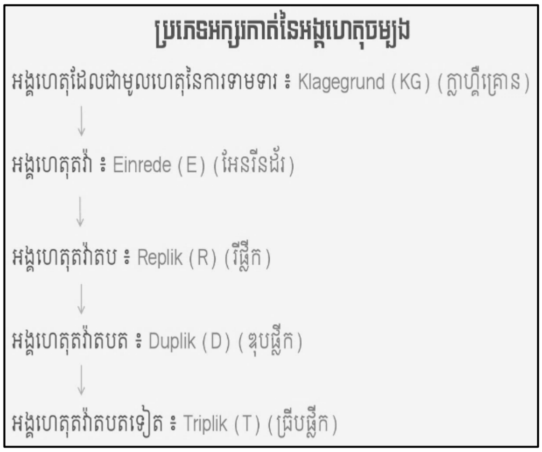
ច្រានចោលការទាមទារទាំងអស់របស់ដើមចោទ, ប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីជាបន្ទុករបស់ដើមចោទ),ទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់អង្គហេតុដែលបានសរសេរក្នុងពាក្យបណ្ដឹង។**ចំណុចគប្បីសរសេរក្នុងសារចម្លើយ៖**អង្គហេតុតវ៉ា(ប្រសិនបើមាន),ភស្តុតាង(ភស្តុតាងដែលត្រូវបញ្ជាក់ពីអង្គហេតុតវ៉ា)។

❖ **ឯកសារត្រៀម៖**



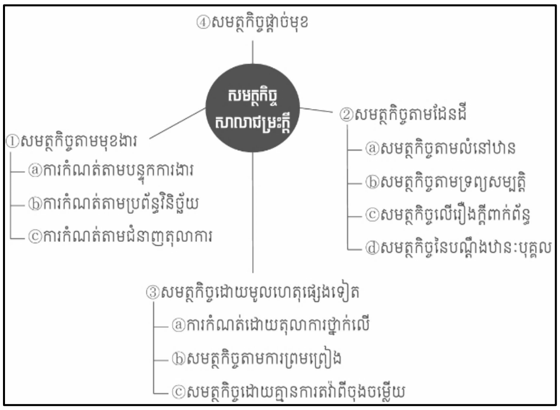






មេរៀនទី២ សមត្ថកិច្ចសាលាជម្រះក្តី

I. ទស្សនាទាន



- តុលាការ មានមុខងារវិនិច្ឆ័យ និងចេញសេចក្តីសម្រេចទៅលើបណ្តឹង ហៅថា"សិទ្ធិជម្រះក្តី"។សិទ្ធិជម្រះក្តីនេះពុំមានអានុភាពចំពោះបុគ្គលដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិដូចជា ប្រតិភូបរទេស ប្រេសិទ្ធិពិសេសរបស់បរទេស ឬក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីទាំងនោះ លើកលែងតែមន្ត្រីបរទេសទាំងនោះបោះបង់អភ័យសិទ្ធិការទូតរបស់ខ្លួន។
- តុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ច គឺជាតុលាការដែលអាចទទួលដោយស្របច្បាប់នូវពាក្យបណ្តឹង វិនិច្ឆ័យលើរឿងបណ្តឹង និងចេញសេចក្តីសម្រេចបាន។
- សមត្ថកិច្ចជម្រះក្តីអាចត្រូវបានចែងចែកជា**៤សណ្ឋាន**គឺ សមត្ថកិច្ចតាមមុខងារ,សមត្ថកិច្ចតាមដែនដី,សមត្ថកិច្ចដោយមូលហេតុផ្សេងៗ,សមត្ថកិច្ចផ្តាច់មុខ។

II. សមត្ថកិច្ចតាមមុខងារ

- សមត្ថកិច្ចតាមមុខងារ អាចត្រូវបែងចែកលម្អិតជាងនេះបន្ថែមទៀតដូចជា៖ តុលាការរដ្ឋប្បវេណី,តុលាការព្រហ្មទណ្ឌ,តុលាការពាណិជ្ជកម្ម,តុលាការរដ្ឋបាល,តុលាការការងារ ជាអាទិ៍។

III. សមត្ថកិច្ចតាមដែនដី

- សមត្ថកិច្ចតាមដែនដី ជាការកំណត់តុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ចច្រើន ដែលមានប្រភេទដូចគ្នា ប៉ុន្តែទីតាំងខុសគ្នា ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងដំណើរការក្តី ប្រមូលភស្តុតាង និងអនុវត្តសិទ្ធិតាមផ្លូវតុលាការ។
- សមត្ថកិច្ចតាមដែនដី អាចត្រូវបានបែងចែកជា៖
  - **សមត្ថកិច្ចតាមលំនៅឋាន**(៨)៖<u>រូបវន្តបុគ្គល</u>(**លំនៅឋានឬទីសំណាក់**បើគ្មានលំនៅឋាន **ឬកន្លែងស្នាក់នៅចុងក្រោយ**បើគ្មានលំនៅឋានឬទីសំណាក់)។<u>នីតិបុគ្គលក្នុងស្រុក</u>(ទីតាំងទីស្នាក់ការ ឬទីកន្លែងអាជីវកម្មចម្បង ឬទីលំនៅឋានរបស់អ្នកតំណាង ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវ ឬទីស្នាក់ការ ឬទីតាំងប្រកបអាជីវកម្ម)។<u>នីតិបុគ្គលបរទេស</u>(ទីតាំងទីស្នាក់ការ ឬទីកន្លែងអាជីវកម្មចម្បង ឬទីលំនៅឋានរបស់អ្នកតំណាង ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា)។

- **សមត្ថកិច្ចតាមទ្រព្យសម្បត្តិ**(៩)៖ទីតាំងនៃការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច,ទីតាំងបង់រូបិយាណត្តិឬមូលប្បទានបត្រ,ទីតាំងដែលជាកម្មវត្ថុនៃការទាមទារ,កន្លែងដែលអំពើអនីត្យានុកូលកើតឡើង,ទីតាំងដែលអចលនវត្ថុនោះស្ថិតនៅ,បណ្តឹងទាក់ទងនឹងមរតក។
- **សមត្ថកិច្ចលើរឿងក្តីដែលពាក់ព័ន្ធ**(១១)៖ជាការទាមទារច្រើនមចំណុច ដែលស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចសាលាជម្រះក្តីផ្សេងគ្នាអាចប្តឹងទៅតុលាការតែមួយបាន។អនុវត្តផងដែរចំពោះករណីដែលមានដើមចោទ និងចុងចម្លើយ ជាសហចុងចម្លើយផងដែរ(៥១)។
- **សមត្ថកិច្ចនៃបណ្តឹងឋានៈបុគ្គល**(១០)៖បណ្តឹងឋានៈបុគ្គលមានដូចជាបណ្តឹងលែងលះ បណ្តឹងកាត់កាល់ បណ្តឹងបញ្ជាក់បុត្តភាពជាអាទិ៍ ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់សាលាដំបូងនៃលំនៅឋានរបស់ភាគីនៃទំនាក់ទំនងឋានៈបុគ្គល។បើមិនអាចកំណត់លំនៅឋាន ឬទីសំណាក់ ឬទីស្នាក់នៅចុងក្រោយ បណ្តឹងឋានៈបុគ្គលត្រូវស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ(LPS5-3)។

IV. ការកំណត់សមត្ថកិច្ចដោយមូលហេតុផ្សេងទៀត

- **ការកំណត់ដោយតុលាការថ្នាក់លើ**(១២)៖ត្រូវអនុវត្តក្នុងករណីទោះបីមានសមត្ថកិច្ចដែលកំណត់ដោយច្បាប់ក៏ដោយ ប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្តែងមិនអាចអនុវត្តបាន ហេតុនេះតុលាការកំពូលអាចកំណត់សមត្ថកិច្ចតុលាការដោយ **ដីកាសម្រេច** តាមពាក្យសុំរបស់ភាគី។
- **សមត្ថកិច្ចតាមការព្រមព្រៀង**(១៣)៖អាចអនុវត្តបានប្រសិនបើ ព្រមព្រៀងរវាងពាណិជ្ជករនិងពាណិជ្ជករឬនីតិបុគ្គលនិងនីតិបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលនិងពាណិជ្ជករ,ការព្រមព្រៀងអំពីការជម្រះលើកទី១,ការព្រមព្រៀងបានធ្វើជាលិខិតលាយលក្ខណ៍អក្សរ,មិនមែនជាសមត្ថកិច្ចផ្តាច់មុខ។
- **សមត្ថកិច្ចដែលកើតឡើងដោយសារតែគ្មានការតវ៉ាពីចុងចម្លើយ**(១៤)៖ស្ថានភាពដែលតុលាការទទួលសំណុំរឿងចាត់ការដោយគ្មានសមត្ថកិច្ច ប៉ុន្តែចុងចម្លើយបានចូលរួមនីតិវិធីរបស់តុលាការ ហើយសំណុំរឿងមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់តុលាការ។<u>ចំណាំ</u>៖ វិវាទដីមិនទាន់ចុះបញ្ជីមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការទេ ប៉ុន្តែវាជា**សមត្ថកិច្ចគណៈកម្មការសូរិយោដី**(ប្រការ១ នៃប្រកាសលេខ ០២ប្រកន.០៣)។

V. សមត្ថកិច្ចផ្តាច់មុខ

- គឺជាសមត្ថកិច្ចដែលត្រូវបានកំណត់ជាក់លាក់ក្នុងបញ្ញត្តិច្បាប់។ឧ.សមត្ថកិច្ចក្នុងសំណុំរឿងអនុវត្តដោយបង្ខំ(៣៤៦),សំណុំរឿងរក្សាការពារ(៥៣៣),លែងលះ(១០និងLPS3“គ”),ស្នុំកូនពេញលេញ(NSCC3)។

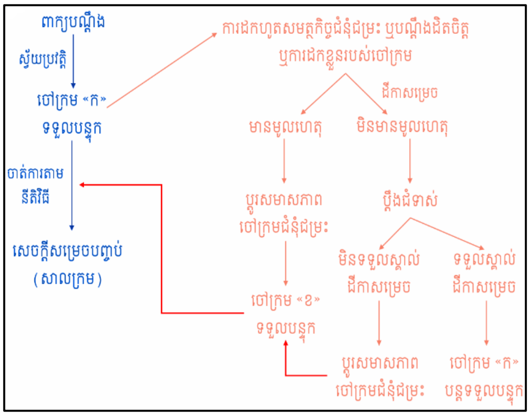
VI. ការចាត់ចែងបណ្តឹងដោយខុសសមត្ថកិច្ច

➢ តុលាការទទួលពាក្យបណ្តឹង មានករណីកិច្ចស្រាវជ្រាវសមត្ថកិច្ចសាលាជម្រះក្តីដោយ ឆន្ទានុសិទ្ធិឬតាមពាក្យសុំ។ បើបណ្តឹងមិនស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចតុលាការត្រូវបញ្ជូនសំណុំរឿងនោះ ទៅតុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ចតាមដីកាសម្រេចផ្ទេរសមត្ថកិច្ច។(១៨)

<u>ចំណាំ</u>៖ បើតុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ចបានចេញសេចក្តីសម្រេចរួចហើយ ភាគីដែលមានផលប្រយោជន៍អាចលើកឡើងអំពីហេតុផលនៃការខុសសមត្ថកិច្ចទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ ដើម្បីលុបចោលសេចក្តីសម្រេចនោះបាន។

VII. ការចាត់ចែងបណ្តឹងដោយមូលហេតុផ្សេងទៀត

➢ បណ្តឹងក៏អាចត្រូវបានផ្ទេរក្នុងមូលហេតុផ្សេងទៀតដូចជា ចៀសវាងការយឺតយ៉ាវ ឬធានាឱ្យមានសមភាពចំពោះភាគី ឬក្នុងការប្រមូលភស្តុតាង និងស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃការដំណើរការរឿងក្តី។បើជាការសុំរបស់ភាគីតុលាការត្រូវសួរយោបល់ភាគីម្ខាងទៀត មុនចេញដីកាសម្រេចផ្ទេរឬលើកចោល(ប្តឹងជំទាស់ចំពោះការលើកចោលពាក្យសុំផ្ទេរ ២១)។(១៩)



<u>ចំណាំ</u>៖ ការជំនុំជម្រះដោយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានក្នុងករណីដូចជា(២៣ក២)៖ ១,ចៅក្រមយល់ថាត្រូវជម្រះដោយក្រុមប្រឹក្សាហើយកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងមានតម្លៃមិនតិចជាងប្រាំលានរៀល ២,ច្បាប់កំណត់ថាត្រូវវិនិច្ឆ័យ និងជំនុំជម្រះដោយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ(បណ្តឹងជិតជិត(២៨) ឬពាក្យសុំដកហូត(២៧))។នៅពេលមានបណ្តឹងជិតជិត ឬពាក្យសុំដកហូត ជាគោលការណ៍ត្រូវតែផ្អាកនីតិវិធី រហូតដល់មានការសម្រេច(៣០ច៤)។សេចក្តីសម្រេចដកចៅក្រមមិនអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍បានទេ ប៉ុន្តែបើសម្រេចថាមិនដកចៅក្រមទេ ទើបអាចធ្វើការប្តឹងឧទ្ធរណ៍បានក្នុងរយៈពេល១សប្តាហ៍ក្រោយពីបានទទួលដំណឹងអំពីដីកាសម្រេចនេះ(៣០ច៥ច៦,៣០៣)។បណ្តឹងជិតជិត ឬពាក្យសុំដកហូតក្រឡាបញ្ជី (៣១)។

មេរៀនទី៣ ភាគី និង អ្នកតំណាងតាមផ្លូវបណ្តឹង

I. ភាគី

- អាចមានលក្ខណសម្បត្តិជាភាគីបាន លុះត្រាតែមាន**សិទ្ធិ និងករណីកិច្ច**តាមច្បាប់សារធាតុ។ភាគីនៃបណ្តឹង អាចជារូបវ័ន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។
- ឋានៈភាគី៖ **សំណុំរឿងអង្គសេចក្តី**(ដើមចោទ,ចុងចម្លើយ) **សំណុំរឿងអនុវត្តដោយបង្ខំ**(ម្ចាស់បំណុលដនៃការអនុវត្ត,កូនបំណុលនៃការអនុវត្ត)**សំណុំរឿងរក្សាការពារ**(ម្ចាស់បំណុល,កូនបំណុល) **សំណុំរឿងអនុវត្តរក្សាការពារ**(ម្ចាស់បំណុល,កូនបំណុល)។
- សមត្ថភាពជាភាគីនៃបណ្តឹង ត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិក្លាយជាប្រធាននៃសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ច(**សមត្ថភាពទទួលសិទ្ធិ**) ហើយត្រូវមាន**សមត្ថភាពធ្វើសកម្មភាព**បន្ថែមទៀតផងដែរ។

<u>**ចំណាំ**</u>៖ អសមត្ថជនក៏មានលក្ខណជាភាគីនៃបណ្តឹងដែរ ប៉ុន្តែត្រូវមានអ្នកតំណាងដែលច្បាប់កំណត់សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹងជំនួស។

II. អ្នកតំណាងតាមផ្លូវបណ្តឹង

១. អ្នកតំណាងតាមផ្លូវបណ្តឹង គឺជាបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពឬកិច្ចនីតិវិធីក្នុងនាមជាភាគី ដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពរបស់ភាគី។

២. អ្នកតំណាងតាមផ្លូវបណ្តឹងមាន **៣ប្រភេទ**ដូចជា៖ អ្នកតំណាងតាមច្បាប់សារធាតុ,អ្នកតំណាងពិសេស,អ្នកតំណាងដោយអណត្តិ។

ក. <u>**អ្នកតំណាងតាមច្បាប់សារធាតុ**</u>៖ ជាអ្នកតំណាងដែលមិនត្រូវបានជ្រើសតាំងផ្អែកតាមឆន្ទៈរបស់ភាគីទេ គឺជាការកំណត់របស់ច្បាប់សារធាតុ ដោយសារស្ថានភាពរបស់បុគ្គលនោះ(ជនត្រូវបានកម្រិតសមត្ថភាព)។**អនីតិជន**(អ្នកមានអំណាចមេបាឬអ្នកអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនីតិជន)(ឧ.cc១០៥៣) **ជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ**(អ្នកអាណាព្យាបាលទូទៅ)(ឧ. cc១១១៤) **ជននៅក្រោមហិតូបត្ថម្ភ**(អាចធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹងដោយខ្លួនឯងបានបើមានគេប្តឹងខ្លួន(៣០ក១)ប៉ុន្តែបើមានបំណងប្តឹងបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវមានការយល់ព្រមពីហិតូបត្ថម្ភកៈ ចំពោះសកម្មភាពបណ្តឹងក្នុង“ម.៣៣ក២”ត្រូវមានការយល់ព្រមជា

ពិសេសពីហិតូបត្ថម្ភកៈ ហើយហិតូបត្ថម្ភកៈមិនមែនជាអ្នកតំណាងតាមច្បាប់សារធាតុចំពោះហិតូមត្ថម្ភទេ ព្រោះក្នុងច្បាប់សារធាតុមិនបានកំណត់នោះទេ)។

ខ. **អ្នកតំណាងពិសេស**(ម.៣៦)៖ ករណីគ្មានអ្នកតំណាងដែលច្បាប់បានកំណត់ ឬមានតែអ្នកតំណាងនោះមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិតំណាងបាននោះតុលាការអាចជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងពិសេសតាមពាក្យសុំរបស់អ្នកដែលមានបំណងចង់ធ្វើសកម្មភាពជំនួសបុគ្គលដែលគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹង។ជាអ្នកតំណាងជំនួសឱ្យអ្នកតំណាងតាមច្បាប់សារធាតុ ហើយមានសិទ្ធិដូចគ្នា។(ឧ.១៦៦)

គ.**អ្នកតំណាងដោយអាណត្តិ**(ម.៥៣)៖ជាគោលការណ៍ត្រូវតែជាមេធាវីប៉ុន្តែមានករណីលើកលែងដែលមានក្នុងមាត្រា៥៣ក១(ឧ.៣៤៨ច"ខ")។អ្នកតំណាងដោយអាណត្តិត្រូវមានលិខិតប្រគល់សិទ្ធិតំណាងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ(៣៥ក៣,៥៣ក២)។សិទ្ធិអ្នកតំណាងដោយអាណត្តិ(៥៤)។ករណីដែលសិទ្ធិអ្នកតំណាងដោយអាណត្តិមិនរលត់(៥៥)។ការរលត់សិទ្ធិតំណាងដោយអាណត្តិ(៥៦)។

<u>ចំណាំ៖</u> ករណីមានការសង្ស័យពីកង្វះសិទ្ធិតំណាង តុលាការអាចស្រាវជ្រាវដោយឆន្ទានុសិទ្ធិ ឬតាមពាក្យសុំរបស់បុគ្គលដែលមានប្រយោជន៍ទោះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលណាក៏បានហើយបើមានការខ្វះខាតតុលាការនឹងណែនាំឱ្យកែតម្រូវឬអ្នកមានសិទ្ធិផ្តល់សច្ចានុមតិក្នុងអំឡុងពេលដែរតុលាការបានកំណត់ការផ្តល់សច្ចានុមតិនាំឱ្យសកម្មភាពដែលគ្មានសិទ្ធិនឹងក្លាយជាមានសិទ្ធិដោយអានុភាពប្រតិសកម្ម(៥៧)។

មេរៀនទី៤ ប្រាក់ប្រដាប់ក្តី

I. ទស្សនាទាន

- ប្រាក់ប្រដាប់ក្តី ជាប្រាក់ដែលភាគីត្រូវបង់នៅពេលធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹងដើម្បីធានាសកម្មភាពបណ្តឹង និងជាសោហ៊ុយចំណាយ។
- ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីមានតួនាទី៖ កំណត់ភាពស្របច្បាប់នៃការធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹងបណ្តឹងរបស់ភាគីជាអាទិ៍,ផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋ(តុលាការ)មកភាគីចំពោះសោហ៊ុយនៃកិច្ចនីតិវិធីនីមួយៗ,ភាគីគប្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដោយសកម្មភាព,បញ្ចៀសការដាក់បណ្តឹងដោយមិនត្រឹមត្រូវឬមិនសមរម្យ។

II. ប្រភេទនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្តី

- ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីត្រូវបានកំណត់ជា៣ប្រភេទ៖ ពន្ធដាក់ពាក្យសុំ, ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីតុលាការក្រៅពីពន្ធ, ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីភាគី។

១. ពន្ធដាក់ពាក្យសុំ (៦១)

ក. <u>តម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង</u>៖ប្រាក់ដែលច្បាប់តម្រូវឱ្យភាគីបង់នៅមុនពេលធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹង ដែលអាស្រ័យលើកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង។

ខ. <u>មូលដ្ឋាននៃការគណនាពន្ធដាក់ពាក្យសុំ</u>(៦០ក១)៖តម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងត្រូវផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃផលប្រយោជន៍ដែលភាគីបានទាមទារក្នុងបណ្តឹង។បើមានការទាមទារច្រើនចំណុចក្នុងបណ្តឹងតែមួយតម្លៃសរុបនៃការទាមទារនោះជាកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង លើកលែងតែការទាមទារនីមួយៗមានលក្ខខណ:ដូចគ្នា(៦០ក១វ២)។ការទាមទារលើផល(ឧ.ការប្រាក់ឬការប្រាក់យឺតយ៉ាវ) សំណងការខូចខាត ប្រាក់ធានាក្នុងករណីមានការបំពានកិច្ចសន្យា មិនមែនជាមូលដ្ឋាននៃការគណនាពន្ធដាក់ពាក្យសុំទេ(៦០ក២)។

<u>**ចំណាំ៖**</u> បើមិនអាចកំណត់កម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងបានទេតុលាការអាចកំណត់តម្លៃនោះដោយឆន្ទានុសិទ្ធិដោយសមហេតុផល ហើយបើនៅតែមិនអាចកំណត់បានទៀតកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងត្រូវចាត់ទុកថាមានចំនួន៥,៥០០,០០០រៀល។(៦០ក៣)

គ. <u>ការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ និងប្តឹងសាទុក្ខ</u>(៦១ក៣)៖ ពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំពោះ**បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍គឺ ១,៥ដង**នៃពន្ធដាក់ពាក្យសុំនៅសាលាដំបូង និង**បណ្តឹងសាទុក្ខគឺ ២ដង**នៃពន្ធដាក់ពាក្យសុំនៅសាលាដំបូង។

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

ឃ. ការប្តឹងជំនុំជម្រះសាជាថ្មី(៦១ក៤)៖ ពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំពោះបណ្តឹងជំនុំជម្រះសាជាថ្មីគឺ ១០,០០០រៀល។

ង. ការសុំដីកាសម្រេចដាស់តឿន(៦១ក៥វ១)៖ កម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំឱ្យចេញដីកាសម្រេចដាស់តឿនគឺ ១/២នៃកម្មវត្ថុនៃការទាមទារដោយគណនាតាមមាត្រា៦១ក១។ឧ.បើកម្មវត្ថុនៃការទាមទារ១០លានត្រូវចែកនឹង២ ហើយប្រាក់៥លានក្លាយជាមូលដ្ឋាននៃការគណនាពន្ធដាក់ពាក្យសុំឱ្យចេញដីកាសម្រេចដាស់តឿន ជាលទ្ធផលគឺត្រូវបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំ៥ម៉ឺនរៀល។

ច. ការដាក់ពាក្យសុំផ្សេងៗ៖ ពាក្យសុំចូលរួមជួយអន្តរាគមន៍ ពាក្យសុំឱ្យចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពារ ពាក្យសុំឱ្យផ្អាកការអនុវត្តដោយបង្ខំ ពាក្យសុំលុបចោលការអនុវត្តដោយបង្ខំ បណ្តឹងជំទាស់ បណ្តឹងទាស់ ពាក្យសុំតវ៉ាឱ្យចេញដីកាសម្រេចឱ្យប្រគល់ ពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះការអនុវត្ត ពាក្យសុំទាមទារឱ្យចែកចំណែក ពាក្យតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ ពាក្យសុំឱ្យអនុវត្តដីកាសម្រេចរក្សាការពារ ពាក្យសុំលុបចោលដីកាសម្រេចរក្សាការពារ ពាក្យសុំរូបមន្តអនុវត្ត ពាក្យសុំបញ្ជាក់ដីកាសម្រេច ឬសាលក្រមស្ថាពរ **ត្រូវបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំនួន៥ពាន់រៀល**។

ឆ. របៀប និងទីកន្លែងបង់(៦១ក៧)៖ ពន្ធដាក់ពាក្យសុំធ្វើឡើងនៅកន្លែងទទួលពាក្យនៃតុលាការ។កិច្ចទាំងឡាយដែលតម្រូវឱ្យបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំប៉ុន្តែភាគីមិនបង់ពន្ធចាត់ទុកថាពាក្យសុំ ឬពាក្យបណ្តឹងនោះមិនស្របច្បាប់។ ការបង់ត្រូវធ្វើជាប្រាក់រៀល និងជារូបិយវត្ថុ។

ជ. ការសងពន្ធ(៦១ក៨)៖ មានពីរករណីគឺ ១,ភាគីបង់ពន្ធលើសតុលាការត្រូវសងប្រាក់ដែលលើសនោះមកវិញ ២,តុលាការត្រូវសង់ពន្ធពាក់កណ្តាលនៃពន្ធដែលបានបង់ហើយទៅឱ្យអ្នកបង់វិញតាមពាក្យសុំ ក្នុងករណីដូចជា ១.ភាគីបានផ្សះផ្សាដោយទទួលបានលទ្ធផលមុនពេលទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់ ២.ភាគីបានដកពាក្យបណ្តឹងមុនពេលចប់កាលបរិច្ឆេទនៃការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់លើកដំបូង ៣.ករណីដែលតុលាការចេញសាលក្រមលើកពាក្យបណ្តឹងចោលដោយមិនឆ្លងកាត់ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់បានចូលជាស្ថាពរ។

២. ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីតុលាការក្រៅពីពន្ធ (៦២)

- ពន្ធដែលត្រូវបង់ដោយភាគីឱ្យតុលាការដោយសារសកម្មភាពដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៦២ក១។ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីតុលាការក្រៅពីពន្ធនេះត្រូវបង់ជាមុនដោយភាគីដែលមានបំណងឱ្យតុលាការធ្វើសកម្មភាពណាមួយក្នុង“៦២ក១”

បើមិនបង់តុលាការមិនធ្វើសកម្មភាពទេ(៦២ក៤,៨២)។ទឹកប្រាក់ជាក់លាក់នៃប្រាក់ប្រដាប់ក្តីក្រៅពីពន្ធត្រូវកំណត់ក្នុងដីកាសម្រេច ដែលបង្គាប់ឱ្យភាគីដែលស្នើសុំត្រូវបង់។

៣. ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីភាគី(៦៣)

- ទឹកប្រាក់ដែលភាគីត្រូវបង់ដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ហើយតុលាការអាចទទួលស្គាល់សកម្មភាពទាំងនោះថាជាប្រាក់ប្រដាប់ក្តីភាគីដូចដែលមានចែងក្នុងមាត្រ៦៣ចំណុច“ក.ខ.គ”។

III. ការគណនាពន្ធដាក់ពាក្យសុំ

- ពន្ធដាក់ពាក្យសុំត្រូវបានគណនាតាមមាត្រា៦១ក១ ដោយយកតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងធ្វើជាមូលដ្ឋាន។តម្លៃកម្មវត្ថុត្រូវគិតជាប្រាក់រៀលតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិកម្ពុជា។ <u>រូបមន្តគណនាពន្ធដាក់ពាក្យសុំ</u>៖

  - **បើកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងតិចជាងឬស្មើ ១០លាន** => $\frac{\text{កម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង}}{\text{១០០,០០០៛}} \times \text{១,០០០៛}$

  - **បើកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងធំជាង ១០លាន ប៉ុន្តែតូចជាងឬស្មើ១០០លាន**

    ⇨ $\text{១០០,០០០} + \left[\frac{(\text{កម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង} - \text{១០,០០០,០០០៛})}{\text{១០០,០០០៛}} \times \text{៧០០}\right]$

  - **បើកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងធំជាង ១០០លាន ប៉ុន្តែតូចជាងឬស្មើ ១,០០០លាន**

    ⇨ $\text{៧៣០,០០០} + \left[\frac{(\text{កម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង} - \text{១០០,០០០,០០០៛})}{\text{១០០,០០០}} \times \text{៣០០}\right]$

  - **បើកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងធំជាង ១,០០០លាន**

    ⇨ $\text{៣,៤៣០,០០០} + \left[\frac{(\text{កម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង} - \text{១,០០០,០០០,០០០៛})}{\text{១០០,០០០៛}} \times \text{១០០}\right]$

IV. បន្ទុកនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្តី

- ជាគោលការណ៍ ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីជាបន្ទុករបស់ភាគីចាញ់ក្តី ហើយបើចាញ់ក្តីតែមួយភាគ តុលាការត្រូវសម្រេចបន្ទុកដែលភាគីនីមួយៗត្រូវទទួលបន្ទុកដោយឆន្ទានុសិទ្ធិ(៦៤ក១)។តុលាការក៏អាចសម្រេចឱ្យភាគីឈ្នះក្តីទទួលបន្ទុកប្រាក់ប្រដាប់ក្តីទាំងអស់ឬមួយផ្នែកក្នុងករណីដែលភាគីឈ្នះក្តីមានកំហុសក្នុងការដាក់មធ្យោបាយតទល់ឬការពារខ្លួនឬធ្វើឱ្យបណ្តឹងមានការយឺតយ៉ាវ(៦៤ក២)។

- ការសម្រេចអំពីបន្ទុកប្រាក់ប្រដាប់ក្តី ត្រូវធ្វើតាមតុលាការនៃថ្នាក់នីមួយៗនៅពេលជម្រះក្តី ក្នុងករណីមានបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ឬបណ្តឹងសាទុក្ខ(៦៥)
- តុលាការមិនកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់ទេ គឺកំណត់អំពីទំហំឬភាគដែលទទួលបន្ទុក ហើយភាគីអាចស្នើសុំកំណត់ស្ថាពរនៅពេលសេចក្តីសម្រេចមានអានុភាពអនុវត្ត តាមពាក្យសុំទៅតុលាការដែលទទួលបន្ទុកសំណុំរឿងដោយក្រឡាបញ្ជីជាអ្នកសម្រេចឬចាត់ចែង។បើភាគីមិនសុខចិត្តនឹងការចាត់ចែងរបស់ក្រឡាបញ្ជីក្នុងការកំណត់ពីចំនួនប្រាក់ប្រដាប់ក្តី ភាគីនោះអាចដាក់ពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះទៅចៅក្រមទទួលបន្ទុកសំណុំរឿង១សប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទទួលដំណឹងពីការចាត់ចែងរបស់ក្រឡាបញ្ជី(៦៦ក៤វ១) បើតុលាការទទួលពាក្យសុំតវ៉ា តុលាការនឹងកំណត់ចំនួនប្រាក់ប្រដាប់ក្តីដោយខ្លួនឯង និងបិទផ្លូវតវ៉ា(៦៦ក៤វ២)។

V. ការជួយសង្គ្រោះ និងប្រាតិភោគនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្តី

- ជាគោលការណ៍ដើមចោទត្រូវបង់ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីមុនធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹង ប៉ុន្តែបើមានមូលហេតុស្របច្បាប់ តុលាការអាចចេញដីកាសម្រេចជួយសង្គ្រោះលើបណ្តឹង(អនុញ្ញាតពន្យារពេល ឬអនុគ្រោះមិនបង់ប្រាក់ប្រដាប់ក្តី) នៅពេលដែលមានមូលហេតុដូចជា៖ <u>១,ភាគីនោះក្រ ឬមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវភាព</u> <u>២,មានភាពច្បាស់លាស់ថាអាចនឹងឈ្នះក្តី</u>(៦៩)។
- ចុងចម្លើយអាចដាក់ពាក្យសុំ ទៅតុលាការឱ្យបង្គាប់ឱ្យដើមចោទដាក់ប្រាតិភោគនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្តី បើដើមចោទគ្មានលំនៅឋាន ឬទីសំណាក់ ឬកន្លែងអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាច្បាស់លាស់ទេ(៦៧) ពាក្យសុំដាក់ប្រាតិភោគនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្តីមិនអាចធ្វើបានទេបើចុងចម្លើយបានឆ្លើយដោះសារក្នុងនីតិវិធីត្រៀម ឬនីតិវិធីទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់(៦៧ក២)។បើដើមចោទមិនដាក់ប្រាតិភោគទេ ចុងចម្លើយអាចបដិសេធតទល់នឹងបណ្តឹងរហូតដើមចោទដាក់ប្រាតិភោគនៃប្រាក់ប្រាដាប់ក្តី(៦៧ក៣)។បើចុដើមចោទមិនដាក់ប្រាតិភោគក្នុងអំឡុងពេលកំណត់ទេ តុលាការអាចចេញសាលក្រមលើកពាក្យបណ្តឹងចោលដោយមិនឆ្លងកាត់ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់(៦៨វ១) ប៉ុន្តែបើដើមចោទដាក់ប្រាតិភោគមុនពេលតុលាការចេញសាលក្រមលើកបណ្តឹងចោល តុលាការនឹងមិនលើកបណ្តឹងទេ(៦៨វ២)។

មេរៀនទី៥ ប្រាតិភោគលើបណ្តឹង

I. មូលហេតុដែលនាំឱ្យដាក់ប្រាតិភោគ

- ប្រាតិភោគលើបណ្ដឹងមានខ្លឹមសារថា៖ ១,ជាប្រាក់ដែលត្រូវដាក់ដោយបុគ្គលដែលមានកាតព្វកិច្ចមកតុលាការដើម្បីធានាសំណង សម្រាប់អ្នកមានសិទ្ធិលើប្រាតិភោគ។ ២,កាតព្វកិច្ចអ្នកដាក់ប្រាតិភោគអាចត្រូវបាន **កំណត់ដោយច្បាប់ ឬតុលាការ ឬតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីរងបណ្ដឹង** ដោយបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់តម្រូវ។ **ចំណាំ៖** ប្រាតិភោគលើពាក្យសុំក៏បានដែរ។
- បុគ្គលដែលមានកាតព្វកិច្ចដាក់ប្រាតិភោគ ហៅថា **អ្នកដែលបានដាក់ប្រាតិភោគ** ចំណែកបុគ្គលដែលទទួលបានប្រយោជន៍ពីការតម្កល់ហៅថា **អ្នកមានសិទ្ធិលើប្រាតិភោគ**។

១. ប្រាតិភោគលើប្រាក់ប្រដាប់ក្ដី(៦៧,៦៨)៖ បើដើមចោទគ្មានលំនៅឋាន ទីស្នាក់ការច្បាស់លាស់ទេ ចុងចម្លើយអាចដាក់ពាក្យសុំឱ្យតុលាការចេញដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យដើមចោទដាក់ប្រាតិភោគ បើមិនដាក់តាមចំនួនប្រាក់និងតាមកាលកំណត់ទេតុលាការនឹងលើកពាក្យបណ្ដឹងចោលដោយមិនចាំបាច់ទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់(លើកលែងបើដាក់មុនចេញសាលក្រម)។បញ្ញត្តិនេះមិនអាចអនុវត្តបានទេបើចុងចម្លើយបានចូលរួមក្នុងនីតិវិធីត្រៀម ឬផ្ទាល់មាត់ហើយ។ដីកាសម្រេចនេះដើមចោទអាចប្ដឹងជំទាស់បាន។

២. ប្រាតិភោគដែលបានដាក់ ដើម្បីទទួលបានសាលក្រមអនុវត្តជាបណ្ដោះអាសន្ន(១៩៦ក១)៖ បើមិនដាក់ត្រូវចាំរហូតសេចក្ដីសម្រេចស្ថាពរ។

៣. ប្រាតិភោគដែលបានដាក់ ដើម្បីរួចផុតពីការអនុវត្តសាលក្រមជាបណ្ដោះអាសន្ន(១៩៦ក២)

៤. ប្រាតិភោគដែលត្រូវបានដាក់ ករណីផ្អាកការអនុវត្តសាលក្រម ដោយមានបណ្ដឹងទាស់ចំពោះសាលក្រមកំបាំងមុខដែលភ្ជាប់នឹងការប្រកាសអនុវត្តបណ្ដោះអាសន្ន(៣៦៦ក១ច"ឃ")

៥. ប្រាតិភោគដែលដាក់ដើម្បីទទួលបានសាលដីកាប្រកាសអនុវត្តជាបណ្ដោះអាសន្ន(សាលដីកាសាលាឧទ្ធរណ៍) **(២៨២)៖** ដើមចោទបានដាក់ពាក្យសុំឱ្យសម្រេចអនុវត្តបណ្ដោះអាសន្នបាន។

៦. ប្រាតិភោគត្រូវបានដាក់ដើម្បីផ្អាកការអនុវត្តដោយបង្ខំដោយសារមានបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬបណ្ដឹងទាមទារឱ្យជម្រះសាជាថ្មី(៣៦៦ក១)៖ ការដាក់ប្រាតិភោគដើម្បីផ្អាកការអនុវត្តដោយបង្ខំនៅពេលតុលាការចេញសេចក្ដីសម្រេចដែលភ្ជាប់ជាមួយការប្រកាសអនុវត្តបណ្ដោះអាសន្ន។

៧. ប្រាតិភោគដែលត្រូវបានដាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងអនុវត្តដោយបង្ខំ(៣៧០ក១ច"ច")៖ ដើម្បីរួចផុតពីការអនុវត្តដោយបង្ខំត្រូវដាក់ប្រាតិភោគដែលមានចំនួនស្មើនឹងសិទ្ធិលើបំណុល។

៨. ប្រាតិភោគសម្រាប់ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ(៥៤២)៖ ដើមចោទដាក់ប្រាតិភោគ ដើម្បីទទួលបានដីកាសម្រេចរឹបអូសបណ្តោះអាសន្ន។**ដីការក្សាការពារ**គឺធានាការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់បំណុល ហើយ**ប្រាតិភោគ**គឺធានាករណីមានការបំពានសិទ្ធិរបស់កូនបំណុល។បើកូនបំណុលឈ្នះ អាចទាមទារសំណងផ្អែកលើអំពើអនីត្យានុកូល ហើយអាចអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះប្រាក់ជាប្រាតិភោគរបស់ម្ចាស់បំណុល។

៩. ប្រាតិភោគសម្រាប់ផ្អាកការអនុវត្តរក្សាការពារ(៥៥១ក១)៖ ពាក្យសុំលុប ឬផ្អាកការអនុវត្តរក្សាការពារដោយដាក់ប្រាតិភោគ ហើយតុលាការនឹងចេញដីកាសម្រេចលុបចោលការអនុវត្តរក្សាការពារ នៅពេលចុងចម្លើយបានដាក់ប្រាតិភោគ។

១០. ប្រាតិភោគសម្រាប់លុបចោលដីកាម្រេចចាត់ចែងបណ្តោះអាសន្នដោយសារស្ថានភាពពិសេស(៥៥៩ក១)៖ សូមមើលស្លាយ។

II. វិធីដាក់ប្រាតិភោគ

- វិធីដាក់ប្រាតិភោគដែលតុលាការកំណត់ គឺ**តម្កល់ប្រាក់ ឬឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបាន**ដែលតុលាការទទួលស្គាល់ដូចជា មូលប្បទានបត្រដែលមានចំនួន៥000$ ជាអាទិ៍។(៧១ក១)
- តុលាការអាចកំណត់ទីតាំងដាក់ប្រាតិភោគដូចជា **ទីតាំងតុលាការ ឬគណនីធនាគាររបស់តុលាការ**។ តុលាការអាចបង្គាប់ឱ្យប្តូរប្រាតិភោគ តាមពាក្យសុំអ្នកដាក់ប្រាតិភោគដោយចេញ**ដីកាសម្រេច**(ឧ.ប្រាតិភោគដែលដាក់ បានឡើងថ្លៃលើសពីតម្លៃដែលតុលាការកំណត់ឱ្យដាក់ ហើយអ្នកដាក់អាចស្នើសុំប្តូរ ទៅជាប្រាក់ ឬឧបករណ៍ដែលជួញដូរបាន មកជំនួសឱ្យប្រាតិភោគដែលឡើងថ្លៃបាន) (៧១ក២)។

III. សិទ្ធិអាទិភាពចំពោះប្រាតិភោគ

- អ្នកដែលមានសិទ្ធិលើប្រាតិភោគ គឺជាបុគ្គលដែលមានផលប្រយោជន៍អំពីប្រាតិភោគ(ជាទូទៅគឺជាចុងចម្លើយ) (៧២)។
- អ្នកមានសិទ្ធិលើប្រាតិភោគ មានសិទ្ធិអាទិភាពទៅលើម្ចាស់បំណុលផ្សេងទៀតចំពោះការសងប្រាក់ ឬឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន។

ខ.តុលាការបានចេញដីកាសម្រេចរឹបអូសបណ្ដោះអាសន្ន តែក្រោយមកតុលាការបានលុបចោលវិញ ដូច្នេះ ចុងចម្លើយអាចទាមទារសំណងខូចខាតដោយអាចអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះប្រាតិភោគដែលដើមចោទដាក់ ដើម្បីទទួលបានសំណងខូចខាត ។

IV. ហេតុដែលនាំឱ្យរលត់ប្រាតិភោគ

- **ប្រាតិភោគត្រូវរលត់ក្នុងករណីដូចជា៖** ហេតុដែលបានកំណត់ឱ្យមានការដាក់ប្រាតិភោគបានរលត់ , អ្នកមានសិទ្ធិយល់ព្រមឱ្យលុប , ការចាត់ទុកថាអ្នកមានសិទ្ធិលើប្រាតិភោគយល់ព្រមលុប។

១. ហេតុដែលនាំឱ្យការដាក់ប្រាតិភោគត្រូវរលត់អាចជា(៧៣ក២)៖ <u>ករណីប្រាតិភោគលើប្រាក់ប្រដាប់ក្តី</u>៖ដើមចោទក្លាយជាមានលំនៅឋានឬទីតាំងអាជីវកម្មឬដើមចោទឈ្នះក្តី។<u>ករណីការដាក់ប្រាតិភោគដើម្បីទទួលការប្រកាសបណ្ដោះអាសន្ន ឬរួចផុតពីការអនុវត្តបណ្ដោះអាសន្ន</u>៖បើសាលក្រមឬសាលដីកាចូលជាស្ថាពរ ឬមានការលុបចោលសាលក្រមដោយតុលាការជាន់ខ្ពស់ហើយបានចូលជាស្ថាពរ។

២. អ្នកមានសិទ្ធិលើប្រាតិភោគយល់ព្រមឱ្យលុបចោល(៧៣ក៣)

៣. ការចាត់ទុកថាអ្នកមានសិទ្ធិលើប្រាតិភោគយល់ព្រមលុបចោល(៧៣ក៤)៖ តុលាការជូនដំណឹងពីការស្នើសុំលុបប្រាតិភោគ ទៅចុងចម្លើយតែចុងចម្លើយមិនឆ្លើយតបរយៈពេល<u>២សប្តាហ៍</u>គិតពីថ្ងៃជូនដំណឹង ត្រូវចាត់ទុកថាចុងចម្លើយយល់ព្រមចំពោះការស្នើសុំលុបប្រាតិភោគដែលដើមចោទស្នើសុំលុប។កាលបើអ្នកមានសិទ្ធិលើប្រាតិភោគមិនបានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលច្បាប់កំណត់ទេ អ្នកដាក់ប្រាតិភោគអាចដាក់ពាក្យសុំឱ្យតុលាការចេញដីកាសម្រេចលុបប្រាតិភោគចោលបាន។

<u>**ចំណាំ៖**</u> ដីកាសម្រេចលុបចោលប្រាតិភោគក្នុងករណីទី ១ និងទី២ អាចប្ដឹងជំទាស់បានក្នុង**អំឡុងពេល១សប្តាហ៍** គិតចាប់ពីទទួលបានដំណឹងអំពីដីកាសម្រេចនេះ។(៧៣ក៥,៣០៣ក១)។

មេរៀនទី៦ សហបណ្ដឹង

I. ទស្សនទាន

- **និយមន័យ៖** សហបណ្ដឹង គឺជាបណ្ដឹងដែលមានដើមចោទម្នាក់ប្ដឹងចុងចម្លើយច្រើននាក់ ឬដើមចោទច្រើននាក់ប្ដឹងចុងចម្លើយច្រើននាក់ ឬបណ្ដឹងដែលមានចុងចម្លើយច្រើននាក់ និងដើមចោទម្នាក់។
- **គោលបំណង៖** វិនិច្ឆ័យរួមក្នុងនីតិវិធីបណ្ដឹងតែមួយ,គ្រប់គ្រងស្ថានភាពបណ្ដឹងដែលមានដើមចោទច្រើនឬចុងចម្លើយច្រើននាក់,សន្សំពេលវេលា កម្លាំង រួមទាំងការចំណាយរបស់ភាគីនិងតុលាការ។
- **លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃសហបណ្ដឹង(៣៩)៖ ១,**សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងដូចគ្នា **២,**សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងនោះផ្អែកលើមូលហេតុដូចគ្នា(អង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់) **៣,**សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងមានប្រភេទដូចគ្នា ហើយផ្អែកលើមូលហេតុដែលមានប្រភេទដូចគ្នាលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់។

II. ប្រភេទនៃសហបណ្ដឹង

- ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីបានចែកសហបណ្ដឹង២ប្រភេទគឺ៖ **១,សហបណ្ដឹងធម្មតា ២,សហបណ្ដឹងចាំបាច់** (សហបណ្ដឹងចាំបាច់ដោយពិតនិងឧបសហបណ្ដឹងចាំបាច់)។

១. សហបណ្ដឹងធម្មតា៖ ជាសហបណ្ដឹងមួយប្រភេទ ដែលបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើសហបណ្ដឹង មានសិទ្ធិចាត់ចែងឬកាតព្វកិច្ចដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា និងភាគីម្ខាងទៀត ហើយអាចចេញសាលក្រមចំពោះការទាមទារនីមួយៗ ឬជាការរួមបញ្ចូលការទាមទារច្រើនចំណុចរវាងភាគីច្រើននាក់នៅក្នុងបណ្ដឹងតែមួយ មានន័យថាការបញ្ចូលចុងចម្លើយជាសហចុងចម្លើយជាការសម្រេចចិត្តរបស់ដើមចោទក្នុងការបញ្ចូល ឬមិនបញ្ចូល ហើយការទាមទារនីមួយៗអាចធ្វើដាច់ពីគ្នាបានដោយសារលក្ខណៈសារធាតុទាំងនោះអាចកាត់ផ្តាច់ពីគ្នាបាន(ឧ.ភាគីមានកាតព្វកិច្ចដោយសាមគ្គីគឺមិនអាចផ្តាច់ពីគ្នាបានទេ)។**ចំណាំ៖** សកម្មភាពបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើសហបណ្ដឹងធម្មតាដូចជា ការអះអាងអង្គហេតុ ការសារភាពតាមផ្លូវបណ្ដឹង ការលះបង់ឬទទួលស្គាល់ការទាមទារ ការសះជាការដកពាក្យបណ្ដឹង គ្មានឥទ្ធិពលចំពោះអ្នកធ្វើសហបណ្ដឹងផ្សេងទៀតនោះទេ(៤០)(ឧ.សហចុងចម្លើយ Aទទួលស្គាល់អង្គហេតុទទួលប្រាក់ប៉ុន្តែសហចុងចម្លើយBបានបដិសេធ នាំឱ្យតុលាការអាចទទួលស្គាល់អង្គហេតុនៃការប្រគល់ប្រាក់រវាង A និងដើមចោទ សម្រាប់សហចុងចម្លើយBត្រូវមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ដើម្បីឱ្យតុលាការទទួកស្គាល់)។សំណុំរឿងសហបណ្ដឹងតុលាការអាចបំបែកការទាមទារពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកធ្វើសហបណ្ដឹងមួយចំនួន ទៅជាបណ្ដឹងផ្សេងទៀតដោយ **ដីកាសម្រេច**។

ចំណាំ៖ នីតិវិធីសហបណ្តឹងចំពោះ ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ ឬការពិនិត្យភស្តុតាង ត្រូវធ្វើក្នុងកាលបរិច្ឆេទតែមួយ។អំឡុងពេលប្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហចុងចម្លើយក៏អាចមានរយៈពេលខុសគ្នាដែរ អាស្រ័យតាមកាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលសាលក្រម។

២. សហបណ្តឹងចាំបាច់៖ ស្ថានភាពមួយ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹងរួមគ្នា ក្នុងនាមជាសហដើមចោទ/សហចុងចម្លើយនៅក្នុងនីតិវិធីបណ្តឹងតែមួយដើម្បីទទួលបានសាលក្រមសម្រេចសិទ្ធិជារួម។សហបណ្តឹងចាំបាច់មានពីរប្រភេទ៖ **សហបណ្តឹងចាំបាច់ដោយពិត** និង**ឧបសហបណ្តឹងចាំបាច់**។

២.១ សហណ្តឹងចាំបាច់ដោយពិត៖ ជាប្រភេទមួយនៃសហបណ្តឹងចាំបាច់ដែលត្រូវឱ្យអ្នកធ្វើសហបណ្តឹងចាំបាច់ត្រូវប្តឹងរួមគ្នា មិនអាចប្តឹងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា បើធ្វើបែបនោះនឹងខ្វះលក្ខណៈសម្បត្តិជាភាគី ហើយតុលាការនឹងពាក្យបណ្តឹងចោលដោយមិនឆ្លងកាត់ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់។**ឧ.** A ធ្វើបណ្តឹងបញ្ជាក់អំពីមោឃភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយយក B(ប្តី)និងC(ប្រពន្ធ) ធ្វើជាសហចុងចម្លើយ ព្រោះច្បាប់តម្រូវឱ្យធ្វើបណ្តឹងរួមគ្នា មិនអាចតែ B(ប្តី)ឬ C(ប្រពន្ធ) បានទេ(CC៩៥៨)។**ឧ.** ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងមកតុលាការឱ្យធ្វើការបែងចែកកម្មសិទ្ធិអវិភាគ(ករណីមិនអាចពិភាក្សាគ្នាបាន) ត្រូវតែមានការចូលរួមទាំងអស់ពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្សេងៗទៀត(CC២១២)។

២.២ ឧបសហបណ្តឹងចាំបាច់៖ ជាប្រភេទមួយនៃសហបណ្តឹងចាំបាច់ដែលមិនតម្រូវដាច់ខាត ត្រូវតែប្តឹងរួមគ្នានោះទេ បើចង់ប្តឹងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក៏បាន ពោលបើដាក់ជាសហបណ្តឹងគឺមានភាពចាំបាច់ក្នុងការចេញសាលក្រមរួមគ្នា ចំពោះសិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ចដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង ប៉ុន្តែបើដាក់ពាក្យបណ្តឹងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា អានុភាពនៃសាលក្រមមិនអាចមានលក្ខណៈរួមគ្នាទេ។

III. ការជ្រើសរើសរបស់ភាគី

១. អត្ថន័យនៃប្រព័ន្ធនៃការជ្រើសរើសរបស់ភាគី៖ ជាប្រព័ន្ធមួយដែលទទួលបន្ទុកដោយស្ម័គ្រចិត្តចំពោះបុគ្គលច្រើននាក់ មានផលប្រយោជន៍រួមនិងជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើសហបណ្តឹងម្នាក់ឬច្រើននាក់ ក្នុងនាមជាសហដើមចោទឬសហចុងចម្លើយ ហើយបុគ្គលដែលបានជ្រើសរើសនេះ ធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹងសម្រាប់ខ្លួនផងនិងសម្រាប់អ្នកជ្រើសរើសផង។

៣. ឋានៈភាគីនៃប្រព័ន្ធនៃការជ្រើសរើស៖ បុគ្គលដែលត្រូវជ្រើសរើសសម្រាប់ធ្វើបណ្តឹងហៅថា "**ភាគីដែលត្រូវបានជ្រើសរើស**" ចំណែកបុគ្គលដែលបានជ្រើសរើសភាគីដើម្បីឱ្យភាគីនោះធ្វើបណ្តឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហៅថា "**អ្នកជ្រើសរើស**"។

៤. លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសភាគី៖ បុគ្គលច្រើននាក់មានផលប្រយោជន៍រួម , មានលក្ខណសម្បត្តិក្នុងការធ្វើសហបណ្ដឹង , មានគោលបំណងទាមទាររួមគ្នា , យល់ឃើញថាប្រើប្រព័ន្ធជ្រើសរើសភាគី , ដើម្បីសម្រួលដល់បន្ទុកនៃការធ្វើបណ្ដឹង។

៥. សកម្មភាពនៃប្រព័ន្ធជ្រើសរើសភាគី៖ ការជ្រើសរើសភាគី ជាសកម្មភាពបណ្ដឹងឯករាជ្យ ដោយមិនបាច់មានសម្តែងភាគច្រើន។នៅពេលតុលាការកំពុងចាត់ការលើបណ្ដឹងភាគីផ្សេងទៀត(អ្នកជ្រើសរើស) ត្រូវដកខ្លួនពីបណ្ដឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិ(៤២ក២)។ការជ្រើសរើសភាគី អាចលុបចោល ឬផ្លាស់ប្តូរបាន បើបុគ្គលដែលបានជ្រើសរើសបាត់បងលក្ខណសម្បត្តិ ឬមរណភាពជាអាទិ៍ (៤២ក៣ក៤)។

IV. បណ្ដឹងដែលមានដើមចោទ និងចុងចម្លើយជាសហបណ្ដឹង (ម.៥១)

- ជាបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងដោយ**តតិយជន** អះអាងថា សិទ្ធិដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងរវាងអ្នកដទៃមានសិទ្ធិមួយភាគ ឬទាំងមូលជារបស់ខ្លួន។បណ្ដឹងដែលមានដើមចោទ និងចុងចម្លើយ ជាសហចុងចម្លើយ គឺជាបណ្ដឹងមួយប្រភេទដែលធ្វើឡើងដោយតតិយជនដែលមានផលប្រយោជន៍ឯករាជ្យពីភាគីនៃបណ្ដឹង ចំពោះបណ្ដឹងដែលដើមចោទ និងចុងចម្លើយ នៅពេលបណ្ដឹងកំពុងត្រូវបានចាត់ការ ហើយឋានៈរបស់ តតិយជននោះ មិនមែនជាអ្នកចូលរួមអន្តរាគមន៍ទេ ពោលគឺជាភាគីនៃ បណ្ដឹង ដោយយកដើមចោទ និងចុងចម្លើយ ជាសហចុងចម្លើយ ដូចនេះបណ្ដឹងនេះ មានលក្ខណៈជាសហបណ្ដឹង។ចំពោះសមត្ថកិច្ច ត្រូវដាក់នៅតុលាការដែលកំពុងចាត់ការសំណុំរឿងមុន ទោះបីជាតុលាការកំពុងជម្រះលើទី១ ឬទី២ ឬចុងក្រោយក៏ដោយ តតិយជនអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រភេទនេះមកសាលាដំបូងដើមដែលចាត់ការលើបណ្ដឹងមុន។
- បើបណ្ដឹងរវាងដើមចោទនិងចុងចម្លើយកំពុងចាត់ការនៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ ពោលគឺបណ្ដឹងតតិយជនមិនអាចវិនិច្ឆ័យបញ្ចូលគ្នាបានទេ ប៉ុន្តែបើបណ្ដឹងរវាងដើមចោទនិងចុងចម្លើយកំពុងចាត់ការនៅសាលាដំបូង តុលាការអាចទទួលបណ្ដឹងទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នាបាន ដោយឆន្ទានុសិទ្ធិនិងអាចវិនិច្ឆ័យតាមនីតិវិធីរួមគ្នាបាន ដោយចេញ**ដីកាសម្រេចបញ្ចូលសំណុំរឿង**។(៥១ក២)

V. ករណីផ្សេងៗទៀត

- តុលាការបង្គាប់ឱ្យបញ្ចូលរឿងក្ដី ដោយដីកាសម្រេច (៤៩ក១)។នៅពេលមានការបញ្ចូលរឿងក្ដី នឹងមានស្ថានភាពនៃសហបណ្ដឹងផងដែរ។

មេរៀនទី៧ ប្រភេទនៃបណ្តឹង

I. បណ្តឹងទាមទារតាវកាលិក

១. **អត្ថន័យ**៖ ជាបណ្តឹងទាមទារឱ្យតុលាការចចេញសាលក្រម**បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយ**ផ្តល់តាវកាលិកជាកំណត់មួយដោយផ្អែកលើការអះអាងអំពីអត្ថិភាពនៃសិទ្ធិទាមទារតាមច្បាប់សារធាតុ។

២. **កម្មវត្ថុ**៖ អាចជាបណ្តឹងទាមទារតាវកាលិកនាពេលបច្ចុប្បន្ន(ជាការទាមទាររបស់ដើមចោទអំពីសិទ្ធិដែលពេលអនុវត្តបានមកដល់) ឬនាពេលអនាគត(ជាការទាមទាររបស់ដើមចោទអំពីសិទ្ធិដែលពេលអនុវត្តកាតព្វកិច្ចមិនទាន់មកដល់ ប៉ុន្តែមានភាពចាំបាច់ធ្វើការទាមទារជាមុន បើមិនអីចឹងទេនឹងនាំឱ្យខូចប្រយោជន៍អ្នកមានសិទ្ធិ។ ឧ.កូនបំណុលបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទាំងគ្រួសារ)។

៣. **សាលក្រមនៃបណ្តឹងទាមទារឱ្យផ្តល់តាវកាលិក**៖ បើតុលាការទទួលស្គាល់ការទារទាររបស់ដើមចោទខ្លឹមសារថា "សាលក្រមនៃបណ្តឹងបង្គាប់ឱ្យផ្តល់តាវកាលិក" ដែលជាប្រភេទលិខិតអនុវត្ត ។ស្ថាប័នអនុវត្តមានអង្គភាព២គឺ ១,អាជ្ញាសាលា(រឹបអូសចលនវត្ថុ_ការប្រគល់វត្ថុ_ស្រាវជ្រាវអចលនវត្ថុត្រូវរឹបអូស) ២,តុលាការអនុវត្ត(រឹបអូសអចលនវត្ថុ_សិទ្ធិលើបំណុល)។**ចំណាំ៖** សាលក្រមចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញឆន្ទ:(៥២៨)ដូចជាទាមទារឱ្យចុះបញ្ជី និងសាលក្រមច្រានចោលការទាមទាររបស់ដើមចោទ មិនអាចអនុវត្តដោយបង្ខំបានទេ។

II. បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់

១. **អត្ថន័យ**៖ ជាបណ្តឹងទាមទារឱ្យតុលាការចេញសាលក្រមបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាព ឬនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិ ឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្តដោយផ្អែកលើការអះអាងរបស់ដើមចោទនូវសិទ្ធិឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត។បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់អត្ថិភាពនៃសិទ្ធិហៅថា"**បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់សកម្ម**" ឯបណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់នត្ថិភាពនៃសិទ្ធិហៅថា"**បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់អកម្ម**"។

២. **កម្មវត្ថុ**៖ បញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាព ឬនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិ ឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្តតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែករណីពិសេសអាចបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃឯកសារស្តីពីទំនាក់ទំនងគតិយុត្តជាអាទិ៍ ហើយជាលទ្ធផលនៃការបញ្ជាក់នេះអាចបញ្ចប់វិវាទរបស់ភាគីបានទើបហៅថាផលប្រយោជន៍នៃបណ្តឹង។ឧ.អ្នកជួលនឹងអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យានៅពេលមានការបញ្ជាក់កិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់។**ចំណាំ៖** ភាគីមិនអាចធ្វើបណ្តឹងបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាព ឬនត្ថិភាពអំពី សុពលភាព ឬមោឃភាពនៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត អនុក្រឹត្យ ប្រកាស ឬសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលបានឡើយ។

៣. **សាលក្រមនៃបណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់**៖ បើតុលាការទទួលស្គាល់ការទារទាររបស់ដើមចោទខ្លឹមសារថា "សាលក្រមនៃបណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់"។សាលក្រមប្រភេទនេះមិនអាចសុំអនុវត្តដោយបង្ខំបានទេ ដោយ

សារខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចនេះគ្មានអានុភាពអនុវត្តដោយបង្ខំទេ គឺជាការសម្រេចពីទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត ឬសិទ្ធិសារធាតុរបស់ភាគីតែប៉ុណ្ណោះ។ករណីតុលាការមិនទទួលស្គាល់ការទារទាររបស់ដើមចោទ តុលាការនឹងចេញ "សាលក្រមច្រានចោលការទារទាររបស់ដើមចោទ"។សាលក្រមប្រភេទនេះមិនអាចអនុវត្តដោយបង្ខំបានទេ ប៉ុន្តែអាជ្ញាអស់ជំនុំជាលក្ខណៈសារធាតុដែលកំណត់ស្ថាពរពីនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិទាមទារឱ្យបញ្ជាក់របស់ដើមចោទ(សូមមើលស្លាយ២៩បន្ថែម)។__ចំណាំ៖__ សាលក្រមទាំងឡាយណាដែលមិនស្ថិតនៅក្នុង CCP៣៥០ មិនអាចយកសាលក្រមនេះមកអនុវត្តដោយបង្ខំបានឡើយ ហេតុនេះមិនមានភាពចាំបាច់ក្នុងការសុំរូបមន្តអនុវត្តនោះទេ។

III. បណ្តឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

១. អត្ថន័យ៖ ជាបណ្តឹងទាមទារឱ្យតុលាការចេញសាលក្រមបង្កើតទំនាក់ទំនងគតិយុត្តថ្មីដោយផ្អែកលើការអះអាងអំពីអត្ថិភាពនៃសិទ្ធិ ឬមានមូលហេតុនៃបណ្តឹងនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងគតិយុត្តជាកំណត់ណាមួយតាមផ្លូវបណ្តឹង។ច្បាប់ទទួលស្គាល់ការបង្កើតទំនាក់ទំនងគតិយុត្តថ្មីផ្អែកលើឆន្ទៈភាគី ប៉ុន្តែមានស្ថានភាពមួយចំនួនត្រូវមានការអន្តរាគមន៍របស់តុលាការតាមរយៈបណ្តឹងរបស់ភាគី ដែលអាចជាបណ្តឹងឋានៈបុគ្គល ឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្តថ្មីដែលច្បាប់តម្រូវឱ្យមានអន្តរាគមន៍។

២. កម្មវត្ថុ៖ បណ្តឹងប្រភេទនេះ ជាទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងញាតិ(ប្តីប្រពន្ធ ឪពុកម្តាយ កូន និងសន្តតិកម្ម) បណ្តឹងបែបនេះត្រូវទទួលស្គាល់បានលុះត្រាតែមានលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន។សិទ្ធិបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្តនេះ មិនអាចបង្កើតត្រឹមឆន្ទៈរបស់ភាគីទេ ដើម្បីបង្កើតអនុភាពតាមច្បាប់សាធាតុត្រូវធ្វើការទាមទារតាមផ្លូវបណ្តឹង ដោយមានអន្តរាគមន៍ពីតុលាការ ឧ.ដូចជាការលែងលះជាអាទិ៍។

៣. សាលក្រមនៃបណ្តឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត៖ បើតុលាការទទួលស្គាល់ការទារទាររបស់ដើមចោទខ្លឹមសារថា "__សាលក្រមនៃបណ្តឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់នូវទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត__"។សាលក្រមប្រភេទនេះ__មានអានុភាពប្រតិសកម្ម__ ឬមានអានុភាពឆ្ពោះទៅរកអនាគត ហើយសម្រាប់ករណីជាក់លាក់មួយចំនួនមានអានុភាពចំពោះតតិយជនផងដែរដូចជា សាលក្រមលែងលះ។__ចំណាំ៖__ សាលក្រមប្រភេទនេះមិនអាចអនុវត្តដោយបង្ខំបានទេ មូលហេតុខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចនេះ គ្មានគោលបំណងធ្វើឬមិនធ្វើសកម្មភាព ឬបង់ប្រាក់ ឬប្រគល់វត្ថុនេះទេ តែជាការសម្រេចពីទំនាក់ទំនងគតិយុត្តថ្មី។បើតុលាការមិនទទួលស្គាល់ការទាមទាររបស់ដើមចោទទេនឹងចេញ "សាលក្រមច្រានចោលការទាមទាររបស់ដើមចោទ" ហើយសាលក្រមប្រភេទនេះមិនអាចអនុវត្តដោយបង្ខំបានទេ ប៉ុន្តែអាជ្ញាអស់ជំនុំជាលក្ខណៈសារធាតុដែលកំណត់ស្ថាពរពីនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិទាមទាររបស់ដើមចោទ។

សង្ខេបនីតិវិធីជំនុំជម្រះលើកទី១

១. សមត្ថកិច្ចតុលាការ

❖ ប្រភេទសមត្ថកិច្ចតុលាការ៖

- ➢ សមត្ថកិច្ចតាមភារកិច្ច
- ➢ សមត្ថកិច្ចតាមដែនដី (ម.៨,៩,១០,១១)
- ➢ សមត្ថកិច្ចដែលកំណត់ដោយតុលាការថ្នាក់លើ (ម.១២)
- ➢ សមត្ថកិច្ចផ្តាច់មុខ និងមិនផ្តាច់មុខ (ម.១៥)
- ➢ សមត្ថកិច្ចតាមការព្រមព្រៀង (ម.១៣)
- ➢ សមត្ថកិច្ចដែលគ្មានការតវ៉ាពីចុងចម្លើយ (ម.១៤)។

២. ប្រធាននៃបណ្តឹង

❖ ប្រធាននៃបណ្តឹង (ភាគី និងអ្នកតំណាងតាមផ្លូវច្បាប់)។

❖ ភាគីនៃបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ត្រូវមានសមត្ថភាព២យ៉ាងគឺ៖

- ➢ សមត្ថភាពភាគី (រូបវន្តបុគ្គលដែលនៅរស់រានមានជីវិត និងនីតិបុគ្គលដែលមិនត្រូវបានរំលាយ)
- ➢ សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើបណ្តឹង (ជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពនៃសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី)។

❖ អ្នកតំណាងតាមផ្លូវច្បាប់(អ្នកធ្វើសកម្មភាពជំនួសភាគី)មានដូចជា៖

- ➢ **អ្នកតំណាងដែលច្បាប់បានកំណត់៖**
  - ចំពោះរូបវន្តបុគ្គល
    - ○ អនីតិជន (អ្នកមានសិទ្ធិអំណាចមេបា ឬ អ្នកអាណាព្យាបាលទូទៅ => ជនស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ) (ម.៣២ ក៣)
    - ○ ហិតូបត្ថម្ភក: => ជននៅក្រោមហិតូបត្ថម្ភ (ម.៣៣)
  - ចំពោះនីតិបុគ្គល
    - ○ អភិបាលក្រុមហ៊ុន គឺជាអ្នកតំណាងនៃនីតិបុគ្គល (CCP.៣៨, CC.៥៦)

- **អ្នកតំណាងពិសេស៖** ករណីគ្មានអ្នកតំណាងដែលច្បាប់បានកំណត់ ឬមានតែអ្នកតំណាងនោះមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិតំណាងបាននោះតុលាការអាចជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងពិសេសតាមពាក្យសុំរបស់អ្នកដែលមានបំណងចង់ធ្វើសកម្មភាពជំនួសបុគ្គលដែលគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹង។ (ម.៣៦)
- **អ្នកតំណាងដោយអាណត្តិ៖** ជាគោលការណ៍ត្រូវតែជាមេធាវី (ម.៥៣ ក១)។
  - ករណីលើកលែងដែលអ្នកតំណាងមិនមែនជាមេធាវីមានដូចខាងក្រោម (ម.៥៣ ក១)៖
    - ក្រមនេះ ឬច្បាប់ដទៃអនុញ្ញាតឱ្យតតិយជនក្រៅពីមេធាវី ធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹងជំនួសភាគី
    - ករណីភាគីជារដ្ឋ ឬស្ថាប័នរដ្ឋបាល អាចតំណាងដោយមន្ត្រីរាជការនៃស្ថាប័ននោះ
    - តុលាការអនុញ្ញាតឱ្យតតិយជនក្រៅពីមេធាវីធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹងជំនួសភាគី ក្នុងករណីកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងតិចជាង១លានរៀល
  - ការមិនរលត់សិទ្ធិអ្នកតំណាងដោយអាណត្តិ (ម.៥៥)
  - ការរលត់សិទ្ធិអ្នកតំណាងដោយអាណត្តិ (ម.៥៦)។

៣. ប្រភេទបណ្តឹង

- **បណ្តឹងទាមទារឱ្យផ្តល់តាវកាលិក៖** ប្រាក់ វត្ថុ(ចលវត្ថុ អចលនវត្ថុ) ធ្វើសកម្មភាព ឬមិនឱ្យធ្វើសកម្មភាព។
  - បើតុលាការទទួលស្គាល់ការទាមទាររបស់ដើមចោទ តុលាការអាចសម្រេច៖
    - ចេញសាលក្រមដែលមានខ្លឹមសារថា "បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយ សងប្រាក់/បង់ប្រាក់/ប្រគល់វត្ថុ ឱ្យទៅដើមចោទ"
    - សាលក្រមនេះអាចយកទៅអនុវត្តដោយបង្ខំបាន លើកលែងតែខ្លឹមសារបង្គាប់ឱ្យធ្វើនីតិវិធីចុះបញ្ជី។
  - បើតុលាការមិនទទួលស្គាល់ការទាមទាររបស់ដើមចោទ តុលាការអាចសម្រេច៖
    - ចេញសាលក្រមដែលមានខ្លឹមសារថា "ច្រានចោលការទាមទាររបស់ដើមចោទ"
    - សាលក្រមនេះមិនអាចអនុវត្តដោយបង្ខំបានទេ។
- **បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់៖** បញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាព ឬនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិ។
  - បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាពនៃសិទ្ធិ ហៅថាបណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់សកម្ម។
  - បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់អំពីនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិ ហៅថាបណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់អសកម្ម។
- **បណ្តឹងទាមទារឱ្យបង្កើត ប្តូរ ឬ រំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត៖** បង្កើត ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត។

- ឧទាហរណ៍៖
  - បណ្តឹងទាមទារឱ្យទទួលស្គាល់ ក្នុងគោលបំណងបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត (CC.១០០១)
  - បណ្តឹងទាមទារឱ្យកាត់កាល់កូនស្មុំ ក្នុងគោលបំណងប្តូរនូវទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត(CC.១០១៦)
  - បណ្តឹងលែងលះក្នុងករណីភាគីម្ខាងមិនព្រមព្រៀង ក្នុងគោលបំណងរំលត់នូវទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត (CC.៩៧៨)

៤. ការដាក់ពាក្យបណ្តឹង

- ជាទូទៅពាក្យបណ្តឹងត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ លើកលែងតែច្បាប់អនុញ្ញាតឱ្យធ្វើដោយផ្ទាល់មាត់បាន ដូចជាពាក្យបណ្តឹងក្នុងរឿងក្តីទឹកប្រាក់តិច (ម.២២៥)
- ពាក្យបណ្តឹងត្រូវគោរពទៅតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលបានកំណត់ក្នុង មាត្រា៧៥ កថាខណ្ឌទី២ នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី មានដូចជា៖
  - ឈ្មោះ នាមករណ៍ និងអាសយដ្ឋានរបស់ភាគី ហើយនឹងឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកតំណាងដែលច្បាប់បានកំណត់(បើមាន)
  - ខ្លឹមសារនៃសាលក្រមដែលដើមចោទទាមទារឱ្យតុលាការចេញ
  - អង្គហេតុចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជាក់ការទាមទារ
  - អង្គហេតុដែលជាមូលហេតុនៃការទាមទារ
  - ភស្តុតាង
  - មធ្យោបាយតទល់ ឬ មធ្យោបាយការពារខ្លួន។

៤. ការទទួល ចុះបញ្ជីបណ្តឹង និងបែងចែករឿងក្តី

- ពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ត្រូវដាក់នៅលេខាធិការដ្ឋានសាលាដំបូង នៅការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក។
- មន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុក បោះត្រាលើពាក្យបណ្តឹង ហើយប្រគល់ពាក្យបណ្តឹងច្បាប់ដើមឱ្យដើមចោទវិញ ដោយមានចុះនិទ្ទេសថាទទួលពាក្យបណ្តឹង និងកាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលពាក្យបណ្តឹង។

❖ ក្រោយពីការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិកចុះបញ្ជីសំណុំរឿងទៅក្នុងសៀវភៅហើយ សំណុំរឿងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យកិច្ចតុលាការដើម្បីចាត់ចែងសំណុំរឿងទៅឱ្យចៅក្រមម្នាក់ៗ តាមលំដាប់ចែកជាស្វ័យប្រវត្តិដែលបានកំណត់ក្នុងដីការសម្រេចប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រធានសាលាដំបូង (ម.២៦)។

៥. ការពិនិត្យពាក្យបណ្តឹង

❖ **សមត្ថកិច្ចតុលាការ៖** បើតុលាការទទួលបណ្តឹងដែលមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចខ្លួនទេ តុលាការត្រូវផ្ទេរសំណុំរឿងទៅតុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ច តាមពាក្យសុំភាគី ឬផ្ទេរដោយឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការ (ម.១៨/ម.៩៦)

❖ **ពន្ធដាក់ពាក្យសុំ៖** ពាក្យបណ្តឹងដែលមិនបានបង់ពន្ធជាពាក្យបណ្តឹងដែលមិនស្របច្បាប់(ម.៦១ ក៧)។បើមិនទាន់បង់តុលាការបង្គាប់ឱ្យបង់ពន្ធ។បន្ទាប់មកតុលាការនឹងបង្គាប់ឱ្យដើមចោទបង់ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីតុលាការក្រៅពីពន្ធសម្រាប់បញ្ជូនឯកសារ ពិនិត្យ

ភស្តុតាង និងជាសោហ៊ុយធ្វើដំណើរ ស្នាក់នៅ របស់ចៅក្រម និងក្រឡាបញ្ជីនៅក្នុងនីតិវិធី (ម.៦២)។

❖ **ចំណុចដែលសរសេរក្នុងពាក្យបណ្តឹង (ម.៧៥ ក២)**

➢ តុលាការត្រូវពិនិត្យចំណុចសំខាន់ៗដូចជា៖

- ពិនិត្យពាក្យបណ្តឹងបានសរសេរឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានត្រឹមត្រូវដែលឬទេ? (សម្រាប់បញ្ជូនដីការ)
- ពិនិត្យមើល តើភាគីមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើបណ្តឹងដែលឬទេ? (សមត្ថភាពបណ្តឹង)
- ពិនិត្យមើលថា ខ្លឹមសារសាលក្រមទាមទារឱ្យតុលាការចេញ តើជាវិវាទដែលអាចដោះស្រាយដោយសាលក្រមដែលឬទេ
- ពិនិត្យមើលថា តើមានសរសេរអង្គហេតុចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការទាមទារទេ?។

➢ បើបណ្តឹងពិនិត្យទៅឃើញថាមានខ្វះចំណុចណាមួយ តុលាការអាច៖

- បង្គាប់ឱ្យដើមចោទកែតម្រូវពាក្យបណ្តឹងដោយកំណត់រយៈពេលសមរម្យ។បើមិនកែក្នុងអំឡុងពេលនេះទេតុលាការនឹងលើកបណ្តឹងចោលដោយដីកាសម្រេច ។(ម.៧៨ ក២)
- តុលាការអាចប្រើសិទ្ធិបំភ្លឺ បើយល់ឃើញថាការទាមទារក្នុងខ្លឹមសារសាលក្រម មិនច្បាស់លាស់ ឬមិនអាចអនុវត្តដោយបង្ខំបាន។(ម.៨០)

❖ **សិទ្ធិតំណាង**

➢ ពិនិត្យមើលថា អ្នកតំណាងរបស់ភាគីមានសិទ្ធិតំណាងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដែលឬទេ។បើជាអ្នកតំណាងដោយអណត្តិមានការប្រគល់សិទ្ធិត្រឹមត្រូវដែលឬទេ បើខ្វះសិទ្ធិតំណាងដោយអាណត្តិ តុលាការណែនាំឱ្យកែតម្រូវដោយទុករយៈពេលសមរម្យ (ម.៥៧)

➢ បើជាអ្នកតំណាងដែលច្បាប់បានកំណត់ តុលាការពិនិត្យមើលថា អ្នកតំណាងនោះមានសិទ្ធិត្រឹមត្រូវដែលឬទេ បើសិនជាខ្វះសិទ្ធិតំណាងដែលច្បាប់បានកំណត់ តុលាការណែនាំឱ្យកែតម្រូវចំណុចខ្វះខាត ដោយកំណត់អំឡុងពេលសមរម្យ (ម.៣៥)។

៦. ការបញ្ជូនពាក្យបណ្តឹង

❖ បើពាក្យបណ្តឹងត្រឹមត្រូវតាមមាត្រា៧៥ហើយ តុលាការចាប់ផ្តើមចំណាត់ការដំបូងដោយការបញ្ជូនពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់ចុងចម្លើយ (ម.៧៩ ក១)។

❖ ការបញ្ជូនពាក្យបណ្តឹងធ្វើឡើងជាចាំបាច់ដើម្បី៖

➢ ជូនដំណឹងថាខ្លួនត្រូវគេប្តឹង និងត្រៀមខ្លួនចូលរួមនីតិវិធី។

➢ ធ្វើឯកសារចម្លើយ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់ដើមចោទ (ទទួលស្គាល់ ឬមិនទទួលស្គាល់នូវអង្គហេតុដែលដើម ចោទលើកឡើងក្នុងបណ្តឹង)

➢ គោរពសិទ្ធិទាមទារឱ្យសាកសួរ និងគោលការណ៍ចំពោះមុខ។

❖ នីតិវិធីបញ្ជូនក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី៖

➢ **ការបញ្ជូនដោយប្រគល់** (ម.២៤៧)៖ ជាការបញ្ជូនដល់សមីខ្លួនដោយផ្ទាល់ដៃ

➢ **ការបញ្ជូនដោយការជួបប្រទះ** (ម.២៥១)៖ ជួបនៅកន្លែងណាប្រគល់ឱ្យកន្លែងនោះ។ ធ្វើបានក្នុងករណីមិនដឹងច្បាស់ពីទីកន្លែងដែលត្រូវបញ្ជូនទៅមិនជូនដំណឹងពីការផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានថ្មីរបស់ខ្លួនទៅតុលាការជនដែលត្រូវទទួលការបញ្ជូនយល់ព្រមទទួលពោលគឺមិនប្រកែកទទួលការបញ្ជូន

➢ **ការបញ្ជូនដោយបង្គ្រប់កិច្ច** (ម.២៥២ ក១)៖ បើមិនជួបជនដែលត្រូវទទួលការបញ្ជូននៅកន្លែងដែលត្រូវបញ្ជូនទេ អាច ប្រគល់ឱ្យទៅ អ្នកបម្រើ អ្នកផ្សេងដែលធ្វើការនៅទីនោះ ឬអ្នកនៅជាមួយដែលមានការយល់សឹងសមរម្យ។

- **ការបញ្ជូនដោយទុកចោល** (ម.២៥២ ក២)៖ បើជនដែលត្រូវទទួលការបញ្ជូន អ្នកបម្រើ អ្នកផ្សេងដែលធ្វើការនៅទីនោះ ឬ អ្នកនៅជាមួយ នៅកន្លែងដែលត្រូវបញ្ជូនបដិសេធការទទួលការបញ្ជូនដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវទេ នោះមន្ត្រីប្រតិបត្តិការ បញ្ជូនអាចទុកឯកសារ នៅលើតុ លើសាឡុង លើគ្រែ ឬកន្លែងសមរម្យដែលងាយមើលឃើញ។
- **ការបញ្ជូនទៅបរទេស** (ម.២៥៣)៖ ធ្វើក្នុងករណីដែលទីកន្លែងដែលត្រូវបញ្ជូននៅឯបរទេស។តុលាការធ្វើការបញ្ជូនឯកសារ នោះទៅឱ្យកុងស៊ុលកម្ពុជាដែលប្រចាំនៅប្រទេសដែលជាទីកន្លែងដែលត្រូវបញ្ជូន។
- **ការបញ្ជូនតាមការផ្សាយជាសាធារណៈ** (ម.២៥៥)៖ ធ្វើឡើងដោយពាក្យសុំ ឬដោយឆន្ទានុសិទ្ធិ។ធ្វើឡើងតាមពាក្យសុំក្នុងករណី៖
  - ស្វែងរទីកន្លែងដែលត្រូវបញ្ជូនមិនឃើញ
  - មិនអាចបញ្ជូនដោយបង្គ្រប់ ឬទុកចោលបាន
  - មិនអាចបញ្ជូន ឬលំបាកខ្លាំងក្នុងការបញ្ជូន
  - បានបញ្ជូនទៅបរទេស តែមិនទទួលបានរបាយការណ៍ ពីក្រសួង ឬស្ថាប័ន ដែលទទួលបន្ទុកបញ្ជូន នោះក្នុងអំលុងពេល៦ ខែចាប់ពីពេលបញ្ជូន។
  - មូលហេតុខាងលើមានភាពយឺតយ៉ាវដល់នីតិវិធី ទោះគ្មានពាក្យសុំ ក៏តុលាការអាចបង្គាប់ឱ្យក្រឡាបញ្ជីបញ្ជូនតាមការ ផ្សាយជាសាធារណៈបានដែល។
    - ការផ្សាយជាសាធារណៈធ្វើក្នុងសកម្មភាពដូចជា បិទប្រកាសនៅកន្លែងបិទប្រកាសរបស់តុលាការ ចុះផ្សាយតាមសារព័ត៌មាន ។
    - អនុភាពនៃការបញ្ជូនតាមការផ្សាយជាសាធារណៈ ៖
      - ការបញ្ជូនតាមការផ្សាយជាសាធារណៈលើកទី១៖ មានអនុភាពអំឡុងពេល២សប្តាហ៍ក្រោយពីថ្ងៃបានបិទផ្សាយ
      - ការបញ្ជូនតាមការផ្សាយជាសាធារណៈលើកទី២ ឬបន្តបន្ទាប់ ៖ មានអានុភាពនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបិទផ្សាយ

- ការបញ្ជូនតាមការផ្សាយជាសាធារណៈដែលធ្វើឡើង សម្រាប់ការបញ្ជូនដែលត្រូវធ្វើនៅបរទេសវិញ នឹងមាន អានុភាពអំឡុងពេល ៦សប្តាហ៍គិតពីថ្ងៃបិទផ្សាយ។

❖ គោលការណ៍ការបញ្ជូន៖

➢ ជាគោលការណ៍ការបញ្ជូនជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការ តាមការកំណត់របស់ច្បាប់

➢ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបញ្ជូនរួមមាន ប្រៃសណីយ៍ អាជ្ញាសាលា និងក្រឡាបញ្ជី

➢ ឯកសារដែលត្រូវបញ្ជូនមាន ពាក្យបណ្តឹង ដីកាកោះ លិខិតជូនដំណឹង សាលក្រម/សាលដីកា ដីកាសម្រេច និងឯកសារផ្សេងៗ

➢ បុគ្គលដែលទទួលការបញ្ជូនមានដូចជា ដើមចោទ ចុងចម្លើយ សាក្សី...

➢ ទីកន្លែងបញ្ជូនរួមមាន លំនៅឋាន ទីសំណាក់ ទីកន្លែងអាជីវកម្ម ឬ ទីស្នាក់ការរបស់ជនដែលត្រូវទទួលការបញ្ជូន(ម.២៤៩) ដែលបានចង្អុលបង្ហាញក្នុងពាក្យបណ្តឹង ឬពាក្យសុំ។

៧. នីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផល

❖ គោលបំណង់នៃនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផល មានគោលបំណង់៣សំខាន់ៗដូចជា៖ ១/ការរៀបចំសេចក្តីអះអាង របស់ភាគី ២/បំភ្លឺចំណុចវិវាទ ៣/រៀបចំភស្តុតាង។

❖ ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទត្រៀម៖

➢ ក្រោយពីទទួល និងពិនិត្យពាក្យបណ្តឹងហើយ តុលាការត្រូវកំណត់កាលបរិច្ឆេទដើម្បីធ្វើនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុ ផលឱ្យបានឆាប់រហ័ស និងកោះហៅភាគីឱ្យចូលរួម។

➢ កាលបរិច្ឆេទត្រៀមត្រូវកំណត់រយៈពេល៣០ថ្ងៃក្រោយពីដាក់ពាក្យបណ្តឹង លើកលែងមានករណីពិសេស (ម.១៩)

➢ នីតិវិធីត្រៀមមិនបាច់ធ្វើជាសាធារណៈទេ ប៉ុន្តែតុលាការអាចអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលមួយចំនួនចូលស្តាប់បាន (ម.១០៥ ក២)

➢ នីតិវិធីត្រូវធ្វើឡើងនៅកាលបរិច្ឆេទដែលគូភាគីអាចចូលរួមបាន។កាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ហើយភាគីអាចស្នើសុំឱ្យ ផ្លាស់ប្តូរបានកាលបើមានមូលហេតុសមស្រប។

- ➢ តុលាការត្រូវកោះហៅភាគីឱ្យចូលរួម(ពិសេសចុងចម្លើយ) ដោយត្រូវទុករយៈពេលសមរម្យដើម្បីឱ្យជននោះរៀបចំខ្លួនដូច ជា ការពឹងពាក់មេធាវីប្រឹក្សាយោបល់ ឬតំណាងឱ្យខ្លួនជាដើម។

❖ ការសាកល្បងផ្សះផ្សារ៖

- ➢ ក្នុងនីតិវិធីត្រៀមតុលាការអាចសាកល្បងធ្វើការផ្សះផ្សារជាដំបូងសិន លើកលែងតែយល់ឃើញថាមិនសមរម្យ (ម.១០៤)
- ➢ បើភាគីសះជាគ្នា នីតិវិធីត្រូវបញ្ចប់ដោយសកម្មភាពរបស់ភាគី ហើយចេញកំណត់ហេតុសះជាតាមការស្នើសុំ (ម.២២២)។

❖ ការរៀបចំការអះអាងរបស់ភាគី៖

- ➢ បើការផ្សះផ្សារមិនបានផល តុលាការត្រូវចាប់ផ្តើមនីតិវិធីត្រៀម ដោយជាដំបូងត្រូវរៀបចំការអះអាងរបស់ភាគី
- ➢ វិធីសាស្ត្ររៀបចំការអះអាង៖
  - ស្នើឱ្យគូភាគីដកចេញការអះអាងអង្គហេតុណាមួយដែលមិនពាក់ព័ន្ធកម្មវត្ថុបណ្តឹង
  - ភាគីគ្រាន់តែអះអាងថា ខ្លួនទទួលស្គាល់អង្គហេតុនោះបានហើយ (អង្គហេតុមានវិវាទ)។
- ➢ សកម្មភាពដឹកនាំនីតិវិធី

- តុលាការឱ្យ**ដើមចោទថ្លែងការណ៍អំពីពាក្យបណ្តឹង**ជាពិសេសខ្លឹមសារសាលក្រមដែលទាមទារឱ្យតុលាការចេញ អង្គ ហេតុចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជាក់ការទាមទារ ព្រមទាំងអង្គហេតុដែលជាមូលហេតុនៃការទាមទារ។
- តុលាការឱ្យ**ចុងចម្លើយថ្លែងការណ៍លើឯកសារចម្លើយ**(គាប្បីឱ្យចុងចម្លើយដាក់ឯកសារចម្លើយនៅមុនកាលបរិច្ឆេទត្រៀម)៖
  - ទទួលស្គាល់ ឬមិនទទួលខ្លឹមសារនៃសាលក្រមដែលដើមចោទទាមទារឱ្យ
  - ទទួលស្គាល់អង្គហេតុណាខ្លះ ឬមិនទទួលអង្គហេតុណាខ្លះដែលដើមចោទលើកឡើង
- **ការដាក់ និងពិនិត្យភស្តុតាងជាឯកសារ** : អត្ថិភាពនៃអង្គហេតុ ឬអង្គហេតុតវ៉ា គឺត្រូវបញ្ជាក់ដោយភស្តុតាង។ ក្នុងដំណាក់កាល នេះពិនិត្យបានតែភស្តុតាងជាឯកសារតែប៉ុណ្ណោះ ហើយការពិនិត្យនេះគឺមានភាពចាំបាច់ក្នុងការកំណត់ចំណុចវិវាទតែប៉ុណ្ណោះ។

- ការកំណត់ចំណុចវិវាទ៖
  - ចំណុចវិវាទជាចំណុចទាំងឡាយណាដែលភាគីមិនយល់ស្របនឹងគ្នា។
  - ក្រោយពីបានស្តាប់ការអះអាងរបស់គូភាគីហើយ តុលាការរកឃើញចំណុចដែលភាគីមិនយល់ស្របគ្នា(មិនទទួលស្គាល់អង្គហេតុ) ដែលនេះហើយជាចំណុចវិវាទ។
- ការរៀបចំភស្តុតាង៖
  - ចំណុចវិវាទខាងលើត្រូវបញ្ជាក់ដោយភស្តុតាង។
  - ភាគីដែលមានបន្ទុកក្នុងការបញ្ជាក់ភស្តុតាងចំពោះអង្គហេតុមានវិវាទ គឺជាភាគីណាដែលបានអះអាងអំពីអត្ថិភាពនៃអង្គហេតុដែល ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯង ត្រូវមានបន្ទុកបញ្ជាក់ភស្តុតាង ហើយការពិនិត្យភស្តុតាងត្រូវធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីនោះ។
  - ការស្នើសុំឱ្យពិនិត្យភស្តុតាង៖
    - នៅនីតិវិធីត្រៀម ភាគីអាចស្នើទៅតុលាការឱ្យពិនិត្យភស្តុតាងមួយ ឬច្រើន ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាពនៃអង្គហេតុដែលខ្លួនបាន លើកឡើងសម្រាប់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ ហើយការស្នើនេះត្រូវបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ថាភស្តុតាងនោះបញ្ជាក់ពីអង្គហេតុអ្វី។
  - ការទទួលយកភស្តុតាង៖
    - តុលាការអាចបដិសេធ(ដីកាសម្រេច)មិនទទួលយកភស្តុតាងដែលភាគីបានស្នើឱ្យពិនិត្យ កាលបើភស្តុតាងគ្មានទំនាក់ទំនងជា មួយអង្គហេតុដែលត្រូវបញ្ជាក់ ឬក៏យល់ថាមិនចាំបាច់។
    - តុលាការក៏អាចទទួលយកភស្តុតាងដែលភាគីស្នើឱ្យត្រួតពិនិត្យក្នុងពេលទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់ ។ ឧទាហរណ៍ ការពិនិត្យភស្តុតាងសួរសាក្សី ជាដើមតុលាការអាចធ្វើការសាកសួរនៅពេលទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់។

៨. ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់

- **អត្ថន័យ**៖ ជានីតិវិធីមួយដែលផ្តល់ឱ្យភាគីលើកឡើងនូវហេតុផល និងអំណះអំណាងរបស់ខ្លួនហើយតុលាការស្តាប់ហេតុផលទាំង នេះមុននឹងធ្វើការសម្រេចសេចក្តី។

❖ **ភាពចាំបាច់នៃការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់៖**

➢ ជាគោលការណ៍ការចេញសាលក្រមចុងក្រោយលើបណ្តឹងអង្គសេចក្តី ត្រូវតែចាំបាច់ធ្វើការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់។

➢ ចំពោះសេចក្តីសម្រេចជា**ដីកាសម្រេច**វិញ ការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់អាចធ្វើក៏បាន ឬមិនធ្វើក៏បាន។បើមិនបានទាញហេតុផលទេ នោះតុលាការធ្វើការសាកសួរភាគី។

➢ ករណីដែលតុលាការចេញសាលក្រមដោយមិនឆ្លងកាត់នីតិវិធីទាញហេតុដោយផ្ទាល់មាត់៖

- សាលក្រមលើកបណ្តឹងចោលដោយមិនទាញហេតុផល (បណ្តឹងផ្ទុយនឹងច្បាប់ ហើយមានចំណុចខ្វះខាតតែមិនកែតម្រូវ ម.៨១/ម.២៦៨/ម.២៩៤)
- សាលក្រមបញ្ចប់នីតិវិធីបណ្តឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិ(ភាគីមរណភាពហើយគ្មានអ្នកបន្តនូវសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច ម.១៧៤)
- សាលក្រមច្រានចោលការទាមទាររបស់ដើមចោទ (ចុងចម្លើយមិនចូលរួមក្នុងនីតិវិធីត្រៀមលើកទី១ ហើយកំណត់កាល បរិច្ឆេទនេះជានីតិវិធីទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់ ដោយការចេញសាលក្រមកំបាំងមុខចុងចម្លើយ ម.២០១ ក១)

✚ ក្រោយពីបញ្ចប់នីតិវិធីទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់តុលាការក៏អាចចេញ ដីការសម្រេច បានដែរដូចជា៖

- ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ (ម.៥៤៨ ក៤)
- ដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ (ម.៥៥២)

✚ **មុនកាលបរិច្ឆេទនៃការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់**

➢ តុលាការជាអ្នកកំណត់កាលបរិច្ឆេទនេះតាម ពាក្យសុំ ឬដោយឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការ

➢ កាលបរិច្ឆេទ ត្រូវកំណត់អំពី ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ និងម៉ោង ព្រមទាំងទីកន្លែងផងដែល (ម.២៤០)

➢ ភាគីអាចស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទ កាលបើភាគីមិនអាចចូលរួមបាន ដោយត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការ (ម.២៤១ ក២)

➢ បើមានករណីមិនអាចជៀសបានកាលបរិច្ឆេទនៃ ការត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផ្ទាល់ ឬការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់ ឬ នីតិវិធីផ្សេងៗ អាចកំណត់យកកាលបរិច្ឆេទនៅ ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ ឬថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកបាន (ម.២៤០ ក២)។

- ភាពខុសគ្នារវាង កាលបរិច្ឆេទ និងអំឡុងពេល៖
    - **កាលបរិច្ឆេទ** ជាពេលវេលាដែលបានកំណត់ដោយដើម្បីធ្វើសកម្មភាពទាក់ទងនឹងបណ្តឹង ដោយមានការចូលរួម សកម្មភាព របស់ភាគី និងបុគ្គលដែលទាក់ទងនឹងបណ្តឹង។ឧទាហរណ៍៖ ៣០ថ្ងៃក្រោយទទួលពាក្យបណ្តឹងតុលាការត្រូវ កំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផល (ម.៨០ ក២)។
    - **អំឡុងពេល** ៖ ជាពេលវេលាដែលបានកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់។ អំឡុងពេលមាន២គឺ ៖
        - អំឡុងពេលសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពរបស់តុលាការ + ៣០ថ្ងៃក្រោយទទួលពាក្យបណ្តឹងតុលាការត្រូវកំណត់កាលបរិច្ឆេទ នៃនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផល (ម.៨០ ក២)។
        - អំឡុងពេលសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពរបស់ភាគី: អំឡុងពេលដាក់ឯកសារត្រៀម(ម.១០២) អំឡុងពេលប្តឹងទាស់ (ម.២០៤ ក២) អំឡុងពេលប្តឹងឧទ្ធរណ៍ (ម.២៦៥) អំឡុងពេលប្តឹងសាទុក្ខ (ម.២៨៦) អំឡុងពេលប្តឹងជំទាស់(ម.៣០៣)។

- **ការកោះហៅ និងការបញ្ជូន**

➢ ក្រោយពីកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃនីតិវិធីទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់តុលាការឱ្យក្រឡាបញ្ជីរៀបចំដីកាកោះហៅភាគី និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ

➢ ការកោះហៅនៃការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់នេះអាចធ្វើដោយផ្ទាល់មាត់បានដល់ បុគ្គលដែលមានវត្តមាននៅក្នុងនីតិវិធីត្រៀម (ម.២៤២)

➢ បុគ្គលពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវកោះហៅ សាក្សី(បើមានស្នើសុំពីភាគី) អ្នកជំនាញ(តាមការចាំបាច់ម.១៤៦) អ្នកបកប្រែ(តាមការចាំបាច់)។

➢ ការបញ្ជូនដីកាកោះ ត្រូវធ្វើតាម **នីតិវិធីបញ្ជូន** ។

- **ការស្នើសុំឱ្យពិនិត្យភស្តុតាង និងការទទួលភស្តុតាង**

➢ **ការស្នើសុំឱ្យពិនិត្យភស្តុតាង**

- ភាគីមានបំណងចង់ឱ្យតុលាការពិនិត្យភស្តុតាងក្នុងកាលបរិច្ឆេទទាញផ្ទាល់មាត់នេះ ត្រូវមានការស្នើទៅតុលាការជាមុន។
- ពាក្យសុំត្រូវបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់ថា ភស្តុតាងនេះ បញ្ជាក់ឱ្យអង្គហេតុមួយណា (ម.១២៤/ម.១២៥)
- ការស្នើសុំឱ្យពិនិត្យភស្តុតាង អាចធ្វើមុនកាលបរិច្ឆេទនៃនីតិវិធីត្រៀម ឬមុននីតិវិធីទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់ (ម.១២៥)
- បើសុំក្នុងកាលបរិច្ឆេទនីតិវិធីត្រៀម អាចសុំដោយផ្ទាល់មាត់បានហើយចុះក្នុងកំណត់ហេតុ តែបើក្រៅកាលបរិច្ឆេទនៃនីតិវិធី ត្រៀមត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

➢ **ការទទួលភស្តុតាង៖**

- ជាគោលការណ៍ស្នើសុំឱ្យពិនិត្យភស្តុតាងត្រូវធ្វើដោយភាគី ប៉ុន្តែបើជាការចាំបាច់តុលាការអាចពិនិត្យដោយឆន្ទានុសិទ្ធិបាន(ម.១២៤ ក២)
- តុលាការអាចបដិសេធមិនទទួលយកភស្តុតាងនោះមកពិនិត្យ កាលបើយល់ឃើញថាមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គហេតុទេ(១២៦)
- ការទទួលយកភស្តុតាងតាមរូបភាពផ្សេងៗដូចជា៖
  - បើស្នើសុំឱ្យសួរសាក្សី តុលាការនឹងចេញដីកាកោះហៅសាក្សីតាមការបង្ហាញរបស់ភាគីដូចជា ឈ្មោះ អាយុ ភេទ អាសយដ្ឋាន
  - បើស្នើសុំឱ្យធ្វើកោសលវិច័យ តុលាការនឹងចេញដីកាបង្គាប់ឱ្យធ្វើកោសលវិច័យ (ម.១៤៣) និងដីកាចាត់អ្នកជំនាញកោសលវិច័យ
  - បើស្នើសុំឱ្យសាកសួរភាគី តុលាការនឹងចេញដីកាកោះហៅភាគីឱ្យចូលមកកាលបរិច្ឆេទក្នុងនីតិវិធីទាញហេតុផល (ម.១៤០)
  - បើស្នើសុំឱ្យពិនិត្យភស្តុតាងជាឯកសារដែលមាននៅភាគីម្ខាងទៀត ឬនៅតតិយជន តុលាការនឹងចេញដីកាបង្គាប់ឱ្យម្ចាស់ឯក សារផ្តល់ឯកសារនោះឱ្យតុលាការពិនិត្យ (ម.១៤៨)។ ដីការបង្គាប់ឱ្យផ្តល់ឯកសារ អាចប្តឹងជំទាស់បាន (ម.១៥២ ក២)។សិទ្ធិ បដិសេធមិនផ្តលឯកសារ (ម.១៥០)។

- ការបន្ថែម ឬផ្លាស់ប្តូរកម្មវត្ថុបណ្តឹង
    - ដើមចោទអាចបន្ថែម ឬផ្លាស់ប្តូរកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងរហូតដល់ចប់ការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់បាន ក្នុងករណី៖
        - មិនធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរមូលដ្ឋាននៃការទាមទារ
        - មិនធ្វើឱ្យនីតិវិធីបណ្តឹងមានការយឺតយ៉ាវ។
    - ពាក្យសុំត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខអក្សរ ហើយបញ្ជូនទៅកាន់ចុងចម្លើយ។
    - តុលាការពិនិត្យពាក្យសុំនេះបើមិនត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌខាងលើទេ នោះតុលាការនឹងចេញ ដីកាសម្រេចលើកចោលពាក្យសុំ នេះដោយ ឆន្ទានុសិទ្ធិ ឬតាមការស្នើសុំពីចុងចម្លើយ។

កាលបរិច្ឆេទនៃនីតិវិធីទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់

- ការផ្សះផ្សារ
    - ជាដំបូងគួរសាកល្បងធ្វើការផ្សះផ្សារដូចជានៅនីតិវិធីត្រៀមដែល បើយល់ឃើញថាភាគីអាចមានលទ្ធភាពសះជានឹងគ្នា (ម.៩៧)
    - បើភាគីសះជាគ្នា នីតិវិធីត្រូវបញ្ចប់ដោយសកម្មភាពរបស់ភាគី ហើយចេញកំណត់ហេតុសះជា(ការសះជាដោយ ការ លះបង់នូវការទាមទារ និងការទទួលស្គាល់នូវការទាមទារ) (ម.២២២)។
    - បើយល់ថាភាគីគ្មានលទ្ធភាពសះជាទេ តុលាការចាប់ផ្តើមនីតិវិធីទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់។
- ការដាក់មធ្យោបាយតទល់ ឬការពារខ្លួនថ្មី
    - មធ្យោបាតតទល់ ឬការពារខ្លួន ត្រូវដាក់ក្នុងពេលវេលាសមរម្យ ទៅតាមដំណើរការនៃបណ្តឹង បើមានការយឺតយ៉ាវតុលាការអាច ដីកាសម្រេចលើកចោល តាមពាក្យសុំរបស់ភាគី ឬដោយឆន្ទានុសិទ្ធិតុលាការ (ម.៩៥)
    - នៅពេលទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់ ភាគីអាចដាក់មធ្យោបាយតទល់ ឬការពារខ្លួនថ្មីបាន(អះអាងបន្ថែមពីអង្គហេតុ និងភស្តុតាង) (ម.១១៦ ក៣)
    - ភាគីមិនអាចដាក់មធ្យោបាយតទល់ ឬការពារខ្លួនបានទៀតទេកាលបើនីតិវិធីត្រៀមបានបញ្ចប់ ប៉ុន្តែមានករណីលើកលែង (១០៨)៖

- មធ្យោបាយនោះជាចំណុចដែលតុលាការត្រូវស្រាវជ្រាវដោយឆន្ទានុសិទ្ធិ
- មធ្យោបាយនោះមិនធ្វើឱ្យយឺតយ៉ាវដល់នីតិវិធីបណ្ដឹង
- ភាគីបានបញ្ជាក់មុនថា មធ្យោបាយនេះមិនអាចដាក់មុនការបញ្ចប់នីតិវិធីត្រៀមបានទេ។

➢ សេចក្ដីថ្លែងការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃនីតិវិធីសម្រាប់ការទាញហេតុផល

- នៅនីតិវិធីទាញហេតុផល កម្មភាពដំបូងរបស់ភាគី គឺត្រូវថ្លែងការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃនីតិវិធីត្រៀម (ម.១១៦)
- ត្រូវអាន មាត្រា១១៦ កថាខណ្ឌទី២
- គោលបំណង់ដែលត្រូវឱ្យថ្លែងការណ៍៖
  - ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃសាលក្រម
  - គោលការណ៍ជំនុំជម្រះជាសាធារណៈ (ម.១១៥ក២) ដោយសារកាលពីនីតិវិធីត្រៀមមិនធ្វើជាសាធារណៈ ដូច្នេះត្រូវធ្វើជាសាធារណៈដោយសង្ខេប នាពេលទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់
  - រម្លឹកឱ្យភាគីចាំនូវរឿងរ៉ាវវិវាទរបស់ខ្លួន។(បើមិនចាំ តុលាការអាចអានឱ្យភាគីស្ដាប់បានអត់?)

➢ **ការពិនិត្យភស្តុតាងដោយសម្ភូហវិធី**

- ជាគោលការណ៍ តុលាការទទួលស្គាល់អង្គហេតុដោយផ្អែកលើភស្តុតាងជាមូលដ្ឋាន (ម.១២៣៧/ម.១២៥)។
- ករណីដែលតុលាការទទួលស្គាល់អង្គហេតុដោយមិនផ្អែកលើភស្តុតាងមានដូចជា៖
  - អង្គហេតុដែលភាគីសារភាពនៅចំពោះមុខតុលាការ (ម.១២៣ ក២)
  - អង្គហេតុដែលតុលាការយល់ឃើញថាមានភាពជាក់ស្ដែង (ម.១២៣ ក២)
  - អង្គហេតុដែលគេដឹងគ្រប់គ្នា
  - អង្គហេតុដែលចាត់ទុកថា បានសារភាពតាមមាត្រា៩៦ (មិនតវ៉ាចំពោះការអះអាងរបស់ភាគីម្ខាងទៀត)
  - ស្ថានភាពទាំងមូលដែលបានលេចឡើងនាពេលទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់ (ម.១២៣ ក១) (ម.១៨៥)

➢ **ការពិនិត្យភស្តុតាងក្នុងរឿងរដ្ឋប្បវេណីមាន**

- ការសាកសួរសាក្សីអាចជា ពលរដ្ឋធម្មតា ឬមន្ត្រីរាជការ (ម.១៣២)

- សាក្សីដែលមិនចូលខ្លួនដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវតុលាការអាច បង្គាប់ឱ្យនាំខ្លួន សាក្សីនោះ (ម.១៣២ ក២) និងអាចពិន័យ ប្រាក់មិនលើសពី១លានរៀលដោយ ដីកាសម្រេច (ម.១៣២ ក៣)
- សាក្សីជាមន្ត្រីរាជការត្រូវមានការយល់ព្រមពីស្ថាប័នសមី ដែលគ្រប់គ្រង់សាក្សីនោះ (ម.១៣៣)
- សាក្សីមានសិទ្ធិមិនផ្តល់ចម្លើយក្នុងករណីមានចែងនៅ មាត្រា១៣៤
- ករណីដែលតុលាការអាចសួរសាក្សីនៅក្រៅតុលាការបានមានចែងនៅ មាត្រា១៣៦
- សាក្សីត្រូវសម្បថមុនសាកសួរ លើកលែងតែមានមូលហេតុពិសេសដែលត្រូវសម្បថក្រោយការសាកសួររួច។
- វិធីសួរសាក្សី (ម.១៣៨ ក៥)
- សាក្សីមិនអាចអានលិខិតទេ លើកលែងតែតុលាការអនុញ្ញាត (ម.១៣៨ ក៧)
- សំណួរដែលមិនអាចសួរសាក្សីបាន (ម.១៣៩)

* ការសាកសួរភាគី និងអ្នកតំណាងដែលច្បាប់បានកំណត់ (ម.១៤០/២.១៤៧)
* កោសលវិច័យ ដែលជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកជំនាញ (ម.១៤៣)
    - លទ្ធផលកោសលវិច័យ ត្រូវយកមកត្រួតពិនិត្យនៅកាលបរិច្ឆេទនៃនីតិវិធីទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់
    - បណ្តឹងផាត់ចោលអ្នកជំនាញ (ម.១៤៥)
* ភស្តុតាងជាឯកសារ (ម.១៤៨) និងវត្ថុដែលទុកជាឯកសារ (ម.១៥៨)
* ការត្រួតពិនិត្យ ទៅលើលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ (ម.១៦១)
* ការរក្សាការពារភស្តុតាង (ម.១៦៣)
    - អាចធ្វើតាមការស្នើសុំ ឬដោយឆន្ទានុសិទ្ធិ
    - ពាក្យសុំអាចធ្វើបានទាំងមុនពេលដាក់ពាក្យបណ្តឹង ឬធ្វើនៅក្រោយពេលដាក់ពាក្យបណ្តឹង។
    - សមត្ថកិច្ចតុលាការក្នុងការថែរក្សាភស្តុតាង (ម.១៦៤)
* របាយការណ៍លទ្ធផលស្រាវជ្រាវ របស់ស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិ (ម.១៣០)។
    - ករណីមានមន្ទិលសង្ស័យភាពត្រឹមត្រូវនៃឯកសារ (ម.១៥៥ ក៣)។

➢ **ការទាញហេតុផលចុងក្រោយ**

- ក្រោយពីធ្វើការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ និងការពិនិត្យភស្តុតាងដោយសម្ងហវិធីខាងលើហើយ មុននឹងបញ្ឈប់តុលាការ ត្រូវឱ្យភាគីធ្វើការទាញហេតុផលចុងក្រោយ ។
- ការទាញហេតុផលចុងក្រោយ ជាឱកាសក្នុងការជំទាស់ពីភាពត្រឹមត្រូវ ឬមិនត្រឹមត្រូវនៃការទាមទាររបស់ដើមចោទ (ម.១១៦ ក៥)
- បន្ទាប់ពីភាគីបានធ្វើការទាញហេតុផលចុងក្រោយហើយ តុលាការនឹងប្រកាសបញ្ចប់ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ ហើយ ប្រកាសសាលក្រមភ្លាម ឬកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រកាសសាលក្រម។
- កាលបរិច្ឆេទក្នុងការប្រកាសសាលក្រមត្រូវធ្វើក្នុងអំឡុងពេល១ខែ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ (ម.១៨៧)

៩. សាលក្រមរដ្ឋប្បវេណី

- សាលក្រមរបៀប
  - សាលក្រមរបៀបពុំមានអាជ្ញាអស់ជំនុំទេ ឬមិនមានអានុភាពអនុវត្តទេ ហើយក៏មិនអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍បានដោយឯករាជ្យបាន ដែរ (ម.២៦០/ម.២៦២)
  - សាលក្រមរបៀបនេះមានអានុភាពចង់ឱ្យតុលាការចេញសាលក្រមចុងក្រោយ និងមិនឱ្យសម្រេចផ្ទុយពីសាលក្រមរបៀប។
  - ហេតុដែលអាចចេញសាលក្រមរបៀប (ម.១៨១)៖
    - បើមានវិវាទអំពីអត្ថិភាពនៃការទាមទារ
    - បើមានវិវាទអំពីមធ្យោបាយតទល់ ឬការពារខ្លួនដែលអាចវិនិច្ឆ័យដោយឯករាជ្យ
    - បើមានវិវាទអំពីអត្ថិភាព ឬនត្ថិភាពនៃលក្ខខណ្ឌបណ្តឹង
    - បើមានវិវាទអំពីហេតុដែលទាក់ទងនឹងការបញ្ចប់បណ្តឹង
    - ករណីខាងលើនេះ តុលាការអាចបញ្ចប់កាតវិនិច្ឆ័យតែហេតុនេះសិន រួចហើយចេញសាលក្រមចាត់របៀបមួយ មុននឹងធ្វើ ការសម្រេចដោយសាលក្រមចុងក្រោយ។
- **សាលក្រមចុងក្រោយ**

- សាលក្រមដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ គឺផ្អែកលើការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់ ហើយមានអានុភាពដោយការប្រកាស (១៧៩)
- សាក្រមចុងក្រោយមានអានុភាពបញ្ចប់បណ្តឹង។អាចជា៖
  - **សាលក្រមនីតិវិធី**៖ លើកបណ្តឹងចោលដោយខ្វះលក្ខខណ្ឌនៃបណ្តឹង(ម.៨៤) ឬសាលក្រមបញ្ចប់នីតិវិធីបណ្តឹង (ម.១៧៤)។
  - **សាលក្រមលើអង្គសេចក្តី**៖ ទទួលស្គាល់ការទាមទារ ឬបដិសេធការទាមទារ ដែលសម្រេចអំពីអត្ថិភាព ឬនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិ។
- គោលការណ៍នៃការចេញសាលក្រម (ម.១៨១)
  - ចេញសាលក្រមចំពោះការទាមទារទាំងអស់ដែលភាគីបានសុំ(សុំអ្វីសម្រេចនឹង មិនសុំមិនសម្រេចទេ) (ម.១៨២)
  - បើចេញសាលក្រមខ្លះ អាចចេញសាលក្រមបន្ថែម (ម.១៨៣)
  - **គោលការណ៍ជំនឿទុកចិត្តដោយសេរី** តុលាការទទួលស្គាល់ ឬមិនទទួលស្គាល់អង្គហេតុ ដោយផ្អែកលើការលទ្ធផលនៃការ ពិនិត្យភស្តុតាង និងខ្លឹមសារនៃការទាញហេតុផ្ទាល់មាត់ (ម.១៨៤)
  - គោលការណ៍ឱ្យវិនិច្ឆ័យដោយផ្ទាល់ មានតែចៅក្រមដែលបានទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចចេញសាលក្រមបាន (ម.១៨៥)។
- **សាលក្រមកំបាំងមុខ**
  - **កំបាំងមុខដើមចោទ**
    - បើដើមចោទមិនចូលរួមក្នុងកាលបរិច្ឆេទដំបូងនៃនីតិវិធីត្រៀមទេ តុលាការចេញសាលក្រមកំបាំងមុខ ដោយច្រានចោលការ ទាមទាររបស់ដើមចោទ (ម.២០០ ក១)
    - បើដើមចោទ និងចុងចម្លើយមិន ចូលរួមក្នុងនីតិវិធីត្រៀម ឬទាញផ្ទាល់មាត់ទេ តុលាការមិនចេញសាលក្រមកំបាំងមុខទេ គឺត្រូវចាត់ទុកថាបានដកពាក្យបណ្តឹង (ម.២១៩)
  - **កំបាំងមុខចុងចម្លើយ**
    - បើចុងចម្លើយមិនចូលរួមក្នុងនីតិវិធីទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់ទេ តុលាការអាច៖

- ចាត់ទុកថាចុងចម្លើយសារភាព (លើកលែងតែបានធ្វើវិវាទនាពេលត្រៀម)
- ចេញសាលក្រមកំបាំងមុខ (ទទួលស្គាល់ ដោយផ្អែកលើការពិនិត្យភស្តុតាងពេលទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ ឬច្រានចោលការទាមទារ) (២០១)

◦ សាលក្រមកំបាំងមុខនេះត្រូវបញ្ជូនទៅឱ្យភាគីក្នុងអំឡុងពេល២សប្តាហ៍គិតពីថ្ងៃប្រកាសសាលក្រម (ម.១៩០) និងបើក សិទ្ធិឱ្យភាគីប្តឹងទាស់ក្នុងអំឡុងពេល២សប្តាហ៍គិតពីពេលទទួល និងប្តឹងឧទ្ធរណ៍អំឡុងពេល១ខែគិតពីពេលផុតរយៈពេល ប្តឹងទាស់ (ម.២៦៤)។

- **ករណីដែលមិនអាចចេញសាលក្រមកំបាំងមុខ (ម.២០២)**
  - ◦ ភាគីអវត្តមានដោយហេតុ មិនទទួលបានការកោះហៅស្របច្បាប់(ការបញ្ជូនគ្មានអនុភាព)
  - ◦ ភាគីអវត្តមានដោយសារមានគ្រោះធម្មជាតិ ឬកាលៈទេសៈដែលរារាំងភាគីមិនឱ្យមកចូលរួម
  - ◦ បណ្តឹងមិនស្របច្បាប់
  - ◦ មិនបានបញ្ជូនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលដើមចោទបានថ្លែងពេលទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់ក្នុងពេលទាញហេតុផលដែលចុងចម្លើយអវត្តមាននោះឱ្យចុងចម្លើយបានដឹង ។

➢ **សាលក្រមចំពោះមុខ**

- ជាសាលក្រមដែលប្រកាសចំពោះមុខភាគី(ដើមចោទ និងចុងចម្លើយ) ដែលមានវត្តមាននាពេលទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់ ។
- សាលក្រមនេះត្រូវបញ្ជូនទៅឱ្យភាគីក្នុងអំឡុងពេល២សប្តាហ៍គិតពីថ្ងៃប្រកាសសាលក្រម (ម.១៩០)
- សាលក្រមចំពោះមុខបើកសិទ្ធិឱ្យភាគីប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងអំឡុងពេល១ខែ គិតពីថ្ងៃដែលបានទទួលការបញ្ជូនលិខិតសាលក្រម (ម.២៦៤)

❖ **អានុភាពនៃសាលក្រម**

➢ សាលក្រមមានអានុភាពដោយ **ការប្រកាស** ។ការប្រកាសសាលក្រមត្រូវធ្វើក្នុងអំឡុងពេលមួយខែក្រោយពីបញ្ចប់នីតិវិធីទាញ ហេតុផលផ្ទាល់មាត់ (ម.១៨៦ / ម.១៨៧)។

- **វិធីប្រកាសសាលក្រម**៖ ប្រកាសនៅសវនាការជាសាធារណៈ ដែលអានដោយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ ឬចៅក្រមទោលនោះ អានតែផ្នែក សម្រេចសេចក្តីប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបើយល់ថាសមរម្យ អាចអានទាំងសំអាងហេតុ ឬអាចពន្យល់ខ្លឹមសារសំអាងហេតុបាន(ម.១៨៨)
- អត្តពន្ធភាពនៃសាលក្រម៖ ចង់តុលាការមិនឱ្យលុប ឬកែប្រែសាលក្រមតាមអំពើចិត្តបានឡើយ។ការកែប្រែអាចធ្វើបានតែ កំហុសក្នុងការគណនាពន្ធ ឬកត់ខុស ឬកំហុសជាក់ស្តែងផ្សេងៗទៀត ដោយដីការសម្រេចកែតម្រូវ (ម.១៩១ / ម.១៩២)។
- **អានុភាពអនុវត្ត**៖ សាលក្រមអាចអនុវត្តបានចាប់ពីអាជ្ញាអស់ជំនុំកើតឡើង (សាលក្រមស្ថាពរ) ។
- ពេលដែលសាលក្រមចូលជាស្ថាពរ៖
  - ផុតរយៈពេលប្តឹងសម្រាប់ប្តឹងឧបាស្រ័យ (ប្តឹងទាស់ និងប្តឹងឧទ្ធរណ៍)
  - ពេលដែលមានការព្រមព្រៀងមិនប្តឹងទាស់ និងឧទ្ធរណ៍ (ម.២៦០)
  - សាលក្រមចំពោះមុខ៖ នៅពេលផុតរយៈពេលប្តឹងឧទ្ធរណ៍ ឬពេលលះបង់សិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍ ឬដកបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍វិញ(ម.២៩៣/ម.២៦៣/ ម.២៦៤)
  - សាលក្រមកំបាំងមុខ៖ នៅពេលផុតរយៈពេលប្តឹងទាស់ និងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ ឬពេលលះបង់សិទ្ធិប្តឹងទាស់ ឬឧទ្ធរណ៍វិញ (១៩៣.២០៤)
- អាជ្ញាអស់ជំនុំជាលក្ខណៈទម្រង់ ចង់តុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មិនឱ្យកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬលុបចោលសាលក្រមស្ថាពរ ទោះមានបណ្តឹង ទាស់ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ បណ្តឹងសាទុក្ខក៏ដោយ។
- អាជ្ញាអស់ជំនុំជាលក្ខណៈសារធាតុ៖ ត្រូវបានកម្រិតលើទស្សនៈ ៣យ៉ាងគឺ៖
  - ពេលវេលា + ស្ថាពរនូវសិទ្ធិ ឬទំនាក់ទំនង់គតិយុត្តពេលបញ្ចប់ការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់ (ម.១៩៤ ក២)
  - កម្មវត្ថុ ឬទំហំអាជ្ញាអស់ជំនុំ (ម.១៨៤ ក៣)
  - បុគ្គលដែលទទួលរងនូវអានុភាពអាជ្ញាអស់ជំនុំ(ប្រធាន)៖ ភាគីនៃបណ្តឹង(ដើមចោទ និងចុងចម្លើយ) ជនដែលមានផលប្រយោជន៍ ក្នុងបណ្តឹង(ខ.តតិយជនដែលចាត់តាំងអ្នកដទៃជាដើមចោទក្នុងករណីសហបណ្តឹង) អ្នកទទួលបន្ត(សន្តតិជន ការរួមបញ្ចូល ក្រុមហ៊ុន អ្នកទទួលបន្តសិទ្ធិលើបំណុល) ជន

ដែលកាន់កាប់វត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃការទាមទារសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ភាគីនៃ បណ្ដឹង (និយោជក អ្នកគ្រប់គ្រង់វត្ថុ)។

❖ ចំណុចដែលត្រូវសរសេរក្នុងសេចក្ដីសម្រេចបញ្ចប់នៃសាលក្រមៈ

➢ ការទាមទារចំបង (បង្គាប់ឱ្យផ្ដល់តាវកាលិក ទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ បង្កើត កែប្រែ ផ្លាស់ប្ដូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគិយុត្ត)៖

- លើកចោលបណ្ដឹង (ករណីខ្វះលក្ខខណ្ឌបណ្ដឹង)
- ច្រានចោលការទាមទារ (ការទាមទារកគ្មានមូលហេតុ)
- ទទួលស្គាល់ការទាមទារ (ការទាមទារមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវ)

➢ **ការសម្រេចអំពីប្រាក់ប្រដាប់ក្ដី**

- តុលាការអាចសម្រេចអំពីបន្ទុកនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីតាមពាក្យសុំ ឬដោយឆន្ទានុសិទ្ធិ (ម.៦៥)។
  - ទទួលបន្ទុកទាំងស្រុង៖ ប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីជាបន្ទុករបស់ចុងចម្លើយ ឬចុងចម្លើយត្រូវទទួលបន្ទុកលើប្រាក់ប្រដាប់ក្ដី
  - ទទួលបន្ទុកមួយភាគ៖ ប្រាក់ប្រដាប់ក្ដី ជាបន្ទុករបស់ដើមចោទ.......ភាគរយ និង ចុងចម្លើយ ....ភាគរយ
  - ទទួលបន្ទុកស្មើគ្នា៖ ប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីជាបន្ទុករបស់សហចុងចម្លើយ។

➢ **ការប្រកាសឱ្យអនុវត្តជាបណ្ដោះអាសន្ន (ម.១៩៦)**

- អាចប្រកាសឱ្យអនុវត្តបណ្ដោះអាសន្នមួយផ្នែក ឬទាំងស្រុង តាមពាក្យសុំ ឬដោយឆន្ទានុសិទ្ធិ ដោយឱ្យដើមចោទដាក់ប្រាតិភោគ ឬមិនឱ្យដាក់ប្រាតិភោគ។
- ការអនុវត្តបណ្ដោះអាសន្នអាចសម្រេចក្នុងសេចក្ដីសម្រេចបញ្ចប់នាំសាលក្រម ឬចេញដីកាសម្រេចបន្ថែមតាមពាក្យសុំ ឬដោយឆន្ទានុសិទ្ធិ
- តុលាការអាចប្រកាសឱ្យភាគីរួចផុតពីការអនុវត្តបណ្ដោះអាសន្ន ដោយការដាក់ប្រាតិភោគតាមពាក្យសុំ ឬដោយឆ្នានុសិទ្ធិ។

- **លក្ខខណ្ឌនៃការប្រកាសឱ្យអនុវត្តបណ្តោះអាសន្ន និងការពិចារណា**
  - សិទ្ធិទាមទារលើទ្រព្យសម្បត្តិ (មានភាពចាំបាច់)
  - មានភាពជឿជាក់ថា សេចក្តីសម្រេចនេះ នឹងមិនអាចកែប្រែបាន ឬលុបចោលដោយតុលាការជាន់ខ្ពស់ (បើមានបណ្តឹងឧបាស្រ័យ)
  - ប្រសិនបើមានការកែប្រែ ឬលុបចោល ក៏វត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនោះងាយ នឹងធ្វើបដិទានឡើងវិញ
  - មិនអាចអនុវត្តបណ្តោះអាសន្នចំពោះសាលក្រមបញ្ជាក់ សាលក្រមបង្កើត ផ្លាស់ប្តូរ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត និងសាលក្រម ដែលចាត់ទុកថាបង្ហាញឆន្ទៈទេ (បង្គាប់ឱ្យចុះបញ្ជី)។
- **វិធីប្រកាសឱ្យអនុវត្តបណ្តោះអាសន្ន**
  - ឱ្យអនុវត្តបណ្តោះអាសន្នគ្រប់ចំណុច សាលក្រមនេះអាចអនុវត្តបណ្តោះអាសន្នបាន។
  - ឱ្យអនុវត្តជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះចំណុចខ្លះ៖ សាលក្រមនោះអាចអនុវត្តបណ្តោះអាសន្នបានត្រង់ចំណុចទី....នៃសេចក្តីសម្រេច បញ្ចប់។
  - ករណីសាលាដំបូងមិនបានប្រកាស បើមានបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍អាចប្រកាសឱ្យអនុវត្តបណ្តោះអាសន្នបាន តែចំណុចដែលមិនប្តឹង ឧទ្ធរណ៍ទេ ហើយសេចក្តីសម្រេចនេះមិនអាចតវ៉ាបានឡើយ (ម.២៧១)
- **របៀបតាក់តែងសាលក្រម**
  - ត្រូវមាននិទ្ទេសនូវចំណុចក្នុងមាត្រា ១៨៩ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី។
  - សាលក្រមត្រូវបែងចែកជា៣ផ្នែកសំខាន់ៗដូចជា៖
    - ផ្នែកក្បាលសាលក្រម
    - ផ្នែកសំអាងហេតុ ៖ ជាទឡ្ហីករណ៍នៃអង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់ ដែលនាំឱ្យតុលាការសម្រេចសេចក្តីបញ្ចប់។
    - ផ្នែកសម្រេចសេចក្តី៖
      - សេចក្តីសម្រេចអំពីការទាមទារចម្បង (លើកចោលបណ្តឹង ច្រានចោលបណ្តឹង ទទួលស្គាល់ការទាមទារ)
      - សេចក្តីសម្រេចអំពីចំណុចបន្ទាប់បន្សំ (ប្រាក់ប្រដាប់ក្តី)
      - ការប្រកាសឱ្យអនុវត្តបណ្តោះអាសន្ន ។ល។

ប្លង់នីតិវិធីជំនុំជម្រះលើកទី១

១. សមត្ថកិច្ចសាលាជម្រះក្តី

១.១ សមត្ថកិច្ចតាមមុខងារ

១.២ សមត្ថកិច្ចតាមដែនដី

១.២.១ សមត្ថកិច្ចតាមលំនៅឋាន (រូបវន្តបុគ្គល៖**លំនៅឋានឬទីសំណាក់**បើគ្មានលំនៅឋាន **ឬកន្លែងស្នាក់នៅចុងក្រោយ**បើគ្មានលំនៅឋានឬទីសំណាក់។នីតិបុគ្គលក្នុងស្រុក៖ទីតាំងទីស្នាក់ការ ឬទីកន្លែងអាជីវកម្មចម្បង ឬទីលំនៅឋានរបស់អ្នកតំណាង ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវ ឬទីស្នាក់ការ ឬទីតាំងប្រកបអាជីវកម្ម។នីតិបុគ្គលបរទេស៖ទីតាំងទីស្នាក់ការ ឬទីកន្លែងអាជីវកម្មចម្បង ឬទីលំនៅឋានរបស់អ្នកតំណាង ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា។(ម.៨)

១.២.២ សមត្ថកិច្ចតាមទ្រព្យសម្បត្តិ (ទីតាំងនៃការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច,ទីតាំងបង់រូបិយាណត្តិឬមូលប្បទានបត្រ,ទីតាំងដែលជាកម្មវត្ថុនៃការទាមទារ,កន្លែងដែលអំពើអនីត្យានុកូលកើតឡើង,ទីតាំងដែលអចលនវត្ថុនោះស្ថិតនៅ,បណ្តឹងទាក់ទងនឹងមរតក)។(ម.៩)

១.២.៣ សមត្ថកិច្ចលើរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធ (អនុវត្តចំពោះបណ្តឹងដែលមានការទាមទារច្រើនចំណុច ក្រោមសមត្ថកិច្ចសាលាជម្រះក្តីច្រើន)

១.២.៤ សមត្ថកិច្ចនៃបណ្តឹងឋានៈបុគ្គល (លំនៅឋាន,ទីសំណាក់,កន្លែងស្នាក់នៅចុងក្រោយ ឬជាសមត្ថកិច្ចផ្តាច់មុខសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបើមិនដឹងពីលំនៅឋានឬទីសំណាក់ឬកន្លែងស្នាក់នៅចុងក្រោយ)

១.៣ សមត្ថកិច្ចដែលកំណត់ដោយមូលហេតុផ្សេងទៀត

១.៣.១ ការកំណត់ដោយតុលាការថ្នាក់លើ (ចៅក្រមដកខ្លួនដោយមានមូលហេតុស្របច្បាប់,តុលាការរងនូវគ្រោះធម្មជាតិ,ដែកដីរដ្ឋបាលមិនច្បាស់លាស់)

១.៣.២ សមត្ថកិច្ចតាមការព្រមព្រៀង (ការកំណត់សមត្ថកិច្ចតុលាការក្នុងកិច្ចសន្យាជាដើម)

១.៣.៣ សមត្ថកិច្ចដែលកើតឡើងដោយគ្មានការតវ៉ាពីចុងចម្លើយ (ករណីដែលចុងចម្លើយបានចូលរួមក្នុងនីតិវិធីត្រៀម និងផ្ទាល់មាត់ហើយជាសំណុំរឿងដែលមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចផ្តាច់មុខ)

១.៤ សមត្ថកិច្ចផ្តាច់មុខ (ជាសមត្ថកិច្ចដែលច្បាប់បានបញ្ញត្តិយ៉ាងជាក់លាក់)

១.៥ ការចាត់ចែងបណ្តឹងដោយខុសសមត្ថកិច្ច (តាមរយៈដីកាផ្ទេរសមត្ថកិច្ចទាំងស្រុងឬមួយផ្នែក)

១.៦ ការចាត់ចែងបណ្តឹងដោយមូលហេតុផ្សេងទៀត (ករណីមានការយឺតយ៉ាវខ្លាំង អាចផ្ទេរដោយឆន្ទានុសិទ្ធិ ឬពាក្យសុំពីភាគី)

ចំណាំ៖ ការជំនុំជម្រះដោយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានក្នុងករណីដូចជា(២៣ក២)៖ ១,ចៅក្រមយល់ថាត្រូវជម្រះដោយក្រុមប្រឹក្សាហើយកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងមានតម្លៃមិនតិចជាងប្រាំលានរៀល ២,ច្បាប់កំណត់ថាត្រូវវិនិច្ឆ័យនិងជំនុំជម្រះដោយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ(បណ្តឹងជិតជិត(២៨) ឬពាក្យសុំដកហូត(២៧))។នៅពេលមានបណ្តឹងជិតជិត ឬពាក្យសុំដកហូត ជាគោលការណ៍ត្រូវតែតែផ្អាកនីតិវិធី រហូតដល់មានការសម្រេច(៣០ច៤)។សេចក្តីសម្រេចដកចៅក្រមមិនអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍បានទេ ប៉ុន្តែបើសម្រេចថាមិនដកចៅក្រមទេ ទើបអាចធ្វើការប្តឹងឧទ្ធរណ៍បានក្នុងរយៈពេល១សប្តាហ៍ក្រោយពីបានទទួលដំណឹងអំពីដីកាសម្រេចនេះ(៣០ច៥ច៦,៣០៣)។បណ្តឹងជិតជិត ឬពាក្យសុំដកហូតក្រឡាបញ្ជី (៣១)។

២. ភាគី

២.១ សមត្ថភាពជាភាគីនៃបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី (សមត្ថភាពជាភាគីនៃបណ្តឹង និងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹង)(ជននៅក្រោមហិតូបត្ថម្ភ អាចធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹង កាលបើមានការយល់ព្រមពីហិតូបត្ថម្ភកៈ(ម.៣៣)។

២.២ ការកម្រិតសកម្មភាពក្នុងការធ្វើបណ្តឹង (អនីតិជន,ជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ(ម.៣២),ជននៅក្រោមហិតូបត្ថម្ភ(ម.៣៣)

ចំណាំ៖ អនីតិជនអ្នកមានអំណាចមេបា(១០៥៣)ឬអ្នកអាណាព្យាបាលទូទៅសម្រាប់អនីតិជន។**ជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ** អ្នកអាណាព្យាបាលទូទៅ(ម.១១១៤)។ចំពោះ **ជននៅក្រោមហិតូបត្ថម្ភ** អាចធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹងដោយខ្លួនឯងបាន កាលបើមានការយល់ព្រមពីហិតូបត្ថម្ភកៈ(ម.៣៣)

៣. អ្នកតំណាងតាមផ្លូវបណ្តឹង (អ្នកតំណាងតាមច្បាប់សារធាតុ,អ្នកតំណាងពិសេស,អ្នកតំណាងដោយអាណត្តិ)

៤. ប្រាក់ប្រដាប់ក្តី

៤.១ ពន្ធដាក់ពាក្យសុំ

៤.១.១ បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍(១,៥) បណ្ដឹងសាទុក្ខ(២) ការប្ដឹងជំនុំជម្រះសាជាថ្មី(១ម៉ឺនរៀល) ការសុំដីកាសម្រេចដាស់តឿន(កម្មវត្ថុនៃការទាមទារចែកនឹង២)

៤.២ ប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីតុលាការក្រៅពីពន្ធ (សោហ៊ុយធ្វើដំណើរ ស្នាក់នៅ ធ្វើកោសលវិច័យ)

៤.៣ ប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីភាគី (សោហ៊ុយធ្វើពាក្យបណ្ដឹង ថ្លៃធ្វើដំណើររបស់សាក្សីមកកាន់តុលាការ)

<u>**ចំណាំ៖**</u> ការជួយសង្គ្រោះលើបណ្ដឹង(ក្រីក្រ និងមានភាពច្បាស់លាស់ថាអាចនឹងឈ្នះក្ដី ម.៦៩ ក១) និងប្រាតិភោគនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្ដី(ករណីដើមចោទគ្មានលំនៅឋានច្បាស់លាស់ ម.៦៧ ក១)។

៥. ប្រាតិភោគលើបណ្ដឹង (ម.៧១)

៥.១ ប្រាតិភោគលើប្រាក់ប្រដាប់ក្ដី (ម.៦៧)

៥.២ ប្រាតិភោគដាក់ដើម្បីទទួលបានសាលក្រមប្រកាសអនុវត្តបណ្ដោះអាសន្ន

៥.៣ ប្រាតិភោគដាក់ដើម្បីរួចផុតពីសាលក្រមប្រកាសអនុវត្តបណ្ដោះអាសន្ន

៥.៤ ប្រាតិភោគដាក់ សុំផ្អាកការអនុវត្តសាលក្រម ដោយមានបណ្ដឹងទាស់ចំពោះសាលក្រមកំបាំងមុខដែលភ្ជាប់ជាមួយការប្រកាសអនុវត្តបណ្ដោះអាសន្ន

៥.៥ ប្រាតិភោគដាក់ ដើម្បីទទួលបានសាលដីកាប្រកាសអនុវត្តបណ្ដោះអាសន្ន (ករណីតុលាការមិនសម្រេច ឬដើមចោទមិនបានដាក់ពាក្យសុំអនុវត្តបណ្ដោះអាសន្ន ហើយដើមចោទបានស្នើសុំនៅសាលាឧទ្ធរណ៍)

៥.៦ ប្រាតិភោគដាក់ ដើម្បីផ្អាកការអនុវត្តដោយបង្ខំ ដោយសារមានបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬបណ្ដឹងទាមទារឱ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មី (ករណីដែលចុងចម្លើយប្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬប្ដឹងឱ្យជម្រះសាជាថ្មីចំពោះសាលក្រមប្រកាសអនុវត្តបណ្ដោះអាសន្នបាន ដោយចុងចម្លើយដាក់ប្រាតិភោគ)

៥.៧ ប្រតិភោគដាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងអនុវត្តដោយបង្ខំ (ម.៣៧០ ក១ ចំណុច“ច”)

៥.៨ ប្រាតិភោគសម្រាប់ដីការក្សាការពារ

៥.៩ ប្រាតិភោគផ្អាកការអនុវត្តរក្សាការពារ ឬលុបចោលដីកាសម្រេចចាត់ចែងជាបណ្ដោះអាសន្ន ដោយស្ថានភាពពិសេស។

- ❖ ប្រាតិភោគដែលបានដាក់ត្រូវរលត់ក្នុងករណីដូចជា៖
  - ➢ ប្រាតិភោគប្រាក់ប្រដាប់ក្តី(ឈ្នះលើអង្គសេចក្តី) ឬប្រាតិភោគដាក់ដើម្បីទទួលបានការប្រកាសអនុវត្តបណ្តោះអាសន្នបាន ឬប្រាតិភោគដែលកូនបំណុលដាក់ដើម្បីរួចពីការអនុវត្តបណ្តោះអាសន្ន ត្រូវបានលុបចោល ហើយចូលជាស្ពាពរ។
  - ➢ អ្នកមានសិទ្ធិលើប្រាតិភោគយល់ព្រមឱ្យលុបចោល (ករណីដើមចោទដាក់ពាក្យសុំលុបចោលប្រាតិភោគទៅតុលាការដោយហេតុភាគីម្ខាងទៀតយល់លើពាក្យសុំនេះដែរ មុនការអនុវត្តសាលក្រមដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តបណ្តោះអាសន្ន)
  - ➢ ការចាត់ទុកថាអ្នកមានសិទ្ធិលើប្រាតិភោគយល់ព្រមលុបចោល (ករណីដើមចោទដាក់ពាក្យសុំលុបចោលប្រាតិភោគ ទៅតុលាការដោយហេតុភាគីម្ខាងទៀតយល់លើពាក្យសុំនេះដែរ ប៉ុន្តែគ្មានឃើញមានការបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមយល់ព្រមក្នុងពាក្យសុំនេះ ដូចនេះតុលាការត្រូវជូនដំណឹងអំពីការស្នើសុំលុបចោលប្រាតិភោគរបស់អ្នកដាក់ប្រាតិភោគ ហើយត្រូវឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល២សប្តាហ៍ក្រោយពីការទទួលបានការជូនដំណឹងនេះ បើមិនឆ្លើយតបចាត់ទុកថាយល់ព្រមលើពាក្យសុំលុបរបស់អ្នកដាក់ប្រាតិភោគ)។

<u>**ចំណាំ៖**</u> ដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យលុបចោលប្រាតិភោគ អាចប្តឹងជំទាស់បានក្នុងរយៈពេល១សប្តាហ៍គិតពីថ្ងៃដែលទទួលដំណឹងអំពីដីកានេះ។

៦. សហបណ្តឹង

៦.១ លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃសហបណ្តឹង (កម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងដូចគ្នា និងផ្អែកលើមូលហេតុដូចគ្នា(ម.៣៩ ចំណុច ក ខ)។

៦.២ ប្រភេទនៃសហបណ្តឹង

៦.២.១ សហបណ្តឹងធម្មតា

៦.២.២ សហបណ្តឹងចាំបាច់ (បណ្តឹងចាំបាច់ដោយពិត និងឧបសហបណ្តឹងចាំបាច់)

៦.៣ ការជ្រើសរើសភាគី (ការជ្រើសរើសពីចំណោមអ្នកធ្វើសហបណ្តឹងម្នាក់ ឬច្រើននាក់ ឱ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាសហដើមចោទ ឬដើមចោទ ឬចុងចម្លើយ ឬសហចុងចម្លើយ ដែលធ្វើសម្រាប់ខ្លួនផង និងអ្នកជ្រើសរើសផង)

៦.៣.១ លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសភាគី (បុគ្គលច្រើនមានផលប្រយោជន៍រួមគ្នា មានបំណង់ទាមទាររួមគ្នា)

៦.៤ បណ្តឹងដែលមានដើមបណ្តឹង និងចុងចម្លើយជាសហចុងចម្លើយ (ជាបណ្តឹងមួយដែលធ្វើឡើងដោយតតិយជនដែលមានផលប្រយោជន៍ បណ្តឹងប្រភេទនេះដាក់នៅតុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ចកំពុងតែចាត់ការលើបណ្តឹងរបស់ដើមចោទ និងចុងចម្លើយ)

៧. ការចូលរួមអន្តរាគមន៍ក្នុងបណ្តឹង

៧.១ ការចូលរួមជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងបណ្តឹងធម្មតា

៧.១.១ លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងបណ្តឹងធម្មតា (បណ្តឹងរវាងអ្នកដទៃកំពុងត្រូវបានចាត់ការ ,ទំនាក់ទំនងតាមផ្លូវច្បាប់ អំពីលទ្ធផលនៃសាលក្រម,ការជួយភាគីម្ខាងនៅក្នុងបណ្តឹង)

៧.១.២ នីតិវិធីនៃការចូលរួមអន្តរាគមន៍ក្នុងបណ្តឹងធម្មតា (ការដាក់ពាក្យសុំ,ការចាត់ចែងចំពោះពាក្យសុំ, សកម្មភាពរបស់អ្នកចូលរួមជួយអន្តរាគមន៍,អានុភាពនៃសាលក្រមចំពោះអ្នកចូលរួមអន្តរាគមន៍ក្នុងបណ្តឹងធម្មតា)

៧.២ ការចូលរួមជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងសហបណ្តឹង

៧.២.១ លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមអន្តរាគមន៍ក្នុងសហបណ្តឹង (បណ្តឹងរវាងអ្នកដទៃកំពុងត្រូវបានចាត់ការ, កម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងរវាងអ្នកដទៃត្រូវបានកំណត់ជាស្ថាពររួម,ការចូលរួមក្នុងនាមជាសហដើមចោទ ឬសហចុងចម្លើយ,)

៧.២.៣ នីតិវិធីនៃការចូលរួមអន្តរាគមន៍ក្នុងបណ្តឹង (ការដាក់ពាក្យសុំ,ការចាត់ចែងចំពោះពាក្យសុំ,សកម្មភាពរបស់អ្នកចូលរួមជួយអន្តរាគមន៍,អានុភាពនៃសាលក្រមចំពោះអ្នកចូលរួមអន្តរាគមន៍ក្នុងបណ្តឹង)

៨. ប្រភេទនៃបណ្តឹង

៨.១ បណ្តឹងទាមទារឱ្យផ្តល់តាវកាលិក (ប្រាក់ វត្ថុ ធ្វើសកម្មភាព ឬមិនធ្វើសកម្មភាព) (ទាមទារតាវកាលិកនាពេលបច្ចុប្បន្ន ឬនាពេលអនាគត)

៨.២ បណ្តឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ (សាលក្រមបង្គាប់ឱ្យផ្តល់តាវកាលិកដែលមានអានុភាពអនុវត្តដោយបង្ខំបានហៅថា **លិខិតអនុវត្ត** ហើយស្ថាប័នរដ្ឋជាអ្នកចាត់ចែង ហៅថា **ស្ថាប័នអនុវត្ត**)(ស្ថាប័នអនុវត្តមានពីរអង្គភាពគឺ អាជ្ញាសាលា និងតុលាការ ចំពោះ**អាជ្ញាសាលា**ទទួលបន្ទុកអនុវត្តដោយបង្ខំពាក់ព័ន្ធនឹង ការរឹប

អូសចលនវត្ថុ ការប្រគល់វត្ថុ និងការស្រាវជ្រាវអចលនវត្ថុដែលត្រូវអនុវត្តដោយបង្ខំ។ចំពោះ**តុលាការ**ទទួលបន្ទុកអនុវត្តដោយបង្ខំពាក់ព័ន្ធនឹង ការរឹបអូសអចលនវត្ថុ និងសិទ្ធិលើបំណុល ជាអាទិ៍)។

៨.៣ បណ្តឹងទាមទារឱ្យបង្កើត កែប្រែ ឬរំលត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត

៩. នីតិវិធីត្រៀបសម្រាប់ការទាញហេតុផល (PPOA)

៩.១ មុនពេលចាប់ផ្តើមនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផល (ពិនិត្យពាក្យបណ្តឹង,បញ្ជូនពាក្យបណ្តឹងទៅចុងចម្លើយ ដោយភ្ជាប់ជាមួយដីកាសម្រេចកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់នីតិវិធីត្រៀម(យ៉ាងយូរ៣០ថ្ងៃក្រោយដាក់ពាក្យបណ្តឹង) ដីកាកោះហៅភាគី ដីកាសម្រេចកំណត់អំឡុងពេលឱ្យចុងចម្លើយដាក់ឯកសារចម្លើយ ដោយបញ្ជូនឯកសារទាំងនេះទៅកាន់ចុងចម្លើយក្នុងពេលតែមួយ)

៩.២ នីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផល

៩.៣ សកម្មភាពរបស់តុលាការ និងភាគីនៅក្នុងនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផល

៩.៣.១ ការសាកល្បងផ្សះផ្សារ (មានអនុភាពដូចទៅនឹងសាលក្រម (ម.២២២ ដោយគ្មានអានុភាពអាជ្ញាអស់ជំនុំជាលក្ខណៈសារធាតុទេ (ម.៣៥០ ឈ)

<u>**ចំណាំ៖**</u> ការបង្ហាញឆន្ទៈសះជា ដែលមានមូលហេតុមោឃភាព ឬមានវិការៈក្នុងការបង្ហាញឆន្ទៈ កំណត់ហេតុសះជានោះចាត់ទុក មោឃៈភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬដោយការលុបចោល។វិធីអះអាងអំពីមោឃៈភាព ឬលុបចោល ត្រូវធ្វើដោយភាគីដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការឱ្យកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ ដើម្បីបន្តនីតិវិធីបណ្តឹង។នៅកាលបរិច្ឆេទនោះតុលាការត្រូវវិនិច្ឆ័យអំពីអានុភាពនៃការសះជាជាមុនសិន ពោលគឺបើការសះជានោះ ត្រូវមោឃៈភាព ឬលុបចោល តុលាការត្រូវបញ្ជាក់ថា បណ្តឹងនេះមិនទាន់បញ្ចប់ដោយសាលក្រមរបៀប ទើបបន្តវិនិច្ឆ័យលើបណ្តឹងនោះផ្ទុយទៅវិញកាលបើតុលាការយល់ឃើញថាការសះជាមានសុពលភាព តុលាការត្រូវចេញសាលក្រមចុងក្រោយដែលប្រកាសបញ្ចប់បណ្តឹង ដោយមូលហេតុសះជា។

៩.៣.២ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ (ដើមចោទថ្លែងការណ៍លើពាក្យបណ្តឹង ចុងចម្លើយថ្លែងការណ៍លើឯកសារចម្លើយ)

៩.៣.៣ ការដាក់មធ្យោបាយតទល់(ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រពាក្យសុំដើមចោទ) ឬការពារខ្លួន(ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រពាក្យសុំចុងចម្លើយ) (អង្គហេតុតវ៉ា ជាអង្គហេតុដែលចុងចម្លើយលើកឡើងប្រឆាំងទៅនឹង

អង្គហេតុដែលដើមចោទលើកឡើង,អង្គហេតុតវ៉ាតប ជាអង្គហេតុដែលដើមចោទលើកឡើងប្រឆាំងទៅនឹងអង្គហេតុតវ៉ាដែលចុងចម្លើយបានលើកឡើង)

៩.៣.៤ ពេលដែលត្រូវដាក់មធ្យោបាយតទល់ ឬការពារខ្លួន (ម.១០៨)

៩.៣.៥ ការបញ្ជាក់អំពីចំណុចវិវាទ និងការរៀបចំភស្តុតាង (ម.១២៣)

៩.៣.៦ សកម្មភាពបណ្តឹងជាអាទិ៍ (ម.១០៦) (ការពិនិត្យភស្តុតាងដូចជា ការសាកសួរសាក្សី និងការធ្វើកោសលវិច័យជាអាទិ៍ មិនអាចធ្វើបានទេនៅក្នុងនីតិវិធីត្រៀម)(ការបំបែករឿងក្តី និងការបញ្ចូលរឿងក្តី(ម.៨៩ ក១) (ការបន្ថែម ឬការផ្លាស់ប្តូរនៃកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង អាចធ្វើបានក្នុងករណី៖ ១.ការទាមទារអាចរួមបញ្ចូលគ្នាបាន ២.ធ្វើនៅមុនការបញ្ចប់ការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់ ៣.មិនធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរមូលដ្ឋាននៃការទាមទារ ៤.ការទាមទារថ្មី មិនស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចផ្តាច់មុខ ៦.ត្រូវមានការយល់ព្រមពីចុងចម្លើយ)

១០. នីតិវិធីទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ (OA)

១. មុនកាលបរិច្ឆេទនៃការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់

១.១ ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ (ច្បាប់គ្មានកំណត់ គឺកំណត់តាមពាក្យសុំ ឬដោយឆន្ទានុសិទ្ធិ)(២៤០ក២)

១.២ ការកោះហៅ និងការបញ្ជូន (ម.២៤២)

១.៣ ការដាក់ពាក្យសុំឱ្យពិនិត្យភស្តុតាង និងការទទួលភស្តុតាង (១២៤,១២៥,១២៦)

១.៤ ការបន្ថែម ឬផ្លាស់ប្តូរកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង (ម.៨៤)

២. កាលបរិច្ឆេទនៃនីតិវិធីទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់

២.១ ការផ្សះផ្សា (ម.៩៧,២២២)

២.២ ការដាក់មធ្យោបាយតទល់ និងការពារខ្លួន (៩៣,១១៦ក៣,១០៨)

២.៣ សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផល (១១៦ក៣)

២.៤ ការពិនិត្យភស្តុតាងដោយសម្ភូហវិធី (ការសាកសួរសាក្សី(១៣២) ការសាកសួរភាគី កោសលវិច័យ ការពិនិត្យភស្តុតាងជាឯកសារ ការពិនិត្យ ការថែរក្សាភស្តុតាង(ការពិនិត្យភស្តុតាងជាមុន) របាយការណ៍ស្តីពីការស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័ននានា)

៣. ការទាញហេតុផលចុងក្រោយ (១១៦ក៥,អំឡុងពេលប្រកាសសាលក្រម១ខែក្រោយបញ្ចប់ការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់(ម.១៨៧)

១១. សាលក្រមរដ្ឋប្បវេណី

១. សាលក្រមរបៀប (ម.២៦០,២៦២,មូលហេតុនៃការចេញសាលក្រមរបៀប៖១៨១)

២. សាលក្រមចុងក្រោយ ៖

➢ សាលក្រមចុងក្រោយដែលមានអនុភាពបញ្ចប់បណ្តឹង៖

- សាលក្រមនីតិវិធី៖ លើកបណ្តឹងចោល(ម.៨៤) ឬសាលក្រមបញ្ចប់នីតិវិធី(ម.១៧៤)
- សាលក្រមលើអង្គសេចក្តី៖ ទទួលស្គាល់ការទាមទារ ឬច្រានចោលការទាមទារ ដែលសម្រេចអំពីអត្ថិភាព ឬនត្ថិភាពនៃសិទ្ធិ

២.១ សាលក្រមកំបាំងមុខ (២០០,២១៩,២០១,១៩០)

២.២ សាលក្រមចំពោះមុខ (១៩០,រយៈពេលប្តឹងឧទ្ធរណ៍៖២៦៤)

៣. ចំណុចដែលត្រូវសរសេរលក្នុងសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់នៃសាលក្រម (ការសម្រេចពីការទាមទារចម្បង ការសម្រេចអំពីប្រាក់ប្រដាប់ក្តី ការប្រកាសឱ្យអនុវត្តបណ្តោះអាសន្ន)

៤. របៀបតាក់តែង (ផ្នែកក្បាល ផ្នែកសំអាងហេតុ(អង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់) ផ្នែកសម្រេច(ការសម្រេចពីការទាមទារចម្បង ការសម្រេចអំពីប្រាក់ប្រដាប់ក្តី ការប្រកាសឱ្យអនុវត្តបណ្តោះអាសន្ន)។

មេរៀនទី៨ នីតិវិធីនៃរឿងក្ដីចំនួនទឹកប្រាក់តិច

I. អត្ថន័យ

- ជានីតិវិធីដោះស្រាយឱ្យងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស ដែលនីតិវិធីនេះមានគោលបំណងទាមទារឱ្យបង់ប្រាក់ ហើយដែលចំនួនទឹកប្រាក់នៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងនោះ**មិនលើសពី១លានរៀល**។(២២៣,២២៤)។

II. លក្ខខណ្ឌនៃរឿងក្ដីចំនួនទឹកប្រាក់តិច

- ការទាមទារប្រាក់មិនលើសពី១លានរៀល(២២៤),ត្រូវមានការព្រមព្រៀងពីចុងចម្លើយ(២៣៣),ការកោះហៅអាចធ្វើបានក្រៅពីការបញ្ជូនដោយផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទេ(២៣៤ក១ច“ខ”),មានការស្នើសុំឱ្យជម្រះនិងសម្រេចសេចក្ដី(២២៤ក២),តុលាការយល់ឃើញថាសមរម្យ(២៣៤ក១ច“គ”)។

១. ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹង៖ អាចប្ដឹងដោយផ្ទាល់មាត់នៅការិយាល័យក្រឡាបញ្ជីដោយកត់ត្រានូវសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ដើមចោទក្នុងកំណត់ហេតុ ហើយកំណត់ហេតុនេះចាត់ទុកជាពាក្យបណ្ដឹង។(២២៥)

២. ការពិនិត្យពាក្យបណ្ដឹង៖ ពន្ធដាក់ពាក្យសុំ(៦១),លក្ខខណ្ឌនៃបណ្ដឹងរឿងក្ដីទឹកប្រាក់តិច(២២៤),សមត្ថកិច្ចតុលាការ(៨,៩),ផលប្រយោជន៍បណ្ដឹង(៧៤),ត្រូវអនុវត្តតាមមាត្រា៧៥ក២ច“ក”ដែរ។

៣. លំហូរនៃនីតិវិធីរឿងក្ដីចំនួនទឹកប្រាក់តិច៖ ក្រឡាបញ្ជីត្រូវប្រគល់លិខិតដែលពន្យល់ពីនីតិវិធីនេះ នៅពេលកោះហៅតាមកាលបរិច្ឆេទនៃការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់(២២៦ក១)។ក្នុងកាលបរិច្ឆេទដំបូងតុលាការត្រូវពន្យល់ភាគីនូវចំណុចក្នុងមាត្រា២២៦ក២៖ ភាគីមិនអាចធ្វើបណ្ដឹងឧបាស្រ័យ លើកលែងតែបណ្ដឹងទាស់(២៣៨),អាចធ្វើបានចំពោះភស្ដុតាងពិនិត្យបានភ្លាមៗតែប៉ុណ្ណោះ,ចុងចម្លើយអាចស្នើសុំផ្ទេរទៅបណ្ដឹងធម្មតាបានកាលបើខ្លួនមិនបានចូលរួមក្នុងកាលបរិច្ឆេទដំបូងទេ។

៤. ការជំនុំជម្រះតាមកាលបរិច្ឆេទតែមួយ៖ នីតិវិធីត្រៀមដើម្បីរៀបចំចំណុចវិវាទ និងភស្ដុតាងមិនត្រូវអនុវត្តឡើយ(២៣៩)។ការជម្រះត្រូវបញ្ចប់នៅកាលបរិច្ឆេទដំបូងនៃការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់លើកទី១(២២៩ក១)។ ត្រូវប្រកាសសាលក្រមភ្លាមៗក្រោយបញ្ចប់(២៣៦ក១)។

៥. កំណត់ហេតុជំនួសលិខិតសាលក្រម(២៣៦)៖ តុលាការបង្គាប់ឱ្យក្រឡាបញ្ជីធ្វើកំណត់ហេតុជំនួសលិខិតសាលក្រម(២៣៦ក៣)។ការពន្យារពេលបង់ប្រាក់ដោយសាលក្រមដោយសារលទ្ធភាពធនធានរបស់ចុងចម្លើយ(២៣៧ក១)។

៦. ការហាមឃាត់ចំពោះរឿងក្តីទឹកប្រាក់តិច៖ ការហាមឃាត់ចំពោះបណ្តឹងតប(ព្រោះដើមចោទត្រូវរកភស្តុតាងថ្មីដែលនាំឱ្យយឺតយ៉ាវ)(២២៧)។ភាគីមិនអាចធ្វើបណ្តឹងឧបាស្រ័យ លើកលែងតែបណ្តឹងទាស់ចំពោះសាលក្រមកំបាំងមុខ (២២៦ក២ច“ខ”,២៣៨)។

៧. ការផ្ទេរបណ្តឹងទៅនីតិវិធីធម្មតា(២៣៤)៖ កាផ្ទេរត្រូវធ្វើដោយដីកាសម្រេចក្នុងករណី៖ ផ្ទុយលក្ខខណ្ឌនៃម. ២២៤ក១និងម.២៣៤ក១ច“ក”,តុលាការមិនអាចកោះហៅចុងចម្លើយបានក្រៅពីការផ្សាយជាសាធារណៈ, ចៅក្រមយល់ឃើញថាមិនសមរម្យ។

III. ទំនាក់ទំនងរឿងក្តីធម្មតានិងរឿងក្តីចំនួនទឹកប្រាក់តិច

១. ការជ្រើសរើសរបស់ភាគី៖ ចុងចម្លើយអាចធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទេរទៅនីតិវិធីបណ្តឹងធម្មតាបាន កាលបើចុងចម្លើយមិនបានចូលរួមក្នុងកាលបរិច្ឆេទដំបូងនៃការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់(២៣៣)។ចុងចម្លើយមិនបាច់ធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទេកាលបើធ្វើនៅក្នុងកាលបរិច្ឆេទ(២៣៣ក២)។

២. ដីកាសម្រេចរបស់តុលាការ៖ ការស្នើសុំរបស់ដើមចោទផ្ទុយនឹងមាត្រា២២៤ក១,២៣៤ក១ច“ក”។ពុំអាចកោះហៅបានក្រៅពីការបញ្ជូនតាមការផ្សាយជាសាធារណៈ(២៣៤ក១ច“ខ”)។ការយល់ឃើញរបស់ចៅក្រមថាមិនសមរម្យ(២៣៤ក១ច“គ”)។

៣. អានុភាពនៃការផ្ទេរ៖ ត្រូវបានផ្ទេរទៅនីតិវិធីបណ្តឹងធម្មតា,កាលបរិច្ឆេទទាញហេតុផ្ទាល់មាត់ ត្រូវចាត់ទុកថាជាកាលបរិច្ឆេទនៃនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផល(២៣៥ក២),នីតិវិធីជម្រះលើកទី១ត្រូវយកមកអនុវត្ត។

ភាពខុសគ្នារវាងរឿងក្តីចំនួនទឹកប្រាក់តិច និងរឿងក្តីធម្មតា

រឿងក្តីទឹកប្រាក់តិច	បណ្តឹងធម្មតា
-ប្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬដោយផ្ទាល់មាត់	-សរសេរពាក្យបណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
-កម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងមិនលើសពី ១លានរៀល	-មិនកំណត់កម្មវត្ថុ
-ត្រូវមានការឯកភាពពីចុងចម្លើយ	-មិនចាំបាច់មានការឯកភាពពីចុងចម្លើយ
-មិនធ្វើនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផល	-ចាំបាច់ធ្វើនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផល
-គោលការណ៍ជម្រះតែមួយថ្ងៃ	-មិនជម្រះតែមួយថ្ងៃ (នីតិវិធីអាចមានរយៈយូរ)
-កំណត់ហេតុជំនួសលិខិតសាលក្រមបាន	-សាលក្រមចុងក្រោយ
-មិនអាចធ្វើការបញ្ជូនតាមផ្សាយសាធារណៈ	-ការបញ្ជូនតាមផ្សាយសាធារណៈបាន
-មិនអាចប្តឹងតប	-ប្តឹងតបនឹងបណ្តឹងដើមបាន
-មិនអាចប្តឹងឧបាស្រ័យ	-ប្តឹងឧបាស្រ័យបាន

មេរៀនទី៩ សញ្ញាណទូទៅនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំ

I. សញ្ញាទូទៅនៃការតអនុវត្តដោយបង្ខំ

- ជានីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការក្នុងការសម្រេចនូវសិទ្ធិទាមទារ ឬសិទ្ធិប្រាតិភោគដោយកំណត់ក្នុងនីតិឯកជន ដោយប្រើប្រាស់អំណាចរដ្ឋ។ (៣៣៤)
- ការអនុវត្តដោយបង្ខំទៅលើ **<u>ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ</u>** (៥៦៤)។
- ការអនុវត្តដោយបង្ខំត្រូវធ្វើដោយផ្អែកលើ លិខិតអនុវត្ត(៣៥០) ដែលជាឯកសារបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិទាមទារឱ្យផ្តល់តាវកាលិកណាមួយជាក់លាក់ ដោយកំណត់ក្រោមនីតិឯកជន ហើយច្បាប់ផ្តល់អំណាចបង្ខំឱ្យអនុវត្ត ដើម្បីសម្រេចនូវអត្ថន័យនៃសិទ្ធិ តាមរយៈការអនុវត្តដោយបង្ខំ។
- ចំពោះ<u>ការអនុវត្តលើសិទ្ធិប្រាតិភោគជាចលនវត្ថុ</u> អាចអនុវត្តដោយបង្ខំដោយមិនចាំបាច់មានលិខិតអនុវត្តឡើយ។ (សូមមើលមាត្រា៥០០)
- ប្រភេទនៃលិខិតអនុវត្តមាន**៩**ប្រភេទ ដែលមានចែក្នុងមាត្រា៣៥០កថាខណ្ឌទី២៖

១. **សាលក្រម ឬសាលដីកាបង្គាប់ឱ្យផ្តល់តាវកាលិកដែលចូលជាស្ថាពរ។<u>ចំណាំ៖</u>** ចូលជាស្ថាពរក្នុងករណីដែលផុតពេលប្តឹងឧបាស្រ័យ(២៦៤,២៨៦)ឬប្តឹងទាស់(២០៤)(១៩៣)_បោះបង់សិទ្ធិប្តឹងឧបាស្រ័យ(២៦៣,២៨៦)_ភាគីព្រមព្រៀងមិនប្តឹងឧទ្ធរណ៍(២៦០,២៨៦) _សាលក្រមដែលច្រានចោលឬលើកបណ្តឹងឧបាស្រ័យចោល(១៩៣ក២,២០៧,២០៨,២០៨)។

២. **សាលក្រម ឬសាលដីកាបង្គាប់ឱ្យផ្តល់តាវកាលិកដែល ការប្រកាសឱ្យអនុវត្តបណ្តោះអាសន្ន។<u>ចំណា៖</u>** ជាសាលក្រម ឬសាលដីកាផ្តល់តាវកាលិកដែលមិនភ្ជាប់ជាមួយនឹងទាន់ចូលជាស្ថាពរ តែអាចអនុវត្តដោយបង្ខំបានដោយសារតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រកាសឱ្យអនុវត្តបណ្តោះអាសន្ន (១៩៦,២៧១,២៧៨,២៩៨)។

៣. **ដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យផ្តល់តាវកាលិក។ប៉ុន្តែចំពោះដីកាសម្រេចដែលមិនមានអនុភាព បើមិនទាន់ចូលជាស្ថាពរហើយ។<u>ចំណាំ៖</u>** ដីកាសម្រេចត្រូវមានអានុភាពបន្ទាប់សន្សំពីធ្វើការជូនដំណឹង(២១៣)ដែលអាចជាដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យកូនបំណុលប្រគល់លិខិតបញ្ជាក់សិទ្ធិលើបំណុល(៤០៦ក២) ដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យបង់ជាមុននូវសោហ៊ុយចាំបាច់សម្រាប់អនុវត្តជំនួស(៥២៧ក៤) ដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យបង់ប្រាក់ដើម្បីធានាកាតព្វកិច្ចក្នុងវិធានបង្ខំដោយប្រយោលជាអាទិ៍(៥២៨ក១)។ដីកាសម្រេចគ្មានអានុភាពឡើយបើមិនទាន់ចូលជាស្ថាពរ ឧ.ដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យប្រគល់អចលនវត្ថុ(៤៥០ក៥) ដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យផ្តល់នាវា(៤៨៣ក៥)។

៤. **ដីកាសម្រេចដាស់តឿន ដែលភ្ជាប់ជាមួយការប្រកាសឱ្យអនុវត្តជាបណ្ដោះអាសន្ន**។**ចំណាំ៖** ដីកានេះក្លាយជាលិខិតអនុវត្តនៅពេល គ្មានពាក្យតវ៉ាចំពោះដីកានេះក្នុងពេល២សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីទទួលបានដីកានេះ ឬដីកាសម្រេចលើកចោលពាក្យសុំតវ៉ាដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងដីកានេះ (៣២៨)។

៥. **ការចាត់ចែងរបស់ក្រឡាបញ្ជីដែលកំណត់ក្នុងមាត្រា៦៦ក១**។**ចំណាំ៖** បន្ទាប់ពីតុលាការកំណត់ភាគ និងបន្ទុកប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីហើយ ចំនួនទឹកប្រាក់លម្អិតត្រូវកំណត់ដោយក្រឡាបញ្ជីនៃសាលាដំបូង តាមពាក្យសុំភាគី(៦៦)។

៦. **លិខិតយថាភូតដែលធ្វើឡើងដោយសារការី ចំពោះការទាមទារដែលមានគោលបំណងឱ្យសងជាប្រាក់មានកំណត់**។**លិខិតមានបញ្ជាក់សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ថា កូនបំណុលនឹងទទួលការអនុវត្តដោយបង្ខំភ្លាម**។ឧ.កិច្ចសន្យាខ្ចីបរិភោគធ្វើដោយសារការីចំពោះសិទ្ធិទាមទារជាប្រាក់ និងមានបញ្ជាក់ថាកូនបំណុលនឹងទទួលអនុវត្តភ្លាមៗ បើដល់កំណត់សងប្រាក់ហើយមិនព្រមសង។

៧. **សាលក្រម ឬសាលដីការបស់តុលាការបរទេស ដែលមានសាលក្រមអនុវត្តចូលជាស្ថាពរតាមមាត្រា៣៥២**។

៨. **សេចក្ដីសម្រេចមជ្ឈត្តករ ដែលមានដីកាសម្រេចអនុវត្តបានចូលជាស្ថាពរតាមមាត្រា៣៥៣**។

៩. **កំណត់ហេតុដែលកំណត់ក្នុងមាត្រា២២២ និងកំណត់ហេតុផ្សេងទៀតដែលមានអានុភាពដូចសាលក្រម ឬសាលដីកាដែលចូលស្ថាពរ**។ឧ. កំណត់ហេតុសះជា ឬកំណត់ហេតុទទួលស្គាល់ការទាមទារ គឺជាលិខិតអនុវត្ត។

- ភាគីនៃការអនុវត្ត និងអ្នកតំណាងដោយអាណត្តិ៖
  - ភាគីនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំ(៣៤៧)៖ ម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត និងកូនបំណុលនៃការអនុវត្ត។
  - អ្នកតំណាងដោយអាណត្តិ(៣៤៨)៖ អ្នកតំណាងដោយអាណត្តិជាមេធាវី អ្នកតំណាងដោយអាណត្តិមិនមែនជាមេធាវី(ត្រូវទទួលការអនុញ្ញាតពីតុលាការ)។ចំពោះការអនុវត្តដោយបង្ខំដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាសាលា អ្នកណាក៏អាចធ្វើជាអ្នកតំណាងដោយអាណត្តិបានដែរ(៣៤៨ក១ចំណុច“គ”)។

II. ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការអនុវត្តដោយបង្ខំ

- ការអនុវត្តដោយបង្ខំត្រូវធ្វើឡើងដោយ **ស្ថាប័នអនុវត្ត (តុលាការ និងអាជ្ញាសាលា)**។ (៣៣៦ក១)

១. តុលាការអនុវត្ត

- តុលាការអនុវត្ត គឺជាតុលាការដែលមានភារកិច្ចអនុវត្តដោយបង្ខំ ឬធ្វើការពាក់ព័ន្ធក្នុងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំ។ចៅក្រមសាលាដំបូង គឺជាតុលាការអនុវត្ត។
- ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះសិទ្ធិមានគោលបំណងសងជាប្រាក់៖
  - ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះអចលនវត្ថុ (៤១៨)

- ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះសិទ្ធិលើបំណុល និងសិទ្ធិលើទ្រព្យផ្សេងៗទៀត (៥០២,៥០៣)
- ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះនាវា (៥៥៥)
- ការអនុវត្តសិទ្ធិប្រាតិភោគចំពោះអចលនវត្ថុ (៥០៩)
- ការអនុវត្តសិទ្ធិប្រាតិភោគចំពោះសិទ្ធិលើបំណុល និសិទ្ធិលើទ្រព្យផ្សេងៗទៀត (៥០៥)
- ការអនុវត្តសិទ្ធិប្រាតិភោគចំពោះនាវា (៥២១)

➢ ការអនុវត្តចំពោះសិទ្ធិទាមទារដែលគ្មានគោលបំណងឱ្យសងជាប្រាក់៖

- ការអនុវត្តចំពោះសិទ្ធិទាមទារឱ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយ (៥២៧)
- ការអនុវត្តចំពោះសិទ្ធិទាមទារមិនឱ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយ

២. អាជ្ញាសាលា

➢ អាជ្ញាសាលា គឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយ ដែលទទួលបន្ទុកធ្វើការបញ្ជូនឯកសារនានាដែលចេញដោយតុលាការ(២៤៦ក៣) និងធ្វើការអនុវត្តដោយបង្ខំមួយចំនួនដែលកំណត់ដោយច្បាប់។បច្ចុប្បន្នអាជ្ញាសាលាមានចំនួន២៨ នៅតាមសាលាដំបូងរាជធានី និងខេត្ត។<u>**ចំណាំ៖**</u> ចំពោះខេត្តដែលគ្មានអាជ្ញាសាលា អ្នកអនុវត្តជំនួស គឺជា<u>ព្រះរាជអាជ្ញា</u>។

➢ ការអនុវត្តចំពោះសិទ្ធិទាមទារដែលមានគោលបំណងឱ្យសងជាប្រាក់៖

- ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលនវត្ថុ (៣៨៤)
- ការអនុវត្តចំពោះសិទ្ធិប្រាតិភោគចំពោះចលវត្ថុ (៥00)

➢ ការអនុវត្តចំពោះសិទ្ធិទាមទារដែលគ្មានគោលបំណងឱ្យសងជាប្រាក់៖

- ការអនុវត្តដោយបង្ខំឱ្យប្រគល់អចលនវត្ថុ (៥២៤)
- ការអនុវត្តដោយបង្ខំឱ្យប្រគល់ចលនវត្ថុ (៥២៥)

III. លក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំ

❖ <u>លក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំ</u>៖ ការដាក់ពាក្យសុំ,លិខិតអនុវត្ត,រូបមន្តអនុវត្ត,សោហ៊ុយអនុវត្ត។

១. ការដាក់ពាក្យសុំអនុវត្ត (៣៤៩)

➢ ម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្តដាក់ពាក្យសុំឱ្យអនុវត្តដោយបង្ខំជា លាយលក្ខណ៍អក្សរ។

➢ ពាក្យសុំនេះត្រូវបញ្ជាក់ពីចំណុចដែលមានចែងក្នុងមាត្រា៣៤៩ក២ ហើយភ្ជាប់ជាមួយ លិខិតអនុវត្តដែលមានអានុភាពអនុវត្ត (៣៥០)។

- ពាក្យសុំអនុវត្តបង្ខំត្រូវបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់ពី វិធីអនុវត្តដោយបង្ខំ(ការអនុវត្តដោយផ្ទាល់,ការអនុវត្តដោយជំនួស,ការអនុវត្តដោយប្រយោល)។
  - **ការអនុវត្តដោយផ្ទាល់**(៥២៤ដល់៥២៦)៖ គឺជាវិធីសម្រេចគោលបំណងនៃតាវកាលិកដោយផ្ទាល់ដោយស្ថាប័នអនុវត្តដែលជាវិធីសមស្របសម្រាប់ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដូចជា ប្រាក់ និងប្រគល់វត្ថុ។
  - **ការអនុវត្តជំនួស**(៥២៧)៖ គឺជាវិធីអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់បំណុល ឬតតិយជនសម្រេចនូវខ្លឹមសារជំនួសកូនបំណុល ហើយប្រមូលសោហ៊ុយនោះជាប្រាក់ពីកូនបំណុលវិញ។វិធីនេះអាចអនុវត្តចំពោះកាតព្វកិច្ចឱ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលអាចជំនួសបាន។ឧ.សម្រេចឱ្យចុងចម្លើយរុះរើរបង។
  - **ការអនុវត្តដោយប្រយោល**(៥២៨)៖ គឺជាវិធីមួយដែលដាក់ការគាប់សង្កត់ផ្នែកផ្លូវចិត្តលើកូនបំណុល ដើម្បីបង្ខំឱ្យកូនបំណុលអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន។វិធីនេះអាចអនុវត្តចំពោះកាតព្វកិច្ចឱ្យធ្វើ ឬមិនធ្វើសកម្មភាពណាមួយ។ឧ. ខ្លឹមសារដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយធ្វើ ឬមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ បើមិនធ្វើតាមនាំឱ្យបង់ប្រាក់។

២. លិខិតអនុវត្ត (៣៥០)

- ការអនុវត្តដោយបង្ខំត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើ លិខិតអនុវត្ត។
- **លិខិតអនុវត្ត** គឺជាឯកសារបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិទាមទារឱ្យផ្តល់តាវកាលិកណាមួយជាក់លាក់ ដែលកំណត់ដោយនីតិឯកជន ហើយច្បាប់ផ្តល់អំណាចបង្ខំឱ្យអនុវត្តដើម្បីសម្រេចនូវអត្ថន័យនៃសិទ្ធិ។

៣. រូបមន្តអនុវត្ត (៣៥៤)

- ការអនុវត្តដោយបង្ខំត្រូវផ្អែកទៅលើ ឯកសារចម្លងយថាភូតនៃលិខិតអនុវត្ត ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបមន្តអនុវត្ត លើកលែងតែជាលិខិតអនុវត្តដែលមិនទាមទាររូបមន្តអនុវត្តមានដូចជា៖
  - សាលក្រមនៃបណ្តឹងរឿងក្តីចំនួនទឹកប្រាក់តិចដែលចូលជាស្ថាពរ
  - សាលក្រមនៃបណ្តឹងរឿងក្តីចំនួនទឹកប្រាក់តិច ភ្ជាប់ជាមួយការប្រកាសអនុវត្តបណ្តោះអាសន្ន
  - ដីកាសម្រេចដាស់តឿនដែលភ្ជាប់ការប្រកាសឱ្យអនុវត្តបណ្តោះអាសន្ន។
- អ្នកផ្តល់រូបមន្តអនុវត្ត៖
  - **ក្រឡាបញ្ជី** នៃតុលាការដែលកាន់សំណុំរឿង តាមពាក្យសុំ។ (៣៥៤ក១)
  - **សាការី** ដែលរក្សាទុកលិខិតអនុវត្តដើម ចំពោះលិខិតអនុវត្តដែលបានកំណត់ក្នុងចំណុច “ច” កថាខណ្ឌទី២ មាត្រា៣៥០។

- ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តអនុវត្តត្រូវមាន៖ ពាក្យសុំរូបមន្តអនុវត្ត ដែលធ្វើជាលិខិតលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងសរសេរចំណុចដូចមានក្នុងមាត្រា៣៥៥។
- ពាក្យសុំឱ្យផ្តល់រូបមន្តអនុវត្ត ដោយភ្ជាប់ជាមួយពាក្យសុំនូវលិខិតបញ្ជាក់ការចូលជាស្ថាពរនៃសេចក្តីសម្រេច៖ ករណីលិខិតអនុវត្តមិនទាន់បង្កើតអានុភាពបើមិនទាន់ចូលជាស្ថាពរ ម្ចាស់បំណុល(៣៥៥ក២)
- **ប្រភេទនៃរូបមន្តអនុវត្ត**៖ រូបមន្តអនុវត្តធម្មតា និង រូបមន្តអនុវត្តពិសេស។
  - <u>រូបមន្តអនុវត្តធម្មតា</u> គឺជារូបមន្តដែលផ្តល់ក្រៅពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់រូបមន្តពិសេស។
  - <u>រូបមន្តអនុវត្តពិសេស</u>(សូមមើលមាត្រា៣៥៦)៖ ១,សិទ្ធិទាមទារដែលត្រូវបានកំណត់ក្នុងលិខិតអនុវត្តភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌបង្អង់ ឬពេលកំណត់មិនពិតប្រាកដ ២,ធ្វើការអនុវត្តដោយបង្ខំដោយយកបុគ្គលផ្សេងក្រៅពីភាគីដែលបានសរសេរលើលិខិតអនុវត្ត ធ្វើជាម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត ឬកូនបំណុលនៃការអនុវត្ត (ក្រឡាបញ្ជីដែលផ្តល់រូបមន្តអនុវត្តពិសេសត្រូវទទួលការអនុញ្ញាតពីតុលាការដែលខ្លួនស្ថិតនៅ) ៣,សោហ៊ុយសម្រាប់ការអនុវត្ត៖ គឺជាការចំណាយរបស់ស្ថាប័នអនុវត្ត និងភាគីដើម្បីធ្វើការអនុវត្តដោយបង្ខំ ហើយសោហ៊ុយនេះត្រូវបានបែងចែកជា**២ប្រភេទ**ដូចជា **សោហ៊ុយសម្រាប់អនុវត្ត**(៣៧២,៣៧៣,៣៧៤)(៣៧១) និង**សោហ៊ុយសម្រាប់នីតិវិធី**(៣៧១ច“ក”)(៣៧១,៣៩០,៣៩២)។

IV. ប្រភេទនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំ

- **ការអនុវត្តដោយបង្ខំដែលមានគោលបំណងសងជាប្រាក់**៖ ការអនុវត្តដើម្បីប្រមូលប្រាក់ដោយបង្ខំពីទ្រព្យរបស់កូនបំណុលណា ដើម្បីសម្រេចសិទ្ធិទាមទារដែលមានគោលបំណងសងជាប្រាក់។
- **ការអនុវត្តដោយបង្ខំដែលគ្មានគោលបំណងសងជាប្រាក់**៖ ការអនុវត្តដែលមានគោលបំណងឱ្យប្រគល់វត្ថុជាក់លាក់ក្រៅពីប្រាក់ ដើម្បីសិទ្ធិទាមទារដែលគ្មានគោលបំណងសងជាប្រាក់។

	១.ការអនុវត្តដោយបង្ខំ ចំពោះសិទ្ធិទាមទារដែលមានគោលបំណងសងជាប្រាក់	២.ការអនុវត្តដោយបង្ខំ ចំពោះសិទ្ធិទាមទារដែលគ្មានគោលបំណងសងជាប្រាក់
ប្រភេទនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំ	-ការអនុវត្តចំពោះចលនវត្ថុ (ម.៣៧៩-ម.៤០១) -ការអនុវត្តចំពោះអចលវត្ថុ (ម.៤១៧-ម.៥៤៣) -ការអនុវត្តចំពោះសិទ្ធិលើបំណុល និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀត (ម.៤០២-ម.៤១៦) -ការអនុវត្តចំពោះនាវា (ម.៤៥៤-ម.៤៨៦) -បញ្ញត្តិពិសេសស្តីពីការអនុវត្តសិទ្ធិប្រាតិភោគ	-**ការអនុវត្តឱ្យប្រគល់វត្ថុ** ÷ រួមមានចលនវត្ថុ និងអចលនវត្ថុ (ម.៥២៤-ម.៥២៦) -**ការអនុវត្តចំពោះសិទ្ធិទាមទារឲ្យធ្វើ ឬមិនធ្វើសកម្មភាពណាមួយ** (ម.៥២៧-ម.៥២៩)

មេរៀនទី១០ ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលនវត្ថុ

I. សញ្ញាណទូទៅនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលនវត្ថុ

➢ គឺជាប្រភេទនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំដែលមានគោលបំណងឱ្យសងជាប្រាក់ ដោយអាជ្ញាសាលារឹបអូសចលនវត្ថុជាកម្មសិទ្ធិកូនបំណុល ដើម្បីសម្រេចសិទ្ធិទាមទារម្ចាស់បំណុលដែលកំណត់ក្នុងលិខិតអនុវត្ត។

II. កម្មវត្ថុនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលនវត្ថុ

➢ កម្មវត្ថុគឺជា **ចលនវត្ថុ** ដែលរួមមាន ចលនវត្ថុតាមក្រមរដ្ឋប្បវេណី(ម.១២០ក៣) និងផលធម្មជាតិដែលមិនទាន់បំបែកពីដីនៅឡើយ ហើយអាចនឹងទទួលផលបានយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងអំឡុងពេល១ខែ(៣៨៤ក៤)។

III. សមត្ថកិច្ចនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលនវត្ថុ

➢ ស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ច គឺ**ជាអាជ្ញាសាលា នៃសាលាដំបូងដែលមានសមត្ថកិច្ចលើទីកន្លែងវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុស្ថិតនៅ**។

➢ សិទ្ធិ និងករណីកិច្ចរបស់អាជ្ញាសាលាមានដូចខាងក្រោម៖

- សិទ្ធិប្រើកម្លាំង ឬនគរបាល (៣៣៨ក១)
- សិទ្ធិឆែកឆេរ (៣៨៥ក២)
- សិទ្ធិរកអ្នកអង្កេត (៣៣៩)
- សិទ្ធិរកអ្នកវាយតម្លៃ (៣៩៥ក៧)
- សិទ្ធិជ្រើសរើសវត្ថុរឹបអូស (៣៨៥ក៣)
- សិទ្ធិលុបចោលការរឹបអូស (៣៩១,៣៩២,៣៩៣)
- សិទ្ធិរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងពេលអនុវត្តការលក់ (៣៩៦)
- សិទ្ធិអនុញ្ញាតឱ្យកូនបំណុលនៃការអនុវត្តរក្សាវត្ថុរឹបអូស (៣៨៥ក៤ក៥)
- សិទ្ធិបញ្ចូលរឿងក្តី (៣៨៨)
- ករណីកិច្ចយកតាមខ្លួននៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (៣៤១)
- ករណីកិច្ចសុំការអនុញ្ញាតចុះថ្ងៃឈប់សម្រាក (៣៤០)

IV. លក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលនវត្ថុ

❖ ដើម្បីអាចអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលនវត្ថុ ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចជា៖

១. ពាក្យសុំអនុវត្តដោយបង្ខំ

➢ ពាក្យសុំអនុវត្តដោយបង្ខំ ធ្វើដោយម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត និងត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខខណ្ឌអក្សរដែលត្រូវសរសេរនូវចំណុចដែលមានចែងក្នុងមាត្រា៣៤៩ក២។ (៣៨៤)

២. លិខិតអនុវត្ត

➢ ការអនុវត្តដោយបង្ខំ ត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើ **លិខិតអនុវត្ត**។ (សូមមើលមាត្រា៣៥០)

៣. រូបមន្តអនុវត្តលិខិតអនុវត្ត

➢ ការអនុវត្តដោយបង្ខំ ត្រូវធ្វើដោយផ្អែកទៅលើ ឯកសារចម្លងយថាភូតនៃលិខិតអនុវត្តដែលភ្ជាប់ជាមួយរូបមន្តអនុវត្ត លើកលែងតែលិខិតអនុវត្តមួយចំនួន ដែលមិនទាមទាររូបមន្តអនុវត្តមានដូចជា៖ សាលក្រមនៃបណ្តឹងរឿងក្តីចំនួនទឹកប្រាក់តិចដែលចូលជាស្ថាពរ , សាលក្រមនៃបណ្តឹងរឿងក្តីចំនួនទឹកប្រាក់តិច ភ្ជាប់ជាមួយការប្រកាសអនុវត្តបណ្តោះអាសន្ន , ដីកាសម្រេចដាស់តឿនដែលភ្ជាប់ការប្រកាសឱ្យអនុវត្តបណ្តោះអាសន្ន។

៤. សោហ៊ុយនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំ

➢ ម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត ត្រូវបង់សោហ៊ុយនៃការអនុវត្តដូចជា៖ **ពន្ធដាក់ពាក្យសុំ**(៣៧២,ប្រការ១៣ ប្រកាសស្តីពីមន្ត្រីទទួលបន្ទុកអាជ្ញាសាលា៣០កយប្រក/០៧ ១០ កក្កដា ២០០៧)_**សោហ៊ុយក្រៅពីពន្ធពាក្យសុំ**(៣៧៣,៣៧៥)_**សោហ៊ុយភាគី**(៣៧៣,៣៧៥)

V. នីតិវិធីនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលនវត្ថុ

❖ លំហូរនីតិវិធីនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលនវត្ថុ៖

១. ម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្តដាក់ពាក្យសុំអនុវត្តដោយបង្ខំ៖

➢ ពាក្យសុំអនុវត្តដោយបង្ខំ ត្រូវសរសេរនូវចំណុចតាមមាត្រា៣៤៩ក២ និងភ្ជាប់ជាមួយឯកសារដូចជាឯកសារចម្លងយថាភូតនៃលិខិតអនុវត្ត,លិខិតបញ្ជាក់ចូលជាស្ថាពរនៃសាលក្រម,រូបមន្តអនុវត្ត។

➢ ម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត ត្រូវបង់សោហ៊ុយនៃការអនុវត្ត។

២. អាជ្ញាសាលា

➢ ពាក្យសុំត្រូវដាក់ទៅ **អាជ្ញាសាលា** បន្ទាប់មកអាជ្ញាសាលាត្រូវពិនិត្យពាក្យសុំនោះនូវចំណុចដូចជា៖

- សមត្ថកិច្ចអាជ្ញាសាលា
- ពាក្យសុំត្រឹមត្រូវឬទេ? (៣៨៤,៣៩៩)
- ភាគីត្រឹមត្រូវដូចក្នុងលិខិតអនុវត្តឬទេ?
- តើមានឯកសារភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?
- បានបងសោហ៊ុយត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?
- បានបញ្ជូនលិខិតអនុវត្តទៅកូនបំណុលនៃការអនុវត្តដែរឬទេ? (២៩៦)

➢ សិទ្ធិអំណាចរបស់អាជ្ញាសាលាក្នុងការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលនវត្ថុ (សូមមើល III ចំណុច២)

៣. ការរឹបអូស

➢ នីតិវិធីអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលនវត្ថុ ចាប់ផ្តើមដោយការរឹបអូសវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុដោយអាជ្ញាសាលា (៣៨៤ ក៣)។ ទ្រព្យដែលត្រូវរឹបអូស CC១២០ក៣,CCP៣៨៤ក៤។

➢ <u>ចលនវត្ថុដែលហាមមិនឱ្យរឹបអូស</u>៖

- ចលនវត្ថុដែលបានកំណត់ក្នុងមាត្រា៣៨០CCP មិនអាចរឹបអូសបានទេ
- ហាមឃាត់មិនឱ្យរឹបអូសហួសប្រមាណ (៣៨១)
- មិនឱ្យរឹបអូសករណីប៉ាន់ប្រមាណឃើញថាគ្មានចំនួនសេសសល់ (៣៩២)។

➢ <u>វិធីរឹបអូសចលនវត្ថុ</u>៖ កាន់កាប់ដោយកូនបំណុលនៃការអនុវត្ត(៣៨៥ក២) , កាន់កាប់ដោយម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត(៣៨៦) , កាន់កាប់ដោយបុគ្គលផ្សេងក្រៅពីកូនបំណុល(៣៨៦)។

<u>ចំណាំ</u>៖ មុនការរឹបអូសអាជ្ញាសាលាត្រូវដាស់តឿនឱ្យកូនបំណុលនៃការអនុវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្ត(៣៨៤ក៥)។

⇨ **ការរឹបអូសចលនវត្ថុដែលកាន់កាប់ដោយកូនបំណុល**៖ អាជ្ញាសាលាអាចរឹបអូសចលនវត្ថុដែលកាន់កាប់ដោយកូនបំណុល ដោយមិនបាច់ស្រាវជ្រាវចលនវត្ថុនោះជារបស់អ្នកណា លើកលែងតែមានភស្តុងតាងបញ្ជាក់ថាជារបស់តតិយជន។ (៣៨៥ក១)

⇨ **ការរឹបអូសចលនវត្ថុដែលកាន់កាប់ដោយម្ចាស់បំណុល**៖ ម្ចាស់បំណុលដែលកាន់កាប់ចលនវត្ថុកូនបំណុល ម្ចាស់បំណុលអាចប្រគល់ដោយស្ម័គ្រចិត្តទៅអាជ្ញាសាលា ដើម្បីធ្វើការរឹបអូស។ (៣៨៦)

⇨ **ការរឹបអូសចលនវត្ថុដែលកាន់កាប់ដោយតតិយជន**៖ អាចធ្វើការរឹបអូសចលនវត្ថុនោះបាន បើមានការយល់ព្រមពីតតិយជននោះ (៣៨៦)។<u>បើគ្មានការយល់ព្រមពីតតិយជន</u> ម្ចាស់បំណុលទៅសុំការអនុវត្តតាមការអនុវត្តចំពោះសិទ្ធិលើបំណុល (៤០២)។

⇨ **ការរឹបអូសពិសេសស្ដីពីរថយន្តជាអាទិ៍ ដែលបានចុះបញ្ជី៖** រថយន្ត ឬទោចក្រយានយន្តដែលត្រូវបានរឹបអូស មានចុះក្នុងសៀវភៅចុះបញ្ជី អាជ្ញាសាលាត្រូវផ្ទុកផ្ដាក់ ឱ្យស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចសរសេរនូវហេតុនៃការណ៍រឹបអូស ចូលទៅក្នុងសៀវភៅចុះបញ្ជីនោះ។ការរឹបអូសត្រូវមានអានុភាពពេលសរសេរហេតុការណ៍នៃការរឹបអូសចូលក្នុងសៀវភៅចុះបញ្ជី (៣៨៧)។

➢ <u>ការថែរក្សាវត្ថុរឹបអូស</u> <u>អាចធ្វើបានដោយ</u>៖ **អាជ្ញាសាលា**(៣៨៥ក១) , **កូនបំណុលនៃការអនុវត្ត**៖ ទទួលការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាសាលាបើយល់ថាសមរម្យ(៣៨៥ក៤)។ករណីនេះវត្ថុរឹបអូសមានអានុភាពលុះត្រាតែចលនវត្ថុនោះ **ត្រូវបានបិទស្លាក ឬដាក់សញ្ញារឹបអូសដោយវិធីផ្សេងទៀត**។

➢ <u>អានុភាពនៃការរឹបអូស</u>៖

- **ករណីចលនវត្ថុកាន់កាប់ដោយកូនបំណុល**៖ មានអានុភាពនៅពេលអាជ្ញាសាលាទទួលបានការកាន់កាប់ចលនវត្ថុដែលបានរឹបអូស។
- **ករណីដែលអាជ្ញាសាលាឱ្យចលនវត្ថុដែលបានរឹបអូសទៅកូនបំណុលគ្រប់គ្រងថែរក្សា**៖ អានុភាពលុះត្រាតែចលនវត្ថុនោះ ត្រូវបានបិទស្លាក ឬដាក់សញ្ញារឹបអូសដោយវិធីផ្សេងទៀត។ (៣៨៥ក៤)
- **ករណីរឹបអូសចលនវត្ថុរថយន្តជាអាទិ៍ ដែលបានចុះបញ្ជី**៖ មានអានុភាពពេលសរសេរហេតុការណ៍នៃការរឹបអូសចូលក្នុងសៀវភៅចុះបញ្ជី។ (៣៨៧ក២)

៤. ការប្ដូរជាប្រាក់នូវចលនវត្ថុដែលបានរឹបអូស (៣៩៥)

❖ ការប្ដូរជាប្រាក់នូវចលនវត្ថុដែលបានរឹបអូស ត្រូវធ្វើតាមវិធីនៃការលក់ដែលមានដូចតទៅ៖

➢ **អាជ្ញាសាលាត្រូវលក់តាមវិធី**៖

- លក់ឡាយឡុងដោយផ្ទាល់មាត់
- លក់ឡាយឡុងដោយស្រោមសំបុត្រ
- វិធីផ្សេងទៀត (ឱ្យបុគ្គលផ្សេងក្រៅពីអាជ្ញាសាលាលក់បាន តែត្រូវទទួលការអនុញ្ញាតពីតុលាការ)
- អាជ្ញាសាលាត្រូវជូនដំណឹងពីការលក់ចលនវត្ថុ និងវិធីលក់ នៅកន្លែងបិទប្រកាសរបស់តុលាការ
- កូនបំណុលមិនអាចស្នើទិញបានទេ
- បើអាជ្ញាសាលាអនុញ្ញាតឱ្យទិញ អ្នកទិញត្រូវបង់ថ្លៃភ្លាម
- ត្រូវដាក់លក់ម្ដងទៀតបើអ្នកដែលបានទិញមិនបានបង់ថ្លៃ ដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទិញមុនធ្វើសំណើម្ដងទៀតឡើយ

- បើរឹបអូសចលនវត្ថុដែលមានតម្លៃខ្ពស់ អាជ្ញាសាលាត្រូវជ្រើសតាំងអ្នកវាយតម្លៃ ដើម្បីវាយតម្លៃចលនវត្ថុនោះ (៣៩៥)

➢ **ការរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងការលក់**៖ អាជ្ញាសាលាអាចហាមជនខាងក្រោម មិនឱ្យចូលកន្លែងលក់ ឬដេញពីកន្លែងលក់ ឬមិនឱ្យស្នើសុំទិញ ដោយជននោះធ្វើសកម្មភាពរំខានការលក់ត្រឹមត្រូវដូចជា៖

- រំខានអ្នកដទៃក្នុងការធ្វើសំណើទិញ
- ឃុបឃិតដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃលក់ត្រឹមត្រូវ
- ជនដែលបានធ្វើសកម្មភាពនោះ។ (៣៩៦)

➢ **ការលក់ក្នុងពេលដែលការអនុវត្តត្រូវបានផ្អាក**៖ សូមមើលមាត្រា៣៩៧ ។

៥. ការបែងចែកចំណែក

➢ ម្ចាស់បំណុលដែលត្រូវទទួលចំណែក គឺជាបុគ្គលដែលបានកំណត់ដូចខាងក្រោម(៣៩៨)៖

- ម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត
- ម្ចាស់បំណុលដែលបានទាមទារចំណែក រហូតអាជ្ញាសាលាបានទទួលការប្រគល់ប្រាក់ ចំពោះប្រាក់ដែលបានមកពីការលក់
- ម្ចាស់បំណុលដែលបានទាមទារចំណែក រហូតដល់ពេលបានរឹបអូសប្រាក់ ចំពោះប្រាក់ដែលបានរឹបអូស។

➢ <u>ការបែងចែកចំណែកត្រូវធ្វើឡើងដោយ</u>៖ អាជ្ញាសាលា ឬសាលាដំបូងដែលអាជ្ញាសាលាស្ថិតនៅ។

- **ការបែងចែកចំណែកដោយអាជ្ញាសាលា**៖ សូមមើលមាត្រា៣៩៩ ក១ ក២។
- **ការបែងចែកចំណែកដោយសាលាដំបូងដែលអាជ្ញាសាលាស្ថិតនៅ**៖ ករណីដែលម្ចាស់បំណុលទាំងអស់មិនអាចព្រមព្រៀងគ្នាលើការចែកចំណែកនូវប្រាក់ដែលបានពីការលក់ ឬការរឹបអូស អាជ្ញាសាលាត្រូវវាយការណ៍ពីហេតុនេះទៅសាលាដំបូងដែលខ្លួនស្ថិតនៅ(៤០១)។ ពេលទទួលបានការវាយការណ៍ហើយ សាលាដំបូងត្រូវកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការបែងចែក រួចធ្វើការបែងចែកចំណែក។

មេរៀនទី១១ ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះអចលនវត្ថុ

I. សញ្ញាណទូទៅនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះអចលនវត្ថុ

- ជានីតិវិធីលក់ដោយបង្ខំនូវអចលនវត្ថុរបស់កូនបំណុលនៃការអនុវត្ត ដែលមានគោលបំណងសងជាប្រាក់ ដើម្បីសម្រេចសិទ្ធិទាមទារម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត ដែលកំណត់ក្នុងលិខិតអនុវត្ត។
- វិធីលក់ដោយបង្ខំតាមរយៈផ្លូវតុលាការ ដោយធ្វើការរឹបអូសអចលនវត្ថុកូនបំណុល រួចលក់ប្តូរជាប្រាក់ និងធ្វើការបែងចែកឱ្យម្ចាស់នបំណុលដើម្បីសម្រេចនូវសិទ្ធិទាមទារដែលមានក្នុងលិខិតអនុវត្ត។

II. កម្មវត្ថុនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះអចលនវត្ថុ

- កម្មវត្ថុនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំគឺជា អចលនវត្ថុ ដែលសំដៅលើ ដី អគារដែលបានចុះបញ្ជី ចំណែកនៃកម្មសិទ្ធិអវិភាគលើដី ឬអគារនោះ សិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍ និងផលុបភោគដែលបានចុះបញ្ជី ។ (៤១៧)

III. ស្ថាប័នអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះអចលនវត្ថុ

- ស្ថាប័នអនុវត្ត គឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ តុលាការអនុវត្ត ដែលកំណត់ទៅតាម៖
  - បើយកដី ឬអគារដែលបានចុះបញ្ជីជាកម្មវត្ថុ គឺ<u>សាលាដំបូងដែលមានសមត្ថកិច្ចលើទីកន្លែងនោះ</u>
  - បើចំណែកកម្មសិទ្ធិអវិភាគលើដី ឬអគារដែលបានចុះបញ្ជី ឬសិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍ ផលុបភោគដែលបានចុះបញ្ជី ឬចំណែកនៃសិទ្ធិទាំងនោះដែលជាកម្មសិទ្ធិរួមជាកម្មវត្ថុ គឺសាលាដំបូងដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅទីកន្លែងដែលបានចុះបញ្ជី។ (៤១៨)

IV. លក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះអចលនវត្ថុ

១. ការដាក់ពាក្យសុំអនុវត្តដោយបង្ខំ

- ដាក់ពាក្យអនុវត្តដោយបង្ខំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅតុលាការអនុវត្តដោយសរសេរដូចជា៖
  - សរសេរពាក្យសុំតាមមាត្រា៣៥៩
  - ភ្ជាប់ជាមួយលិខិតយថាភូតនៃលិខិតអនុវត្តដែលមានអានុភាពអនុវត្ត
  - ឯកសារបញ្ជាក់ចូលជាស្ថាពរនៃលិខិតអនុវត្ត(៣៥៥ក២) ដែលបញ្ជាក់ដោយក្រឡាបញ្ជី(២៥៨)
  - ភ្ជាប់ជាមួយរូបមន្តអនុវត្ត (៣៥៤ក២)
  - ឯកសារចម្លងដែលមានសេចក្ដីបញ្ជាក់នៃសៀវភៅចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុ និងករណីដែលជនដទៃក្រៅពីកូនបំណុល ត្រូវក្នុងសៀវភៅចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុ ថាជាកម្មសិទ្ធិខ្លួន (៤១៧ក២ ចំ“ក”)

- ចំពោះដីដែលមិនបានចុះបញ្ជី ឯកសារដែលបញ្ជាក់ថា ដីនោះជារបស់កូនបំណុល (៤១៧ក២ ចំ"ខ")

២. សោហ៊ុយនៃការអនុវត្ត៖ ពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំនួន ១០,០០០រៀល(៣៧២) , សោហ៊ុយចាំបាច់ដើម្បីនីតិវិធី (អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវបង់ជាមុន)(៣៧៥)។

V. នីតិវិធីនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះអចលនវត្ថុ

១. ការដាក់ពាក្យសុំអនុវត្តដោយបង្ខំ

- តុលាការអនុវត្ត ពិនិត្យពាក្យសុំ នូវចំណុចដូចជា៖
  - សមត្ថកិច្ចតុលាការអនុវត្ត
  - ពាក្យសុំត្រឹមត្រូវឬទេ? (៣៤៩)
  - ភាគីត្រឹមត្រូវដូចក្នុងលិខិតអនុវត្តឬទេ?
  - តើមានឯកសារភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?
  - បានបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? (៣៧២,៣៧៥)
  - មានឯកសារបញ្ជាក់ថា អចលនវត្ថុជាទ្រព្យកូនបំណុលដែរទេ?
  - អ្នកតំណាងដោយអាណត្តិមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ឬទេ? (៣៤៨,៥៣)
  - បានបញ្ជូនលិខិតអនុវត្តទៅកូនបំណុលនៃការអនុវត្តមុនដែរឬទេ? (៣៦០) (បញ្ជូនតាមមាត្រា២៤៦)។

២. ការចាប់ផ្តើមនីតិវិធីលក់ដោយបង្ខំ

- **<u>ដីកាសម្រេចចាប់ផ្តើមលក់ដោយបង្ខំ</u>**(៤១៩)៖
  - ជាដីកាសម្រេចដំបូងដែលតុលាការអនុវត្តចេញក្នុងការចាប់ផ្តើមនីតិវិធីលក់ដោយបង្ខំ
  - ដីកាសម្រេចនេះត្រូវបញ្ជូនទៅឱ្យកូនបំណុលនៃការអនុវត្ត
  - ខ្លឹមសារនៃដីកាសម្រេចនេះ៖ <u>ចាប់ផ្តើមលក់ដោយបង្ខំ</u> , <u>រឹបអូសអចលនវត្ថុកូនបំណុល</u> <u>ដើម្បីម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត</u>។ (៤១៩)
- **<u>នីតិវិធីផ្ទុកផ្តាក់ឱ្យចុះបញ្ជីអំពីការរឹបអូស</u>**(ធ្វើដោយក្រឡាបញ្ជី)(៤២០)៖
  - ត្រូវផ្ទុកផ្តាក់ឱ្យស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចចុះបញ្ជីពីការរឹបអូសជាបន្ទាន់
  - បើបានចុះបញ្ជី ស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចត្រូវផ្ញើឯកសារចម្លងដែលជាសេចក្តីបញ្ជាក់នៃសៀវភៅចុះបញ្ជីនោះទៅក្រឡាបញ្ជី។

៣. ការរៀបចំការលក់

- **<u>ដីកាសម្រេចជ្រើសតាំងអ្នកវាយតម្លៃ</u>**(៤៣០)៖
  - តុលាការត្រូវជ្រើសតាំងអ្នកវាយតម្លៃ
  - អ្នកវាយតម្លៃត្រូវដាក់ជូនតុលាការពីលទ្ធផលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃការវាយតម្លៃអចលនវត្ថុ។
- **<u>ដីកាបង្គាប់ឱ្យស្រាវជ្រាវពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃអចលនវត្ថុ</u>**(៤៣៤ក២)៖
  - តុលាការបង្គាប់ឱ្យអាជ្ញាសាលាស្រាវជ្រាវពីស្ថានភាពអចលនវត្ថុ ស្ថានភាពនៃការកាន់កាប់ជាដើម
  - អាជ្ញាសាលារាយការណ៍ពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះទៅតុលាការអនុវត្ត។ (៤៣៤)
- **ឯកសារលម្អិតអំពីវត្ថុ**(៤៣៤ក១)៖
  - តុលាការធ្វើឯកសារលម្អិតពីអចលនវត្ថុ និងរបាយការណ៍វាយតម្លៃដើម្បីឱ្យសាធារណជនមើល
  - ឯកសារលម្អិតពីអចលនវត្ថុត្រូវសរសេរពី សញ្ញាណអចលនវត្ថុ និងសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុ។
- **ដីកាសម្រេចកំណត់តម្លៃលក់អប្បបរមា**(៤៣២)៖ <u>បន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃអចលនវត្ថុ លទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់អាជ្ញាសាលា</u> និង<u>ឯកសារលម្អិត</u> តុលាការតុលាការត្រូវចេញ**ដីកាសម្រេចកំណត់តម្លៃលក់អប្បបរមា**។

៤. ការអនុវត្តការលក់

- **ដីកាសម្រេចអនុវត្តការលក់**(៤៣៦)៖
  - តុលាការចេញដីកាសម្រេចឱ្យអាជ្ញាសាលាអនុវត្តការលក់
  - <u>វិធីលក់</u>៖ លក់ឡាយឡុងដោយស្រោមសំបុត្រ ឬលក់ឡាយឡុងដោយផ្ទាល់មាត់
  - ករណីមានការរំខានការអនុវត្តការលក់(៤៣៦ក៥,៣៩៦)
  - បន្ទាប់ពីអនុវត្តការលក់ អាជ្ញាសាលាត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុស្ដីពីការអនុវត្តការលក់ ដាក់ទៅតុលាការអនុវត្តវិញ។
- ការប្រកាសលក់ឡាយឡុងជាសាធារណៈអំពីការលក់ដោយស្រោមសំបុត្រ (៣៩៥ក៣)
- ការអនុវត្តការលក់ដោយអាជ្ញាសាលា (៤៣៩)
- **ដីកាសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យលក់** (៤៤០,៤៤២)៖
  - បន្ទាប់ពីទទួលកំណត់អនុវត្តការលក់របស់អាជ្ញាសាលាតុលាការអនុវត្តត្រូវចេញ ដីកាអនុញ្ញាតឱ្យលក់

- ក្រោយការដីកាអនុញ្ញាតឱ្យលក់ ក្រឡាបញ្ជីត្រូវបិទផ្សាយសាធារណៈពីដីកានេះ ដើម្បីឱ្យជនដែលទទួលការខូចខាតអាចប្ដឹងជំទាស់បាន (៤៤៤ក១)
- ដីកាអនុញ្ញាតឱ្យលក់នេះពុំមានអានុភាពទេ បើមិនទាន់ចូលជាស្ថាពរ (៤៤៧ក៣)

➢ **ដីកាសម្រេចកំណត់អំឡុងពេលបង់ថ្លៃលក់**(៤៤៧ក១)៖ បន្ទាប់ពីអ្នកទិញបង់ថ្លៃលក់ហើយ អ្នកទិញត្រូវធ្វើលទ្ធកម្មនូវអចលនវត្ថុ (៤៧៧ក៣)។

➢ **ការផ្ទុកផ្ដាក់ដើម្បីចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ**(៤៤៨ក៤)

➢ **ដីកាសម្រេចឱ្យប្រគល់អចលនវត្ថុ**(៤៥០ក២)

➢ **ការអនុវត្តដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យប្រគល់អចលនវត្ថុ** (៣៥០ក២ ច"គ")៖ ដីកាបង្គាប់ឱ្យប្រគល់អចលនវត្ថុ គឺជាលិខិតអនុវត្ត តាមមាត្រា៣៥០ ក២ ចំណុច"គ"។ម្ចាស់បំណុលត្រូវដាក់ពាក្យសុំទៅអាជ្ញាសាលា។

៥. នីតិវិធីនៃការបែងចែកចំណែក

➢ **ម្ចាស់បំណុលដែលទទួលបានចំណែក**៖ សូមមើលមាត្រា៤៥៣។

➢ ដីកាសម្រេចអំពីការកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការបែងចែកចំណែក (៤៤៧)។

មេរៀនទី១២ ការអនុវត្តដោយបង្ខំឱ្យប្រគល់អចលនវត្ថុ និង ចលនវត្ថុ

I. ការអនុវត្តដោយបង្ខំឱ្យប្រគល់អចលនវត្ថុ

❖ ជាការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះសិទ្ធិទាមទារមានគោលបំណងឱ្យប្រគល់អចលនវត្ថុ ដែលកាន់កាប់ដោយកូនបំណុលទៅឱ្យម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត ទទួលបាននូវការកាន់កាប់វិញ ដើម្បីសម្រេចនូវសិទ្ធិទាមទារដែលកំណត់ក្នុងលិខិតអនុវត្ត។ (៥២៤)

II. លំហូរនីតិវិធីនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំឱ្យប្រគល់អចលនវត្ថុ

១. ការដាក់ពាក្យសុំអនុវត្តដោយបង្ខំ

- ម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត ត្រូវដាក់ពាក្យសុំអនុវត្តដោយបង្ខំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅ **អាជ្ញាសាលា** នៃសាលាដំបូងមានសមត្ថកិច្ចដែលវត្ថុនោះស្ថិតនៅ។ (៥២៤)
- <u>ឯសារភ្ជាប់ជាមួយពាក្យរួមមាន</u> ឯកសារចម្លងយថាភូតនៃលិខិតអនុវត្ត , លិខិតបញ្ជាក់ចូលជាស្ថាពរ , រូបមន្តអនុវត្ត។
- <u>ការពិនិត្យពាក្យសុំ៖</u>
  - តុលាការអនុវត្តមានសមត្ថកិច្ចដែលឬទេ?
  - ពាក្យសុំអនុវត្តសរសេរត្រឹមត្រូវឬទេ? (៣៤៩,៤០៣)
  - ភាគីក្នុងពាក្យសុំត្រូវតាមលិខិតអនុវត្តឬទេ?
  - មានឯកសារភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? (៣៧២)
  - អ្នកតំណាងដោយអាណត្តិមានលក្ខណៈសម្បត្តិត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? (៣៤៨,៥៣)
  - បានបញ្ជូនលិខិតអនុវត្តទៅកូនបំណុលមុនដែរឬទេ? (៣៦០,២៤៦)
  - បានបង់សោហ៊ុយជាមុនឬនៅ?

២. វិធីអនុវត្ត

- អាជ្ញាសាលា ធ្វើការរំលាយការកាន់កាប់របស់កូនបំណុល ហើយប្រគល់អចលនវត្ថុឱ្យទៅម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្តទទួលបានការកាន់កាប់វិញ។ (៥២៤ក១)
- ករណីកូនបំណុលមិនព្រមប្រគល់អចលនវត្ថុ **អាជ្ញាសាលា អាចប្រើកម្លាំង ឬជំនួយពីនគរបាល។** (៣៣៨ក១)

- ➢ បើចាំបាច់ អាជ្ញាសាលា អាចចូលទៅក្នុងអចលនវត្ថុដែលកាន់កាប់ដោយកូនបំណុល ដើម្បីបើកទ្វារដែលបិទនោះ។ (៥២៤ក៣)

❖ <u>**វត្ថុមានរបស់ម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត ឬអ្នកតំណាង**</u>

- ➢ ការអនុវត្តដោយបង្ខំ អាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត ឬអ្នកតំណាងម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត ត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងអនុវត្ត (៥២៤ក២)។<u>**មូលហេតុ**</u>៖ មិនអាចសម្រេចសិទ្ធិទាមទារបានឡើយ បើម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្តមិនបានទទួលបានការកាន់កាប់ ទោះបីបានរំលាយការកាន់កាប់ពីកូនបំណុលនៃការអនុវត្តក៏ដោយ។

❖ **ចលនវត្ថុរបស់កូនបំណុលនៃការអនុវត្ត ឬតតិយជន**

- ➢ អាជ្ញាសាលា ត្រូវដកចលនវត្ថុមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំ ហើយត្រូវប្រគល់ចលនវត្ថុនោះទៅឱ្យកូនបំណុលនៃការអនុវត្ត ឬញាតិនៅជាមួយ ឬអ្នកបម្រើ ឬអ្នកផ្សេងនៅទីនោះ ដែលមានការយល់ដឹងសមរម្យ។ (៥២៤ក៤វ១)
- ➢ ករណីមិនអាចប្រគល់តាមមាត្រា៥២៤ក៤វ១ អាជ្ញាសាលា ត្រូវថែរក្សាគ្រប់គ្រងចលនវត្ថុតាមវិធីសមរម្យដោយកូនបំណុលចេញសោហ៊ុយថែរក្សាគ្រប់គ្រងនោះ និងជូនដំណឹងពីការណ៍នេះទៅកូនបំណុលនៃការអនុវត្ត។ (៥២៤ក៤វ២ ក៨)
- ➢ ករណីមិនអាចប្រគល់តាមមាត្រា៥២៤ក៤វ១ អាជ្ញាសាលា អាចលក់ចលនវត្ថុនោះ តាមវិធីលក់នៃការអនុវត្តចំពោះចលនវត្ថុបាន ហើយអាជ្ញាសាលាត្រូវដកចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានពីការលក់ នូវសោហ៊ុយចំណាយក្នុងការលក់ និងថែរក្សាគ្រប់គ្រង និងផ្ញើប្រាក់ដែលនៅសល់ទៅ សាលាដំបូង ដែលស្ថិតនៅ។ (៥២៤ក៦ក៧)

❖ **ករណីសំណង់ណាមួយលើដីកូនបំណុលនៃការអនុវត្ត នៅពេលអនុវត្តប្រគល់អចលនវត្ថុ**

- ➢ អាជ្ញាសាលា មិនអាចបំផ្លាញសំណង់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ។
- ➢ ដើម្បីទាមទារដកសំណង់នេះចេញ ម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្តត្រូវទទួលលិខិតអនុវត្តមួយដោយឡែក ដើម្បីអនុវត្តដោយបង្ខំឱ្យដកសំណង់នោះចេញតាមវិធី **អនុវត្តជំនួស** ឬ **វិធានបង្ខំប្រយោល**។ (៥២៧,៥២៨)

❖ **ការអនុវត្តក្នុងករណីអចលនវត្ថុកាន់កាប់ដោយតតិយជន**

- ➢ ករណីតតិយជនកាន់កាប់អចលនវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃការអនុវត្ត អាជ្ញាសាលាមិនអាចរំលាយការកាន់កាប់របស់តតិយជនឡើយ។

- **ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះតតិយជន** ត្រូវធ្វើឡើងតាមវិធីដែលតុលាការអនុវត្តរឹបអូសសិទ្ធិទាមទារឱ្យប្រគល់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់បំណុល អនុវត្តសិទ្ធិទាមទារឱ្យប្រគល់ចំពោះតតិយជន ដោយដីកាសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត អនុវត្តសិទ្ធិទាមទារ។ (៥២៦)

III. ការអនុវត្តដោយបង្ខំឱ្យប្រគល់ចលនវត្ថុ

- ជាការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះសិទ្ធិទាមទារដែលគ្មានគោលបំណងឱ្យសងជាប្រាក់ ធ្វើឡើងតាមវិធីដែលអាជ្ញាសាលាដកហូតយកចលនវត្ថុណាមួយពីកូនបំណុលនៃការអនុវត្ត ហើយប្រគល់ចលនវត្ថុទៅឱ្យម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត ដើម្បីសម្រេចនូវសិទ្ធិទាមទារដែលបានកំណត់ក្នុងលិខិតអនុវត្ត។ (៥២៥)

IV. លំហូរនីតិវិធីនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំឱ្យប្រគល់អចលនវត្ថុ

១. ដាក់ពាក្យសុំអនុវត្តដោយបង្ខំ

- ម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត ត្រូវដាក់ពាក្យសុំអនុវត្តដោយបង្ខំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅ **អាជ្ញាសាលា** នៃសាលាដំបូងមានសមត្ថកិច្ចដែលវត្ថុនោះស្ថិតនៅ។ (៥២៥ក១)
- <u>ឯសារភ្ជាប់ជាមួយពាក្យរួមមាន</u> ឯកសារចម្លងយថាភូតនៃលិខិតអនុវត្ត , លិខិតបញ្ជាក់ចូលជាស្ថាពរ , រូបមន្តអនុវត្ត។
- <u>ការពិនិត្យពាក្យសុំ៖</u>
  - តុលាការអនុវត្តមានសមត្ថកិច្ចដែលឬទេ?
  - ពាក្យសុំអនុវត្តសរសេរត្រឹមត្រូវឬទេ? (៣៤៩,៤០៣)
  - ភាគីក្នុងពាក្យសុំត្រូវតាមលិខិតអនុវត្តឬទេ?
  - មានឯកសារភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? (៣៧២)
  - អ្នកតំណាងដោយអាណត្តិមានលក្ខណៈសម្បត្តិត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? (៣៤៨,៥៣)
  - បានបញ្ជូនលិខិតអនុវត្តទៅកូនបំណុលមុនដែរឬទេ? (៣៦០,២៤៦)
  - បានបង់សោហ៊ុយជាមុនឬនៅ?

២. វិធីអនុវត្ត

- អាជ្ញាសាលា ធ្វើការដកហូតចលនវត្ថុរបស់កូនបំណុលនៃការអនុវត្ត ហើយប្រគល់ចលនវត្ថុនោះទៅឱ្យម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត។ (៥២៤)

- បទប្បញ្ញត្តិត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាចំពោះការអនុវត្តដោយបង្ខំប្រគល់ចលនវត្ថុ៖
  - អាជ្ញាសាលា អាចទទួលសំណងនៃបំណុល និងសោហ៊ុយសម្រាប់អនុវត្ត ដើម្បីម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្តបាន (៣៨៤ក៦)
  - អាជ្ញាសាលា អាចធ្វើការឆែកឆេររកចលនវត្ថុបាន (៣៨៥ក២)
  - ការអនុវត្តដោយបង្ខំឱ្យប្រគល់អចលនវត្ថុជាអាទិ៍ (៥២៤ក៤ ដល់ ក៨)

❖ **ករណីម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត ឬអ្នកតំណាងមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងអនុវត្ត**

- បើម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត ឬអ្នកតំណាងមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងអនុវត្តប្រគល់ទេ **អាជ្ញាសាលាអាចព្យួរការអនុវត្តបាន** បើពុំអាចជៀសវាងបាន ដោយពិចារណាលើប្រភេទ និងចំនួនជាអាទិ៍នៃចលនវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធ (៥២៥ក២)។ឧ. ករណីពិបាកដឹកជញ្ជូន ឬរក្សាទុកនូចលនវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃការអនុវត្តដោយមានតែអាជ្ញាសាលាម្នាក់ឯង អាជ្ញាសាលាអាចព្យួរការអនុវត្តបាន ហើយកំណត់កាលបរិច្ឆេទពេលក្រោយ។
- បើម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត ឬអ្នកតំណាងមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងអនុវត្តប្រគល់ទេ បើបានដកហូតចលនវត្ថុពីកូនបំណុលនៃការអនុវត្តហើយ **អាជ្ញាសាលាត្រូវគ្រប់គ្រងថែរក្សាចលនវត្ថុនោះ**។ (៥២៥ក៣)

❖ **ការអនុវត្ត ក្នុងករណីតតិយជនកាន់កាប់ចលនវត្ថុ**

- អាជ្ញាសាលា មិនអាចរំលាយការកាន់កាប់របស់តតិយជនបានឡើយ។
- **ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះតតិយជន** ត្រូវធ្វើឡើងតាមវិធីដែលតុលាការអនុវត្តរឹបអូសសិទ្ធិទាមទារឱ្យប្រគល់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់បំណុល អនុវត្តសិទ្ធិទាមទារឱ្យប្រគល់ចំពោះតតិយជន ដោយដីកាសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត អនុវត្តសិទ្ធិទាមទារ។ (៥២៦ក១)

❖ **តើការអនុវត្តឱ្យប្រគល់កុមារ ជាការអនុវត្តដោយបង្ខំឱ្យប្រគល់ចលនវត្ថុឬទេ?**

- CCP មិនបានចែងឱ្យចំពាក់ព័ន្ធករណីនឹងនេះទេ ប៉ុន្តែមានការបកស្រាយ ៣ គឺ៖
  - កុមារជាមនុស្ស មិនមែនជាចលនវត្ថុ៖ គួរប្រើវិធានបង្ខំដោយប្រយោល (៥២៨)
  - កុមារអាចបង្ហាញឆន្ទៈ៖ គួរប្រើវិធានបង្ខំដោយប្រយោល (៥២៨)
  - ផលប្រយោជន៍កុមារ និងធានាប្រសិទ្ធភាពអនុវត្ត៖ គួរប្រើវិធានអនុវត្តដោយផ្ទាល់ (ការអនុវត្តដោយបង្ខំឱ្យប្រគល់ចលនវត្ថុ)។

មេរៀនទី១៣ ការអនុវត្តចំពោះសិទ្ធិលើបំណុល

I. ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះសិទ្ធិលើបំណុល

- ជាការអនុវត្តដោយបង្ខំដើម្បីសម្រេចសិទ្ធិទាមទារដែលមានគោលបំណងសងជាប្រាក់របស់ម្ចាស់បំណុល តាមរយៈការរឹបអូសសិទ្ធិលើបំណុលដែលមានកម្មវត្ថុសងជាប្រាក់ ឬការប្រគល់ចលនវត្ថុដែលជារបស់កូនបំណុល ហើយប្តូរជាប្រាក់នូវសេដ្ឋកិច្ចនៃសិទ្ធិលើបំណុលនោះ។ (៤០២ក១)
- ការរឹបអូសសិទ្ធិលើបំណុល ដែលជាកម្មវត្ថុនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំរួមមាន៖
  - **សិទ្ធិទាមទារឱ្យសងជាប្រាក់**៖ ប្រាក់បញ្ញើធនាគារ។
  - **សិទ្ធិទាមទារឱ្យប្រគល់ចលនវត្ថុ**៖ ករណីតតិយជនកាន់កាប់អចលនវត្ថុរបស់កូនបំណុល ហើយបដិសេធមិនព្រមប្រគល់។ (៤០២)

II. ស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះសិទ្ធិលើបំណុល

- ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្ត គឺជា**តុលាការអនុវត្ត**៖
  - សាលាដំបូងដែលមានសមត្ថកិច្ចលើទីកន្លែងរបស់កូនបំណុលនៃការអនុវត្ត ដែលកំណត់នៅមាត្រា៨។
  - សាលាដំបូងដែលមានសមត្ថកិច្ចលើទីកន្លែងរបស់កូនបំណុលទី៣ ករណីដែលគ្មានទីកន្លែងកូនបំណុល។ (៤០២ក៣)

III. លំហូរនីតិវិធីនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះសិទ្ធិលើបំណុល

១. ពាក្យសុំអនុវត្តដោយបង្ខំ (៣៩៩,៤០៣)

- ពាក្យសុំអនុវត្តដោយបង្ខំត្រូវដាក់ទៅ តុលាការអនុវត្ត និងត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។
- ពាក្យសុំត្រូវសរសេរដូចជា៖
  - អត្តសញ្ញាណភាគីនៃការអនុវត្ត និងអ្នកតំណាង
  - សញ្ញាណនៃលិខិតអនុវត្ត
  - សេចក្តីសម្រេច
  - សញ្ញាណនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មវត្ថុនៃការអនុវត្ត
  - អត្តសញ្ញាណកូនបំណុលទី៣ (៤០៣ក២)
  - ទំហំនៃការអនុវត្ត ករណីដែលពាក្យអនុវត្តចំពោះផ្នែកណាមួយនៃសិទ្ធិលើបំណុល (៤០៣ក៣)។

- <u>ឯសារភ្ជាប់ជាមួយពាក្យប្តឹងមាន</u> ឯកសារចម្លងយថាភូតនៃលិខិតអនុវត្ត , លិខិតបញ្ជាក់ចូលជាស្ថាពរ , រូបមន្តអនុវត្ត។
- <u>ការពិនិត្យពាក្យសុំ៖</u>
  - តុលាការអនុវត្តមានសមត្ថកិច្ចដែលឬទេ?
  - ពាក្យសុំអនុវត្តសរសេរត្រឹមត្រូវឬទេ? (៣៤៩,៤០៣)
  - ភាគីក្នុងពាក្យសុំត្រូវតាមលិខិតអនុវត្តឬទេ?
  - មានឯកសារភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? (៣៧២)
  - អ្នកតំណាងដោយអាណត្តិមានលក្ខណៈសម្បត្តិត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? (៣៤៨,៥៣)
  - បានបញ្ជូនលិខិតអនុវត្តទៅកូនបំណុលមុនដែរឬទេ? (៣៦០,២៤៦)
  - បានបង់សោហ៊ុយជាមុនឬនៅ?

២. ការរឹបអូស

- ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះសិទ្ធិលើបំណុលត្រូវចាប់ផ្តើមដោយ **ដីកាសម្រេចរឹបអូស** របស់តុលាការអនុវត្ត។ (៤០៣ក៤)
- **<u>ខ្លឹមសារនៃដីកាសម្រេចរឹងអូស</u>**៖ (៤០៣ក៥)
  - ហាមឃាត់មិនឱ្យកូនបំណុលប្រមូលសិទ្ធិលើបំណុល ឬចាត់ចែងផ្សេងទៀត
  - ហាមមិនឱ្យកូនបំណុលទី៣ សងបំណុលឱ្យទៅកូនបំណុលនៃការអនុវត្ត។
- ដីកាសម្រេចរឹបអូស អាចប្តឹងជំទាស់បាន។ (៤០៣ក១១)

❖ **អានុភាពនៃដីកាសម្រេចរឹបអូស**

- ដីកាសម្រេចរឹបអូស៖ ត្រូវធ្វើឡើងដោយមិនចាំបាច់សួរកូនបំណុល/កូនបំណុលទី៣ឡើយ , ត្រូវបញ្ជូនទៅឱ្យកូនបំណុលនៃការអនុវត្ត និងកូនបំណុលទី៣ , អានុភាពនៃដីកាសម្រេចរឹបអូសកើតឡើងនៅពេលដែលដីកាសម្រេចរឹបអូសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឱ្យកូនបំណុលទី៣។ (៤០៣ក៦ក៧ក៨)

❖ **ការដាស់តឿនកូនបំណុលទី៣ ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ (៤០៥)**

- នៅពេលបញ្ជូនដីកាសម្រេចរឹបអូស តុលាការអនុវត្ត ត្រូវដាស់តឿនឱ្យកូនបំណុលទី៣ ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំឡុងពេល២សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃបញ្ជូនដីកាសម្រេចរឹបអូស។
- ចំណុចត្រូវសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ (សូមអានកថាខណ្ឌ១ចំណុច “ក” ដល់ ចំណុច “ឃ”)។

- **បើកូនបំណុលទី៣ មិនបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍** តាមការដាស់តឿនដែលកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌ១ ដោយចេតនា ឬដោយកំហុសខ្លួន ឬបានថ្លែងការណ៍ខុសពីការពិត កូនបំណុលទី៣ នោះត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការសងសំណងការខូតខាតដែលបានកើតឡើងដោយសារអំពើនេះ (អនុវត្តសិទ្ធិទាមទារតាមនីតិវិធីបណ្តឹង)។ (៤០៥ក២)

❖ **ការផ្ញើប្រាក់ដោយកូនបំណុលទី៣**

- កូនបំណុលទី៣ អាចរួចផុតពីបំណុលខ្លួន ដោយបានផ្ញើប្រាក់ស្មើនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានរឹបអូសក្នុងចំណោមសិទ្ធិលើបំណុលនោះ ឬប្រាក់ស្មើនឹងចំនួនប្រាក់នៃសិទ្ធិលើបំណុលនោះ ទៅតុលាការអនុវត្តបាន។ (៤១១)
- កូនបំណុលទី៣ ត្រូវជូនដំណឹងពីស្ថានភាពនេះទៅតុលាការអនុវត្ត។

❖ **ការប្រគល់លិខិតបញ្ជាក់សិទ្ធិលើបំណុលដោយកូនបំណុល**

- បើមានលិខិតបញ្ជាក់សិទ្ធិលើបំណុលដែលត្រូវរឹបអូស កូនបំណុលនៃការអនុវត្តត្រូវប្រគល់លិខិតបញ្ជាក់នោះឱ្យទៅម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត។
- ម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត អាចទទួលការប្រគល់នូវលិខិតបញ្ជាក់ តាមការអនុវត្តដោយបង្ខំឱ្យប្រគល់ចលនវត្ថុ ដោយផ្អែកលើដីកាសម្រេចរឹបអូស(៤០៦)។

  ឧ. <u>**លិខិតបញ្ជាក់សិទ្ធិលើបំណុល**</u> មានដូចជា៖ លិខិតកិច្ចសន្យាខ្ចីបរិភោគ , លិខិតសន្យាសង , លិខិតកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រើ ជាដើម។

៣. ការប្តូរជាប្រាក់

- ការប្តូរជាប្រាក់ក្នុងនីតិវិធីអនុវត្តដោយបង្ខំអាចធ្វើឡើងតាមវិធីដូចជា៖ **ការប្រមូលបំណុលដែលបានរឹបអូស**(៤១០) , **ការលក់សិទ្ធិលើបំណុលដែលបានរឹបអូស**(៤១៣)។

❖ **ការប្រមូលបំណុលដែលបានរឹបអូស** (៤១០)

- ជាវិធីមួយទទួលស្គាល់ឱ្យម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត ប្រមូលបំណុលដោយខ្លួនឯងពីកូនបំណុលទី៣ នូវសិទ្ធិលើបំណុលដែលត្រូវបានរឹបអូស។
- អាចប្រមូលបំណុលបាន បើ១សប្តាហ៍បានកន្លងផុត ក្រោយថ្ងៃដីកាសម្រេចរឹបអុសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឱ្យកូនបំណុលនៃការអនុវត្ត។ (៤១០ក១វ១)
- មិនអាចទទួលការសងលើសតម្លៃសិទ្ធិលើបំណុលខ្លួន និងសោហ៊ុយសម្រាប់អនុវត្តឡើយ។ (៤១០ក១វ២)

- ➢ នៅពេលទទួលការសងពីបំណុលទី៣ ត្រូវចាត់ទុកថា បំណុល និងសោហ៊ុយសម្រាប់អនុវត្ត ត្រូវបានសងត្រឹមកម្រិតនៃទឹកប្រាក់សំណងដែលខ្លួនទទួលបាន។ (៤១០ក២)
- ➢ ការទទួលបានការសងពីកូនបំណុលទី៣ ត្រូវជូនដំណឹងអំពីការនេះទៅតុលាការអនុវត្ត។ (៤១០ក៣)

❖ **ការលក់សិទ្ធិលើបំណុលដែលត្រូវបានរឹបអូស (៤១៣)**

- ➢ ការលក់សិទ្ធិលើបំណុល គឺជាវិធីប្តូរជាប្រាក់ពិសេស ត្រូវធ្វើឡើងតាមការ**ចេញ ដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យលក់** របស់តុលាការអនុវត្ត ដោយឱ្យអាជ្ញាសាលា ជាអ្នកអនុវត្តការលក់ ប្រសិនបើមានលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិលើបំណុលដូចខាងក្រោម៖
  - សិទ្ធិលើបំណុល ដែលត្រូវបានរឹបអូស មានលក្ខខណ្ឌ
  - សិទ្ធិលើបំណុល មានកំណត់ពេល
  - សិទ្ធិលើបំណុល មានការលំបាកក្នុងការប្រមូល ដោយសារភ្ជាប់នឹងតាវកាលិកតប
  - សិទ្ធិលើបំណុល មានមូលហេតុផ្សេងទៀត។
- ➢ **អាជ្ញាសាលា** ជាអ្នកអនុវត្តការលក់សិទ្ធិលើបំណុលតាម **ដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យលក់** សិទ្ធិលើបំណុលដែលចេញដោយតុលាការអនុវត្ត ទៅតាមវិធីដែលកំណត់ដោយតុលាការអនុវត្ត ហើយយកប្រាក់បានមកពីការលក់ ឱ្យទៅតុលាការអនុវត្តវិញ តាមពាក្យសុំរបស់ម្ចាស់បំណុលអនុវត្ត។ (៤១៣)

៤. វិធីបែងចែក

- ➢ បុគ្គលដែលអាចទាមទារចំណែក(៤០៩,៤១៥)៖
  - ម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត
  - ម្ចាស់បំណុលដែលមានឯកសារយថាភូតនៃលិខិតអនុវត្តដែលមានអានុភាពអនុវត្ត
  - ម្ចាស់បំណុលដែលមានដីកាសម្រេចរឹងអូសជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះសិទ្ធិលើបំណុល
  - ម្ចាស់បំណុលដែលមានឯកសិទ្ធិ។

មេរៀនទី១៤ ការចាត់ចែងរក្សាការពារ

I. ប្រភេទនៃការចាត់ចែងរក្សាការពារ

❖ ប្រភេទនៃការចាត់ចែងរក្សាការពារមានដូចជា(៥៣១)៖ **ការរឹបអូសបណ្តោះអាសន្ន** , **ការចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃវិវាទ** , **ការចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្នដែលកំណត់ឋានៈជាបណ្តោះអាសន្ន**។ **<u>ចំណាំ៖</u>** ភាគីក្នុងនីតិវិធីនៃការរក្សាការពារមាន **ម្ចាស់បំណុល** និង **កូនបំណុល**។

១. ការរឹបអូសបណ្តោះអាសន្ន

➢ សិទ្ធិលើបំណុលដែលមានគោលបំណងសងជាប្រាក់។

➢ កម្រិតនូវការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនបំណុលដើម្បីរក្សាការពារការអនុវត្តដោយបង្ខំ។

<u>ចំណាំ</u>៖ ការរឹបអូសបណ្តោះអាសន្នធ្វើឡើងតាមរយៈ **<u>ដីកាសម្រេចរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ន</u>**។

២. ការចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃវិវាទ

➢ រក្សាទុកនូវសិទ្ធិ ភាពបច្ចុប្បន្ននៃវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃវិវាទ

➢ ករណីមានការបារម្ភថា ម្ចាស់បំណុលនឹងមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិ ឬនឹងមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិដោយសារមានការប្រែប្រួលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃវត្ថុ។

ឧ. លោក ក ទាមទារដីមួយកន្លែងពីលោក ខ ដោយអះអាងថា លោក ខ ជាអ្នកចាំដីឱ្យខ្លួន។លោក ក មានការបារម្ភថាលោក ខ យកដីទៅលក់ ឬជួល ឱ្យអ្នកដទៃដែលនាំឱ្យប្រែប្រួលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃវត្ថុ លោក ក អាចសុំការចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្នប្រភេទនេះបាន។

➢ **វិធីចាត់ចែងបណ្តោះអាសន្ន**(៥៤៩)៖ ឱ្យកូនបំណុលធ្វើ ឬមិនធ្វើអំពើណាមួយជាកំណត់ , ឱ្យកូនបំណុលផ្តល់តាវកាលិក , ឱ្យអ្នកថែរក្សាគ្រប់គ្រង ថែរក្សា គ្រប់គ្រងវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃការចាត់ចែងបណ្តោះអាសន្ន , ធ្វើការចាត់ចែងផ្សេងទៀតបានតាមកម្រិតនៃភាពចាំបាច់។

<u>ចំណាំ៖</u> ការចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃវិវាទធ្វើឡើងតាមរយៈ **<u>ដីកាសម្រេចចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្ន</u>**។

៣. ការចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្នដែលកំណត់ឋានៈជាបណ្តោះអាសន្ន

➢ កំណត់ស្ថានភាពជាបណ្តោះអាសន្នរហូតដល់សាលក្រម ឬសាលដីកាចូលជាស្ថាពរ

➢ មានភាពចាំបាច់ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ ឬគ្រោះថ្នាក់បន្ទាន់ដែលនឹងកើតឡើងចំពោះម្ចាស់បំណុល ចំពោះទំនាក់ទំនងគតិយុត្តដែលមានវិវាទ

ខ. លោក ក សុំបើកច្រកផ្លូវសេវភាពចេញចូលជាបណ្តោះអាសន្ន។លោក ក សុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកូនជាបណ្តោះអាសន្ន។

<u>ចំណាំ៖</u> ការចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្នដែលកំណត់ឋានៈជាបណ្តោះអាសន្នធ្វើឡើងតាមរយៈ **<u>ដីកាសម្រេចចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្ន</u>**។

II. នីតិវិធីនៃការចាត់ចែងរក្សាការពារ

ក. សមត្ថកិច្ចតុលាការ (៥៤០)

❖ សាលាដំបូងមានសមត្ថកិច្ចលើទីកន្លែងដែលវត្ថុដែលត្រូវរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ន ឬវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃវិវាទស្ថិតនៅ។

➢ ករណីកម្មវត្ថុនោះជាសិទ្ធិ៖

- សិទ្ធិលើបំណុលស្ថិតនៅកន្លែងរបស់កូនបំណុលទី៣ តាមមាត្រា៨ នៃCCP។
- បើសិទ្ធិលើបំណុលមានកម្មវត្ថុជានាវា ឬចលនវត្ថុផ្សេងទៀត គឺចាត់ទុកថាសិទ្ធិលើបំណុលស្ថិតនៅទីកន្លែងដែលនាវានោះស្ថិតនៅ។

❖ តុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ចលើរឿងអង្គសេចក្តី (៨ ដល់ ១១)។

➢ ពាក្យបណ្តឹងអង្គសេចក្តីនៅសាលាដំបូង៖ តុលាការនៃការជំនុំជម្រះលើកទី១។

➢ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍៖ តុលាការនៃការជំនុំជម្រះបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍។

ខ. ដីជាកម្មវត្ថុនៃវិវាទមានទៅតាំងនៅខេត្តក្រចេះ ដូច្នេះគឺត្រូវដាក់ពាក្យសុំនៅខេត្តក្រចេះ។ប៉ុន្តែបើដើមចោទ ដាក់ពាក្យបណ្តឹងលើអង្គសេចក្តីនៅកំពង់ចាមមានសមត្ថកិច្ចតុលាការតាមលំនៅឋានរបស់ចុងចម្លើយ(៨) ករណីនេះដើមចោទ ក៏អាចដាក់ពាក្យសុំរឹបអូសបណ្តោះអាសន្នចំពោះដីកូនបំណុលដែលស្ថិតនៅខេត្តក្រចេះបានដែរ។

<u>ចំណាំ៖</u> សមត្ថកិច្ចតុលាការជា សមត្ថកិច្ចផ្តាច់មុខ។ (៥៣៣)

ខ. ពាក្យសុំឱ្យចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពារ

➢ ពាក្យសុំត្រូវធ្វើជា **លាយលក្ខណ៍អក្សរ**។ (៥៣៤)

➢ ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ភាគី និងឈ្មោះអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកតំណាងកំណត់ដោយច្បាប់។

- ខ្លឹមសារនៃដីកាសម្រេចរក្សាការពារដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំទាមទារ។
- សិទ្ធិ ឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្តដែលនឹងបាន រក្សាការពារ ។
- ភាពចាំបាច់នៃរក្សាការពារ។ (៥៤១)

<u>**ចំណាំ៖**</u> អ្នកដាក់ពាក្យសុំ ត្រូវបង់ពន្ធចំនួន **៥០០០រៀល**។

- តុលាការត្រូវពិនិត្យពាក្យសុំ ដូចករណីលើពាក្យបណ្តឹងនៅក្នុងនីតិវិធីនៃបណ្តឹងដែរ។ (៥៣៩,៧៨)
- ការបញ្ជូនពាក្យសុំទៅឱ្យកូនបំណុលពុំអាចធ្វើបានទេ ព្រោះខុសនឹងគោលគំនិតនីតិវិធីនៃការចាត់ចែងរក្សាការពារ។

គ. ប្រាតិភោគសម្រាប់ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ

- តុលាការអាចឱ្យម្ចាស់បំណុលដាក់ប្រាតិភោគ ឬមិនឱ្យដាក់ប្រាតិភោគ។ (៥៤២)
- ប្រាតិភោគត្រូវធ្វើតាមនីតិវិធីផ្ញើប្រាក់ ឬឧបករណ៍អាចជួញដូរបានដែលតុលាការទទួលស្គាល់។ (៥៣៦)
- អាចចេញដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យដាក់ប្រាតិភោគមុនចេញ ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ។តុលាការអាចបង្គាប់ឱ្យដាក់ប្រាតោភោគ ដើម្បីជាលក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តដីកាសម្រេចរក្សាការពារ។
- ប្រាតិភោគនេះសម្រាប់សងទៅកូនបំណុល ករណីដីកាសម្រេចរក្សាការពារ នាំឱ្យកូនបំណុលរងការខូចខាត ដោយកំហុសម្ចាស់បំណុល។ករណីនេះកូនបំណុលត្រូវដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងការខូចខាតពី ម្ចាស់បំណុល។
- កូនបំណុលមានសិទ្ធិទទួលការសងចំពោះប្រាក់ ឬឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបាន ដែលបានតម្កល់ ឬផ្ញើ ជាអាទិភាព។ (៧២)

ឃ. នីតិវិធីនៃការសួរភាគី ឬទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់

- ចំពោះការរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ន និងការចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះវត្ថុជាកម្មវត្ថុនៃវិវាទ៖
  - មិនបាច់ទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ទេ។ (៥៣៩ ដល់ ១១៤ក១ក២)
  - អាចសួរម្ចាស់បំណុលបាន ។
- ចំពោះការចាត់ចែងបណ្តោះអាសន្នដែលកំណត់ឋានៈបណ្តោះអាសន្ន៖
  - ត្រូវឆ្លងកាត់តាមកាលបរិច្ឆេទនៃការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ ឬតាមកាលបរិច្ឆេទនៃការសួរដែលកូនបំណុលអាចចូលរួមបាន។
  - លើកលែងករណីពិសេស (៥៤៨ក៤វ២)។

ង. ការចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពារ

១. ដីកាសម្រេចរឹបអូសបណ្ដោះអាសន្ន

- ត្រូវកំណត់ជាក់លាក់នូវកម្មវត្ថុដែលរឹបអូសជាបណ្ដោះអាសន្ន។ (៥៤៦)
- បើកម្មវត្ថុជាចលនវត្ថុ មិនអាចកំណត់កម្មវត្ថុបាន ក៏អាចចេញដីកាសម្រេចបានដែរ។ (៥៤៦វ២)
- ត្រូវកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់រំដោះ មានន័យថាប្រាក់ដែលកូនបំណុលត្រូវផ្ញើ ដើម្បីទទួលបានការលុបចោលនូវការអនុវត្តរឹបអូសជាបណ្ដោះអាសន្ន។ (៥៤៧ក១)

២. ដីកាសម្រេចចាត់ចែងជាបណ្ដោះអាសន្ន

- តាមកម្រិតនៃភាពចាំបាច់ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនៃពាក្យសុំឱ្យចេញដីកាសម្រេចចាត់ចែងជាបណ្ដោះអាសន្ន(៥៤៩)។**ឧ.** ហាមឈ្មោះ ខ ក្នុងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិបង្កើតសិទ្ធិប្រត្យក្សលើអចលនវត្ថុដូចភ្ជាប់ក្នុងឯកសារ។
- ត្រូវសម្រេចពីបន្ទុកនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីនៅក្នុងដីកាសម្រេចរក្សាការពារ។ (៦៥)

ច. ការបញ្ជូនដីកាសម្រេចរក្សាការពារ

- តុលាការត្រូវចបញ្ជូនដីកាសម្រេចរក្សាការពារទៅភាគី។ (៥៤៣)
- ករណីតុលាការសម្រេចលើកចោលពាក្យសុំឱ្យចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពារ តុលាការត្រូវជូនដំណឹងទៅម្ចាស់បំណុល ហើយម្ចាស់បំណុលអាចប្ដឹងជំទាស់បានក្នុងរយៈពេល**២សប្ដាហ៍**គិតពីថ្ងៃទទួលដំណឹង។(៥៤៤,២១៣)
- ពេលវេលានៃការបញ្ជូនដីកាសម្រេចរក្សាការពារ៖
  - បញ្ជូនដីកាសម្រេចឱ្យទៅម្ចាស់បំណុល។
  - អនុវត្តដីកាសម្រេចរក្សាការពារ តាមពាក្យសុំរបស់ម្ចាស់បំណុល។
  - បញ្ជូនដីកាសម្រេចការពារឱ្យទៅកូនបំណុល។ (៥៦២ក៣)

III. ការអនុវត្តដីកាសម្រេចរក្សាការពារ

ក. សមត្ថកិច្ច

- ការអនុវត្តរក្សាការពារជាសមត្ថកិច្ចរបស់៖ **តុលាការអនុវត្តរក្សាការពារ , អាជ្ញាសាលា**។ (៥៣២ក២ក៣)

❖ ចំពោះដីកាសម្រេចរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ន៖

➢ **ការអនុវត្តរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះសិទ្ធិលើបំណុល និងសិទ្ធិលើទ្រព្យផ្សេងទៀត** តុលាការដែលបានចេញដីកាសម្រេចរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ន។ (៥៦៦)

➢ **ការរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះអចលនវត្ថុ** តុលាការដែលបានចេញដីកាសម្រេចរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ន។ (៥៦៧)

➢ **ការរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះនាវា** តុលាការដែលបានចេញដីកាសម្រេចរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ន ឬសាលាដំបូងមានសមត្ថកិច្ចលើទីកន្លែងដែលនាវានោះស្ថិតនៅ។ (៥៦៨)

❖ ចំពោះដីកាសម្រេចចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្ន៖

➢ ដូចគ្នានឹងនីតិវិធីរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ន ឬវិធីអនុវត្តដោយបង្ខំ។ (៥៧០)

➢ អានុភាពនៃការចាត់ចែងរក្សាការពារជាបណ្តោះអាសន្នហាមឃាត់ការផ្ទេរការកាន់កាប់។ (៥៧១)

ខ. ពាក្យសុំឱ្យអនុវត្តការរក្សាការពារ

➢ ពាក្យសុំត្រូវសរសេរនូវចំណុចមានចែងក្នុងមាត្រា ៣៤៩ ក២ក៣។ (៥៦៤)

➢ ត្រូវបង់សោហ៊ុយចាំបាច់សម្រាប់នីតិវិធីអនុវត្តការរក្សាការពារ។ (៥៣៧ ក២ ដល់ ក៥)

➢ ពាក្យសុំភ្ជាប់ជាមួយលិខិតចម្លងយថាភូតនៃដីកាសម្រេចរក្សាការពារ។ (៥៦២ក១វ១)

➢ ដីកាសម្រេចរក្សាការពារត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនូវរូបមន្តអនុវត្ត ប្រសិនបើការអនុវត្តរក្សាការពារចំពោះ ឬសម្រាប់ជនក្រៅពីភាគីកំណត់នៅក្នុងដីកា។ (៥៦២ក១វ២)

គ. វិធីអនុវត្តការរក្សាការពារ

❖ **ការរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះចលនវត្ថុ**(៥៦៥)៖

➢ ចាប់ផ្តើមដោយការរឹបអូស។ (៣៨៥)

➢ អាជ្ញាសាលាអាចឱ្យកូនបំណុលគ្រប់គ្រងនូវចលនវត្ថុ ដែលត្រូវបានរឹបអូស ដោយត្រូវបិទស្លាក ឬដាក់សញ្ញារឹបអូស។

➢ បើជារថយន្ត ឬទោចក្រយានយន្តដែលបានចុះបញ្ជី អាជ្ញាសាលាត្រូវផ្តុកផ្តាក់ឱ្យស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចសរសេរហេតុការណ៍នៃការរឹបអូស ចូលទៅក្នុងសៀវភៅចុះបញ្ជីនោះ។ (៣៨៧)

❖ **ការរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះសិទ្ធិលើបំណុល និងទ្រព្យផ្សេងទៀត**(៥៦៦)៖

- តុលាការអនុវត្តរក្សាការពារចេញដីកាសម្រេចហាមឃាត់មិនឱ្យកូនបំណុលទី៣ សងទៅកូនបំណុល (ដីកាសម្រេចរឹបអូស)។
- បញ្ជូនដីកាសម្រេចទៅកូនបំណុល។
- បញ្ជូនដីកាសម្រេចទៅកូនបំណុលទី៣ ពេលដែលដីកាសម្រេចមានអានុភាព។

❖ **ការរឹបអូសជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះនាវា**(៥៦៨)៖

- ចុះបញ្ជី
- បង្គាប់ឱ្យអាជ្ញាសាលាដកហូតលិខិតបញ្ជាក់
- ឬតាមរបៀបទាំងពីរខាងលើរួមគ្នា។

❖ **ការចាត់ចែងជាបណ្ដោះអាសន្នហាមឃាត់ការផ្ទេរការកាន់កាប់ចំពោះអចលនវត្ថុ**៖

- តុលាការអនុវត្តរក្សាការពារ
- ចុះបញ្ជី។

❖ **ការចាត់ចែងជាបណ្ដោះអាសន្នឱ្យបើកច្រកចេញចូល**(ឱ្យកូនបំណុលធ្វើសកម្មភាពណាមួយ)៖ តុលាការអនុវត្ត , អាចអនុវត្តតាមមាត្រា៥២៧ និងមាត្រា៥២៨។

- **ការផ្អាក លុបចោលដោយមានពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាចំពោះការទាមទារ ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ារបស់តតិយជន ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាចំពោះការផ្ដល់រូបមន្តអនុវត្ត**៖
  - ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ច ទៅតាមករណីនីមួយៗ។ (៣៦៣ក៣, ៣៦៥ក២)
  - បណ្ដឹងតវ៉ាចំពោះការទាមទារ កូនបំណុលនៃការអនុវត្តមានការតវ៉ាចំពោះអត្ថិភាព ឬអត្ថន័យនៃសិទ្ធិ ទាមទារដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងលិខិតអនុវត្ត(៣៦៣ក១)។មូលហេតុនៃការតវ៉ាចំពោះសាលក្រម ឬសាលដីកាស្ថាពរ កម្រិតត្រឹមតែហេតុដែលកើតឡើងក្រោយការបញ្ចប់ការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់។
  - បណ្ដឹងតវ៉ាចំពោះតតិយជន ដែលមានកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលរាំងស្ទះការធ្វើអនុប្បទាន ឬប្រគល់ចំពោះវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំ។ (៣៦៥ក១)
  - បណ្ដឹងតវ៉ាចំពោះការផ្ដល់រូបមន្តអនុវត្ត ដែលរូបមន្តអនុវត្តត្រូវបានផ្ដល់តាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៣៥៦។ (៣៦៤ក១)

- ដាក់ពាក្យសុំឱ្យផ្អាក និង/ឬលុបចោលការអនុវត្តទៅតុលាការដែលបានទទួលពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា។
- តុលាការចេញដីកាសម្រេចផ្អាក និង/ឬលុបចោលការចាត់ចែងការអនុវត្តដែលបានធ្វើរួចហើយ(៣៦៧ក១ក២)។**លុបចោល**៖ឱ្យដាក់ប្រាតិភោគ , **ផ្អាក**៖ឱ្យឬមិនឱ្យដាក់ប្រាតិភោគ។
- ដីកាសម្រេចផ្អាកមានអនុភាពតែមួយរយៈប៉ុណ្ណោះ។ (៥៦៤,៣៦៧ក១)
- តុលាការចេញសាលក្រមចុងក្រោយ ដើម្បីលុប ផ្លាស់ប្តូរ ឬទទួលស្គាល់នូវដីកាសម្រេចខាងលើ។ (៥៦៤,៣៦៨)

➢ **ការផ្អាកការអនុវត្តដោយការដាក់ពាក្យសុំអនុវត្តតវ៉ាអំពីការផ្តល់រូបមន្ត**៖ មាត្រា៣៦៩ , ការតវ៉ាអំពីការផ្តល់រូបមន្ត(៣៦២)។

➢ **ការផ្អាក ការលុបចោលការអនុវត្តតាមមាត្រា៣៧០**៖ សូមអានមាត្រា៣៧០ កថាខណ្ឌទី១។

IV. ឧបាស្រ័យ

ក. ការតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ

➢ កូនបំណុលជាអ្នកមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំតវ៉ាទៅតុលាការដែលបានចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពារ។ (៥៥០)

➢ ពុំមានការកំណត់អំឡុងពេលនៃការដាក់ពាក្យសុំតវ៉ា។

➢ ឆ្លងកាត់កាលបរិច្ឆេទនៃការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ ឬតាមកាលបរិច្ឆេទនៃការសួរដែលភាគីសងខាងអាចចូលរួមបាន។ (៥៥២)

➢ តុលាការត្រូវសម្រេចថ្ងៃបញ្ចប់ការវិនិច្ឆ័យ ដោយកំណត់អំឡុងពេលអនុគ្រោះសមរម្យ។ប៉ុន្តែនៅកាលបរិច្ឆេទនៃការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ ឬកាលបរិច្ឆេទនៃការសួរ តុលាការអាចប្រកាសដោយភ្លាមៗថា បញ្ចប់ការវិនិច្ឆ័យ។ (៥៥៣)

➢ ចេញដីកាសម្រេចអំពីពាក្យតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ ដោយឱ្យកូនបំណុលដាក់ ឬមិនដាក់ប្រាតិភោគ(៥៥៤ក១ក២)៖

- ទទួលស្គាល់ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ។
- ផ្លាស់ប្តូរដីកាសម្រេចរក្សាការពារ។
- លុបចោលនូវដីកាសម្រេចរក្សាការពារ។

- ក្នុងករណីដែលតុលាការលុបចោលដីកាសម្រេចរក្សាការពារតាមពាក្យសុំតវ៉ា តុលាការបង្គាប់ឱ្យម្ចាស់បំណុលបង្វិលសងវត្ថុដែលកូនបំណុលបានប្រគល់ តាមដីកាសម្រេចចាត់ចែងជាបណ្ដោះអាសន្ន តាមពាក្យសុំរបស់កូនបំណុល។ (៥៥៥)
- ដីកាសម្រេចដែលលុបចោលដីកាសម្រេចការពារ ពុំមានអានុភាពឡើយ ប្រសិនបើមិនទាន់ចូលជា ស្ថាពរ។ (៥៥៦វ១)
- តុលាការត្រូវប្រកាសថា ដីកាសម្រេចដែលលុបចោលដីកាសម្រេចរក្សាការពារ មានអានុភាពភ្លាមបានបើយល់ថា ចាំបាច់ពិសេស។ (៥៥៦វ២)
- តុលាការត្រូវបញ្ជូនដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាទៅភាគី។ (៥៥៤ក៣,៥៤៣)

ខ. ការលុបចោលដីកាសម្រេចរក្សាការពារ

- មូលហេតុនៃការលុបចោលដីកាសម្រេចរក្សាការពារ(៥៥៧ ដល់ ៥៥៩)៖
  - **ការលុបចោលដោយសារមិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអង្គសេចក្ដី**(៥៥៧)៖
    - តុលាការបង្គាប់ឱ្យម្ចាស់បំណុលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអង្គសេចក្ដីក្នុងអំឡុងពេលសមរម្យ(មិនតិចជាង២សប្ដាហ៍)តាមពាក្យសុំរបស់កូនបំណុល។
    - តុលាការលុបចោលដីកាសម្រេចសរក្សាការពារ តាមពាក្យសុំរបស់កូនបំណុល។
  - **ការលុបចោលដោយការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាព**(៥៥៨)៖
    - ការរលត់សិទ្ធិ ឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្តដែលត្រូវបានរក្សាការពារ
    - ការរលត់ភាពចាំបាច់ក្នុងការរក្សាការពារ
    - ការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងទៀតនៃស្ថានភាព។
  - **ការលុបចោលដីកាសម្រេចចាត់ចែងជាបណ្ដោះអាសន្ន ដោយសារស្ថានភាពពិសេស**(៥៥៩)៖
    - បារម្ភថាការខូចខាតដែលមិនអាចសងបាននឹងកើតឡើង
    - ស្ថានភាពពិសេសផ្សេងទៀត។
- នីតិវិធីនៃការចេញដីកាសម្រេចនេះ ដូចគ្នានឹងនីតិវិធីនៃការចេញដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាដែរ លើកលែងតែករណីនៃការលុបចោលដីកាសម្រេច ដោយសារមិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអង្គសេចក្ដី។ (៥៦០ក១)

គ. បណ្ដឹងជំទាស់

- អំឡុងពេល **២សប្ដាហ៍**។
- ដីកាសម្រេចដែលអាចប្ដឹងជំទាស់បានគឺ៖
    - ដីកាសម្រេចលើកចោលពាក្យសុំឱ្យចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពារ អាចប្ដឹងជំទាស់បានក្នុងរយៈ **ពេល២សប្ដាហ៍** ចាប់ពីថ្ងៃដែលម្ចាស់បំណុលបានទទួលការជូនដំណឹង។
    - ដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ ឬពាក្យសុំឱ្យលុបចោលដីកាសម្រេចរក្សាការពារ។ (៥៦១ក១ច“ក”)
    - ដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យធ្វើបដិទាន។ (៥៦១ក១ច“ខ,គ”)
- សេចក្ដីសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារដែលបានធ្វើឡើងដោយតុលាការនៃបណ្ដឹងជំទាស់ ពុំអាចប្ដឹងជំទាស់បានឡើយ។ (៥៦១ក១)

ឃ. ការសុំឱ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មី

- ដីកាសម្រេចដែកអាចប្ដឹងឧបាស្រ័យដោយបណ្ដឹងទាស់ ហើយចូលជាស្ថាពរ អាចដាក់ពាក្យសុំឱ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីបាន។ (៣១៧)
- ត្រូវមានមូលហេតុដូចកំណត់ក្នុងមាត្រា៣០៧ និងមាត្រា៣០៨។